T. C.
Resmî Gazete

Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920

Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur	**18 Haziran 1984** PAZARTESİ	**Sayı : 18435** **Mükerrer**

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kanun Hükmünde Kararnameler

13/12/1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmün Kararname

Karar Sayısı : KHK/202

174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinde değişiklik yapılması, 17/6/1982 tarihli ve 2680 Sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 8/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Madde 1 — 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Bağlı kuruluşlar bakanlığın hizmet ve görev alanına giren ana hizmetleri yürütmek üzere, bakanlığa bağlı olarak özel kanunla kurulan, genel bütçe içinde ayrı bütçeli veya katma bütçeli veya özel bütçeli kuruluşlardır.»

Madde 2 — 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12, 13 ve 14 üncü Maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Merkez Teşkilatındaki Danışma ve Denetim Birimleri

MADDE 12 — Bakanlık merkez teşkilatında ihtiyaca göre aşağıdaki danışma ve denetim birimleri kurulur.

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,

c) Hukuk Müşavirliği,

d) Bakanlık Müşavirleri,

e) Basın ve Halka İlişkiler Müşavirliği

Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilâtında ihtiyaca göre aşağıdaki danışma ve denetim birimleri kurulur;

a) Teftiş Kurulu,

b) Hukuk Müşavirliği,

c) Ayrıca gerekli görülen hallerde Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.»

«Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Merkez Teşkilatındaki Yardımcı Birimler

MADDE 13 — Bakanlık merkez teşkilatında ihtiyaca göre aşağıdaki yardımcı birimler kurulur.

a) Personel Genel Müdürlüğü veya Dairesi Başkanlığı,

b) Eğitim Dairesi Başkanlığı,

c) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

d) Savunma Sekreterliği,

e) Özel Kalem Müdürlüğü,

Bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında ihtiyaca göre aşağıdaki yardımcı birimler kurulur.

a) Personel ve Eğitim Şubesi Müdürlüğü veya Dairesi Başkanlığı,

b) İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğü veya Dairesi Başkanlığı,

c) Savunma Uzmanlığı,

İhtiyaca göre bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatında birinci ve ikinci fıkralarda sayılanların dışında da yardımcı birimler kurulabilir.»

«İlgili Kuruluşların Danışma, Denetim ve Yardımcı Birimleri

MADDE 14 — İlgili kuruluşlarda hizmet özelliklerine göre hangi danışma, denetim ve yardımcı birimlerin kurulacağı bu kuruluşların kuruluş kanunu veya statülerinde belirlenir.»

Madde 3 — 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

MADDE 24 — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tesbit etmek, bu esaslara uygun olarak bakanlığın ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tesbitini sağlamak, bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek,

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve müessir bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plân ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

e) Kalkınma plân ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken

güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları bakanlık veya bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tesbit ederek makama sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek,

f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında bakanlık görüşünün tesbitine yardımcı olmak,

h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,

ı) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.»

Madde 4 — 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin «Danışma ve Denetim Birimleri'yle ilgili dördüncü bölümüne aşağıdaki madde eklenmiştir.

«Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

EK MADDE — Bakanlıklarda basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.»

Madde 5 — 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

MADDE 30 — İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak,

h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

ı) Sürekli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

l) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.»

Madde 6 — 13/12/1983 tarihli ve 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 ve 29 uncu maddeleri kaldırılmıştır.

Madde 7 — 13/12/1983 gün ve 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

«GEÇİCİ MADDE 5 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/1984 tarihine kadar, Başbakanlık ve Bakanlıklarla bağlı kuruluşlarında mevcut kadrolarda artış yapılmamak kaydıyla 190 Sayılı Genel Kadro

ve Usulü Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre sınıf, ünvan ve derece değişikliği yapılabilir.»

Madde 8 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM Devlet Bak. - Başbakan Yrd.	K. OKSAY Devlet Bakanı	A. M. YILMAZ Devlet Bakanı	S. N. TÜREL Devlet Bakanı
A. TENEKECİ Devlet Bakanı	İ. ÖZDAĞLAR Devlet Bakanı	A. K. ALPTEMOÇİN Devlet Bakanı	M. N. ELDEM Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK Millî Savunma Bakanı	A. TANRIYAR İçişleri Bakanı	V. HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı	V. ARIKAN Maliye ve Gümrük Bakanı
M. V. DİNÇERLER Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	İ. S. GİRAY Bayındırlık ve İskân Bakanı	M. AYDIN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı	
V. ATASOY Ulaştırma Bakanı	H. H. DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı	M. AYDIN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.	
C. BÜYÜKBAŞ Sanayi ve Ticaret Bakanı V.	C. BÜYÜKBAŞ Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı	M. M. TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı	

Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/203

Başbakanlık teşkilâtının yeniden düzenlenmesi 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 8/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

I. KISIM
Amaç, Görev, Teşkilât

Amaç

Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak, hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek, Devlet Teşkilâtının düzenli bir şekilde işlemesini temin etmek, Anayasa ve Kanunlarla Başbakan'a verilen görevleri yerine getirmek için Başbakanlık teşkilâtının kurulmasına, teşkilât ve görevlerine ait esasları düzenlemektir.

Görev

Madde 2 — Başbakanlığın görevleri şunlardır:

a) Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak, hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek, Anayasa ve Kanunlarla verilen hizmetleri yerine getirmek maksadıyla gerekli tedbirleri almak,

b) Devlet teşkilâtının düzenli ve müessir bir şekilde işlemesini temin edecek prensipleri tesbit etmek, hükümet programı ve kalkınma planları ile yıllık programların uygulanmasını takip etmek,

c) Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, tüzük, yönetmelik ve karar tekliflerinin Anayasaya ve diğer mevzuata uygunluğunu incelemek ve yasama organı ile olan münasebetleri yürütmek,

d) Mevzuat hazırlama usûl ve esasları ile ilgili ilkeleri tesbit etmek ve geliştirmek, yürürlükte bulunan mevzuatın sicillerini tutmak, kodlamak, tek metin haline getirmek, bilgi işlem sistemi içinde takip etmek ve yayınlamak,

e) İdarede müessiriyetin sağlanması, görevlerin tam ve verimli bir şekilde zamanında yerine getirilmesi, idari usul ve işlemlerin basitleştirilmesi, Devlet Teşkilatın düzenlenmesi için gerekli olan sistem ve prensiplerin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak,

f) Devlet Teşkilatındaki teftiş ve denetim sistemini geliştirmek, uygulanmasını takip etmek, gerektiğinde teftiş ve denetim yapmak,

g) Türk Devlet ve millet hayatını ilgilendiren tarihi, hukuki, idari, ekonomik, ilmi doküman ve belgeleri toplamak, değerlendirmek ve düzenlemek, film, mikrofilm gibi ileri teknikleri uygulayarak arşiv malzemesini tek nüsha olmaktan kurtarmak, bunların tahribini önleyecek arşiv laboratuvarı kurmak, milletlerarası arşivcilik ile ilgili hareketleri takip etmek, önemli arşiv malzemesini yurt ve dünya bilim çevrelerine sunmak.

II. KISIM
BAŞBAKANLIK TEŞKİLÂTI

Teşkilât

Madde 3 — Başbakanlık Teşkilâtı; merkez teşkilâtı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.

Merkez teşkilâtının ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

Başbakan

Madde 4 — Başbakan, Bakanlar Kurulunun Başkanı, Bakanlıkların ve Başbakanlık Teşkilâtının en üst amiridir.

Başbakan;

a) Türkiye Cumhuriyeti'nin yüksek hak ve menfaatlerini korumak ve gözetmek, milletin huzur ve güvenini sağlayıcı tedbirleri almak, genel ahlakı ve kamu düzenini muhafaza etmek, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı sağlamak, refahı yaygınlaştırmak, Hükümetin genel siyasetini yürütmek ve diğer maksatlarla Bakanlıklar arasında ahengi ve işbirliğini temin eder.

b) Bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetir ve düzeltici tedbirleri alır.

c) Anayasa ve Kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri yapar.

Müsteşar

Madde 5 — Müsteşar Başbakanlık Teşkilatının Başbakandan sonra üst amiridir.

Başbakanlık Müsteşarının görevleri şunlardır:

a) Kanunlarla Başbakanlığa verilen görevlerin en iyi şekilde yapılmasını sağlamak ve Bakanlıklar arasında koordinasyon ve işbirliğini temin etmek,

b) Devlet idaresinde müessiriyetin sağlanmasını, görevlerin tam ve verimli bir şekilde zamanında yerine getirilmesini temin etmek üzere sistem ve prensipleri geliştirmek,

c) Başbakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Müsteşar yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinde Başbakana karşı sorumludur.

Müsteşar Yardımcıları

Madde 6 — Başbakanlıkta, Müsteşara yardımcı olmak üzere beş Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.

Müsteşar Yardımcıları, Müsteşar tarafından verilen görevleri yerine getirirler.

Ana Hizmet Birimleri

Madde 7 — Başbakanlık teşkilâtının ana hizmet birimleri şunlardır:

a) Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü
b) Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
c) Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
d) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
e) Güvenlik İşleri Başkanlığı
f) Dış İlişkiler Başkanlığı
g) Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığı
h) Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı
i) İdareyi Geliştirme Başkanlığı
j) Devlet Durum Merkezi Başkanlığı

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü

Madde 8 — Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanlıklarca hazırlanan kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve Bakanlar Kurulu kararlarına ait tasarıları; Anayasaya, kanunlara, genel hukuk kurallarına, kalkınma plan ve programları ile Hükümet Programına uygunluğu açısından incelemek; Bakanlar Kurulunda görüşülecek duruma getirmek,

b) Bakanlar Kurulunca uygun görülen kanun tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasına ait işleri yürütmek, bunları kanunlaşıncaya kadar takip etmek,

c) Kanun teklifleri hakkında Hükümet görüşünün belirlenmesini ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasını sağlamak,

d) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarını takip etmek, Milletvekillerince Başbakana yöneltilen yazılı ve sözlü soruların cevaplarını ilgili Bakanlık ve birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak,

e) Başbakanlığın görev alanına giren kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik esasları ve Bakanlar Kurulu kararnamelerini, gerektiğinde ilgili birimlerin görüşünü de alarak hazırlamak,

f) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak,

g) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Madde 9 — Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Devlet Teşkilâtının düzenli bir şekilde işlemesini sağlayıcı prensipleri tesbit etmek, direktifler vermek, tedbirler almak ve koordinasyonu sağlamak,

b) Hükümetlerin kurulmasına, Bakanların birbirlerine vekâlet etmelerine ve bakanların görevinden alınmasına ait Başbakanlık yazılarını hazırlamak, Cumhurbaşkanının onayına sunulması için gerekli işlemleri yapmak ve onaydan sonra yayımlanmasını sağlamak,

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve ölüm cezalarının yerine getirilmesi ile ilgili kanuni düzenlemelere ait işlemleri yapmak,

d) İlgili kuruluşların Başbakanlık veya diğer Bakanlıklarla ilgilendirilmelerine dair işlemleri yapmak.

e) Müşterek kararı gerektiren atamaların mevzuata uygunluğunu incelemek, kararları hazırlamak, onaya sunulması için gerekli işlemleri yapmak ve yayımlanmasını sağlamak,

f) Devletin sevk ve idaresinde görevli üst kademe yöneticileri hakkında bilgi toplamak, sicil özetlerini ve biyografilerini tutmak,

g) Başbakanlık merkez teşkilâtının personel politikasını tesbit etmek, personelin tayin, nakil, özlük ve emeklilikleriyle ilgili işleri yapmak ve personelin yetiştirilmesini sağlamak,

j) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Madde 10 — Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Mevzuat hazırlama usul ve esasları ile ilgili ilkeleri geliştirmek,

b) Hukuki metinleri toplamak, ayıklamak, yürürlükte olanlarını tesbit etmek,

c) Mer'i mevzuatı ek ve değişiklikleri ile birlikte tek metin haline getirerek yayınlamak,

d) Mevzuatı bilgi işlem sistemi içinde takip etmek,

e) Resmi Gazete'nin yayımlanmasını sağlamak, düsturları ve fihristleri hazırlamak,

f) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

Madde 11 — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Milli arşiv politikasının esaslarını belirlemek, bu esasların uygulanmasını takip etmek ve denetlemek,

b) Devlet ve millet hayatını ilgilendiren her türlü bilgi ve belgeleri toplamak, değerlendirmek ve saklamak,

c) Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel şahısların elinde bulunan arşiv malzemesini tesbit etmek, toplamak, gerektiğinde satın almak, bunların tamir ve restorasyonunu yapmak, tasnif ve tercüme etmek, uygun görülenleri yayınlamak,

d) Yurtiçi ve yurtdışı arşivcilik ve bununla ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek, bu alandaki eserleri tercüme etmek, yayınlamak, önemli ve değerli arşiv malzemesini yurt ve dünya bilim çevrelerine sunmak,

e) Tarihi, kültürel ve estetik değeri olan arşiv malzemesinden kolleksiyonlar yapmak, gerektiğinde arşiv müzesi kurmak ve sergiler açmak,

f) Arşiv malzemesinin tahribini önleyecek tedbirleri almak, arşiv laboratuvarı kurmak,

g) Arşiv malzemesinin kopyalarını çıkararak devamlılığını sağlamak ve bunları küçük hacimlere döndürmek için film, mikrofilm, fotokopi ve gerektiğinde diğer ileri teknikleri uygulamak,

h) Devlet arşivlerinden yararlanma esaslarını belirlemek, arşivlerdeki araştırma taleplerini değerlendirmek ve gerektiğinde izin vermek,

i) Her türlü bilgi ve arşiv malzemesini derlemek, ayıklamak ve her an kullanılır hale gelecek şekilde tasnif ederek muhafaza etmek,

j) Kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerinde ayıklama, saklama ve imha işlemlerini denetlemek,

k) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

Güvenlik İşleri Başkanlığı

Madde 12 — Güvenlik İşleri Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) İç ve dış güvenlik işleri ile ilgili kuruluşlarla temas etmek ve bunlar arasında koordinasyonu sağlamak,

b) İç ve dış güvenliği ilgilendiren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifler hazırlamak,

c) Başbakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda teşkil edilen kurullara sekreterya hizmeti yapmak,

d) Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilân edilen bölgelerde sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilânına esas olan konularda bilgileri derlemek, değerlendirmek ve bu hususlarda koordinasyonu sağlamak,

e) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

Dış İlişkiler Başkanlığı

Madde 13 — Dış İlişkiler Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Milletlerarası ilişkilere ait konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunmak, bunlar arasında koordinasyonu sağlamak,

b) Milletlerarası ilişkilerde ortaya çıkan meseleler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifler hazırlamak,

c) Başbakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda, teşkil edilen kurullara sekreterya hizmeti yapmak,

d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığı

Madde 14 — Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlıklar, kamu iktisadi teşebbüsleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve ilgili özel kuruluşlar arasında ekonomik ve mali işler ile ilgili alanlarda koordinasyonu sağlamak,

b) Ekonomik ve mali konulardaki gelişmeler ve karşılaşılan meseleler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifler hazırlamak,

c) Başbakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda, teşkiledilen kurullara sekreterya hizmeti yapmak.

d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı

Madde 15 — Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bilim ve teknoloji, eğitim, kültür, sanat, spor, gençlik, turizm, basın radyo-televizyon, tanıtma alanlarındaki gelişmeler, bu alanlardaki dış ilişkiler ve karşılaşılan meseleler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifler hazırlamak ve kamu kuruluşları arasında bu alanlarda koordinasyonu sağlamak,

b) Sağlık, çalışma, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar, mahalli idare hizmetleri alanlarındaki gelişmeler ve karşılaşılan problemler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek, teklifler hazırlamak, kamu kuruluşları arasında bu alanlarda koordinasyonu sağlamak,

c) Yurtdışı işçi sorunları ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla sürekli temas halinde bulunmak, gelişmeleri takip etmek, problemleri tespit etmek ve bunların çözüm yollarını araştırmak,

d) Başbakanın kordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda teşkil edilen kurullara sekreterya hizmeti yapmak,

e) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

İdareyi Geliştirme Başkanlığı

Madde 16 — İdareyi Geliştirme Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kamu yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili hedeflerin, politikaların ve tedbirlerin tespiti için inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifler hazırlamak,

b) Kamu yönetiminin geliştirilmesiyle ilgili konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunmak ve bunlar arasında koordinasyonu sağlamak,

c) İdari usul ve işlemlerin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi için gerekli araştırma ve çalışmalarda bulunmak,

d) Başbakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda teşkil edilen kurullara sekreterya hizmeti yapmak,

e) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

Devlet Durum Merkezi Başkanlığı

Madde 17 — Devlet Durum Merkezi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Güvenlik İşleri, Dış İlişkiler, Ekonomik ve Mali İşler, Sosyal ve Kültürel İşler ve İdareyi Geliştirme Başkanlıklarının görev alanına giren konularla, ihtiyaç duyulan diğer alanlarda yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan bilgi derlemek,

b) Bu bilgileri süratle ve güvenle kullanmaya elverişli şekilde değerlendirmek ve bilgi işlem sistemlerine aktarmak,

c) İstenen bilgileri ilgililere sunmak,

d) Bilgi derleme ve bunları bilgi işlem sistemlerinde değerlendirme konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

Danışma ve Denetim Birimleri

Madde 18 — Başbakanlık merkez teşkilâtının danışma ve denetim birimleri şunlardır:

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

b) Başbakan Müşavirleri,

c) Hukuk Müşavirliği,

d) Başbakanlık Müşavirliği,

e) Basın Müşavirliği.

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Madde 19 — Teftiş Kurulu Başkanlığı Başbakan'ın emri veya onayı üzerine Başbakan adına aşağıdaki görevleri yapar;

a) Bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kamu iktisadi teşebbüslerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tesbit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek,

b) 1. (a) fıkrasında sayılan kuruluşlarla bunların iştirak ve ortaklıklarında, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş olan birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını haiz olarak her türlü inceleme, araştırma ve teftiş yapmak,

2. Vakıflarda, derneklerde, kooperatiflerde her seviyedeki işçi ve işveren teşekküllerinde teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş olan birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını haiz olacak gerektiğinde her türlü inceleme, araştırma ve teftiş yapmak veya yaptırmak,

3. Gerektiğinde, imtiyazlı şirketlerle, özel kuruluşları da mali yönden teftiş ve denetlemek,

4. Teftiş kurulunun çalışma usul ve esasları, müfettişlerin seçilmesi ve yetiştirilmesi ile diğer hususlar, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle tesbit edilir.

c) Başbakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarında her türlü inceleme, araştırma ve teftiş, merkez teşkilatında ise soruşturma yapmak.

Başbakan Müşavirleri

Madde 20 — Başbakan tarafından belirlenecek konularda danışmanlık yapmak üzere en fazla 10 Başbakan müşaviri görevlendirilebilir.

Hukuk Müşavirliği

Madde 21 — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Başbakanlık makamı ile bağlı kuruluş ve diğer bakanlıklardan sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.

b) Başbakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşme ve bunların şartnamelerinin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Başbakanlığı temsil etmek.

d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

Başbakanlık Müşavirleri

Madde 22 — Başbakanlıkta ve Devlet Bakanlıklarında özel önem ve öncelik taşıyan konularda, Başbakan ve Devlet Bakanlarına yardımcı olmak üzere en çok otuz Başbakanlık Müşaviri görevlendirilebilir.

Başbakanlık Müşavirleri Başbakanlık makamına bağlıdırlar.

Basın Müşavirliği

Madde 23 — Basın Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Başbakanı ve Bakanlar Kurulunu iç ve dış basındaki gelişmelerden, özellikle ülke menfaatleri ve güvenliği konusundaki haber, yorum ve yayınlardan zamanında haberdar etmek, gerçeklere uymayan yorum ve yayınlara karşı gerekli tavzih ve tekziplerin yapılması için ilgili ve yetkili makamlara tekliflerde bulunmak,

b) Başbakanın basın toplantılarını düzenlemek ve yürütmek,

c) Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanları ile Hükümet Sözcüsü olan Bakanın kamuoyuna duyurulmasını uygun gördüğü haber, bildiri, demeç, görüş ve kararları iç ve dış basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kuruluşlarına süresi içinde intikal ettirmek,

d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

Yardımcı Birimler

Madde 24 — Başbakanlık merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır:

a) Bakanlar Kurulu Sekreterliği,

b) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,

c) Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı,

d) Savunma Sekreterliği,

e) Özel Kalem Müdürlükleri.

Bakanlar Kurulu Sekreterliği

Madde 25 — Bakanlar Kurulu Sekreterliğinin görevleri şunlardır:

a) Bakanlar Kurulu çalışmalarının düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli hizmetleri yapmak,

b) Bakanlar Kurulunun toplantı gündemlerini hazırlamak, gerektiğinde zabıtlarını tutmak, toplantılara ait bütün belge ve bilgilerin güvenliğini sağlamak,

c) Başbakan veya Müsteşar tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Madde 26 — İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Başbakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satınalma işlemlerini yapmak,

c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

d) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

e) Başbakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

f) Başbakanlık bütçesinin plan ve program esaslarına göre hazırlanması için gerekli bilgi ve belgeleri derlemek,

g) Başbakanlığın bütçe ve mali işleri ile ilgili hizmetleri yürütmek,

h) Başbakanlığın gelen ve giden evrak takip ve dağıtım işlerini yapmak,

i) Makamca verilen diğer görevleri yapmak.

Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Madde 27 — Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Hükümet çalışmalarının kamuoyundaki tesirlerini değerlendirmek,

b) Vatandaşlardan Başbakanlığa gönderilen her türlü yazılı ihbar, şikayet, teklif ve dilekleri değerlendirmek ve cevaplandırılması için gerekli işleri yapmak,

c) Kamu görevleri ile ilgili olarak vatandaşlara idari danışma hizmeti yapmak, bu konularda Başbakanlığa bağlı kuruluşlar ve Bakanlıklardaki koordinasyonu sağlamak,

d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

Savunma Sekreterliği

Madde 28 — Savunma Sekreterliği özel Kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar.

Özel Kalem Müdürlükleri

Madde 29 — Başbakan ile Devlet Bakanlarının Özel Kalem Müdürlerinin görevleri şunlardır:

Başbakanın ve Devlet Bakanlarının;

a) Resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

b) Her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

c) Ziyaret, davet, karşılama, uğurlama ve ağırlama, ulusal ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,

d) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

Sürekli Kurul

Madde 30 — Başbakanlık teşkilâtındaki sürekli kurul «Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu» dur.

Kurulun kimlerden meydana geleceği, görevleri ve diğer hususlar Bakanlar Kurulunca tesbit edilir.

III. KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Yöneticilerin Sorumluluğu ve Yetki Devri

Madde 31 — Başbakanlık teşkilâtıyla, bağlı ve ilgili kuruluşların her kademesindeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri verilecek emir ve direktifler doğrultusunda mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yerine getirmek ve yürütmekten bir üst yöneticiye karşı sorumludur.

Başbakan, Başbakanlık Müsteşarı ve Başbakanlık teşkilatının her kademedeki yöneticileri, sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilirler.

Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

Düzenleme Görev ve Yetkisi

Madde 32 — Başbakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgelerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

Uzman ve Uzman Yardımcılığı

Madde 33 — Başbakanlık Merkez Teşkilâtında,

a) Uzman Yardımcısı olabilmek için, 657 sayılı Kanunda aranan şartlara ilaveten;

1) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Açılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarı göstermek,

3) İmtihanın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak,

şarttır.

b) Uzman Yardıcılığında en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik imtihanında başarı gösterenler «Başbakanlık Uzmanı» ünvanını alırlar.

Üstüste iki defa yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler başka kadrolara nakledilirler.

Uzman yardımcılığı ve uzmanlıkla ilgili usul ve esaslar ile bunların yurtiçinde ve yurtdışında eğitime tabi tutulmaları, seçilme esasları ve diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.

Kadrolar ve Atamalar

Madde 34 — Başbakanlık merkez teşkilâtının kadrolarının tesbiti, ihdası, kullanılması ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

Başbakanlık personelinin ataması 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanuna göre yapılır. Bu Kanunda belirtilmeyen görevlere Başbakan'ın onayı ile atama yapılır. Ancak, Başbakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

Başbakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 35 — 9 Mart 1954 gün ve 6330 sayılı Başvekalet Teşkilâtı Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer Kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri Başbakanlık hakkında uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihte Başbakanlık Merkez Teşkilatında çalışan personel en geç 3 ay içinde müracaat etmek kaydıyla, iki defaya mahsus olmak üzere yeterlik imtihanına girmek hakkını kazanır. Bu imtihanlarda başarılı olanlar «Başbakanlık Uzmanı» ünvanını alır.

GEÇİCİ MADDE 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev ünvanları değişmeyenler mevcut kadrolara atanmış sayılırlar.

Kadro dereceleri veya görev ünvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerle görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

GEÇİCİ MADDE 3 — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre Başbakanlık teşkilâtı ve kadroları en geç 6 ay içerisinde hazırlanır ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Yeni kadrolar alınıncaya kadar mevcut kadroların kullanılmasına devam olunur.

Yürürlük

Madde 36 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 37 — Bu Kanun Hükmünde Kararnameyi Bakanlar Kurulu yürütür.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbekan

İ. K. ERDEM Devlet Bak. - Başbekan Yrd.	K. OKSAY Devlet Bakanı	A. M. YILMAZ Devlet Bakanı	S. N. TÜREL Devlet Bakanı
A. TENEKECİ Devlet Bakanı	İ. ÖZDAĞLAR Devlet Bakanı	A. K. ALPTEMOÇİN Devlet Bakanı	M. N. ELDEM Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK Millî Savunma Bakanı	A. TANRIYAR İçişleri Bakanı	V. HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı	V. ARIKAN Maliye ve Gümrük Bakanı
M. V. DİNÇERLER Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	İ. S. GİRAY Bayındırlık ve İskân Bakanı	M. AYDIN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı	
V. ATASOY Ulaştırma Bakanı	H. H. DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı	M. AYDIN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.	
C. BÜYÜKBAŞ Sanayi ve Ticaret Bakanı V.	C. BÜYÜKBAŞ Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı	M. M. TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı	

BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI

Müsteşar	Müsteşar Yrd.	Ana Hizmet Birimleri	Danışma ve Denetim Birimleri	Yardımcı Birimler
Müsteşar	Müsteşar Yrd.	1. Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü	1. Teftiş Kurulu Başkanlığı	1. Bakanlar Kurulu Sekreterliği
	Müsteşar Yrd.	2. Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü	2. Başbakan Müşavirleri	2. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
	Müsteşar Yrd.	3. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü	3. Hukuk Müşavirliği	3. Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
	Müsteşar Yrd.	4. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü	4. Başbakanlık Müşavirliği	4. Savunma Sekreterliği
	Müsteşar Yrd.	5. Güvenlik İşleri Başkanlığı 6. Dış İlişkiler Başkanlığı 7. Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığı 8. Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı 9. İdareyi Geliştirme Başkanlığı 10. Devlet Durum Merkezi Başkanlığı	5. Basın Müşavirliği	5. Özel Kalem Müdürlükleri

29/3/1984 Tarih ve 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, İki Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/204

Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 29/3/1984 Tarih ve 2992 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve iki maddesinin yürürlükten kaldırılması, 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 8/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Madde 1 — 29/3/1984 tarih ve 2992 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Danışma ve Denetim Birimleri

MADDE 14 — Adalet Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır :

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

b) Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,

c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.»

Madde 2 — 29/3/1984 tarih ve 2992 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

MADDE 16 — Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Bakanlığa hükümet programı, kalkınma plânları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tesbit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın ana hizmet politikasının ve plânlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

b) Uzun vadeli plânlarda, kalkınma plânlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tesbitini sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Plânlama Teşkilâtına göndermek,

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve müessir bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık Bütçesini plân ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını diğer hizmet birimlerinin tekliflerini alarak hazırlamak,

e) Kalkınma plân ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında, Bakanlık teşkilâtında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları Bakanlık veya Bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tesbit ederek makama sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek,

f) Plânlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,

g) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,

h) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.»

Madde 3 — 29/3/1984 tarih ve 2992 sayılı Kanuna, 16 ncı maddeden sonra aşağıdaki 16/A maddesi eklenmiştir.

«Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

MADDE 16/A — Bakanlıkta, basın ve halkla ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin Bakanlıkça belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.»

Madde 4 — 29/3/1984 tarih ve 2992 sayılı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Yardımcı Birimler

MADDE 17 — Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında yardımcı birimler şunlardır :

a) Personel Genel Müdürlüğü,

b) Eğitim Dairesi Başkanlığı,

c) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

d) Savunma Sekreterliği,

e) Özel Kalem Müdürlüğü»

Madde 5 — 29/3/1984 tarih ve 2992 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

MADDE 21 — İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlerini yürütmek,

c) Bakanlığın mali işler ile ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetlerini yapmak,

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak,

h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

l) Bakan ve Müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.»

Madde 6 — 29/3/1984 tarih ve 2992 sayılı Kanunun 35 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Cetvellerde Değişiklik

MADDE 35 — 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerin «Birinci Sınıfa ayrılmış» bölümlerine, «Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği» görev unvanları eklenmiştir.»

Madde 7 — 29/3/1984 tarih ve 2992 sayılı Kanuna ekli I sayılı Cetvelin «Danışma ve Denetim Birimleri» ve «Yardımcı Birimler» bölümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Danışma ve Denetim Birimleri	Yardımcı Birimler
1. Teftiş Kurulu Bşk.	1. Personel Gn. Md.
2. Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Bşk.	2. Eğitim D. Bşk.
3. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	3. İdari ve Mali İşler D. Bşk.
	4. Savunma Sekreterliği
	5. Özel Kalem Müdürlüğü

Madde 8 — 28/3/1984 tarih ve 2992 sayılı Kanunun 19 ve 22 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve kanuna aşağıdaki geçici 8 inci madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 8 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılmış birimlerde görevli personel durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ekgöstergesi ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şuhudlarına bağlı olarak saklı tutulur."

Madde 9 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 10 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM Devlet Bak. - Başbakan Yrd.	K. OKSAY Devlet Bakanı	A. M. YILMAZ Devlet Bakanı	S. N. TÜREL Devlet Bakanı
A. TENEKECİ Devlet Bakanı	İ. ÖZDAĞLAR Devlet Bakanı	A. K. ALPTEMOÇİN Devlet Bakanı	M. N. ELDEM Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK Milli Savunma Bakanı	A. TANRIYAR İçişleri Bakanı	V. HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı	V. ARIKAN Maliye ve Gümrük Bakanı

M. V. DİNÇERLER Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	İ. S. CİRAY Bayındırlık ve İskan Bakanı	M. AYDIN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
V. ATASOY Ulaştırma Bakanı	H. H. DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı	M. AYDIN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.
C. BÜYÜKBAŞ Sanayi ve Ticaret Bakanı V.	C. BÜYÜKBAŞ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı	M. M. TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı

176 Sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilâtı ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanun Hükmünde Kararnameye İki Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/205

İçişleri Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 176 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması; 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 8/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Madde 1 — 176 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 ncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (e) bendi eklenmiştir.

«b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı»

«e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği»

Madde 2 — 176 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinde sözü edilen cetvel ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

Madde 3 — 176 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

MADDE 16 — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Bakanlığa, hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın ana hizmet politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak,

b) Bakanlığın uzun vadeli ve beş yıllık planlarını, yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve uygulamalarını izlemek,

c) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yeralması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tesbitini sağlamak, Bakanın Onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilâtına göndermek,

d) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek, bu görevleri yerine getirmek için gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

e) Kalkınma plan ve programları ile bakanlık yıllık çalışma ve uygulama programlarının uygulamaları sırasında, Bakanlık kuruluşlarında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları Bakanlık veya bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek,

f) Planlama, koordinasyon, bütçe ve mali işler konularında Bakanlıkca verilecek diğer görevleri yerine getirmek, Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun tekliflerine ilişkin Bakanlık görüşünün tesbitine yardımcı olmak,

h) Yayın, kitaplık ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek,

i) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.»

Madde 4 — 176 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 18/A maddesi eklenmiştir.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

MADDE 18/A — İçişleri Bakanlığında basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.»

Madde 5 — 176 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Yardımcı Birimler

MADDE 19 — İçişleri Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır :

a) Personel Genel Müdürlüğü,

b) Eğitim Dairesi Başkanlığı,

c) Mali ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı,

d) Özel Kalem Müdürlüğü.»

Madde 6 — 176 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21, 24 ve 28 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 7 — 176 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

MADDE 23 — İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak,

h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı birifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

l) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.»

Madde 8 — 176 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :

«Sürekli Kurullar

MADDE 26 — İçişleri Bakanlığı merkez kuruluşundaki sürekli kurullar şunlardır :

a) Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu,

b) Bakanlık Encümeni.»

Madde 9 — 176 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Bakanlık Encümeni, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, hukuk müşavirleri, şube müdürleri, vali yardımcıları, kaymakamlar, hukuk işleri müdürleri, il nüfus ve vatandaşlık işleri müdürleri, il sivil savunma müdürleri ve il özel idare müdürlerinin seçimi, atanması, nakli, terfi ve değerlendirilmeleri konularını inceleyip karara bağlamak ve Bakanlık makamınca verilecek benzeri diğer hususlarda görüş bildirmekle görevlidir.»

Madde 10 — 176 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Valilerin Merkezde Görevlendirilmesi

MADDE 39 — Valiler, atanmalarındaki usule göre Valilik kadro ve unvanlarını muhafaza etmek suretiyle merkezde görevlendirilebilirler. Merkezde görevlendirilen Valiler, Bakan tarafından İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcılığı, Genel Müdürlük, Kurul Başkanlığı, Bakanlık Hukuk Müşavirliği ile teftiş, inceleme ve soruşturma görevlerinde unvan ve özlük hakları saklı kalmak suretiyle geçici olarak görevlendirilebilirler.

İllerde fiilen Valilik yapmamış olanlar Vali olarak merkezde görevlendirilemezler.»

Madde 11 — 176 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici 7 inci madde eklenmiştir.

«GEÇİCİ MADDE 7 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılmış birimlerde görevli personel durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.»

Yürürlük

Madde 12 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM Devlet Bak. - Başbakan Yrd.	K. OKSAY Devlet Bakanı	A. M. YILMAZ Devlet Bakanı	S. N. TÜREL Devlet Bakanı
A. TENEKECİ Devlet Bakanı	İ. ÖZDAĞLAR Devlet Bakanı	A. K. ALPTEMOÇİN Devlet Bakanı	M. N. ELDEM Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK Millî Savunma Bakanı	A. TANRIYAR İçişleri Bakanı	V. HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı	V. ARIKAN Maliye ve Gümrük Bakanı
M. V. DİNÇERLER Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	İ. S. GİRAY Bayındırlık ve İskân Bakanı	M. AYDIN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı	
V. ATASOY Ulaştırma Bakanı	H. H. DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı	M. AYDIN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.	
C. BÜYÜKBAŞ Sanayi ve Ticaret Bakanı V.	C. BÜYÜKBAŞ Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı	M. M. TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı	

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI

Müsteşar	Müsteşar Yrd	Ana Hizmet Birimleri	Danışma ve Denetim Birimleri	Yardımcı Birimler
Müsteşar	Müsteşar Yrd.	1. İller İdaresi Gn. Md.	1. Teftiş Kurulu Bşk.	1. Personel Gn. Md.
	Müsteşar Yrd.	2. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Gn. Md.	2. A. P. K. Kurulu Bşk.	2. Eğitim D. Bşk.
	Müsteşar Yrd.		3. Hukuk Müşavirliği	3. İdari ve Mali İşler D. Bşk.
	Müsteşar Yrd.	3. Mahalli İdareler Gn. Md.	4. Bakanlık Müşavirleri	4. Özel Kalem Md.
		4. Sivil Savunma Gn. Md.	5. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	
		5. Kaçakçılık, İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama D. Bşk.		

Dışişleri Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : K.H.K./206

Dışişleri Bakanlığının teşkilât ve görevlerinin yeniden düzenlenmesi; 17/6/1984 tarihli ve 2880 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 8/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev ve Teşkilât

Amaç
Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Dışişleri Bakanlığının kuruluş, görev ve teşkilâtına ilişkin esasları düzenlemektir.

Dışişleri Bakanlığının Görev ve Yetkileri
Madde 2 — Dışişleri Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Hükümetçe tayin ve tesbit edilecek esaslara göre dış politikayı uygulamak ve Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

b) Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının tesbiti için hazırlık çalışmaları yapmak ve tekliflerde bulunmak, tesbit edilecek dış politikayı yürütmek ve koordine etmek.

c) T. C. Uyruklu, gerçek ve tüzel kişilerin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar karşısındaki hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek ve bu alanlarda diplomasi ve konsolosluk himayesini sağlamak.

d) Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletlerle, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile, milletlerarası teşkilâtlarla, ilgili Bakanlıklarla işbirliği yapmak suretiyle temas ve müzakerelerini yürütmek, bu temas ve müzakereler sonucu gerekiyorsa milletlerarası anlaşmaları yine diğer Bakanlıklarla işbirliği ile yapmak.

e) Diğer Bakanlık ve Kuruluşların dış politikayı etkileyen faaliyet ve temaslarının devletin dış politikasına uygunluğunu sağlamak, bu kuruluşların uluslararası kuruluşlar ve yabancı kamu ve özel kuruluşlarıyla kendi görev alanlarına giren temaslarının koordinasyonunu sağlamak ve bunlara katılmak.

f) Mali, iktisadi ve diğer teknik konularda ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülmesi gereken veya statülerinde, üyelerinin ve ortaklarının belli Bakanlık veya merci vasıtasıyla işlem yapacağı belirtilen milletlerarası kuruluşlarla yürütülecek dış temas ve müzakerelerin dış politikaya uygun olarak yürütülmelerini gözetmek, gerekirse bunlara katılmak.

g) Türkiye Cumhuriyetini temsil yetkisine sahip olarak Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile belli bir geçici görevle görevlendirilen Temsilciler ve Temsil Heyetlerine Türkiye Cumhuriyetini bağlayacak hususlarda hükümetin emir ve talimatlarını iletmek, bu Temsilci ve Temsil Heyetlerinin ihtisasa dair hususlarda ihtiyaç duyacakları talimatları ilgili Bakanlıklar ile istişare suretiyle tesbit edip onlara iletmek; bu gibi Heyetlerin Başkanları ilgili Bakanlıklardan ise bu Heyetlerde temsilci bulundurmak.

h) Yabancı devletler ve milletlerarası kuruluşlar nezdinde temsil işlerini yetkili makam olarak yürütmek.

ı) Yabancı devletler ve milletlerarası kuruluşlardaki gelişmeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri takip etmek.

i) Türkiye Cumhuriyetinin Devlet ve Dışişleri protokolünü düzenlemek ve yürütmek.

k) Yetki belgesi, onaylama belgesi ve milletlerarası hukuk ve tatbikatın gerektirdiği her türlü belgeyi hazırlamak, alıp vermek, örneklerini hazırlamak, Türkiye Cumhuriyeti adına yapılan anlaşmaları usulüne uygun olarak tescil ettirmek, bunların sicillerini tutmak.

l) Kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Teşkilat

Madde 3 — Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilâtı ve yurtdışı teşkilâtından meydana gelir.

İKİNCİ KISIM
Bakanlık Merkez ve Yurtdışı Teşkilâtı

Merkez Teşkilâtı

Madde 4 — Bakanlık merkez teşkilâtı ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden meydana gelir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Makamı

Bakan

Madde 5 — Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir. Bakanlık hizmetlerinin mevzuata, Hükümetin genel siyasetine uygun olarak yürütülmesini ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer Bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez ve yurtdışı teşkilâtının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevlidir.

Müsteşar

Madde 6 — Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde Bakanlığın amaç ve politikalarına, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç, Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.

Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

Müsteşar Yardımcısı

Madde 7 — Bakanlıkta ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinin ve yurtdışı kuruluşlarının, yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olacak, birisi Bakanlık Sözcüsü olmak üzere beş Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri

Ana Hizmet Birimleri

Madde 8 — Dışişleri Bakanlığındaki ana hizmet birimleri sekiz genel müdürlük ve üç müstakil daire başkanlığından meydana gelir. Bunların adları ve görevleri Bakanlık tarafından çıkarılacak Teşkilât ve Görev Yönetmeliğinde belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma ve Denetim Birimleri

Danışma ve Denetim Birimleri

Madde 9 — Dışişleri Bakanlığı yurtiçi kuruluşlarındaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

a) Dış Politika Danışma Kurulu Başkanlığı,
b) Teftiş Kurulu Başkanlığı,
c) Hukuk Müşavirliği,
d) Bakanlık Müşavirleri.

Dış Politika Danışma Kurulu Başkanlığı

Madde 10 — Dış Politika Danışma Kurulu, Müsteşarın Başkanlığında altı üye ile Müsteşar Yardımcıları, Müsteşarın görevlendireceği hukuk müşaviri ve ilgili birimin yetkilisinden meydana gelir.

Müsteşarın gerek görmesi halinde, görüşülen konu ile ilgili diğer birimlerin yetkilileri de Kurul toplantılarına katılabilir.

Kurul, Türkiye'nin dış politikasının yönlendirilmesi ve uygulanışı hakkında Başkanın isteği üzerine değerlendirmeler yapar ve görüş bildirir.

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Madde 11 — Teftiş Kurulu, Bakanın emri yahut onayı üzerine Bakan adına Bakanlık merkez ve yurtdışı teşkilâtının, her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak denetleme, inceleme ve soruşturma işlerini yürütür.

Teftiş Kurulu'nun görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri yönetmelikle düzenlenir.

Hukuk Müşavirliği

Madde 12 — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Milletlerarası andlaşmaların uygulanması, değiştirilmesi ve sona erdirilmesi konularında görüş bildirmek, milletlerarası hukuktaki gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmek,

b) Bakanlığın diğer birimleri tarafından sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

c) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

d) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek,

e) Bakanlık birimleri tarafından hazırlanan veya Başbakanlık yahut diğer Bakanlıklardan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını Makamın talebi üzerine hukuki açıdan inceleyerek görüş bildirmek.

Bakanlık Müşavirleri

Madde 13 — Bakanlıkça özellik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere otuz Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir.

Bakanlık müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır.

Bunlardan yabancı ülkelerde Büyükelçilik yapmış olup merkezde görevlendirilmiş olanlar Büyükelçi ünvanını muhafaza ederler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler

Yardımcı Birimler

Madde 14 — Dışişleri Bakanlığındaki yardımcı birimler şunlardır:

a) Eğitim Merkezi Başkanlığı,
b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,
c) Personel Dairesi Başkanlığı,
d) Arşiv ve Ulaştırma Dairesi Başkanlığı,
e) Savunma Sekreterliği,
f) Özel Kalem Müdürlüğü,

g) Özel Müşavirlik,

h) Bakanlık Komisyonu.

Eğitim Merkezi Başkanlığı

Madde 15 — Dışişleri Eğitim Merkezi, Dışişleri memur adayları ile memurlarının ve yurtdışı teşkilâtta görevlendirilecek diğer kamu kurum ve kuruluşları görevlilerinin hizmet içi eğitimini sağlamak ve diplomasi ve konsolosluk hizmetleri konularında arastırma ve incelemeler yapmakla görevlidir.

Dışişleri Eğitim Merkezi Merkez teşkilâtında görevli Büyükelçiler arasından atanan bir Başkan ile yine meslek memurları arasından atanacak eğitim merkezi sekreteri tarafından yönetilir.

Dışişleri Eğitim Merkezinin çalışma düzeni ile ilgili kurallar yönetmelikle belirlenir.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Madde 16 — İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma islemlerini yürütmek,

c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Bakan ve Müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.

Personel Dairesi Başkanlığı

Madde 17 — Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın insan gücü plânlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

b) Bakanlık personelinin atanma, özlük ve emeklilik işlemleri ile ilgili işleri yapmak,

c) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

d) Bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak.

Arşiv ve Ulaştırma Dairesi Başkanlığı

Madde 18 — Arşiv ve Ulaştırma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır

a) Bakanlıkla dış temsilcilikler arasında haberleşmeyi yürütmek, gelen giden telgrafların kayıt, tasnif ve dağıtımını sağlamak,

b) Bakanlık ve dış temsilciliklerde mevcut haberleşme cihazlarının bakım ve ikmali ile haberleşmenin güvenliğini sağlamak,

c) Bakanlıkla dış temsilcilikler arasındaki yazışmaları periyodik kuryeler göndermek suretiyle sağlamak,

d) Diplomatik çanta ve kargoların sevkiyatını ve bunlara dair yazışmaları yürütmek,

e) Anlaşmaları ve temsilciliklerden gelen dökümanları tasnif ve muhafaza etmek, gereğinde ilgili dairelerin istifadesine sunmak.

Savunma Sekreterliği

Madde 19 — Savunma Sekreterliği özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.

Özel Kalem Müdürlüğü

Madde 20 — Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürütmek ve vereceği diğer görevleri yapmak üzere meslek memurları arasından görevlendirilecek bir Özel Kalem Müdürü bulunur.

Özel Müşavirlik

Madde 21 — Bakanın ve Müsteşarın Bakanlık birim ve kuruluşları ile irtibatını süratle sağlamak, kendilerine verilen özel görevleri yürütmek ve gerekli araştırmaları yapmak üzere meslek memurları arasından görevlendirilecek birer özel Müşavir bulunur.

Bakanlık Komisyonu

Madde 22 — Dışişleri Bakanlığında, büyükelçiler ve daimî temsilciler dışında kalan bütün personelin terfi, tayin ve diğer özlük işlerini görüşmek ve kararlarını Bakanın onayına sunmak üzere Bakanlık Komisyonu teşkil edilir.

Komisyon, Müsteşarın Başkanlığında Müsteşar Yardımcıları, Bakanlık Sözcüsü ve Teftiş Kurulu Başkanından meydana gelir. Personel Dairesi Başkanı Komisyonun raportörlüğünü yapar. Komisyon Başkanının lüzum göreceği hallerde Komisyon toplantılarına Baş Hukuk Müşaviri veya vekili de iştirak eder.

Yurtdışı Teşkilâtı

Madde 23 — Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurtdışı teşkilâtı kurmaya yetkilidir.

Dışişleri Bakanlığının yurtdışı teşkilâtı Büyükelçilikler, Daimî Temsilcilikler, Elçilikler, Özel Temsilcilikler, Büyükelçilik ve Elçilik Büroları, Başkonsolosluklar, Konsolosluklar, Muavin Konsolosluklar ile Konsolosluk Ajanlığı ve Fahrî Başkonsolosluk ve Fahrî Konsolosluklardan meydana gelir.

Büyükelçi

Madde 24 — Büyükelçi, nezdinde görevli bulunduğu ülke ve ülkelerde Cumhurbaşkanını temsil eder ve o ülkede Büyükelçiliğe bağlı bütün birimlerin amiridir.

Dışişleri Bakanlığı meslek memurlarının Büyükelçi olarak atanmasında, merkezde en az Müstakil Daire Başkanı veya Genel Müdür Yardımcısı olarak asgarî iki yıl başarılı görev yapmış olmak şartı aranır. Bu görevleri yapmamış olup, yurtdışı hizmetlerinde en az iki yıl başarı ile Elçi, Elçi - Müşteşar, Daimî Temsilci Yardımcısı veya Birinci Sınıf Başkonsolos olarak görev yapmış olanların Büyükelçi atanmaları mümkündür.

Büyükelçilerin Görevlerinin Sona Ermesi

Madde 25 — Büyükelçilerin yurtdışı görev süresi, hizmetin gerektirdiği istisnalar dışında en çok altı yıldır. Yurtdışı görev süresi biten Dışişleri Bakanlığı meslek memuru Büyükelçiler merkezde de Büyükelçi ünvanı taşırlar ve bu ünvanlarına uyan görevlere verilirler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi uyarınca Büyükelçi atananlar merkeze nakledildiklerinde Dışişleri Bakanlığı ile ilişkileri kesilir. Bunlardan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına mensup olanların kurumlarındaki kadroları saklı tutulur ve bunlar merkeze döndüklerinde kurumlarına iade olunurlar.

Daimî Temsilci

Madde 26 — Daimî Temsilci bir uluslararası kuruluşta Cumhuriyet Hükümetini temsil etmek üzere ata an memurdur. Daimî Temsilciler Büyükelçi ünvanı taşır ve atanmaları Büyükelçiler gibi yapılır. Nezdinde Daimî Temsilcilik bulunmayan milletlerarası kuruluşlarda bir meslek memuruna temsilcilik görevi verilebilir.

Özel Temsilci

Madde 27 — Özel Temsilci - siyasî ilişkiler gereği bir ülke nezdinde Büyükelçi gibi akredite edilmeksizin o ülkede Türkiye'yi temsil etmek üzere veya özel bir misyonla görevlendirilen Büyükelçi veya Elçi unvanında temsilcilerdir. Geçici bazı görevler için Büyükelçi veya Elçi unvanı olmaksızın da Özel Temsilci görevlendirilebilir. Özel temsilci Bakanlar Kurulu Kararı ile atanır.

Maslahatgüzar

Madde 28 — Diplomatik Misyon Şefinin yokluğunda en kıdemli meslek memuru ona geçici Maslahatgüzar olarak vekâlet eder. Bir ülke ile siyasi ilişkilerin durumunun Büyükelçi veya Elçi akredite edilmesine elvermemesi halinde o ülkede Maslahatgüzar görevlendirilebilir. Maslahatgüzar görevli olduğu ülkede Misyon Şefinin bütün yetki ve sorumluluklarını haizdir.

Diplomatik Temsilciliklerin Diğer Meslek Memurları

Madde 29 — Diplomatik Temsilcilikte görevli Dışişleri Bakanlığı meslek memurları Elçi - Müsteşar, Daimi Temsilci Yardımcısı, 1. Müsteşar, Müsteşar, Başkâtip, İkinci Kâtip, Üçüncü Kâtip ve Ataşe unvanlarını taşırlar.

Elçi - Müsteşar

Madde 30 — Elçi - Müsteşar unvanı, 1. dereceyi en az üç yıl önce almış ve merkezde en az Daire Başkanlığı, Bakan veya Müşteşar Özel Müşavirliği görevlerini fiilen iki veya daha fazla süre yapmış 1. derece meslek memurlarından yönetmelikle tesbit edilecek Büyükelçilik ve Daimi Temsilciliklerde Misyon Şefinden sonraki birinci meslek memuru olarak görevli veya görevlendirilecek olanlara Bakanlık Komisyonunun teklifi ile Bakan tarafından verilebilir. Bakanlık Komisyonu, dış politika konjoktürü gereklerine göre, nezdinde Elçi - Müsteşar atanabilecek ülkelerde değişiklik yapabilir.

Elçi - Musteşar unvanı merkezde ve Başkonsolosluklarda kullanılmaz. Daha önce Elçi - Müsteşar unvanı almış olanlar, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 25. maddesi bakımından hakları saklı kalmakla birlikte, bu unvanı ancak nezdine Elçi - Müsteşar atanması mümkün olan misyonlarda görevlendirildikleri takdirde kullanabilirler.

Konsolosluk Memurları

Madde 31 — Birinci sınıf Başkonsolos ve Başkonsolos, Başkonsoloslukların; Konsolos, Konsoloslukların, Muavin Konsolos Muavin Konsoloslukların en yüksek amiridir.

Birinci Sınıf Başkonsolos unvanı, 1. derece kadroyu en az üç yıl önce almış ve merkezde en az Daire Başkanlığı, Bakan veya Müsteşar Özel Müşavirliği görevlerini iki sene başarı ile yapmış meslek memurlarından Konsolosluk Şefi olarak görevli veya görevlendilecek olanlara - Bakanlık Komisyonunun teklifiyle Bakan tarafından verilebilir. Daha önce Büyükelçi, Elçi ve Elçi - Müsteşar unvanı almış olanlar Konsolosluk Şefi olarak atandıklarında 1. sınıf Başkonsolos unvanını taşırlar.

Konsolosluk Şefinin yokluğunda ona en kıdemli meslek memuru vekâlet eder.

Konsolosluk birimlerindeki maiyette meslek memurları Başkonsolos Yardımcısı, Konsolos, Muavin Konsolos ve Ataşe unvanı taşırlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Dışişleri Bakanlığı Memurları

Dışişleri Bakanlığı Memuru Olma Şartları

Madde 32 — Dışişleri Bakanlığında memur olmak için, sınav ile ilgili hususlar hariç, Devlet Memurları Kanununda öngörülen genel hükümlere ek olarak aşağıdaki şartlar aranır: .

a) Yapılacak memur adaylık yarışma sınavını kazanmak,

b) Kendisinin ve eşinin güvenlik bakımından mani bir hali bulunmamak,

c) Yabancı ülkelerde görevlendirilecekler için her türlü iklim şartlarına dayanıklı olduğunu tam teşekküllü resmi hastahane raporu ile belgelemek.

Her sınıftaki Dışişleri Bakanlığı personeli için aranan özel şartlar saklıdır.

Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurları

Madde 33 — Dışişleri Meslek Memurları, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde sayılan hizmetlerin yürütülmesinde çeşitli kademelerde görev ve sorumluluk alan statüleri bu Kanunla belirlenmiş memurlardır.

Dışişleri meslek memuru olabilmek için 33 üncü maddede yazılı şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) Siyasal bilimler, hukuk ve ekonomi dallarında en az 4 yıllık öğrenim veren bir fakülte, yüksek okul veya bunlara denkliği Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca onanmış bir yabancı yüksek öğrenim kurumunu bitirmiş bulunmak.

b) Otuzbir yaşından gün almamış olmak.

c) Dışişleri Bakanlığınca yapılacak Dışişleri Meslek Memur adaylık sınavını kazanmak,

Yabancı dil ve meslekle ilgili konuları kapsayan sınavın ilkeleri yönetmelikle düzenlenir.

Aday Meslek Memuru

Madde 34 — Dışişleri Bakanlığı meslek memur adaylığı sınavını kazananlar kadro imkânları ölçüsünde ve başarı sırasına göre aday meslek memurluğuna kabul edilirler. Bunlar Dışişleri Eğitim Merkezi Başkanlığında bir sene süre ile eğitime tabi tutulurlar.

Bir yıllık eğitim sonunda başarılı görülemeyenler idari memur adaylığına kabul edilir veya istemeyenlerin memurlukla ilişkileri kesilir. Başarılı olanlar Bakanlığın diğer bölümlerinde görevlendirilirler. Bunlardan bir yıllık hizmet sonunda olumlu sicil alanlar asaleten atanırlar ve ataşe unvanını alırlar. Başarılı olamayanlar siciline dayanılarak idari memur adaylığına kabul edilebilirler veya memuriyetle ilişkileri kesilir.

Aday ataşe yurt dışı sürekli göreve atanamaz.

Başkatiplik veya Konsoloslığa Yükselme

Madde 35 — Bir senelik hizmet süresi sonunda olumlu sicil alan ataşeler üçüncü Katipliğe, üçüncü katiplikte üç başarılı sene geçiren memur ikinci katipliğe yükseltilir. İkinci katiplikte üç başarılı sene geçiren memur başkatiplik veya konsolosluk yeterlik sınavına kabul edilir.

Başkatiplik veya konsolosluk derece ve unvanını kazanabilmek için esasları yönetmelikle tesbit edilecek yeterlik sınavında başarılı olmak esastır.

Başkatiplik sınavında başarılı olmayan memura birer sene aralıkla iki hak daha tanınır. Sonuncu imtihanda da başarılı olamayan memurlar kadro durumu müsait olduğunda idari memur kadrosuna alınırlar. Ancak, bunlar ikinci katip veya muavin konsolos görev ve unvanlarını korurlar.

Meslek Memurlarının Unvanları

Madde 36 — Meslek memurlarının yurtiçi ve yurtdışı teşkilâtlarında taşıyacakları unvanların hangi derecelere tekabül ettiği bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen esaslar çerçevesinde yönetmelikle düzenlenir.

İdari Memurlar

Madde 37 — Dışişleri Bakanlığı idari memurları, personel, idari ve mali işler, şifre, arşiv ve kurye hizmetleri ile genel büro işlerinde görevlendirilen memurlardır.

İstisnai olmak ve müktesep hak teşkil etmemek üzere on sene hizmet görmüş ve yüksek tahsili olan idari memurlara da yardımcı birimlerde idari şube müdürlüğü görevi verilebilir.

Yüksek öğrenim yapmış olup, yeterli yabancı dil bilgisine sahip ve Bakanlıkta en az 10 yıl başarılı hizmeti bulunan idari memurlara, yurtdışı görev süresince, müktesep hak teşkil etmemek ve diğer özlük haklarında herhangi bir değişiklik getirmemek üzere 7. ve 8. derece meslek memurlarınca yürütülmesi esas hizmetlerde görevlendirilebilirler.

Hukuk Müşavirleri

Madde 38 — Hukuk Müşavirleri, Konsolosluklar nezdine atanmaları halinde, müktesep hak teşkil etmemek, unvan ve diğer özlük haklarında herhangi bir değişiklik olmamak üzere, 5 nci ve daha alt derecelerdeki meslek memurlarınca yürütülmesi esas olan hizmetlerde istihdam edilebilirler.

Hukuk Müşavirleri gerektiğinde merkezde genel müdürlükler nezdinde de görevlendirilebilirler.

Uzman Müşavirler

Madde 39 — Kuruluş kanunlarında yurtdışı teşkilât kurma yetkisi verilmemiş kamu kurum ve kuruluşlarının ihtisas alanına giren konularda dış temsilciliklerde personel istihdamına Dışişleri Bakanlığınca gerek duyulursa bu kurum ve kuruluşlar mensuplarından müşavirler Dışişleri Bakanlığında bu amaçla tahsis edilen kadrolara atanabilirler. Yeterli yabancı dil bilgisine sahip olduğu resmi bir belge ile sabit olmayanlar uzman danışman olarak atanamazlar.

Uzman Müşavirler misyon ya da konsolosluk şefinin verdiği görevleri yaparlar, bağlı oldukları kamu kurum ve kuruluşları ile yazışma yapamazlar.

Uzman müşavirler diplomatik temsilciliklerde müşavir, müşavir yardımcısı, ataşe ve ataşe yardımcısı, konsolosluklarda ataşe ve ataşe yardımcısı unvanı taşırlar.

Uzman Müşavirler yurtdışı görevleri sona erdiğinde bağlı bulundukları kurum ve kuruluşlara iade edilirler.

Uzman müşavirlerin dış görev süreleri, hizmetin gerektirdiği istisnalar dışında azami dört senedir.

47, 48, 51 ve 59. maddeler bu memurların dış göreve atanmaları ve geri çekilmeleri için de geçerlidir.

Diğer Memurlar

Madde 40 — Haberleşme teknisyenleri, merkez ve yurtdışı teşkilât arasındaki haberleşmeyi, haberleşme araçlarının bakım ve onarımı ile haberleşme güvenliğini sağlayan memurlardır. Haberleşme teknisyenleri gerektiğinde büro işlerinde de görevlendirilirler.

Danışmanlar Bakanlığın merkez ve yurtdışı teşkilâtında özel ihtisas gerektiren konularda görev yapan ve bu konularla ilgili bilgi ve nitelikleri olan memurlardır. Danışmanların memuriyete alınma şartları yönetmelikle düzenlenir.

Yabancı dil uzmanları, Dışişleri Bakanlığının görevleri ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığınca tesbit edilecek bir veya birkaç yabancı dili çok iyi bildiği ve bu dillerden sözlü ve yazılı tercüme yapabildiği özel imtihanla belirlenmiş uzman personeldir.

Mahalli katipler yurtdışı teşkilatında genel büro işlerinin yürütülmesi amacıyla istihdam edilen memurlardır.

Bölge uzmanları, belirli bölgelerde Dışişleri hizmetlerinin devamlılığını sağlayacak, uzmanlaştırıldıkları ülkelerin dilini çok iyi bilen ve dış hizmetlerde münhasıran bu ülkede görevlendirilecek memurlardır. Bölge uzmanlarının memuriyete alınış ve istihdam şekilleri yönetmelikle düzenlenir.

Sürekli Merkez Hizmeti Gören Memurlar

Madde 41 — Sürekli merkez hizmeti gören memurlar, yukarıdaki maddelerde sayılanların dışındaki genel idare hizmetleri, teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıflarına mensup memurlardır.

Yardımcı Hizmetliler

Madde 42 — Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilâtında bakım, ulaştırma, temizlik, ağırlama, onarım, yayın, koruma ve benzeri hizmetlerin yürütülmesinde çalışan yardımcı görevlilerdir.

Siciller

Madde 43 — Dışişleri Bakanlığı meslek memurlarının sicillerinin verilmesinde mesleğin özelliklerine göre genel hükümlere ilâveler yönetmelikle yapılabilir.

Kadrolar

Madde 44 — Kadroların tesbit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılır. Ancak, Dışişleri Bakanlığının yurtiçi ve yurtdışı kadroları bir bütün teşkil eder.

Atama

Madde 45 — Dışişleri memurlarının atanmalarında 23/4/1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri saklı olmak üzere aşağıdaki hükümlere uyulur.

a) Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları Büyükelçilik yapmış meslek memurları arasından atanır.

b) Genel Müdür, Büyükelçilik yapmış veya diğer birinci derece meslek memurları arasından atanır.

Ana hizmet birimleri ile yardımcı birimlerdeki Müstakil Daire Başkanları ve Genel Müdür Yardımcıları meslek memurları arasından atanırlar.

Büyükelçilik yapmamış Genel Müdürlerle Müstakil Daire Başkanları ve Genel Müdür Yardımcıları Elçi unvanı taşırlar.

c) Meslek memurları ve idari memurların, hizmetin gerektirdiği istisnalar dışında dış görev süreleri en çok 5 yıl, merkez görev süreleri en az 2 yıldır. Bölge uzmanlarının dış görev süreleri Bakanın onayı ile 5 yıldan fazla olabilir.

Büyükelçiler ve Daimi Temsilciler için 26. madde hükümleri uygulanır.

Diğer memurların dış görev gereği ile merkez ve dış görev süreleri ihtiyaca göre yönetmelikle tesbit edilir.

d) Dışişleri Bakanlığı memurları yurt içinden yurt dışına, yurt dışından yurt içine kadro dereceleri ve bu kadro derecelerine yurt dışında veya merkezde tekabül eden unvanlarla atanırlar.

e) Bakanlık merkez teşkilâtı personelinden 23/4/1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır. Ancak, Bakan bu yetkilerini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

Yurtdışı Görevlere Atanacaklarda Aranacak Nitelikler

Madde 46 — Yurtdışı teşkilâtında bir göreve atanacak memurların gerekli ve yeterli mesleki bilgi, yabancı dil bilgisi ve temsil yeteneğine sahip olmaları ve yurtdışında görevlendirilmek bakımından olumlu sicil almış olmaları gereklidir.

Meslek memurlarına yurt dışı teşkilâtta verilecek görevler bakımından eşlerinin bilgi ve görgüsü de nazara alınır.

Yurtdışı Göreve Atanamayacaklar

Madde 47 — Durumları, yurtdışına atanacak memurlarda aranacak nitelikleri düzenleyen tüzük ve yönetmeliklere uymayanlar veya bu nitelikleri kaybettiğine Bakanlık Komisyonunca karar verilenler, Devletin güven ve itibarına gölge düşürenler, yurtdışı görevde borç bırakanlar, dış görevdeki başarısızlığı veya temsil niteliği veya yurtdışı göreve liyakatı ile ilgili olarak sicillerinde olumsuz ka-

yıtlar bulunanlar, merkezde son sicilleri olumsuz olanlar, yurtdışı göreve atanamazlar. Haklarında cezai takibat veya kınamadan ağır bir cezayı gerektirebilecek disiplin kovuşturması açılanlar ancak bu kovuşturmanın sonucunda suçlu görülmemeleri halinde yurtdışı göreve atanabilirler.

Bakan yurtdışında temsil veya hizmet edecekleri veya sicil bakımından sakıncalı bulduğu memurları, 45 nci maddenin (c) bendindeki sürelere bakılmaksızın, yurtdışında ise merkeze alabilir, merkezde ise yurtdışına atamayabilir.

60 yaşına kadar Büyükelçi veya Daimi Temsilci olarak görev yapmamış olan veya meslekte 30 yılık fiili hizmet süresi içinde yurtdışında misyon şefliği veya elçi, elçi - müsteşar, daimi temsilci yardımcısı, birinci sınıf başkonsolos unvanı ile, merkezde de en az Genel Müdür Yardımcısı veya Müstakil Daire Başkanı olarak görev yapmamış olan meslek memurları dış görevlere atanamazlar. İki seneden fazla kesintisiz ve başarılı olarak geçici maslahatgüzarlık yapmış olan 1. ve 2. derece meslek memurları atamaları bu unvanla yapılmamış olsa da bu madde gereğince misyon şefliği yapmış kabul edilirler.

Birbirleri ile evli Dışişleri Memurlarının yurtdışına atanmaları ile ilgili esaslar yönetmelikte düzenlenir bunlardan birinin Müştteşar olması halinde bu memurlar aynı ülkeye sürekli göreve atanamazlar.

Evlenme İzni

Madde 48 — Dışişleri Bakanlığınca yürütülen hizmetlerin özelliği nedeniyle, Dışişleri Bakanlığı memurları evlenmeden önce Bakanlığın iznini almakla yükümlüdürler. İzin almadan evlenen memurlar istifa etmiş sayılırlar.

Eşlerin Çalışması Yasak İşler

Madde 49 — Dışişleri Bakanlığı memurları ile Dışişleri Bakanlığı kadrolarına atanan diğer memurların bakmakla mükellef oldukları aile efradının merkezde veya yurtdışında gelir getiren işlerde çalışmaları Bakanlığın müsaadesine bağlıdır. Bakanlık bu müsaadeyi, ancak çalışılacak işin devletin itibarını zedelemiyeceğine ve ilgili memurun temsil görevini aksatmayacağına kanaat getirmesi halinde verebilir. Gerekli izni almaksızın eşi çalışan memurlar hakkında disiplin kovuşturması açılır. Bunlar yurtdışında ise merkeze alınır, merkezde ise dış göreve atanamazlar. Bu hükümler ihtisas birimlerine atanacaklar için de geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin Sorumlulukları

Madde 50 — Bakanlık merkez ve yurtdışı teşkilatının her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde mevzuata uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.

Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Bakanlığın Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 51 — Bakanlık ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili Bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Bakanlığın Düzenleme Görev ve Yetkisi

Madde 52 — Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgelerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

Yetki Devri

Madde 53 — Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve Kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkca belirtmek şartiyle yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilirler. yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler

Binalar

Madde 54 — Dışişleri Bakanlığı, Temsilcilik binalarının ve yurtdışında görevli bütün memurlarının konut sorunları ile, bunların güvenliklerini ilgilendiren hususlarda bütçe imkânları çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

Devlet Konuk Evleri

Madde 55 — Ankara Palas Devlet Konuk Evi ile Devlet Konuk Evi olarak kullanılacak diğer binaların kullanılması ve Döner Sermaye İşletmeleri şeklinde işletilmesi görev, yetki ve sorumluluğu Dışişleri Bakanlığına aittir. Döner Sermaye İşletmelerinin sermaye ihtiyacı Genel Bütçeye konulacak ödeneklerle karşılanır. Döner Sermaye İşletmelerinde sözleşmeli personel çalıştırma esasları ile Döner Sermaye İşletmelerinin gelir ve giderleri ve harcama esas ve usulleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak yönetmeliklerle düzenlenir.

Dışişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde Devlet Konuk Evlerinin kullanma ve işletme görev, yetki ve sorumluluğunu, ihtisas alanlarını gözönünde tutarak kısmen resmi veya özel diğer kuruluşlara devredebilir.

Resmi tatiller

Madde 56 — Yurtdışı kuruluşları Cumhuriyet Bayramı hariç, Dışişleri Bakanlığınca hizmetin gereği uygun görülecek istisnalar dışında yalnız mahalli tatil günlerinde tatil edilirler.

Kaldırılan Hükümler

Madde 57 — 13/12/1983 tarihli ve 177 sayılı Dışişleri Bakanlığının Teşkilât ve görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile diğer Kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1 — Mahalli kâtip kadrolarının boşalmaları halinde bu kadrolara tekrar atama yapılmaz. Mahalli kâtipler merkeze tayin edildiklerinde sürekli merkez hizmeti kadrolarına atanırlar.

Geçici Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce, Bakanlıkta görevli olup, henüz Başkâtiplik ve Konsolosluk yeterlilik imtihanına girmemiş meslek memurları hakkında eski hükümler uygulanır.

Geçici Madde 3 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce, Bakanlıkta görevli olup, henüz Başkâtiplik ve Konsolosluk yeterlilik imtihanına girmemiş meslek memurları hakkında eski hükümler uygulanır.

Aynı şekilde bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe giriş tarihinde yurtdışında Müsteşar veya karşılığı görev ünvanına sahip olanlar bu ünvanı muhafaza ederler.

Geçici Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 5 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeniden düzenleme nedeni ile kadro ve görev ünvanları değişmeyenler yeni kardolara atanmış sayılırlar.

Geçici Madde 6 — Bakanlık yurtdışı teşkilâtı bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler mevcut yurtdışı teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur.

Bakanlık yurtdışı teşkilâtını ve kadrolarını en geç altı ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir.

Geçici Madde 7 — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık merkez teşkilâtında değişen ya da yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

Bakanlık teşkilâtını ve kadrolarını en geç altı ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir.

Yürürlük

Madde 58 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 59 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM Devlet Bak. - Başbakan Yrd.	K. OKSAY Devlet Bakanı	A. M. YILMAZ Devlet Bakanı	S. N. TÜREL Devlet Bakanı
A. TENEKECİ Devlet Bakanı	İ. ÖZDAĞLAR Devlet Bakanı	A. K. ALPTEMOÇİN Devlet Bakanı	M. N. ELDEM Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK Millî Savunma Bakanı	A. TANRIYAR İçişleri Bakanı	V. HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı	V. ARIKAN Maliye ve Gümrük Bakanı
M. V. DİNÇERLER Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	İ. S. GİRAY Bayındırlık ve İskân Bakanı	M. AYDIN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı	
V. ATABSY Ulaştırma Bakanı	H. H. DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı	M. AYDIN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.	
C. BÜYÜKBAŞ Sanayi ve Ticaret Bakanı V.	C. BÜYÜKBAŞ Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı	M. M. TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı	

Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 13/12/1983 Tarihli ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/207

178 sayılı Maliye ve Gumrük Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümlerinin değiştirilmesi; 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 8/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Madde 1 — 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Müsteşar

MADDE 6 — Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu ve Hesap Uzmanları Kurulu hariç olmak üzere, Bakanlığın diğer kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.

Müsteşar yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.»

Madde 2 — 178 sayılı Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesine aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.

«k) Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı.»

Madde 3 — 178 sayılı Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 18/A maddesi eklenmiştir.

«Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı

MADDE 18/A — Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır.

a) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini takip etmek, bunların kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak idaresini gözetmek,

b) Bağlı ve ilgili kuruluşların hususi kanunları dolayısıyle Bakanlığa verilmiş görevleri uygulamak ve Bakanlık politikasını tespit etmek,

c) Bu faaliyetlerin plân ve program, prensip ve hedeflerine uygun olarak yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

d) Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuruluşlarının milletlerarası münasebetlerini düzenleyip idare etmek ve koordinasyonunu sağlamak,

e) Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddelerin kontrol organı ile ilgili olarak Bakanlığa düşen görevleri yerine getirmek,

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.»

Madde 4 — 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesinin (c) bendi ile 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 19 uncu maddeye (e) bendi eklenmiştir.

«c) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı.»

«e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.»

«Teftiş Kurulu Başkanlığı

MADDE 20 — Teftiş Kurulu, Teftiş Kurulu Başkanının yönetiminde Maliye Müfettişleri ile Gümrük müfettişlerinden oluşur.

Maliye Müfettişlerinin Görev ve Yetkileri :

a) Maliye Müfettişleri, Bakanın emri veya onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki görevleri yaparlar :

1 — Genel, katma ve özel bütçeli dairelerle döner sermayeli kuruluşlar, kuruluş ve statüsü ne olursa olsun sermayesinin en az yarısı Devlete ait olan kuruluşlar ve bütün bu daire ve kuruluşların birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısına iştiraki olan kuruluşları teftiş etmek,

2 — İmtiyazlı şirketlerle sermayesinde (1) numaralı bentte yer alan kuruluşların iştiraki bulunan kuruluşları yetkili makamların isteği ve Maliye ve Gümrük Bakanının izni ile teftiş etmek,

3 — Dernekleri mali yönden teftiş etmek,

4 — Çeşitli kanun, tüzük, yönetmelik ve kararların Maliye ve Gümrük Bakanına Maliye Müfettişlerine tanıdığı teftiş ve inceleme yetkilerini kullanmak,

b) (a) fıkrasının (1) numaralı bendinde sayılan daire, kuruluş ve ortaklıklar hakkında kendi kanunlarında özel denetim hükümleri öngörülmüş olması, Maliye Müfettişlerinin teftiş, görev ve yetkilerini kısıtlamaz.

c) (a) fıkrasında teftişe tabi oldukları açıklanan daire, kuruluş ve ortaklıkların para ve para hükmündeki evrakı ile ambar ve depolarında bulunan ayniyat ve bunlarla ilgili gizli de olsa bütün defter ve belgeleri bunları idare ve muhafazaya memur olanlar ilk talep vukuunda Maliye Müfettişine göstermeye, saymasına ve incelemesine yardım etmeye mecburdurlar. Milli güvenlikle ilgili olup gizli kalması gereken konularda Genel Muhasebe Kanununda yer alan özel hükümler saklıdır.

d) Teftiş sonucunda gizli veya açık zimmet veya ihtilas veya işlemlerinde önemli suistimal görülen yada muhafaza veya idaresi altında bulunan para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ve bunların defterleriyle evrakını göstermeyen memurların, Maliye ve Gümrük Bakanlığı memuru iseler Maliye Müfettişi tarafından diğer Bakanlıklara ve dairelere mensup iseler Maliye Müfettişinin talebi üzerine atamaya yetkili amirleri tarafından görevlerinden uzaklaştırılırlar. Ancak görevinden uzaklaştırılması gereken memur Milli Savunma Bakanlığına mensup ise kolordu komutanının veya daha büyük amirlerinin yazılı izinlerinin alınması gerekir. Teftiş veya tahkik sırasında memuriyeti başında kalması teftişin veya tahkikatın yapılmasını güçleştireceğine kanaat getirilen memurlar, Maliye ve Gümrük memuru iseler Maliye ve Gümrük Bakanlığının izni ile müfettiş tarafından ve diğer bakanlıklara mensup iseler müfettişin talebi üzerine ilgili bakanlıklar tarafından görevlerinden uzaklaştırılabilirler.

e) Teftiş ve inceleme, sermayesinde devletin iştiraki olan kuruluşlara, imtiyazlı şirketlere veya derneklere ait olduğu takdirde müfettiş raporu ilgili mercie tevdi edilir ve gereği bu merciler tarafından yapılarak sonucu Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirilir.

Gümrük Müfettişlerinin Görev ve Yetkileri :

a) Gümrük müfettişleri, Bakanın emri veya onayı üzerine Teftiş Kurulu Başkanı tarafından Bakan adına görevlendirilerek aşağıdaki görevleri yaparlar :

1 — Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı bütün gümrük teşkilâtının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

2 — Gümrük bölgeleri içinde bütün nakil vasıtalarını ve eşya ile yolcularını ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının denetimine tabi gümrük ambar ve antrepolarında mevcut malları muayene ve bunların kayıtlarını incelemek ve teftiş etmek ve gerektiğinde idare haklarını koruyacak tedbirleri Bakanlık makamı emirleri doğrultusunda almak,

3 — Gümrük mevzuatı çerçevesinde Bakanlık makamı tarafından verilen diğer işleri yapmak,

b) (a) fıkrasında teftişe tabi olduğu açıklanan gümrük teşkilâtını ve bu teşkilâtın emrinde bulunan Maliye ve Gümrük Bakanlığı memurlarının uhdesinde veya elleri altında bulunan para ve para hükmündeki evrak, mal ve ayniyatı ve bunlara ait gizli de olsa bütün defter ve bilgileri idare ve muhafazaya memur olanlar ilk talep vukuunda gümrük müfettişine göstermeye, saymasına ve incelemesine yardım etmeye mecburdurlar.

c) (b) fıkrası çerçevesinde yeralan teftiş sonucunda gizli veya açık zimmet veya ihtilas işlemlerinde önemli suistimali görülen veya muhafaza veya idaresi altında bulunan para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ve bunların defterleriyle evrakını göstermeyen memurlar, gümrük müfettişi tarafından görevlerinden uzaklaştırılırlar.

d) Teftiş Kurulu Başkanı maliye müfettişi ve gümrük müfettişi sıfat ve yetkilerini haizdir. Teftiş Kurulunun teşekkül tarzı ve çalışma esasları tüzükle düzenlenir.»

Madde 5 — 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

MADDE 23 —Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma plânları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın ana hizmet politikasının ve plânlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

b) Uzun vadeli plânlarla, kalkınma plânlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Plânlama Teşkilâtına göndermek,

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plân ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

e) Kalkınma plân ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında, Bakanlık teşkilâtında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları Bakanlık veya Bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek,

f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında Bakanlık görüşünün tespitine yardımcı olmak,

h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,

ı) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.»

Madde 6 — 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 23/A maddesi eklenmiştir.

«Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

MÜKERRER MADDE 23 — Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.»

Madde 7 — 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Yardımcı Birimler

MADDE 24 — Maliye ve Gümrük Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır:

a) Personel Genel Müdürlüğü

b) Eğitim Dairesi Başkanlığı

c) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

d) Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı

e) Savunma Sekreterliği

f) Özel Kalem Müdürlüğü»

Madde 8 — 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

MADDE 28 — İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak.

h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek. Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek.

i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak.

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak.

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

l) Kıymetli ve kıymetsiz matbu evrakı hazırlamak, mahallerine sevk ettirmek ve bu konularla ilgili her türlü muameleleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak.

m) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.»

Madde 9 — 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinde sözü edilen cetvel ekte belirtildiği gibi değiştirilmiş ve 28, 30 ve 33 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 10 — 178 sayılı Kanun Hukmunde Kararnameye aşağıdaki geçici 7 nci madde eklenmiştir.

«GEÇİCİ MADDE 7 — Bu Kanun Hukmunde Kararname ile kaldırılmış birimlerde görevli personel durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları süreee şahıslara bağlı olarak saklı tutulur.»

Madde 11 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayını tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 12 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

[redacted]
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM Devlet Bak. - Başbakan Yrd.	K. OKSAY Devlet Bakanı	A. M. YILMAZ Devlet Bakanı	S. N. TÜREL Devlet Bakanı
A. TENEKECİ Devlet Bakanı	İ. ÖZDAĞLAR Devlet Bakanı	A. K. ALPTEMOÇİN Devlet Bakanı	M. N. ELDEM Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK Milli Savunma Bakanı	A. TANRIYAR İçişleri Bakanı	V. HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı	V. ARIKAN Maliye ve Gümrük Bakanı
M. V. DİNÇERLER Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	İ. S. GİRAY Bayındırlık ve İskân Bakanı	M. AYDIN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı	
V. ATABOY Ulaştırma Bakanı	H. H. DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı	M. AYDIN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.	
C. BÜYÜKBAŞ Sanayi ve Ticaret Bakanı V.	C. BÜYÜKBAŞ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı	M. M. TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı	

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI

Müsteşar	Müsteşar Yrd.	Ana Hizmet Birimleri	Danışma ve Denetim B.	Yardımcı B.
Müsteşar	1 — Müsteşar Yrd. 2 — Müsteşar Yrd. 3 — Müsteşar Yrd. 4 — Müsteşar Yrd. 5 — Müsteşar Yrd.	1 — Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 2 — Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 3 — Muhasebat Gn. Md. lüğü 4 — Gelirler Gn. Md. lüğü 5 — Milli Emlâk Gn. Müdürlüğü 6 — Gümrükler Gn. Müdürlüğü 7 — Gümrük Muhafaza Gn. Müdürlüğü 8 — Kontrol Gn. Müd. lüğü 9 — Dış İlişkiler Dai. Bşk. lığı 10 — Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dai. Başkanlığı	1 — Teftiş Kurulu Bşk. lığı 2 — Hesap Uzmanları Kurulu Bşk. lığı 3 — Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 4 — Bakanlık Müşavirleri 5 — Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	1 — Personel Gn. Müdürlüğü 2 — Eğitim Dai. Başkanlığı 3 — İdari ve Mali İşler Dai. Başkanlığı 4 — Muhabere ve Elektronik Dai. Başkanlığı 5 — Savunma Sekreterliği 6 — Özel Kalem Müdürlüğü

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/206

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümlerinin değiştirilmesi; 17/6/1982 tarihli ve 2680 Sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 8/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Madde 1 — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

Ana Hizmet Birimleri

MADDE 8 — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığındaki ana hizmet birimleri şunlardır :

a) İlkoğretim Genel Müdürlugu.
b) Ortaoğretim Genel Müdurluğu.
c) Erkek Teknik Öğretim Genel Mudurlugu.
d) Kız Teknik Öğretim Genel Mudurlugu.
e) Ticaret ve Turizm Öğretimi Dairesi Başkanlığı.
f) Din Öğretimi Genel Müdürlugu.
g) Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Mudurlûgu.
h) Yüksek Öğretim Dairesi Başkanlığı,
i) Yurtdışı Eğitimi ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,
j) Gençlik Beden Eğitimi ve Okul Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
k) Gençlik Hizmetleri ve Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı,
l) Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığı,
m) Özel Öğretim Kurumları Dairesi Başkanlığı

Madde 2 — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 üncü maddelerine aşağıdaki fıkra eklenmiş ve 13 üncü maddenin matlabı ile madde metninde geçen «genel müdürlüğü» ibaresi «Dairesi Başkanlığı» olarak değiştirilmiştir.

«Ayrıca, eğitim ve öğretimle ilgili plân ve programlar ile ders kitapları, yardımcı kitaplar, öğretmen kılavuz kitapları, temel ders kitapları, bilgi iş ve işlem yaprakları hazırlar, Talim ve Terbiye Kuruluna sunar.»

Madde 3 — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir.

«c) Çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarını açmak, eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin bütün görev ve hizmetleri yürütmek,

d) Ayrıca, eğitim ve öğretimle ilgili plân ve programlar ile ders kitapları, yardımcı kitaplar, öğretmen kılavuz kitapları, temel ders kitapları, bilgi iş ve işlem yaprakları hazırlar, Talim ve Terbiye Kuruluna sunar.»

Madde 4 — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Yükseköğretim Dairesi Başkanlığı

MADDE 16 — Yükseköğretim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Yükseköğretimin milli eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almak ve Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

b) Bakanlığın öğretmen yetiştirme politikasına uygun olarak ve öğretmen ihtiyacı planlaması doğrultusunda öğretmen yetiştirilmesini sağlamak; öğretmen yetiştiren kurumların uygulamalarını ve gelişmelerini takip etmek,

c) Makamın vereceği benzeri işleri yapmak.»

Madde 5 — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 16/A maddesi eklenmiştir.

«Yurtdışı Eğitim ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

MADDE 16/A — Yurtdışı Eğitim ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Türk Kültürünün dış ülkelerde korunması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile ilgili eğitim ve öğretim hizmetlerin düzenlemek,

b) Yabancı Hükümet ve Kuruluşlardan sağlanan ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince yabancı ülkelere verilen burslarla, kendi hesabına öğrenim yapmak üzere ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin bütün görev ve hizmetleri yürütmek,

c) Ülkemizin eğitim ve bilim faaliyetlerini yurtdışında tanıtmak - yabancı ülkelerin, uluslararası kuruluşların eğitim ve bilim dalındaki faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek, ilgili ülke ve kuruluşlarla gereken işbirliğini sağlamak,

d) Yurtdışında bulunan Türk işçi çocuklarının bulundukları ülkenin eğitim imkanlarından etkili bir şekilde yararlandırılmaları, Türk Kültürü ile bağlarının sürdürülmesi, ders araç ve gereçlerinin hazırlanması, yurda dönen çocukların Türk eğitim sistemine yeniden uyumu ve eğitim öğretimle ilgili bütün görev ve hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,

e) Yurtdışında öğrenim görmek isteyen Türk vatandaşlarının öğrenimlerini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmak,

f) Yurtdışında yetiştirilmiş insangücünün, yetiştiriliş, amaçlarına uygun olarak istihdamlarını sağlamak için gerekli tedbirleri almak.»

Madde 6 — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 19/A maddesi eklenmiştir.

«Gençlik Hizmetleri ve Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 19 — A) Gençlik Hizmetleri ve Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Vatandaşların, özellikle gençlerin, kurumları dışında geçirdikleri serbest zamanlarının; sosyal, kültürel, sportif, izcilik, halk oyunları ve benzeri amatör faaliyet alanlarında değerlendirilmesine ilişkin hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,

b) Gençlik merkezleri ve kampları gibi gençlik faaliyetleriyle ilgili tesislerin kurulmasını sağlamak,

c) Yurtiçi ve yurtdışı resmi gençlik ve spor faaliyetlerinin programlanması ve yürütülmesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle koordinasyon ve işbirliği yapmak, bu faaliyetlere ilişkin anlaşma ve protokolların düzenlenmesi işlemlerini yürütmek,

d) Bakanlığa bağlı bütün öğretim kurumlarının beden eğitimi, spor, halk oyunları ve benzeri faaliyetlere ait araç, gereç, mükafat ve diğer benzeri ihtiyaçlarını sağlamak,

e) Okul içi ve okullararası beden eğitimi ve spor hizmet ve faaliyetlerinin esaslarını tesbit etmek ve yürütmek,

f) Bir veya daha çok boş zamanları değerlendirme faaliyet türlerini bünyesinde toplayan ve yürüten ve fahri görevlilerden teşkil edilen faaliyet «Birlikleri»nin programlarını düzenlemek, desteklemek, gençlik faaliyetlerini amaçlayan kulüpleri özendirmek, tescil işlemlerini yürütmek, gözetim ve denetim altında bulundurmak,

g) Gençlik ve spor alanında orta öğretim düzeyinde mesleki okul ve kurumların açılması, bu okul ve kurumların eğitim - öğretim faaliyetleri ile dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek, gençlik ve spor kitaplığı kurmak,

h) Gençlik faaliyetlerinde fahriyen görevlendirilecek gönüllü hizmet personelinin yetiştirilmesini sağlamak,

i) Milli ve milletlerarası gençlik ve spor faaliyetleri ile ilgili temas ve ilişkilerde, Bakanlığın resmi merci görevini yürütmek,

j) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.»

Madde 7 — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (f) bendi eklenmiştir.

«c) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı»,

«f) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği»

Madde 8 — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

MADDE 23 — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tesbit etmek, bu esaslara uygun olarak bakanlığın ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlardan öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tesbitini sağlamak, bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek,

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesinin plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları bakanlık veya bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tesbit ederek makama sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek,

f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile Kanun teklifleri hakkında bakanlık görüşünün tesbitine yardımcı olmak,

h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,

ı) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.»

Madde 9 — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 25/A maddesi eklenmiştir.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

MADDE 25/A — Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri plânlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.»

Madde 10 — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Yardımcı Birimler

MADDE 26 — Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Kuruluşlarındaki yardımcı birimler şunlardır :

a) Personel Genel Müdürlüğü,
b) Yayımlar Dairesi Başkanlığı,
c) Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı,
d) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,
e) İşletmeler Dairesi Başkanlığı,
f) Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı,
g) Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı,
h) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı,
i) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
j) Savunma Sekreterliği,
k) Özel Kalem Müdürlüğü.»

Madde 11 — 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 ve 31 inci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı

MADDE 30 — İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e) Öğretmenevleri ve diğer sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak,

h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

l) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.»

«İşletmeler Dairesi Başkanlığı

MADDE 31 — İşletmeler Dairesi Başkanlığı Bakanlığın çeşitli kademelerindeki üretime dönük, döner sermayelerin faaliyetlerini (Alım, Satım, Yatırım, Dağıtım gibi) planlamak, gözetmek, denetlemek, koordine etmek; verimli ve müessir çalışması için her türlü iktisadi, ticari ve idari tedbirleri almak, Döner Sermaye miktarının artırılmasına karar vermek ve Bakanlıkça verilecek benzer işleri yapmakla görevlidir.

Bu faaliyetlerin yürütülmesi için genel hükümlere göre işçi, usta, teknisyen, mühendis, pazarlamacı ve gerekli diğer hizmetleri yürütecek personel istihdam edilebilir.

Döner Sermaye işletmelerinin verimli ve koordineli çalışmaları için gerekli usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.»

Madde 12 — 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinde sözü edilen cetvel ekte belirtildiği şekilde, 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 36, 43, 45, 46 ve 48 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

«Sürekli Kurullar

MADDE 39 — Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığındaki sürekli kurullar şunlardır :

a) Milli Eğitim Şurası,
b) Gençlik ve Spor Şuraları,
c) Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu,
d) Mesleki ve Teknik Öğretim Yüksek Danışma Kurulu,
e) Öğrenci Disiplin Kurulları,
f) Özel İhtisas Komisyonları.»

Bu kurulların teşkili, çalışma ve uygulama esasları yönetmelikle düzenlenir.

Madde 13 — 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Özel İhtisas Komisyonları

MADDE 49 — Eğitim ve öğretimle ilgili özel ihtisas gerektiren alanlarda bilim ve meslek kuruluşlarının iştirakini de sağlayacak şekilde araştırma, inceleme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere özel ihtisas komisyonları kurulabilir.

Bu komisyonlarda diğer kamu kuruluşlarının memurları, kurumlarının muvafakatı ile en çok üç ay süreyle kadroları ve her türlü hakları kurumlarında kalmak üzere görevlendirilebilir.»

Madde 14 — 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 50 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi «Her ilde ve ilçede bir Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü bulunur.» şeklinde değiştirilmiş ve Kararnameye aşağıdaki geçici 8 inci madde eklenmiştir.

«GEÇİCİ MADDE 8 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılmış birimlerde görevli personel durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslara bağlı olarak saklı tutulur.»

Madde 15 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 16 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM	K. OKSAY	A. M. YILMAZ	S. N. TÜREL
Devlet Bak. - Başbakan Yrd.	Devlet Bakanı	Devlet Bakanı	Devlet Bakanı
A. TENEKECİ	İ. ÖZDAĞLAR	A. K. ALPTEMOÇİN	M. N. ELDEM
Devlet Bakanı	Devlet Bakanı	Devlet Bakanı	Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK	A. TANRIYAR	V. HALEFOĞLU	V. ARIKAN
Millî Savunma Bakanı	İçişleri Bakanı	Dışişleri Bakanı	Maliye ve Gümrük Bakanı
M. V. DİNÇERLER	İ. S. GİRAY	M. AYDIN	
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	Boyındırlık ve İskân Bakanı	Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı	
V. ATASOY	H. H. DOĞAN	M. AYDIN	
Ulaştırma Bakanı	Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı	Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.	
C. BÜYÜKBAŞ	C. BÜYÜKBAŞ	M. M. TAŞÇIOĞLU	
Sanayi ve Ticaret Bakanı V.	Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı	Kültür ve Turizm Bakanı	

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Teşkilatı

Müsteşar	Müsteşar Yrd.	Ana Hizmet Birimleri	Danışma ve Denetim Birimleri	Yardımcı Birimler
Müsteşar	Müsteşar Yrd. Müsteşar Yrd. Müsteşar Yrd. Müsteşar Yrd. Müsteşar Yrd.	1. İlköğretim Gn. Md. 2. Ortaöğretim Gn. Md. 3. Erkek Tek. Öğr. Gn. Md. 4. Kız Teknik Öğ. Gn. Md. 5. Tic. ve Turizm Dai. Bşk. 6. Din Öğretimi Gn. Md. 7. Çıraklık ve Yay. Eğitimi Gn. Md. 8. Yüksek Öğretim Dai. Bşk. 9. Yurtdışı Eğitimi ve Dış İlişkiler Dai. Bşk. 10. Gençlik Beden Eğitimi ve Okul Spor Hiz. Gn. Md. 11. Gençlik Hiz. ve Faaliyetleri Dai. Bşk. 12. Özel Eğitim ve Reh. Dai. Bşk. 13. Özel Öğretim Kurumları Dai. Bşk.	Talim ve Terbiye Ku. Bşk. Teftiş Kurulu Bşk. Araş. Plan. ve Koor. Ku. Bşk. Hukuk Müşavirliği Bakanlık Müşavirleri Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	Personel Genel Md. Yayımlar Dai. Bşk. Hizmetiçi Eğitim Dai. Bşk. İdari ve Mali İşler Dai. Bşk. İşletmeler Dairesi Bşk. Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı Eğitim Araç. ve Donat. Dai. Bşk. Sağlık İşleri Dai. Bşk. Bilgi İşlem Dai. Bşk. Savunma Sekreterliği Özel Kalem Müdürlüğü

13/12/1983 Tarihli ve 180 Sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/209

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 13/12/1983 tarih ve 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümlerinin değiştirilmesi; 17/6/1982 tarih ve 2680 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 8/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Madde 1 — 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Amaç

Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı;

Ülkenin alt yapı ihtiyacını karşılamak üzere; kamu yapıları, karayolları, demiryolları, limanlar ve kıyı yapıları, hava meydanları, akaryakıt ve doğal gaz boru hatları ve tesisleri inşaatı ile esaslı onarımlarının yapılması ve yaptırılması, yapı malzemesi, deprem araştırması, afet uygulaması hizmetlerinin etkili, düzenli ve süratli olarak görülebilmesi,

için Bayındırlık ve İskân Bakanlığının kurulmasına, teşkilât ve görevlerine ait esasları düzenlemektir.»

Madde 2 — 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Görev

Madde 2 — Bayındırlık ve İskân Bakanlığının görevleri; Milli Savunma Bakanlığının inşaat, milli ve Nato alt yapı hizmetleri ile Ulaştırma Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri hariç şunlardır :

a) Kamu yapıları, demiryolları, limanlar ve kıyı yapıları, hava meydanları, akaryakıt ve doğal gaz boru hatları ve tesislerinin inşaat ve esaslı onarımlarını yapmak veya yaptırmak,

b) Karayolları Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun esaslarına göre karayollarının yapım ve onarımını sağlamak üzere gerekli işleri yapmak,

c) Arsa Ofisi Kanunu esaslarına göre gereken arazi ve arsayı sağlamak üzere gerekli işleri yapmak,

d) Çeşitli özellik ve ölçekteki imar planlarının, şehir alt yapı tesislerinin ve sığınakların projeye esas standartlarını hazırlamak,

e) Konut politikası ilkelerine göre konut yapmak, yaptırmak,

f) Ülkenin şart ve imkânlarına göre, en gerekli ve faydalı yapı malzemesinin ekonomik ve standartlara uygun imalini ve kullanılmasını sağlayacak tedbirleri almak, aldırmak,

g) Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden evvel ve sonra meskûn alanlarda alınacak tedbirlerle yapılacak yardımları tesbit etmek ve bunların uygulanmasını sağlamak, bu konularda ilgili bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

h) İl Özel İdarelerine ait yapı ve tesisleri yapmak veya yaptırmak,

i) Gerçek ve tüzel kişilere yapılan işler dışında yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına iş yapan ve belirlenecek gerekli nitelikleri taşıyan müteahhitlere belge vermek ve gizli sicillerini tutmak,

j) Yurt dışında iş yapmak isteyen müteahhitlerle ilgili olarak mevzuatın gerektirdiği işlemleri yapmak, sicillerini tutmak,

k) Bir kamu hizmetinin görülmesi amacı ile resmi bina ve tesisler için imar planlarında yer ayrılması veya bu amaçla değişiklik yapılması gerektiği takdirde, Valilik kanalı ile ilgili belediyeye talimat vermek ve gerçekleştirilmesini sağlamak,

l) Birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlarının hazırlanmasında, kabul ve onaylanması safhasında ortaya çıkabilecek ihtilafları çözümlemek, gerektiğinde onaylamak,

m) Gerekli görülen hallerde, Bayındırlık yapılara ile ilgili imar planı ve değişikliklerinin; umumi hayata müessir afetler dolayısıyle veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu Kanununun uygulanması amacıyla yapılması gereken planların ve plan değişikliklerinin; birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropolitan imar planlarının veya içerisinden veya civarında demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi verilerek ve gerektiğinde işbirliği sağlanarak yapmak, yaptırmak, değiştirmek ve re'sen onaylamak,

n) Bu işlerle ilgili tüzük, yönetmelik, tip sözleşme, şartname, rayiç, fiyat analizleri ve birim fiyatları hazırlamak ve yayınlamak,

o) Belediyelere ve İl özel idarelerine genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkındaki mevzuat uyarınca tesis edilen Belediyeler Ortak Fonundaki paylarının İller Bankasının yıllık programa giren yatırımları için dağıtımını onaylamak ve izlemek,

p) Bakanlık ilgili kuruluşlarına ait görevlerin yapılmasını sağlamak; bu kuruluşların kanunları ile diğer kanunların Bakanlığa verdiği görevleri yapmak.»

Madde 3 — 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Ana Hizmet Birimleri

Madde 8 — Bayındırlık ve İskân Bakanlığının ana hizmet birimleri şunlardır:

a) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü,

b) Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü,

c) Afet İşleri Genel Müdürlüğü,

d) Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü.»

Madde 4 — 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

Madde 9 — Yapı İşleri Genel Müdürlüğünü görevleri şunlardır:

a) Genel bütçeye dahil kuruluşlara ait bina ve tesislerin; ihtiyaç programlarını hazırlamak, proje ve keşiflerini yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşaatlarını, tadillerini, bakım ve küçük onarımları dışında esaslı büyük onarımlarını yapmak veya yaptırmak,

b) İl Özel İdarelerinin bina ve tesislerinin program, proje, keşiflerini; yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, talep halinde inşaatlarını yapmak veya yaptırmak,

c) Katma bütçeli idareler ve belediyelerin yıllık icra programlarına giren ve keşif bedelleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca her yıl tespit ve ilân edilecek üst sınırı geçen her türlü binaları ile tesisatının proje ve keşiflerini incelemek, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, kabul heyetlerinde üye bulundurmak,

d) (a) ve (b) bentlerinde yazılı işlerin yıllık icra programlarına alınabilmesi için; ilgili kuruluşlarca teklif edilecek arsalara ait her türlü etüd, inceleme ve tespitleri yaparak veya yaptırarak bunlardan elverişli olanını seçmek,

e) Her türlü kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce kamu yararına yaptırılacak bina ve tesislerin, talep edildiği ve Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde, etüd, proje ve keşiflerini yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşaatlarını yapmak veya yaptırmak,

f) Kamu konutları ve afetle ilgili daimi iskâna ait genel bütçeye dahil kuruluşlarca yaptırılacak her türlü yapıların ve konutların; etüd, proje ve keşiflerini yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşaatını, bakım ve küçük onarımları dışında esaslı büyük onarımlarını yapmak veya yaptırmak, proje standartlarını tesbit etmek, uygulama konusunda gerekli tedbirleri almak, gerçekleşmeyi izlemek, denetlemek, gereğinde teknik yardımlarda bulunmak,

g) Afetle ilgili daimi iskân yerleşmelerinde imar planlarını ve alt yapı tesisleri planlarını ve bunlara ait etüd, harita, proje ve keşifleri yapmak veya yaptırmak, re'sen onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşaat işlerini yapmak veya yaptırmak,

h) Bakım ve küçük onarım işleriyle ilgili esasları hazırlamak,

ı) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.»

Madde 5 — 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 11 inci maddesi 10 uncu madde olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü

Madde 10 — Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Devletçe yaptırılacak demiryollarının, limanlar ve bunlarla ilgili teçhizat ve tesislerin, kıyı koruma yapıları ve kıyı tesislerinin, hava meydanlarının ve bunlarla ilgili tesislerin, akaryakıt ve doğal gaz tesislerinin alakalı kuruluşlarla işbirliği yaparak, plan ve programlarını hazırlamak, gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve imkanları sağlamak; araştırma, etüd, istikşaf, proje, şartname ve keşiflerini ve inşaatlarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, büyük onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bakım ve küçük onarımlarının organizasyonu için esaslar hazırlamak, yapımı tamamlananları ilgili kuruluşlara devretmek,

b) Her türlü kuruluş, belediyeler, il özel idareleri, gerçek ve tüzel kişilerce yaptırılacak (a) bendinde yazılı işler ile tünel, teleferik, finiküler, şehiriçi raylı ulaşım sistemleri ve metro gibi tesislerin proje ve şartnamelerini incelemek ve onaylamak; belediyelerin raylı toplu taşıma ile ilgili, Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacak hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirlenen işlerden her türlü kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, gerçek ve tüzel kişilerce yaptırılacak olanların etüd, proje ve şartnamelerini incelemek, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak,

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.»

Madde 6 — 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 15 inci maddesi 11 inci madde olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Afet İşleri Genel Müdürlüğü

Madde 11 — Afet İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Afet olduğunda acil yardım uygulaması ve koordinasyonunu yapmak,

b) Afete uğramış bölgelerde süratle geçici yerleşme ve barınmayı sağlayıcı kısa ve uzun süreli tedbirleri alıp uygulamak ve uygulatmak, bu bölgelere götürül-

mesi uygun görülen hizmetler için gerekenleri yapmak, ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla kordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

c) Afete uğramış ve uğraması muhtemel yerlerin imar ve geçici yerleşmeleriyle ilgili hazırlık, her türlü plan, proje, uygulama, yönetim ve denetim işlerini yapmak ve yaptırmak,

d) Tabii afete uğrayabilecek bölgeleri tesbit etmek, afetlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak,

e) Afete uğrayabilecek bölgelerde afetlerden en az can ve mal kaybı ile kurtulmayı sağlayacak tedbir ve esasları ilgili bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde belirleyip uygulanmasını sağlamak,

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.»

Madde 7 — 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 12 nci madde eklenmiştir.

«Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü

Madde 12 — Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Ülkenin farklı yöre, şart ve özellikleri dikkate alınarak inşaat malzemeleri ile sistemleri ve teknolojilerine ilişkin tesbitler ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, yapılarda enerji tasarrufunu sağlayıcı ve maliyeti düşürücü tedbirler üzerinde çalışmak, sonuçlarının mevzuatta yer almasını ve uygulamaya konulmasını sağlamak ve istendiğinde yapı malzemesi sanayi tesislerinin projeleri hakkında ilgili kuruluşlara görüş vermek,

b) Deprem zararlarının azaltılması konusunda araştırmalar yapmak, depremleri ve etkilerini incelemek, elde edilen sonuçlara göre Türkiye'nin deprem durumunu gösteren yayınları ve haritaları hazırlamak, geliştirmek, deprem bölgelerinde inşa edilecek yapılarla ilgili tedbirleri, inşaat tekniklerini ve bu yapıların projelendirme esaslarını belirlemek,

c) Türkiye'de kurulu bulunan deprem kayıt şebekesi ve kuvvetli yer hareketi kayıt şebekelerinin ülke ihtiyacına cevap verecek şekilde geliştirilmesini sağlamak, mevcut şebekelerin bakım ve onarımı ile bu şebekelerde kullanılan cihazların geliştirilmesi, yaptırılması için çalışmalar yapmak ve yaptırmak,

d) Çeşitli özellik ve ölçekteki imar planlarının ve şehir alt yapı tesislerinin projeye esas standartlarını hazırlamak,

e) Sivil savunma bakımından çeşitli harp silâhı ve vasıtalarının tesirlerine karşı hangi yer, tesis ve binalarda ne tip ve nitelikte sığınak yapılacağına ilişkin esasları tespit etmek ve bu esasların belediye imar planlarına konulmasını sağlamak ve uygulamanın takibini yaptırmak,

f) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını izlemek; hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında, personelin yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi amacıyla seminerlerin, kursların düzenlenmesinde yardımcı olmak, eğitim merkezleri açmak ve yönetmek, burs işlerini yürütmek,

g) Bakanlık hizmetlerine ilişkin bilgilerin bir sistem içinde toplanıp kullanılması amacıyla bilgi işlem ve değerlendirme çalışmaları yapmak, elde edilen bilgilerin dağıtımını sağlamak,

h) Gerçek ve tüzel kişilere yapılan işler dışında, kamu kurum ve kuruluşlarına her türlü etüd, proje, kontrolluk, inşaat, tesisat alanlarında iş yapan ve gerekli nitelikleri taşıyan müteahhitlere belge vermek ve gizli sicillerini tutmak,

Yukarıda belirtilen faaliyet alanlarındaki yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ile ilgili olarak mevzuatın gerektirdiği işlemleri yapmak, ilgililerin sicillerini tutmak,

ı) Bakanlığın yabancı ülkelerle ve yurt dışı kuruluşlarla olan ilişkilerini yürütmek, uluslararası seviyede yapılacak her türlü toplantıların organizasyonunu sağlamak, diğer ülkelerde bayındırlık ve iskân konularındaki gelişmeleri izlemek ve elde edilen bilgileri ilgili birimlere aktarmak, yurt dışından gelen ve yurt dışına gönderileceklerle ilgili çalışmalar yapmak, yabancılarla ilgili protokol işlemlerinin yürütülmesinde koordinasyon sağlamak,

j) Bu faaliyetlerle ilgili dokümantasyon, yayın ve arşiv hizmetlerini yapmak,

k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.»

Madde 8 — 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi 13 olarak, (c) bendi de aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (f) bendi eklenmiştir.

«c) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı»

«f) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği»

Madde 9 — 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesi 15 inci madde olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

Madde 15 — Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlıkça havale olunan, her türlü etüd, proje, kontrolluk, inşaat, tesisat işleri ile ilgili anlaşmazlıkları inceleyip karara bağlamak,

Kararlar mevcudun oy çokluğuyla verilir. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu teşkil eder. Mevcudun üçte iki çoğunluğu ile alınmayan kararlarla ilgili konular, Bayındırlık Kuruluna intikal eder.

b) Bakanlık kuruluşları arasında teknik kordinasyon ve işbirliği gerektiren ortak konuları inceleyerek görüşlerini Makam'a sunmak,

c) Bakanlık birimlerince ve diğer bakanlıklarca hazırlanmış olan kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları üzerinde görüş bildirmek, yasama organı üyelerince düzenlenen kanun tekliflerine ilişkin Bakanlık görüşünün tesbitine yardımcı olmak,

d) Bayındırlık ve iskan işleri ile ilgili şartnamelerle, tip sözleşme, yıllık rayiç ve fiat analizlerini hazırlamak ve yayınlatmak,

e) Bayındırlık ve iskan işleri ile ilgili her türlü teknik gelişmelerden ülkede uygulanması faydalı görülenler hakkında teklifte bulunmak,

f) Bakan veya müsteşar tarafından verilen konularda araştırma, inceleme ve benzeri hizmetleri yürütmek.»

Madde 10 — 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi 16 olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Madde 16 — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tesbit etmek, bu esaslara uygun olarak bakanlığın ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasında yardımcı olmak,

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tesbitini sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek,

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve müesser bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları Bakanlık veya bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tesbit ederek makama sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek,

f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile Kanun teklifleri hakkında Bakanlık görüşünün tesbitine yardımcı olmak,

h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,

ı) Bakan tarafından verilen konularla araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.»

Madde 11 — 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 19 uncu madde eklenmiştir.

«Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Madde 19 — Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.»

Madde 12 — 180 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesi 20 nci madde olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Yardımcı Birimler

Madde 20 — Bayındırlık ve İskan Bakanlığının merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır.

a) Personel Dairesi Başkanlığı

b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

c) Savunma Sekreterliği

d) Özel Kalem Müdürlüğü»

Madde 13 — 180 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi 22 nci madde olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Madde 22 — İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak,

h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

ı) Sürekli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

l) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.»

Madde 14 — 180 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi 24 üncü madde olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Özel Kalem Müdürlüğü

Madde 24 — Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,

d) Bakanca verilecek benzeri görevleri yapmak.»

Madde 15 — 180 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesi 32 nci madde olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yükümlülüğü

Madde 32 — Kamu kurum ve kuruluşları; katma bütçeli dairelere, il özel idareleri, belediyeler; 2 nci maddenin (n) bendinde belirtilen tüzük, yönetmelik, tip sözleşme, şartname, rayiç, fiyat analizleri ve birim fiyatlarına uymak ve uygulamakla yükümlüdürler.

Belediyelerince yapılmış veya yaptırılmış imar ve şehir alt yapı tesisleri planları ile varsa değişikliklerinin onaylı birer örneğinin Bayındırlık ve İskân Bakanlığına gönderilmesi zorunludur.

9 uncu maddenin (a), (b), (c) bentlerindeki hükümler, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yeterli teknik teşkilatı olduğu kabul edilen kuruluşlara uygulanmayabilir.»

Madde 16 — 180 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesi 33 ncü madde olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Bakanlığın Diğer Yetkileri

Madde 33 — Bakanlık görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli ve özellik arzeden her türlü araç, makina ve yedek parçalarını satın almaya; idarenin makinalarını işin müteahhidine veya kamu kurum ve kuruluşlarına gerektiğinde kiraya vermeye; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait iş makinalarını kira karşılığında sağlamaya; bakım ve onarım için atölye ve ambarlar kurup işletmeye, gerekli idare ve personel binalarını yaptırmaya ve sosyal tesisler kurmaya; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yetkilidir.

9 uncu maddenin (a) ve (b) bentleri dışında kalan kurum ve kuruluşlar ile kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer kurumlar tarafından veya dış yardımlardan yaptırılacak her türlü yapı, demiryolu, liman, hava meydanı, akaryakıt ve doğal gaz tesisleri ile bunların tesisat, proje ve benzeri işlerini ve şehir imar planları ile ait yapı tesislerini imkânları nisbetinde yapmaya veya yaptırmaya ve bu işlerin yapılmasında ilgili kuruluşların ihale mevzuatını uygulamaya Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yetkilidir. Bu işlere ait her türlü giderler ilgilileri tarafından hazineye ödenir. Ödenen para hazinece bir taraftan genel bütçenin gelir faslına irat, diğer taraftan Bakanlık bütçesinde açılacak özel tertiplere Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydedilir. Yıl sonunda kalan miktarlar ertesi yıla devredilir.»

Madde 17 — 180 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinde sözü edilen cetvel ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiş, 10, 12, 13, 14, 24, 26, 31, 32, 33 ve 45 inci maddeleri ile 29 uncu maddesinin (b), (c), (d) bendleri yürürlükten kaldırılmış ve bu Kararnamenin 17, 20, 21, 23, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 48 ve 49 uncu maddelerinin numaraları sırasıyla 14, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29/A, 30/A 31, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 uncu maddeler olarak değiştirilmiştir.

Madde 18 — 180 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«GEÇİCİ MADDE 1 — Bakanlığın teşkilât ve kuruluşu, bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve düzenleme gereğince genel hükümlere göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar, Bayındırlık Bakanlığı ile İmar ve İskân Bakanlığından personeli ile birlikte devredilmiş ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanılmasına devam olunur.»

Madde 19 — 180 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«GEÇİCİ MADDE 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler, yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

Bakanlığa devredilen kadrolardan Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları ile Bayındırlık Bakanlığı ve İmar ve İskân Bakanlığının ana hizmet, danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerin Genel Müdür, Daire Başkanı, Kurul Başkanı ve bunların yardımcılarına ait kadrolardan aynı unvanları taşıyanlar ile aynı mahiyetteki hizmetlerin ifasına yönelik kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup, her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılır. Bayındırlık ve İskân Bakanı bu kadrolarda bulunan memurlardan birini, görevli oldukları birim hizmetlerinin yürütülmesini tedvirle görevlendirebilir.

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlarla, şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar Bakanlığın Merkez veya Taşra Teşkilâtında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü mali ve sosyal haklarıyla durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler.

Yukarıdaki fıkralar kapsamındakilerden yeni kadrolarına atanmış sayılanlar dışında kalanların Bakanlığın merkez veya taşra teşkilâtında durumlarına uygun kadrolara atanmaları halinde de eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarının bu yeni kadrolarında kaldıkları sürece ödenmesine devam olunur.»

Madde 20 — 180 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«GEÇİCİ MADDE 5 — Bakanlık taşra teşkilâtı bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar, görev ve hizmetlerin mevcut taşra teşkilâtı tarafından Bakanlığın uygun göreceği şekilde yürütülmesine devam olunur.»

Madde 21 — 180 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«GEÇİCİ MADDE 6 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen, kaldırılan veya yeni kurulan birimlere verilen görevler, Bakanlıkça tespit edilecek birimler veya personel tarafından yerine getirilir.

Yeni kanuni düzenlemeler yapılıncaya kadar, 6785 sayılı Kanun ve ekleri ile, imar mevzuatına ilişkin diğer kanunlarla, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına verilen görevlerin, birinci fıkraya göre yürütülmesine devam olunur.

Bakanlık, teşkilâtını ve kadrolarını en geç altı ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir. Bu süre içinde bakanlık kadrolarını, bu Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen teşkilât yapısına uygun hale getirmek üzere, Bakanlığın teklifi, Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşlerine dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.»

Yürürlük

Madde 22 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM	K. OKSAY	A. M. YILMAZ	S. N. TÜREL
Devlet Bak. - Başbakan Yrd.	Devlet Bakanı	Devlet Bakanı	Devlet Bakanı
A. TENEKECİ	İ. ÖZDAĞLAR	A. K. ALPTEMOÇİN	M. N. ELDEM
Devlet Bakanı	Devlet Bakanı	Devlet Bakanı	Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK	A. TANRIYAR	V. HALEFOĞLU	V. ARIKAN
Milli Savunma Bakanı	İçişleri Bakanı	Dışişleri Bakanı	Maliye ve Gümrük Bakanı
M. V. DİNÇERLER	İ. S. GİRAY	M. AYDIN	
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	Bayındırlık ve İskân Bakanı	Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı	
V. ATASOY	H. H. DOĞAN	M. AYDIN	
Ulaştırma Bakanı	Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı	Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.	
C. BÜYÜKBAŞ	C. BÜYÜKBAŞ	M. M. TAŞÇIOĞLU	
Sanayi ve Ticaret Bakanı V.	Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı	Kültür ve Turizm Bakanı	

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI

Müsteşar	Müsteşar Yard.	Ana Hizmet Birimleri	Danışma ve Denetim Birimleri	Yardımcı Birimler
Müsteşar	Müsteşar Yard.	1. Yapı İşleri Genel Md.	Teftiş Kurulu Bşk.	Personel Dairesi Bşk.
	Müsteşar Yard.	2. Dmy. Lim. ve Hava Myd. inşaatı Genel Md.	Yüksek Fen Kurulu Bşk.	İdari ve Mali İşler Dai. Bşk.
	Müsteşar Yard.	3. Afet İşleri Genel Md.	Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Bşk.	Savunma Sekreterliği
	Müsteşar Yard.	4. Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü	Hukuk Müşavirliği Bakanlık Müşavirleri Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	Özel Kalem Müdürlüğü

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/210

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı hükümlerinin değiştirilmesi, 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 8/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Madde 1 — 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ıncı maddesinin (a) ve (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«a) Toplum sağlığını ilgilendiren her türlü koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak, bu hizmetlere halkın katkı ve iştirakini temin etmek.»

«c) Sağlıklı çevre temin etmek amacıyla çevre sağlığını ilgilendiren her türlü tedbiri almak ve aldırmak ve gayrisıhhi müesseselerin halkın sağlığına zarar vermesini engellemek ve gerekli denetimlerini yapmak.»

Madde 2 — 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 nci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«b) Farmasotik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin, dağıtım ve depolama üniteleri ile eczanelerin açılış ve çalışmalarının esaslarını tespit etmek, gerekli denetimleri yapmak.»

Madde 3 — 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin (h) fıkrası (i) olarak değiştirilmiş, (h) fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

«h) Halk sağlığı eğitimini düzenlemek ve yürütmek.»

Madde 4 — 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Danışma ve Denetim Birimleri

MADDE 18 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır.

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,

c) Hukuk Müşavirliği,

d) Bakanlık Müşavirleri,

e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.»

Madde 5 — 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

MADDE 20 — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve

görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tesbit etmek, bu esaslara uygun olarak bakanlığın ana hizmet politikasının ve plânlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

b) Uzun vadeli plânlarla, kalkınma plânlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tesbitini sağlamak, bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Plânlama Teşkilatına göndermek,

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plân ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

e) Kalkınma plân ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları bakanlık veya bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tesbit ederek makama sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek,

f) Plânlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile Kanun teklifleri hakkında bakanlık görüşünün tesbitine yardımcı olmak,

h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,

ı) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.»

Madde 6 - 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 22/A maddesi eklenmiştir.

«Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

MADDE 22/A — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.»

Madde 7 - 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Yardımcı Birimler

MADDE 23 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır.

a) Personel Genel Müdürlüğü,

b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

c) Savunma Sekreterliği,

d) Özel Kalem Müdürlüğü,»

Madde 8 — 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

MADDE 26 — İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak,

h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

l) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.»

Madde 9 — 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Sürekli Kurul

MADDE 30 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının sürekli kurulu, Yüksek Sağlık Şurası'dır.»

Madde 10 — 181 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 31 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«MADDE 31 — Bakanlıkça verilecek önemli sağlık ve sosyal yardım konuları hakkında görüş bildirmek ve tababet şubeleri sanatlarını ifadan doğan adli konularda görüş vermek üzere (11) üyeli bir Yüksek Sağlık Şurası kurulmuştur.

Şura üyeleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanınca ülkede sağlık hizmetleri veya eserleri ile tanınmış kişiler arasından seçilir.

Bakanlık Müsteşarı, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, Temel Sağlık ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürleri ile I. Hukuk Müşaviri Kurulun tabii üyeleridir.

Seçim yolu ile Şura üyesi olanların görev süresi bir yıldır.

Bakanlık, ülkenin sağlık ve sosyal hizmetleri ile ilgili konularında danışma fonksiyonu yapmak üzere Şur'aya bağlı olarak danışma kurulları oluşturabilir. Kurul Başkanları, Sağlık Şurası toplantılarına tabii üye olarak katılır. Kurul üyelerine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 16 ncı maddesinde tespit edilen huzur hakkı ödenir.

Yüksek Sağlık Şurası yılda en az bir kere toplanır. Bakanlık lüzum gördüğü hallerde Şura'yı toplantıya çağırabilir.

Şura'nın ve danışma kurullarının çalışma usul ve esasları Bakanlıkça hazırlanacak yönergede tespit edilir.

Şura ile ilgili sair hususlar 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda yeralan hükümlere göre yürütülür.»

Madde 11 — 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinde sözü edilen cetvel ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiş ve 25, 27, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 12 — 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki Geçici 8 inci madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 8 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılmış birimlerde görevli personel durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

Yürürlük

Madde 13 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM Devlet Bak. - Başbakan Yrd.	K. OKSAY Devlet Bakanı	A. M. YILMAZ Devlet Bakanı	S. N. TÜREL Devlet Bakanı
A. TENEKECİ Devlet Bakanı	İ. ÖZDAĞLAR Devlet Bakanı	A. K. ALPTEMOÇİN Devlet Bakanı	M. N. ELDEM Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK Milli Savunma Bakanı	A. TANRIYAR İçişleri Bakanı	V. HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı	V. ARIKAN Maliye ve Gümrük Bakanı
M. V. DİNÇERLER Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	İ. S. GİRAY Bayındırlık ve İskân Bakanı	M. AYDIN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı	
V. ATASOY Ulaştırma Bakanı	H. H. DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı	M. AYDIN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.	
C. BÜYÜKBAŞ Sanayi ve Ticaret Bakanı V.	C. BÜYÜKBAŞ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı	M. M. TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı	

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI

Müsteşar	Müsteşar Müsteşar Yrd.	Ana Hizmet Birimleri	Danışma ve Denetim Birimleri	Yardımcı Birimler
Müsteşar	Müsteşar Yrd. Müsteşar Yrd. Müsteşar Yrd.	1. Temel Sağlık Hiz. Gn. Md. 2. Tedavi Hiz. Gn. Md. 3. İlaç ve Eczacılık Gn. Md. 4. Sağlık Eğitimi Gn. Md. 5. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Gn. Md. 6. Sıtma Savaşı D. Bşk. 7. Verem Savaş D. Bşk. 8. Kanserle Savaş D. Bşk. 9. Dış İlişkiler D. Bşk.	1. Teftiş Kurulu Bşk. 2. A. P. K. Kurulu Bşk. 3. Hukuk Müşavirliği 4. Bakanlık Müşavirleri 5. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	1. Personel Gn. Md. 2. İdari ve Mali İş. Dai. Bşk. 3. Savunma Sekreterliği 4. Özel Kalem Md.ğü

Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/211

Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümlerinin değiştirilmesi, 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 8/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Madde 1 — 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenın 16 ncı maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (e) bendi eklenmiştir.

«b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı»

«e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği»

Madde 2 — 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı»

MADDE 18 — Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma plânları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tesbit etmek, bu esaslara uygun olarak bakanlığın ana hizmet politikasının ve plânlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

b) Uzun vadeli plânlarla, kalkınma plânlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tesbitini sağlamak, bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Plânlama Teşkilâtına göndermek,

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plân ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

e) Kalkınma plân ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları bakanlık veya bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tesbit ederek makama sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek,

f) Plânlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile Kanun teklifleri hakkında bakanlık görüşünün tesbitine yardımcı olmak,

h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,

ı) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.»

Madde 3 — 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin (d) bendindeki «Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı» ibaresi «İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı» olarak değiştirilmiştir.

Madde 4 — 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinde sözü edilen cetvel ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiş ve 21 inci maddesinin (b) ve (e) bentleri ile 23 ve 26 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 5 — 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

MADDE 25 — İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak,

h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

l) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.»

Madde 6 — 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 20/A maddesi eklenmiştir.

«Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

MADDE 20/A — Ulaştırma Bakanlığında basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.»

Madde 7 — 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici 7 nci madde eklenmiştir.

«GEÇİCİ MADDE 7 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılmış birimlerde görevli personel durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.»

Yürürlük

Madde 8 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM	K. OKSAY	A. M. YILMAZ	S. N. TÜREL
Devlet Bak. - Başbakan Yrd.	Devlet Bakanı	Devlet Bakanı	Devlet Bakanı
A. TENEKECİ	İ. ÖZDAĞLAR	A. K. ALPTEMOÇİN	M. N. ELDEM
Devlet Bakanı	Devlet Bakanı	Devlet Bakanı	Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK	A. TANRIYAR	V. HALEFOĞLU	V. ARIKAN
Millî Savunma Bakanı	İçişleri Bakanı	Dışişleri Bakanı	Maliye ve Gümrük Bakanı
M. V. DİNÇERLER	İ. S. GİRAY	M. AYDIN	
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	Bayındırlık ve İskân Bakanı	Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı	
V. ATASOY	H. H. DOĞAN	M. AYDIN	
Ulaştırma Bakanı	Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı	Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.	
C. BÜYÜKBAŞ	C. BÜYÜKBAŞ	M. M. TAŞÇIOĞLU	
Sanayi ve Ticaret Bakanı V.	Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı	Kültür ve Turizm Bakanı	

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLÂTI

Müsteşar	Müsteşar Yrd.	Ana Hizmet Birimleri	Danışma ve Denetim Birimleri	Yardımcı Birimler
Müsteşar	Müsteşar Yrd.	1 — Telsiz İşleri Gn. Md.	1 — Teftiş Kurulu Bşk.	1 — Personel Dai. Bşk.
	Müsteşar Yrd.	2 — Kara Ulaş. Gn. Md.	2 — A. P. K. Kurulu Bşk.	2 — Eğitim Dai. Bşk.
	Müsteşar Yrd.	3 — Liman ve D. İşl. D. Bşk.	3 — Hukuk Müşavirliği	3 — İdari ve Mali İşler Dai. Bşk.
		4 — Sivil Havacılık D. Bşk.	4 — Bakanlık Müşavirleri	4 — Savunma Sekreterliği
		5 — Haberleşme Dai. Bşk.	5 — Basın ve Halkla İliş. Müşavirliği	5 — Özel Kalem Müd.
		6 — Tarife ve Tic. Dai. Bşk.		
		7 — Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dai. Bşk.		

13/12/1983 Tarihli ve 183 Sayılı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : K.H.K./212

13/12/1983 Tarihli ve 183 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümlerinde değişiklik yapılması; 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 8/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Madde 1 — 183 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci madesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 3 üncü maddesine «bağlı ve ilgili» deyiminden sonra «yurtdışı» ibaresi eklenmiştir.

«Görev

MADDE 2 — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının görevleri şunlardır :

a) Kalkınma plan ve programları doğrultusunda, kırsal bölgelerin kalkındırılması, tarım, hayvancılık, su ürünleri ve ormancılığın geliştirilmesi için görev alanına giren konularda politikaları geliştirmek ve yürürlükteki politikaları uygulamak; tarım kesimi ve kırsal bölgelerin topyekün geliştirilmesi için altyapı tesislerini yapmak, yaptırmak, konuları ile ilgili kamu hizmetlerini köye ve tarım işletmelerine götürmek.

b) Kalkınmanın gereklerine ve gelişen taleplere uygun olarak üretim, tüketim, ve girdi ihtiyaçları ile toprak, su, bitki, hayvan varlığı, orman ve benzeri tabii kaynakların korunması ve geliştirilmesi için araştırma, inceleme, plan program ve projeler yapmak, yaptırmak, uygulamalarına yardımcı olmak ve kontrol etmek,

c) Çiftçilerin kullandıkları tarımsal kredi ve fiziki girdilerin temin, tedarik ve dağıtımı ile ilgili hizmetlerde yardımcı olmak, tarım ürünlerinin destekleme politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak, tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde yardım yapmak,

d) Gıda ve diğer tarım, orman ürünlerinin kalite ve standartlara uygun olarak üretimi, işlenmesi, muhafaza edilmesi, pazarlanması ve değerlendirilmesini temin ve düzenlemek için gerekli kontrol sistemi ve kuruluşlarını tesis etmek ve işletmek,

e) Kırsal yerleşme birimlerinin yol, su kanalizasyon, elektrik, iskan ihtiyaçlarını karşılamak; bunların ekonomik ve sosyal tesislere, sağlıklı ve modern fiziki yerleşme imkanlarına kavuşmalarını sağlayacak politikaları geliştirmek ve bunlarla ilgili araştırma, envanter, plan, proje yapmak ve yapılmasını sağlamak,

f) Halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak ve tüketim taleplerini karşılamak için ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmak, ihracat imkanlarını geliştirmek üzere bitki, hayvan ve orman verimliliğini arttırıcı tedbirleri almak ve üretimi çeşitlendirmek,

g) Tarım, Orman ve hayvancılık konularında araştırmalar yapmak, bunların gerektirdiği ıslah, deneme, üretme, ürün işleme, istasyon, müessese, laboratuvar ve benzeri tesisleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri kurup işletmek isteyen özel sektöre yardımcı olmak.

h) Verimli ve faydalı tarım bilgilerini çiftçi ailelerine benimsetmek ve ülke düzeyinde yaygınlaştırmak amacıyla tarımsal yayım ve eğitim sistemi ve prog-

ramları ile projelerini hazırlamak, uygulamak; örnek çiftçi yetiştirmek üzere örgün ve yaygın eğitim program ve projeleri uygulamak, çiftçi kadınları ve kızlarına ev ekonomisi, çocukları ve gençlerine teknik ve pratik çiftçilik öğretmek üzere tedbirler almak, uygulamalar yapmak, örnek çiftçi yetiştirmek ve tarım yayımı ve eğitimi için hertürlü okul ve eğitim merkezi gibi tesisleri kurmak, kurslar açmak, bu amaçla Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

ı) Taşınır, taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını özel kanunlara göre sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve tarım dışında kullanılmaya tahsis edilecek araziyi tayin ve tespit etmek için ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlamak; Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, harnupluk, fundalık, makilik ile çayır meraları, altyapı tesislerini koruma ve verimlilik ilkesi ile ıslah, imar ve ihya etmek,

j) Gıda konularında araştırmalar yapmak, pilot tesisler kurmak, gıda standartları ve kalite kriterlerini tespit etmek, bunların uygulamasına ve kontroluna yardımcı olmak, diğer kuruluşlarla işbirliği içinde Türk Gıda Kodeksinin hazırlanması ve uygulamasını gerçekleştirmek; Gıda ve Yem Sanayileri ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, 1734 sayılı Yem Kanunu ile verilen işleri yapmak, yem tescil ve kontrol hizmetlerini yürütmek,

k) Bitkisel ürünlere arız olan hastalıklar, zararlı canlılar ve yabancı otlarla mücadele etmek, bu konularda araştırmalar yapmak, zirai mücadele ve zirai karantina planlarını, yıllık uygulama programlarını ve projelerini yapmak, hastalık ve zararlıların yayılmalarını önlemek için tedbirler almak, ithal ve ihraç olunan bitkisel ürünleri hastalık ve zararlılar yönünden denetlemek; iç ve dış karantina ilkelerini, sınırlayıcı ve yasaklayıcı tedbirleri belirlemek, duyurmak, uygulamak, uygulamaları kontrol etmek; zararlılar hakkında çiftçileri eğitmek, onları tehlikelere karşı uyarmak, çiftçi imkanları ile önlenemeyen salgın hastalık ve zararlılara karşı devlet mücadelelerini programlayıp uygulamak; 6968 sayılı Kanun Hükümlerinin uygulamasını sağlamak ve denetlemek,

l) Zirai mücadele ilaçlarının ithal, imal, satış ve kullanılma esaslarını tespit etmek, uygulatmak ve bu ilaçların insan, hayvan ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanılmasını teminen gerekli denetlemeleri yapmak,

m) Hayvanların sağlığına zarar veren her türlü salgın ve paraziter hastalıklar ve hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar ile ilgili teşhis, tedavi ve koruma tedbir ve şartlarını tesbit etmek, tedavilerini yapmak, gerekli tesisleri kurmak, kurulmalarına izin vermek, iç ve dış karantina şartlarını belirlemek, duyurmak, uygulatmak, hayvan hareketlerini takip etmek, hayvan park, pazar, panayır ve sergilerinde sağlık kontrollarını yürütmek, gerektiğinde tahaffuzhaneler ve diğer metodlarla sınırlayıcı ve yasaklayıcı tedbirler almak, denetlemelerde bulunmak,

n) Hayvan barınakları ve tesislerini sağlık yönünden kontrol etmek, et kesim ve işleme tesislerinde veteriner hizmetlerini denetlemek, serbest veteriner hekimlerin, hayvan hastanelerinin çalışmalarını kontrol etmek,

o) Hayvan hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve kimyasal maddeler ile koruma ilâçlarını, bunların bileşimine giren etkili veya yardımcı maddelerini üretmek, üretimine izin vermek, norm ve özelliklerini, imal, ihzar, ithal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit etmek, imalatına ve satışına izin vermek, kontrol etmek, kısmen veya tamamen yasaklamak, bu hizmetleri yerine getirmek için gerekli araştırmaları yapmak ve laboratuvar, imalat yerleri ve istasyonlar kurmak ve kurulmalarına izin vermek ve faaliyetlerini kontrol etmek,

p) Veterinerlik konularında araştırmalar yapmak, çiftçilere hayvan hastalıkları ve tedavileri hakkında yayım hizmetleri götürmek, veteriner sağlık teknisyeni ve laborant yetiştirmek, bunlar için gerekli okul ve tesisleri açmak,

r) Hayvanların verimlerini ve üretimini arttırmak amacı ile ıslah, tabii ve sun'i tohumlama ve geliştirme programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak; hayvancılığı geliştirmek üzere projeler hazırlamak, hazırlatmak, çiftçilerin modern hayvancılık işletmeleri kurmalarını özendirmek, bunlara gerekli desteği sağlamak, finansmanı ile ilgili olduğu projeleri denetlemek, hayvan yetiştiriciliği ve yönetimi konularında araştırma, eğitim ve yayım hizmetleri yapmak, hayvan soy kütüğü sistemini organize etmek,

s) Su Ürünleri Kanunu ile verilen görevleri yapmak ve yaptırmak,

t) Ormanların ve Devletin hüküm ve tasarrufunda olan arazilerin muhafazasını, geliştirilmesini, ıslahını, kadastrosunun yapılmasını, idaresini, işletilmesini; Bakanlık görev alanına giren konularda ormaniçi ve bitişiğinde oturan köylülerin kalkındırılmasını, milli park, tabiat parkı ve anıtı, tabiatı koruma alanları ile av sahalarının ayrılmasını, korunmasını, geliştirilmesini ve idaresini sağlamak; tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, denetlemek ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.»

Madde 2 — 183 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinde sözü edilen cetvel ekte belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiş ve 8, 9, 10, 11, 20, 22 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Ana Hizmet Birimleri

MADDE 8 — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının ana hizmet birimleri şunlardır.

a) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

b) Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü

c) Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü»

«Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

MADDE 9 — Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : Toprak, su, bitki, hayvan varlığı, orman ve benzeri tabii kaynakların, bunlardan yapılacak faydalanmalarda kullanılan bütün girdilerin ve gıda maddelerinin işlenmesi, muhafazası, pazarlanması ve değerlendirilmesi safhalarında üretici, tüketici ve çevrenin korunması için gerekli düzenlemeleri yapmak, korumak ve kontrol etmek amacı ile :

a) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılması için prensip ve esasları belirlemek, bu konuda Bakanlık dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

b) Bitki ve hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele amacıyla program ve projeler hazırlamak, hazırlatmak, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile verilmiş görevleri düzenlemek, koordine etmek, hayvan varlığının sağlık açısından korunması için iç ve dış karantina ilkelerini belirlemek, ilân etmek, denetlemek; zirai mücadele ilâçları ile hayvan hastalıklarında kullanılan her nevi tedavi edici ve koruyucu ilâç, aşı, serum gibi biyolojik ve kimyasal maddeler ile bunların etkili ve yardımcı maddelerinin ithalatı, ihracatı, norm ve özelliklerini, imal, ihzar, satışı, taşıma ve muhafaza şartlarını tesbit ve ilân etmek, imalat ve satışına dair esasları belirlemek, bu hususların taşra kuruluşları tarafından uygulanmasında onlara yardımcı olmak,

c) Gıda standartları ve kalite kontrol hizmetleri için temel prensip ve kriterleri belirlemek, duyurmak, uygulamalarını denetlemek, Türk Gıda Kodeksinin hazırlanmasına yardımcı olmak, 306 sayılı kanun ve ilgili mevzuatla verilen tohumluk, fide, fidan ve benzeri girdilere ilişkin kontrol ve düzenleme esaslarını belirlemek, duyurmak, bunların uygulamalarını denetlemek,

d) Tarım arazisinde ekili, dikili ve mer'a gibi tabii bitki alanlarının ve bunların ürünlerinin, taşınır ve taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel kanunlara göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu çalışmalara yardımcı olmak,

e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak»

«Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğü

MADDE 10 — Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

a) Kalkınma plân ve programları doğrultusunda, entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerinin hazırlanması, değerlendirilmesi ve taşra kuruluşları eliyle gerçekleştirilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmak,

b) Araştırma Planlama ve Koordinasyon Başkanlığınca hazırlanan program ve master projeler doğrultusunda tarımda üretim kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması, verimliliğin arttırılması, ürünlerin çeşitlendirilmesi, kalitenin iyileştirilmesiyle ilgili ayrıntılı uygulama projeleri hazırlamak, bunların gerektirdiği ıslah, deneme, ürün işleme, temizleme, istasyon, müessese, laboratuvar ve benzeri tesislerinin kurulması için Bakanlık Makamına teklifte bulunmak, kurulmalarını desteklemek ve teknik yardımda bulunmak,

c) Hayvancılığın gelişmesini sağlamak ve bu istikametteki çalışmaları yönlendirmek gayesi ile uygulama araştırmaları ve projeleri yapmak, yaptırmak, soy kütüğü sisteminin kurulmasına yardımcı olmak,

d) Tarım işletmelerinin ve çiftçilerin her türlü tohumluk, damızlık, fide, fidan, gübre, tarım ilâçları, alet, makina, ekipman ve diğer girdilerin temini, tedariki ve tahsisini sağlayıcı tedbirleri almak ve alınmasına yardımcı olmak, bu amaçla teknik ve ekonomik ihtiyaçlara göre taşra kuruluşları ve Bakanlık dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak,

e) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, harnuplık, fundalık, makilik, çayır ve mer'aların geliştirilmesi amacıyla altyapı tesislerini imar, ıslah ve ihya etmek için gerekli projeleri ve programları hazırlamak, hazırlatmak, tasvip edilenlerin uygulanması için gerekli tedbirleri almak, uygulamaları denetlemek,

f) Çalışma konuları içine giren işlerin yapılması için taşra kuruluşları yetkisini aşan durumlarda lüzumlu her türlü malzeme, makina, ekipman ve taşıtları temin etmek üzere tedbirler almak ve ihtiyacı olan her türlü malzeme, makina, ekipman ve taşıtların temininde yardımcı olmak,

g) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yerine getirmek.»

«Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü

MADDE 11 — Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

Tarım ve Orman sektörleri ve kırsal kalkınma projeleri ile ilgili olarak üreticilerin teşkilâtlanması, eğitilmesi ve tarım girdilerinin ve bazı temel ihtiyaçlarının karşılanması maksadı ile;

a) Zirai sulama, toprak muhafaza ve arazi ıslahı gibi faaliyetlerde gerektiğinde taşrada kurulacak birlikler, ortaklıklar, döner sermayeli ve uygun görülen hallerde hükmi şahsiyeti haiz işletmelerin kurulma esaslarını belirlemek, döner sermayeli işletmeleri ile bu işlerle meşgul birimler, şirketler veya işletmeler arasında ortaklıklar tesis etmek, taşra kuruluşlarına yardımcı olmak gibi benzeri faaliyetlerde bu hizmetleri Bakanlık adına düzenlemek,

b) 1163 sayılı kooperatifler kanunu kapsamına ve Bakanlığın görev alanına giren kooperatifçiliği teşvik etmek ve geliştirmek üzere, kooperatif ve üst kuruluşların kurulmasına izin vermek, etüd ve proje yaptırmak veya gerektiğinde yapmak, kooperatiflere ait tesislerin işletilmesinde yardımcı olmak, teknik ve mali yardımda bulunmak, gerektiğinde ilgili kooperatifleri idari, mali ve hukuki yönden denetlemek,

c) Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde oturan köylülerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini sağlamak maksadıyla diğer kamu kuruluşları ile birlikte yapılacak, etüd, araştırma, proje ve programların hazırlanmasına iştirak etmek, gerekli olanları bizzat yapmak ve hizmetleriyle ilgili olanları uygulamak veya uygulatmak, taşra kuruluşlarına bu konularda yardımcı olmak,

d) Orman içi ve bitişiğinde oturan köylülerin kalkındırılması ile ilgili özel mevzuatına göre mevcut ve ilerde tesis edilecek her çeşit kredi ve yardım kaynaklarının, kooperatif, köy tüzel kişiliği veya aile işletmeleri kanalıyla en iyi şekilde bu hizmetlere yöneltilmesinde taşra kuruluşlarına yardımcı olmak, bu konuda Bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşları ile işbirliği yapmak,

e) Yukarıda yer alan görevlerin yapılması maksadıyla 1744 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 6831 sayılı Orman Kanununa eklenen ek madde 3'e göre tesis edilen fonun ilgili yönetmelik hükümlerine göre kullanılmasını sağlamak,

f) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkânlarını geliştirmek amacıyla, elsanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve elsanatları mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirleri almak, bu konularda taşra teşkilâtına yardımcı olmak,

g) Kooperatifçiliğin gelişmesine temel olacak politika ve ilkelerin tesbit edilmesine ve gerekli düzenlemelerin yapılmasına yardımcı olacak her türlü araştırma, programlama, planlama, dökümantasyon ve eğitim hizmetlerini yapmak,

h) Tarımla ilgili faydalı bilgileri çiftçilere yaymak, örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları ve gençleri için örgün ve yaygın eğitim program ve projeleri uygulamak, teknik ve pratik çiftçi, usta, bahçıvan ve teknisyen ile hayvan sağlığı elemanları yetiştirmek üzere okullar, eğitim merkezleri ve kurslar açmak, açtırmak ve taşra kuruluşlarına yardımcı olmak,

i) Tarım ürünlerinin pazarlanması, üreticilerin teşkilatlanması ve idaresi için araştırma ve uygulamalar yapmak,

j) Bakanlığın görev alanına giren konularda milli ve milletlerarası nitelikteki çiftçi kuruluşları, meslek odaları, eğitim ve öğretim kurumları, vakıflar ve benzeri hizmet yapan kuruluşların teşkilâtlanması ve desteklenmesinde yardımcı olmak, gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

k) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak»

«Danışma ve Denetim Birimleri

MADDE 20 — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı merkez kuruluşlarındaki danışma ve denetim birimleri şunlardır ;

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı

b) Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

c) Hukuk Müşavirliği

d) Bakanlık Müşavirleri

e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.»

«Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

MADDE 22 — Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının Görevleri şunlardır :

Tarım ve Orman Sektörleri ile kırsal kesimin düzenlenmesi ve geliştirilmesi, tarım üretim kaynaklarının korunması ve verimlilik esaslarına göre kullanılması ve bu kaynaklardan en iyi şekilde faydalanılması amacı ile :

a) İstatistik ve envanter çalışmaları yapmak,

b) Tarım ve kırsal kalkınma strateji ve politikalarını geliştirmek, uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yeralması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bununla ilgili temel politikaların Bakan onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek,

c) Tarım ve Kırsal kalkınma ile ilgili hedefleri, plânları ve yıllık programları hazırlamak ve hazırlatmak, entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerini teknik ve ekonomik esaslara göre hazırlamak, hazırlatmak ve bu amaçla gerekli düzenlemeleri yapmak,

d) Bakanlık faaliyetlerinin, bütçe ve program uygulamalarının takibini, değerlendirilmesini ve koordinasyonunu sağlamak,

e) Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma plânları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tesbit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın ana hizmet politikasının ve iş programlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

f) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun tekliflerine ilişkin Bakanlık görüşünün tesbitine yardımcı olmak,

g) Bakanlığın dış kaynaklı projeleri ve programları ve diğer dış ilişkiler ile ilgili hizmet ve faaliyetlerine ait çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

h) Tarım üretiminin yönlendirilmesine yardımcı olan mahsul tahminleri, destekleme fiyatları ve diğer teşvik unsurlarının tesbitine yardımcı olmak, çalışmalar yapmak,

i) Tarım sektörünün kredi ihtiyacı, kendi plasman ve uygulamaları konusunda çalışmalar yapmak ve uygulamada ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

j) Ülkenin olağanüstü hallerdeki temel gıda maddesi stoklarının tespit ve gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve uygulanmasını denetlemek,

k) Bakanlığa gelecek hertürlü teklif ve istekleri inceleyerek, Bakanlığın imkân ve kaynaklarının ana hizmet birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlar arasında dengeli bir şekilde dağılması, hizmetlerin ortak bir plân ve program çerçevesi içinde yürütülmesi, araç, gereç, bina ve personel israfının önlenmesi,

l) Bakanlıkca verilecek benzeri görevleri yapmak.»

Madde 3 — 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 24/A maddesi eklenmiştir.

«Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

MADDE 24/A — Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.»

Madde 4 — 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25, 26, 29 ve 30 uncu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yardımcı Birimler

MADDE 25 — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığındaki yardımcı birimler şunlardır :

a) Personel Genel Müdürlüğü,

b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

c) Yayın Dairesi Başkanlığı,

d) Savunma Sekreterliği,

e) Özel Kalem Müdürlüğü.»

«Personel Genel Müdürlüğü

MADDE 26 — Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak; personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak,

c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

d) Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili olarak hazırlık, müzakere ve akit safhalarında işverence gerekli hazırlıkları yapmak ve işlemleri yürütmek, anlaşmazlıkları önleyici uygun tedbirlerin alınması ve toplu iş sözleşmelerinin mevzuata, plan ve program ilkelerine uygun olarak ve Bakanlık ana hizmet birimleri bağlı ve ilgili kuruluşlar arasında idari ve mali yönlerden birlik ve beraberliği sağlayacak şekilde yapılması ve uygulanması hususunda Bakanlık Makamına tekliflerde bulunmak,

e) Bakanlığa bağlı işyerlerinde işveren - işçi ilişkilerinin mevzuat ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde ve uyumlu olarak yürütülmesine yardımcı olmak,

f) İşveren - işçi ilişkileri bakımından gerekli mevzuat tasarılarını hazırlayıp bu alanda araştırma, mukayese ve değerlendirmeler yapmak ve Bakanlık Makamının onayına sunmak,

g) İşçi teşekküllerinin ve işçilerin Bakanlığa yaptıkları müracaatları incelemek, ilgili birimlerin de görüşlerini alarak konuyu değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,

h) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.»

«İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

MADDE 29 — İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak,

h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

i) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, birifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

j) Genel evrak ve arşiv ile ilgili hizmet ve faaliyetleri düzenlemek ve yürütmek,

k) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.»

«Yayın Dairesi Başkanlığı

MADDE 30 — Yayın Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Ülkemizin toprak, su, orman, iklim gibi tabii kaynaklarını bitki, hayvan, su, orman ürünleri gibi konularını, köy hayatını, geleneksel ve bugünkü el sanatlarını, tabii ve yabani bitki ve hayvan türlerini ve çiftçilerimizin ilgi alanına giren diğer konularını araştırmak, derlemek, basımını yapmak ve yaptırmak,

b) Bu konuları araştıran ve derleyenlere basımı ve dağıtılması konularında yardımcı olmak,

c) Yukarıdaki konuları tanıtacak, benimsetecek film, slayt ve benzeri belgeleri hazırlamak, hazırlatmak,

d) Zirai arşiv, dökümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek,

e) Eğitim kurumları, çiftçi kuruluşları ve tarımla ilgili kamu ve özel diğer teşekküller ile zirai yayın konusunda işbirliği yapmak,

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Madde 5 — 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 34, 35, 37, 38, 40, 41 ve 42 nci maddeleri ile 7/6/1926 tarihli ve 904 sayılı, 3/5/1928 tarihli ve 1234 sayılı, 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Kanunlarla teşkil edilmesi öngörülen kurullara müteallik hükümler kaldırılmıştır

«Sürekli Kurullar

MADDE 33 — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığındaki sürekli kurullar şunlardır :

a) Yüksek Komiserler Kurulu,

b) Merkez Av Komisyonu.»

Madde 6 — 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 ve 44 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu Kararnameye 43/A, 43/B maddeleri eklenmiştir.

«Taşra Teşkilâtı

MADDE 43 — Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak Bakanlığı temsilen Bakanlık Bölge Müdürlükleri, il ve ilçe seviyesinde

taşra teşkilâtı kurulabileceği gibi, bağlı kuruluşları her bölge, il ve ilçede gerektiği hallerde ayrı birimler halinde teşkilâtlanabilir.

Bakanlık Bölge Müdürlükleri doğrudan Bakanlık Makamına bağlıdır ve Bakanlık Makamına karşı sorumludur.

«Bakanlık Bölge Müdürlükleri

MADDE 43/A — Tarım özellikleri, ekolojik şartları, havza bütünlüğü sevk ve idare kolaylıkları dikkate alınarak belirlenecek bölgelerde kurulacak Bakanlık Bölge Müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın her türlü faaliyetlerinin yapılması ve plân ve program ve projelerin uygulamaya konulması amacıyla bölgesindeki Bakanlık taşra teşkilât birimlerini sevk ve idare etmek, bu maksatla birimler arasındaki görev ve yetkilerin dağıtılması ve düzenlenmesini sağlamak, bölge içi çalışmaları yatay ve dikey olarak koordine etmek, diğer bölgeler ile işbirliğinde bulunmak,

b) Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı kuruluşların taşradaki birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

c) Uygulamaların neticelerini bir rapor sistemi içinde devamlı olarak takip ve kontrol etmek, bu değerlendirmelere göre gelecek dönemlerle ilgili faaliyetleri gözden geçirmek ve yeniden düzenlemek,

d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Bölge, il ve ilçe kuruluşlarının çalışma usul ve esasları ile bunların birbirleriyle olan ilişkileri Bakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

«Yurtdışı Teşkilâtı

MADDE 43/B — Bakanlık Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurtdışı teşkilâtı kurmaya yetkilidir.»

«Bağlı Kuruluşlar

MADDE 44 — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır:

a) Orman Genel Müdürlüğü,

b) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

c) Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,

d) Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü.»

Madde 7 — 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 50 nci maddesine aşağıdaki (e) fıkrası eklenmiştir.

«e) 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatif ve Birlikleri Kanununun ilgili hükümlerine göre, söz konusu kooperatiflerin kurulması, işleyişi, denetimi ve diğer hususlarla ilgili olarak çeşitli mevzuatla Ticaret Bakanlığı ve Bakanına 14/12/1983 tarih ve 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Bakanına verilen görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetler Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ve Bakanına devredilmiştir.»

Madde 8 — 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 52 nci madde eklenmiştir.

«Araştırma, Etüd, ve Proje Hizmetleri

MADDE 52 — Bakanlık, görev alanına giren konularda her türlü araştırma, etüd ve proje hizmetlerini gerçek ve tüzel kişilere sözleşme ile yaptırabilir»

Madde 9 — 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici 9, 10, 11, 12 ve 13 ncü maddeler eklenmiştir.

«Geçici Madde 9 — 14/12/1983 tarih ve 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan ana hizmet birimlerinden olan Ziraat İşleri, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina, Gıda İşleri, Veteriner İşleri, Hayvancılığı Geliştirme, Kooperatifler

Genel Müdürlükleri ile, Dış İlişkiler, ORKÖY ve Su Ürünleri Daire Başkanlıkları kaldırılarak Bakanlığın yeni teşkilât birimleri kurulmuştur. Bu suretle eski genel müdürlükler ile daire ve kurul başkanlıklarının personel ile araç, gereç, bütün menkul ve gayrimenkul varlığı görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetleri Bakanlıkça tesbit ve tayin edilecek esaslar çerçevesinde yeni teşkil edilen merkez birimlerine ve taşra teşkilâtına intikâl eder.»

«Geçici Madde 10 — Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümlerinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler, harcama ve ödemelerin uygulanmasına devam olunur.»

«Geçici Madde 11 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinde belirtilen ana hizmet birimlerine ait kadrolar ihdas edilinceye kadar kaldırılan Ziraat İşleri, Veteriner İşleri, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina, Gıda İşleri, Hayvancılığı Geliştirme Genel Müdürlükleri ile Dış İlişkiler, ORKÖY ve Su Ürünleri Daire Başkanlıklarının Genel Müdür ve Başkanları ile bunların yardımcıları ve Daire Başkanları, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı tarafından, yeni birimlerin Genel Müdürlük, Genel Müdür Yardımcılıkları ve Daire Başkanlıkları görevlerini tedviren yürütmekle görevlendirilebilir.»

«Geçici Madde 12 — Bakanlık, teşkilâtını ve kadrolarını bir yıl içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir. Bu süre içerisinde Bakanlık kadrolarını, Bu Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen teşkilat yapısına uygun hale getirmek için, Bakanlığın teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi görüşlerine dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolardan sınıf, ünvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.»

«Geçici Madde 13 — Bakanlık makamınca uygun görülecek esaslar dahilinde, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait arazi, bina, hizmet evi gibi gayri menkuller ile araç, gereç ve diğer menkullerden bir kısmı Bakanlık taşra teşkilâtına bedelsiz olarak devredilebilir.»

Yürürlük

Madde 10 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM	**K. OKSAY**	**A. M. YILMAZ**	**S. N. TÜREL**
Devlet Bak. - Başbakan Yrd.	Devlet Bakanı	Devlet Bakanı	Devlet Bakanı
A. TENEKECİ	**İ. ÖZDAĞLAR**	**A. K. ALPTEMOÇİN**	**M. N. ELDEM**
Devlet Bakanı	Devlet Bakanı	Devlet Bakanı	Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK	**A. TANRIYAR**	**V. HALEFOĞLU**	**V. ARIKAN**
Millî Savunma Bakanı	İçişleri Bakanı	Dışişleri Bakanı	Maliye ve Gümrük Bakanı
M. V. DİNÇERLER	**İ. S. GİRAY**		**M. AYDIN**
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	Bayındırlık ve İskân Bakanı		Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
V. ATASOY	**H. H. DOĞAN**		**M. AYDIN**
Ulaştırma Bakanı	Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı		Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.
C. BÜYÜKBAŞ	**C. BÜYÜKBAŞ**		**M. M. TAŞÇIOĞLU**
Sanayi ve Ticaret Bakanı V.	Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı		Kültür ve Turizm Bakanı

EK : 1 Sayılı Cetvel

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLÂTI

Müsteşar	Müsteşar Yrd.	Ana Hizmet Birimleri	Danışma ve Denetim Birimleri	Yardımcı Birimler
Müsteşar	Müsteşar Yrd.	1. Koruma ve Kontrol Genel Md.	1. Teftiş Kurulu Başkanlığı	1. Personel Genel Md.
	Müsteşar Yrd	2. Proje ve Uygulama Genel Md.	2. Araştırma Planlama Koordinasyon Kur. Bşk.	2. İdari ve Mali İşler Dai. Bşk.
	Müsteşar Yrd.	3. Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Md.	3. Hukuk Müşavirliği	3. Yayın Dairesi Bşk.
				4. Savunma Sekreterliği
	Müsteşar Yrd.		4. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	5. Özel Kalem Md. lüğü
	Müsteşar Yrd.		5. Bakanlık Müşavirleri	

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 184 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/213

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümlerinin değiştirilmesi; 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca 8/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Madde 1 — 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (f) bendi eklenmiştir.

«c) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı»

«f) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.»

Madde 2 — 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

MADDE 16 — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tesbit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tesbitini sağlamak. Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilâtına göndermek,

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plân ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

e) Kalkınma plân ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları bakanlık veya bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tesbit ederek makama sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek,

f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile Kanun teklifleri hakkında bakanlık görüşünün tesbitine yardımcı olmak,

h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,

ı) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.»

Madde 3 — 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 18/A maddesi eklenmiştir.

«Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

MADDE 18/A — Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.»

Madde 4 — 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Yardımcı Birimler

MADDE 19 — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır:

a) Personel Dairesi Başkanlığı,

b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

c) Savunma Sekreterliği,

d) Özel Kalem Müdürlüğü.»

Madde 5 — 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

MADDE 22 — İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak,

h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

l) Bakan ve müşteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.»

Madde 6 — 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21, 23 ve 28 inci maddeleri ile 26 ncı maddesinin (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve 4 üncü maddede sözü edilen cetvel ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

Madde 7 — 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

«Geçici Madde 8 — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre kaldırılan birimlerde görevli personel, durumlarına uygun kadrolara atanır. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

Madde 8 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM Devlet Bak. - Başbakan Yrd.	K. OKSAY Devlet Bakanı	A. M. YILMAZ Devlet Bakanı	S. N. TÜREL Devlet Bakanı
A. TENEKECİ Devlet Bakanı	İ. ÖZDAĞLAR Devlet Bakanı	A. K. ALPTEMOÇİN Devlet Bakanı	M. N. ELDEM Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK Millî Savunma Bakanı	A. TANRIYAR İçişleri Bakanı	V. HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı	V. ARIKAN Maliye ve Gümrük Bakanı
M. V. DİNÇERLER Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	İ. S. GİRAY Bayındırlık ve İskân Bakanı	M. AYDIN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı	
V. ATASOY Ulaştırma Bakanı	H. H. DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı	M. AYDIN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.	
C. BÜYÜKBAŞ Sanayi ve Ticaret Bakanı V.	C. BÜYÜKBAŞ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı	M. M. TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı	

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Müsteşar	Müsteşar Yrd.	Ana Hizmet Birimleri	Danışma ve Denetim Birimleri	Yardımcı Birimler
Müsteşar	Müsteşar Yrd. Müsteşar Yrd. Müsteşar Yrd.	1. Çalışma Gn. Md. 2. Sosyal Güvenlik Kuruluşları Gn. Md. 3. Yurtdışı İşçi Hizmetleri Gn. Md. 4. İşçi Sağlığı Dai. Bşk.	1. Teftiş Kurulu Bşk. 2. İş Teftiş Kurulu Bşk. 3. Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Bşk. 4. Hukuk Müşavirliği 5. Bakanlık Müşavirleri 6. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	1. Personel Dai. Bşk. 2. İdari ve Mali İşler D. 3. Savunma Sekreterliği 4. Özel Kalem Müdürlüğü

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 13/12/1983 Tarihli ve 185 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/214

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 185 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümlerinin değiştirilmesi; 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 8/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Madde 1 — 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 17 nci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (e) bendi eklenmiştir.

«b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,»

«e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği».

Madde 2 — 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Teftiş Kurulu Başkanlığı

MADDE 18 — Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bakanlık Teşkilatı ile Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek maksadıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

c) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.»

Teftiş Kurulu ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir.»

Madde 3 — 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

MADDE 19 — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tesbit etmek, bu esaslara uygun olarak bakanlığın ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tesbitini sağlamak, bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilâtına göndermek,

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plân ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,

d) Bakanlık yıllık çalışma proğramlarını hazırlamak, bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

e) Kalkınma plân ve proğramları ile Bakanlık yıllık çalışma proğramlarının uygulanmaları sırasında, Bakanlık teşkilâtında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları bakanlık veya bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tesbit ederek makama sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek,

f) Plânlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma proğramlarının yürütülmesini takip etmek,

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında bakanlık görüşünün tesbitine yardımcı olmak,

h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,

ı) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.»

Madde 4 — 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 21/A maddesi eklenmiştir.

«Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

MADDE 21/A — Sanayi ve Ticaret Bakanlığında basın ve halkla münasebetlerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.»

Madde 5 — 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Yardımcı Birimler

MADDE 22 — Sanayi ve Ticaret Bakanlığının merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır:

a) Personel Dairesi Başkanlığı,

b) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,

c) Savunma Sekreterliği,

d) Özel Kalem Müdürlüğü»

Madde 6 — 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

«İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

MADDE 25 — İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak,

h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

l) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.»

Madde 7 — 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentleri ile 24 ve 26 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve 4 üncü maddede sözü edilen cetvel ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

Madde 8 — 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici 8 inci madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 8 — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre kaldırılan birimlerde görevli personel durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

Madde 9 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 10 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM	K. OKSAY	A. M. YILMAZ	S. N. TÜREL
Devlet Bak. - Başbakan Yrd.	Devlet Bakanı	Devlet Bakanı	Devlet Bakanı
A. TENEKECİ	İ. ÖZDAĞLAR	A. K. ALPTEMOÇİN	M. N. ELDEM
Devlet Bakanı	Devlet Bakanı	Devlet Bakanı	Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK	A. TANRIYAR	V. HALEFOĞLU	V. ARIKAN
Millî Savunma Bakanı	İçişleri Bakanı	Dışişleri Bakanı	Maliye ve Gümrük Bakanı
M. V. DİNÇERLER	İ. S. GİRAY	M. AYDIN	
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	Bayındırlık ve İskân Bakanı	Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı	
V. ATASOY	H. H. DOĞAN	M. AYDIN	
Ulaştırma Bakanı	Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı	Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.	
C. BÜYÜKBAŞ	C. BÜYÜKBAŞ	M. M. TAŞÇIOĞLU	
Sanayi ve Ticaret Bakanı V.	Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı	Kültür ve Turizm Bakanı	

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI

Müsteşar	Müsteşar Yrd.	Ana Hizmet Birimleri	Danışma ve Denetim Birimleri	Yardımcı Birimler
Müsteşar	Müsteşar Yrd.	1. Sanayi Gn. Md.	1. Teftiş Kurulu Bşk.	1. Personel Dai. Başkanlığı
	Müsteşar Yrd.	2. Sanayi Araştırma ve Geliştirme Gn. Md.	2. A. P. K. Kurulu Bşk.	2. İdari ve Mali İşler Dai. Başkanlığı
	Müsteşar Yrd.	3. Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölge ve Siteleri Gn. Müdürlüğü	3. Hukuk Müşavirliği	3. Savunma Sekreterliği
	Müstesar Yrd.	4. İç Ticaret Gn. Md. 5. Teşkilâtlandırma Gn. Müdürlüğü 6. Fiyat, Kalite ve Standartlar Dai. Bşk. 7. Sınai Mülkiyet Dai. Bşk. 8. Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dai. Bşk.	4. Bakanlık Müşavirliği 5. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	4. Özel Kalem Müdürlüğü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 186 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/215

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümlerinin değiştirilmesi; 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 8/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Madde 1 — 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (e) bendi eklenmiştir.

«b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı»

«e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.»

Madde 2 — 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

MADDE 14 — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Bakanlığa hükumet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve milli guvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görulen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilâtına göndermek,

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere, Bakanlık bütçesini plân ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek.

e) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları Bakanlık veya Bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek.

f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında Bakanlık görüşünün tespitine yardımcı olmak.

h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,

ı) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.»

Madde 3 — 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 16/A maddesi eklenmiştir.

«Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

MADDE 16/A — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında basın ve halkla ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.»

Madde 4 — 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Yardımcı Birimler

MADDE 17 — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır.

a) Personel Dairesi Başkanlığı,

b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

c) Savunma Sekreterliği,

d) Özel Kalem Müdürlüğü.»

Madde 5 — 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

MADDE 20 — İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak,

h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

l) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.»

Madde 6 — 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinde sözü edilen cetvel ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiş ve 19, 21 ve 24 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 7 — 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici 7 nci madde eklenmiştir.

«GEÇİCİ MADDE 7 — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre kaldırılan birimlerde görevli personel durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.»

Yürürlük

Madde 8 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM Devlet Bak. - Başbakan Yrd.	K. OKSAY Devlet Bakanı	A. M. YILMAZ Devlet Bakanı	S. N. TÜREL Devlet Bakanı
A. TENEKECİ Devlet Bakanı	İ. ÖZDAĞLAR Devlet Bakanı	A. K. ALPTEMOÇİN Devlet Bakanı	M. N. ELDEM Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK Millî Savunma Bakanı	A. TANRIYAR İçişleri Bakanı	V. HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı	V. ARIKAN Maliye ve Gümrük Bakanı
M. V. DİNÇERLER Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	İ. S. GİRAY Bayındırlık ve İskân Bakanı	M. AYDIN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı	
V. ATASOY Ulaştırma Bakanı	H. H. DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı	M. AYDIN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.	
C. BÜYÜKBAŞ Sanayi ve Ticaret Bakanı V.	C. BÜYÜKBAŞ Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı	M. M. TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı	

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Müsteşar	Müsteşar Yrd.	Ana Hizmet Birimleri	Danışma ve Denetim Birimleri	Yardımcı Birimler
Müsteşar	Müsteşar Yrd.	1. Maden Dai. Bşk.	1. Teftiş Kurulu Başk.	1. Personel Dai. Bşk.
	Müsteşar Yrd.	2. Enerji Dai. Bşk.	2. Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kur. Bşk.	2. İdari ve Mali Dai. Bşk.
	Müsteşar Yrd	3. Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Daire Başkanlığı	3. Hukuk Müşavirliği 4. Bakanlık Müşavirleri	3. Savunma Sekreterliği 4. Özel Kalem Müd.
			5. Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Bşk	

Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 13/12/1983 Tarihli ve 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/216

Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 13/12/1983 tarihli ve 187 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümlerinde değişiklik yapılması; 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 8/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Madde 1 — 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (c) bendi eklenmiştir.

b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,

c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

Madde 2 — 187. sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

MADDE 22 — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Bakanlığa hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tesbit etmek, bu esaslara uygun olarak bakanlığın ana hizmet politikasının ve plânlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

b) Uzun vadeli plânlarla, kalkınma plânlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tesbitini sağlamak, bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Plânlama Teşkilâtına göndermek,

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plân ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

e) Kalkınma plan programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında, Bakanlık teşkilâtında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları bakanlık veya bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tesbit ederek makama sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek,

f) Plânlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile Kanun teklifleri hakkında bakanlık görüşünün tesbitine yardımcı olmak,

h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,

ı) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.»

Madde 3 — 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 24/A maddesi eklenmiştir.

«Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

MADDE 24/A — Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.»

Madde 4 — 187 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Yardımcı Birimler

MADDE 25 — Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır :

a) Personel Dairesi Başkanlığı,

b) Eğitim Dairesi Başkanlığı,

c) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

d) Savunma Sekreterliği,

e) Özel Kalem Müdürlüğü.»

Madde 5 — 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinde sözü edilen cetvel ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiş ve 27 ve 30 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 6 — 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

MADDE 29 — İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak,

h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

l) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.»

Madde 7 — 187 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

«GEÇİCİ MADDE 8 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan birimlerde görevli personel durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

Yürürlük

Madde 8 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM Devlet Bak. - Başbakan Yrd.	K. OKSAY Devlet Bakanı	A. M. YILMAZ Devlet Bakanı	S. N. TÜREL Devlet Bakanı
A. TENEKECİ Devlet Bakanı	İ. ÖZDAĞLAR Devlet Bakanı	A. K. ALPTEMOÇİN Devlet Bakanı	M. N. ELDEM Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK Millî Savunma Bakanı	A. TANRIYAR İçişleri Bakanı	V. HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı	V. ARIKAN Maliye ve Gümrük Bakanı
M. V. DİNÇERLER Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	İ. S. GİRAY Boyındırlık ve İskân Bakanı	M. AYDIN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı	
V. ATASOY Ulaştırma Bakanı	H. H. DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı	M. AYDIN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.	
C. BÜYÜKBAŞ Sanayi ve Ticaret Bakanı V.	C. BÜYÜKBAŞ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı	M. M. TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı	

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI

Müsteşar	Müsteşar Yrd.	Ana Hizmet Birimleri	Danışma ve Denetim Birimleri	Yardımcı Birimler
Müsteşar	Müsteşar Yrd.	1. Güzel Sanatlar Gn. Md.	1. Teftiş Kurulu Bşk.	1. Personel Dai. Bşk.
	Müsteşar Yrd.	2. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü	2. A. P. K. Kurulu Bşk.	2. Eğitim Dai. Bşk.
	Müsteşar Yrd.	3. Kütüphaneler ve Yayımlar Gn. Müdürlüğü	3. Hukuk Müşavirliği	3. İdari ve Mali İşler Dai. Başkanlığı
		4. Turizm Gen. Md.	4. Bakanlık Müşavirleri	4. Savunma Sekreterliği
		5. Tanıtma ve Pazarlama Genel Müdürlüğü	5. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	5. Özel Kalem Md.
		6. Milli Kütüphane Bşk.		
		7. Kültür Merkezleri Dai. Başk.		
		8. Turizm Planlama ve Yatırımlar Dai. Bşk.		
		9. Fikir ve Sanat Eserleri Dai. Bşk.		
		10. Milli Folklor Araş. Dai. Başkanlığı		
		11. Dış İlişkiler Dai. Bşk.		

Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/217

Devlet Personel Başkanlığı'nın yeniden düzenlenmesi; 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanun ve bu Kanunun 2/12/1983 tarihli ve 2967 sayılı Kanunla değişik dördüncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 8/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Görev, Teşkilât

Amaç

Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, müessir ve ekonomik şekilde yürütülebilmesi için; Devlet Personel rejiminin temel ilke ve politikasının, Devletin ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının teşkilât, görev ve yetkilerinin; kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde çalışacak memur ve diğer kamu görevlilerinin tabi olacakları personel rejimlerinin; memleketin kültür, sosyal ve ekonomik şartlarına ve hukuki esaslarına uygun olacak şekilde düzenlenmesi, personel rejimleri arasında uyum, denge ve koordinasyonun sağlanması, uygulamalarda görülecek aksaklıkların giderilmesi mevzuatın değişen şartlara göre geliştirilmesi, Kamu personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak ve bu konulardaki uygulamanın takip ve denetlenmesi; kullanılan idari usul ve Metodların değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli bütün mevzuat çalışmalarının ilmi ve tarafsızlık esaslarına göre yürütülmesinde görevli ve yetkili olmak üzere Başbakana bağlı Devlet Personel Başkanlığı'nın kurulmasına, teşkilât ve görevlerine dair esasları düzenlemektir.

Başbakan bu teşkilâtın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı veya Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır :

a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,

b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,

c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,

d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikleri bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,

e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır.

Görev

Madde 3 — Devlet Personel Başkanlığı'nın görevleri şunlardır:

a) Kamu personelini hukuki ve mali statüsünün ve uygulanmasının esaslarını tespit etmek, bunların düzenlenmesi ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmaları yapmak, gerekli kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile diğer idari metinleri hazırlamak,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarını karşılamak için uygulanacak usul ve esasları düzenlemek ve bu konuda gerekli çalışmaları yapmak.

c) Personel ve teşkilatlanma konuları ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan ve Başkanlığa sunulan kanun, tüzük ve yönetmelik tasarı ve tekliflerini incelemek, bunları görüş ve teklifleriyle birlikte Başbakanlığa sunmak,

d) Personel idari usul ve esaslarla ilgili konulardaki uygulamaları takip ve değerendirmek, kamu kurum ve kuruluşlarından raporlar ve teklifler istemek, gerektiğinde toplantılar düzenlemek değerlendirme sonuçlarına göre alınacak tedbirleri teklif etmek, bu alanda gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak,

e) Kadro ve ünvan standardizasyonu, iş analizleri de dahil olmak üzere görev alanına giren konularda gerekli her türlü araştırma ve incelemeleri yapmak veya yaptırmak, Personel rejimleri arasında uyum ve denge sağlamak, bu konularda gerekli ilke ve esasları tesbit etmek,

f) Kamu personeli ile ilgili hususlarda her çeşit istatistiki bilgileri toplamak, umumi personel kayıtlarını merkezi olarak tutmak,

g) Personel mevzuatı ve teşkilatlanma ile ilgili konularda, kamu kurum ve kuruluşlarında değişik uygulamaları önleyecek ve uygulama birliğini sağlıyacak tedbirleri tesbit etmek ve uygulamayı izlemek,

h) Kamu kuruluşlarında, personel planlaması yapılması ve uygulamasına yardımcı olmak ve her kademede görevli personelin hizmet içinde eğitilmesi ve yetiştirilmesi ile ileriki kadrolara hazırlanmalarını sağlamak üzere gerekli eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması ve bunların takip ve değerlendirilmesine ait esasları düzenlemek ve bu alandaki uygulamaları denetlemek,

ı) Hizmet öncesi Eğitim Kurumlarının Müfredat Programlarına, Kamu görevlerinin gerektirdiği niteliklerin ve bilgi ve alışkanlıklarının kazandırılmasına yararlı konuların yansıması için gerekli koordinasyon ve çalışmaları yapmak,

k) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına dahil kurumların görevlerinde, görevlerin bölünüşünde, teşkilatında, metotlarında ve mevzuatında ortaya çıkacak aksaklıkları, bozuklukları ve eksiklikleri giderecek çalışmalar yapmak ve bu amaçla hazırlanacak tasarı ve teklifler ile yeniden kurulacak kurumların teşkilat ve görevleri hakkında görüş vermek,

l) Personel rejiminin esaslarını tesbit etmek, Devlet Personel Politikasının tesbitinde ve uygulanmasında Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak,

m) Kamu Personeline ait hukuki ve mali statülerin esasları ile, insangücü istihdam planına ait ilke ve teklifleri tesbit ederek Bakanlar Kuruluna sunmak,

n) Kanunlarla ve Başbakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

İKİNCİ KISIM
Başkanlık Teşkilatı

Teşkilat

Madde 4 — Başkanlığın merkez teşkilatı, ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.

Başkanlığın Merkez Teşkilatı EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Başkanlık

Başkan

Madde 5 — Başkan teşkilatın en üst amiridir. Başkanlık hizmetlerini hükümetin genel siyasetine, Milli Güvenlik Siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık programlara ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütmekle ve Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

Başkanlık teşkilatın faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Başkan Yardımcıları

Madde 6 — Başkanlıkta ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Başkana yardımcı olmak üzere iki Başkan yardımcısı görevlendirilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri

Ana Hizmet Birimleri

Madde 7 — Başkanlığın ana hizmet birimleri şunlardır:

a) Kadro ve Kamu Görevlileri Dairesi Başkanlığı,

b) Eğitim Dairesi Başkanlığı,

c) Hukuki ve Mali Statüler Dairesi Başkanlığı,

d) Teşkilat ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı,

e) Personel Kayıtları ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.

Kadro ve Kamu Görevlileri Dairesi Başkanlığı

Madde 8 — Kadro ve Kamu Görevlileri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, kurum ve kuruluşların personel kadroları ile ilgili işlemlerini yapmak, kadro birikim planlarını hazırlamak ve uygulamalarını takip ve denetlemek,

b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında kadro ünvanlarının standartlaştırılması ve kodlandırılmasını sağlamak ve görev tanımlarını yapmak, bunların yayımlanmasını sağlamak ve rehberlik etmek,

c) Kalkınma planlarının süresi, sosyal ve ekonomik hedefleriyle uyumlu olmak üzere kamu kesiminin verimli çalışma sistemini sağlamak amacıyla insangücü planlaması ve iş analizlerini yapmak veya yaptırmak, kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak,

d) İç ve dış seyahat yevmiyeleriyle sürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan memurların maaşlarına tatbik edilecek ödeme misillerini tesbit etmek,

e) Bu konuları düzenleyen mevzuatın kamu yönetiminde birlik ve beraberlik içinde uygulanmasını sağlayacak idari tedbir ve kararlarla ilgili çalışmaları yürütmek,

f) Kurumlardaki kadroların hizmet icaplarına uygun bir seviyede tutulması için gerekli revizyonları yapmak; ihtiyaçtan fazla olduğu tesbit edileceklerin diğer kurumlara tahsis edilmesine dair usul ve esaslarla, fazla personelin diğer kurumlara kat'i tayinlerine kadar muvakkaten istihdam tarzlarını tesbit etmek; kurumlarınca açıkta bırakılacak personelle ilgili muameleleri düzenlemek,

g) Önceden tayin edeceği esas ve ölçülere göre memuriyet ve hizmetlerin gruplandırılması suretiyle kurumların aynı mahiyet ve vüs'attaki işleri için eşit ücret prensibinin tahakkukuna yardımcı olmak,

h) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Eğitim Dairesi Başkanlığı

Madde 9 — Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kamu personelinin yurt içinde ve yurtdışında hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim ve yetiştirilmeleri ile ilgili her türlü çalışmalar yapmak, ilgili kurumlara teklifler de bulunmak ve gereken hallerde işbirliği sağlamak, uygulamaları takip etmek, değerlendirmek ve denetlemek,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının personel birimlerinde görev alacak elemanların yetiştirilmesi amacıyla eğitim merkezleri açmak, eğitim ihtiyaçlarını tesbit etmek,

c) Kamu Yönetimi ile ilgili öğrenimin gelişmesini, görevlilerin modern idare esasları ve tekniğine göre bilgilerini arttıracak ve tekamülünü sağlayacak tedbirler almak, uygulamak ve bu gibi tedbirleri teşvik etmek ve desteklemek, bu alanda öğretim elemanları yetiştirilmesine yardımcı olmak,

d) Kamu yönetimi ile ilgili araştırma ve incelemeler yaparak bu alanda öğretim ve eğitim yapacak kurum ve kuruluşlara gerekli öğretim kaynakları meydana getirmek,

e) Başkanlığın hizmet içi eğitim politikasının tesbitine yardımcı olmak, eğitim plân ve programlarını hazırlamak, programa katılacakların sayılarını ve kurumlara ayrılacak kontenjanları belirlemek,

f) Üst kademe yöneticilerinin hizmet içi eğitimiyle ilgili işlemleri yapmak, Personelin ileriki kadrolara hazırlanmaları için uygun usul ve vasıtaları tesbit etmek,

g) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Hukuki ve Mali Statüler Dairesi Başkanlığı

Madde 10 — Hukuki ve Mali Statüler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Devletin, mali imkanlarıyla, sosyal ve ekonomik hedefleriyle uyumlu olmak üzere memurlar ile diğer kamu görevlilerinin, hukuki ve mali statülerini belirlemek maksadıyla niteliklerini, atanmalarını, görev ve yetkilerini, haklarını ve yükümlülüklerini, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işlerini düzenleyen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarının, değişikliklerini hazırlamak; bu konuları düzenleyen mevzuatın kamu yönetiminde birlik ve beraberlik içinde uygulanmasını sağlayacak idari tedbir ve kararlarla ilgili çalışmaları yürütmek, uygulamaları takip ve değerlendirmek, sistemin geliştirilmesi için gereken çalışmaları yapmak,

b) Personel konularında kurumlarca hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını incelemek ve görüş bildirmek.

c) Personelle ilgili konularda, uygulamaya esas olmak üzere görüş ve mütalâa bildirmek, personel rejimlerinin temel ilkeleri, personel sistemleri ve personel yönetimi ile ilgili konularda araştırmalar yapmak ve bunları değerlendirmek, Personelin mükafatlandırılması ile ilgili hususları incelemek,

d) Kamu personelinin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili çalışmalar yapmak ve iyileştirici tedbirlerin alınması için tekliflerde bulunmak,

e) Sosyal hizmetlerin gelişmesi ve bu hizmetlerden yararlanma hususunda kurumlararası dengenin sağlanması için araştırmalarda ve tekliflerde bulunmak, personel alınmasına müteallik umumi esasları tesbit etmek,

f) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Teşkilat ve Yönetimi Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Madde 11 — Teşkilat ve Yönetimi Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kalkınma Planlarının süresi ve Sosyal ve ekonomik hedefleriyle uyumlu olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında görev, kuruluş ve yetkiler bakımın-

dan yapılması gereken kanuni düzenlemeler ile alınması gereken idari tedbir ve kararların tesbiti, planlanması ve yerine getirilmesiyle ilgili çalışmaları yürütmek,

b) Kamu yönetiminin ve teşkilatının geliştirilmesi ve gerektiğinde yeniden düzenlenmesi ile ilgili hedefleri, politikaları ve tedbirleri belirlemek ve bu konuda Bakanlıklar ve diğer Kurum ve Kuruluşları arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla çalışmalar yapmak,

c) Kamu yönetiminde rasyonel bir yönetimin gerçekleştirilmesi için görevlerde ve bunların dağılımında, kaynakların kullanılış şekil ve metodlarında ve yönetim ve teşkilatlanma ile ilgili bütün konularda araştırma ve inceleme yapmak,

d) Teşkilat düzenlemeleri ve Kamu idaresinin ıslahı ile ilgili olarak kuruluşlardan gelecek teklifleri incelemek ve görüş bildirmek, Kurumlararası seviyede teşkilatlanma, planlama, denetim sistemleri alanlarında araştırmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,

e) Kuruluşların çalışma usullerini ve iş aksamlarını geliştirme amacı ile organizasyon ve metot araştırmaları yapmak ve bunların uygulanmasında kuruluşlara yardımcı olmak; Kamu yönetiminde geçerli bütün idari usul ve metodların iyileştirilmesiyle ilgili çalışmaları yürütmek,

f) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Madde 12 — Personel Kayıtları ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Kamu personeli ile ilgili hususlarda gerekli her türlü bilgiyi toplayacak çalışmalar yapmak, umumi personel kayıtlarını merkezi olarak tutmak ve gerektiğinde ilgililerin yararlanmasına sunmak,

b) Bilgi İşlem Merkezini çalıştırmak, gerekli istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek,

c) Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki bilgi işlem merkezleri arasında koordinasyon sağlamak ve bilgisayar teknolojisi konusunda bu kuruluşlara yardımcı olmak ve işbirliği yapmak,

d) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma Birimi

Danışma Birimi

Madde 13 — Başkanlığın merkez teşkilatındaki danışma birimi Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'dır.

Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Madde 14 — Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'nın görevleri şunlardır :

a) Yürürlüğe konulan mevzuat, plan ve proğramların uygulanması esnasında gerekli takip ve koordinasyonu sağlamak, kamu yönetimi alanında gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışındaki uygulama ve gelişmeleri, araştırma ve inceleme ve neşriyatı devamlı olarak takip ve derlemek,

b) Tedbir ve ilkelerle, bunlara dair mevzuatın müessir ve uyumlu bir şekilde uygulanması için kamu kurum ve kuruluşlarının üst yöneticilerinin katılacağı toplantı, brifing ve görüşmeleri tertip ve düzenlemek, gerektiğinde geçici ve daimi özel ihtisas komisyonları teşkil etmek, bunlara ait not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

c) Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alacağı altışar aylık dönem raporlarını birleştirerek değerlendirmek ve bunları Başkanlığa sunmak üzere gerekli çalışmaları yapmak ve uygulamaları takip etmek,

d) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık proğramlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirleri ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tesbitini sağlamak, Başkanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermek,

e) Başkanlığa, hükümet proğramı, kalkınma planları, yıllık proğramlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve Milli Güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tesbit etmek, başkanlığın yıllık çalışma proğramını hazırlamak ve ana hizmet politikasıyla proğramının uygulanmasında yardımcı olmak,

f) Kalkınma plan ve proğramları ile Başkanlık yıllık çalışma ve uygulama proğramlarının uygulamaları sırasında, Başkanlık birimlerinde ortaya çıkan, çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları giderici tedbirleri tesbit ederek Makama sunmak,

g) Basın ve halkla münasebetlere ait faaliyetleri planlamak, usul ve ilkelere göre yürütülmesini, araştırma, inceleme ve derlemelerin kitap, dergi, bülten ve bibliyografiler vasıtasıyla devamlı olarak neşrini sağlamak,

h) Yönetim, plan ve koordinasyon konularında Kanunla veya Başkanca verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler

Yardımcı Birimler

Madde 15 — Başkanlığın yardımcı birimleri aşağıdaki birimlerden meydana gelir.

a) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı.

b) Personel Şubesi Müdürlüğü,

c) Savunma Uzmanlığı.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Madde 16 — İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nın görevleri şunlardır :

a) Başkanlık için gerekli araç, gereç, malzemenin temini ile ilgili hizmetleriyle, ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

b) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

c) Başkanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

d) Başkanın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, evrakın zamanında işleme konmasını sağlamak, evrak ve yazı işlerini yürütmek,

e) Başkanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenleri Başkana sunmak, genel evrak arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, yazı işlerinin talimatlara uygun olmasını sağlamak,

f) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Başkanlık bütçesinin plan ve proğram esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek,

g) Tahakkuk, Bütçe ve Mali İşler ile, Başkanlıkça verilecek diğer hizmetleri yürütmek.

Personel Şubesi Müdürlüğü

Madde 17 — Personel Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

a) Başkanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

c) Başkanlık personelinin atama, özlük ve emeklilikleriyle ilgili işlemleri yapmak,

d) Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

e) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Savunma Uzmanlığı

Madde 18 — Savunma Uzmanlığı özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirmekle beraber emniyet ve güvenlik hizmetlerini yürütür.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin Sorumlulukları

Madde 19 — Başkanlık Merkez teşkilatının her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri Başkanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur.

Düzenleme Görev ve Yetkisi

Madde 20 — Başkanlık kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetlerin yürütülmesi için, çalışma usul ve esaslarını yönetmelik, tebliğ ve genelgelerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

Yetki Devri

Madde 21 — Başkan ve her kademedeki Başkanlık yöneticileri, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

İnceleme ve Denetleme

Madde 22 — Devlet Personel Başkanlığı Başkan ve uzmanları bu kanun hükmünde kararname'nin kapsamına dahil kurumlarda, Başkanlığın görev alanına giren bütün konularda Araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı takip ve denetlemeye, bu maksatla her türlü evrakın tetkikine yetkili olup kurumlar gerekli bilgi ve belgeleri vermek ve yeterli desteği sağlamakla yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler

Bilgi Toplama

Madde 23 — Başkanlık, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Teşkilatı ve Yükseköğretim Kurulu ile yakın işbirliği kurarak çalışır. Ayrıca Teşkilat ve personel konularıyla ilgili olarak gerekli gördüğü bilgi ve dökümanları kamu kurum ve kuruluşlarından istemeye yetkilidir.

Kurum ve kuruluşlar, personel ve teşkilatlanma konuları ile ilgili mesele ve tekliflerini Başkanlığa göndermekle yükümlüdür.

Üniversite Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi

Madde 24 — Teşkil edilecek uzmanlık komisyonları ile uzmanlık isteyen işlerde üniversite öğretim elemanları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi esaslarına göre görevlendirilebilir.

Devlet Personel Uzman Yardımcılığı

Madde 25 — Uzman Yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılanlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır :

a) Personel ve teşkilatlanma hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak,

b) Ekonomi, Maliye, Hukuk, İdare ve İşletme dallarında öğrenim gören en az dört yıllık Yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak,

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Devlet Personel Uzmanlığı

Madde 26 — 27 inci maddeye göre uzman yardımcılığına atananlar, en az 3 yıl çalışmak ve olumlu sicil almak şartıyla, hazırlayacakları tezin kabulünden sonra açılacak yeterlik sınavına girmek hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar «Devlet Personel Uzmanı» ünvanını kazanırlar.

Devlet Personel Uzmanlığı yeterlik sınavının şekli ve uygulama esasları yönetmelikle düzenlenir.

Komisyon Kurulması

Madde 27 — Başkan gerekli gördüğü konularda inceleme ve araştırma yapmak üzere ilgili birimin emrinde Başbakanın tensibi ile, uzman personelden sürekli veya geçici komisyonlar kurmaya yetkilidir.

Kadrolar

Madde 28 — Kadroların tesbit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

Atama

Madde 29 — 23/4/1981 gün ve 2451 sayılı Kanuna ekli (1) Sayılı cetvelde yer alan «Devlet Personel Heyeti Başkanı, Heyet Üyeleri ve Genel Sekreteri» ibaresi «Devlet Personel Başkanı» olarak değiştirilmiştir.

23/4/1981 gün ve 2451 sayılı Kanun Hükümleri dışında kalan memurlardan Başkan Yardımcıları ile Daire Başkanları ve Genel Sekreterin atanmaları Başkanın teklifi üzerine ilgili Bakanın onayı ile diğer memurların atanmaları Başkan tarafından yapılır. Ancak Başkan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

Değiştirilen ve Kaldırılan Hükümler

Madde 30 — Diğer kanunlarda geçen «Devlet Personel Dairesi» ibaresi «Devlet Personel Başkanlığı» olarak değiştirilmiş ve 13 Aralık 1960 gün ve 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulmasına Dair Kanun ile diğer kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte «Devlet Personel Heyeti Başkanı» «Devlet Personel Başkanlığı» na atanmış sayılır.

Geçici Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebiyle kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar gerekli atama işlemleri yapılıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

Ancak, bu gibilerin atandıkları yeni kadroların aylık, varsa ek gösterge ve zam ve tazminatlarının toplamı, almakta olduğu aylık, ek gösterge ve zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde aradaki fark giderilinceye kadar tazminat olarak ödenir.

Geçici Madde 3 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Başkanlık Merkez Teşkilatında değişen ya da yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

Başkanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir.

Bu süre içerisinde gerekli görülecek kadroların ihdas, iptal ve değişikliği Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılır.

Geçici Madde 5 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakındaki Kanunun 2 nci maddesi gereğince atanmış bulunan «Devlet Personel Heyeti Üyeleri» bu görevde almakta oldukları aylık, ek gösterge ve zam ve tazminat hakları ve kadroları şahsa bağlı kalmak kaydıyla Müşavir olarak görevlendirilirler. İstekleri halinde durumlarına uygun görevlere atanmak üzere genel hükümlere göre ilgili oldukları kurumlara iade edilir.

Geçici Madde 6 — Başkanlık Teşkilatı bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca Genel Kadro ve Usulü Hakında Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine göre yeni kadrolar tesbit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanımına devam olunur.

Geçici Madde 7 — Başkanlık Bünyesinde;

Danışman, Uzman ve uzman yardımcılığı kadrolarında çalışan personel, 27 nci maddenin (a) ve (b) fıkralarındaki şartları taşımak kaydıyla ve almakta oldukları aylık derecelerine eşit Devlet Personel Uzmanı kadrolarına atanırlar.

Başraportör, Başkontrolör, raportör ve kontrolör kadrolarında çalışmakta olan personel, yaş kaydı aranmaksızın 27 nci maddenin (a) ve (b) fıkralarındaki şartları taşımak ve oluşturulacak sınav kurulu tarafından bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak kaydıyla Devlet Personel Uzman yardımcısı kadrolarına atanırlar.

Yukarıdaki fıkralara göre Devlet Personel Uzmanı ve Devlet Personel Uzman Yardımcısı kadrolarına geçirilemiyenler, durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

Yürürlük

Madde 31 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 32 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM Devlet Bak. - Başbakan Yrd	K. OKSAY Devlet Bakanı	A. M. YILMAZ Devlet Bakanı	S. N. TÜREL Devlet Bakanı
A. TENEKECİ Devlet Bakanı	İ. ÖZDAĞLAR Devlet Bakanı	A. K. ALPTEMOÇİN Devlet Bakanı	M. N. ELDEM Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK Millî Savunma Bakanı	A. TANRIYAR İçişleri Bakanı	V. HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı	V. ARIKAN Maliye ve Gümrük Bakanı
M. V. DİNÇERLER Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	İ. S. GİRAY Bayındırlık ve İskân Bakanı	M. AYDIN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı	
V. ATASOY Ulaştırma Bakanı	H. H. DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı	M. AYDIN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.	
C. BÜYÜKBAŞ Sanayi ve Ticaret Bakanı V	C. BÜYÜKBAŞ Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı	M. M. TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı	

EK 1 SAYILI CETVEL

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

Başkan	Başkan Yardımcılığı	Ana Hizmet Birimleri	Danışma Birimi	Yardımcı Birimler
Başkan	1. Başkan Yrd.	1. Kadro ve Kamu Görevlileri Dai. Başkanlığı	Koordinasyon Dai. Başkanlığı	1. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
	2. Başkan Yrd.	2. Eğitim Dai. Başkanlığı		2. Personel Şubesi Müdürlüğü
		3. Hukuki ve Mali Statüler Dai. Başkanlığı		3. Savunma Uzmanlığı
		4. Teşkilat ve Yönetimi Geliştirme Dai. Başkanlığı		
		5. Personel Kayıtları ve Bilgi İşlem Dai. Başkanlığı		

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/219

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevlerinin yeniden düzenlenmesi; 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanun ve bu Kanunun 2/12/1983 tarihli ve 2967 sayılı Kanunla değişik dördüncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 8/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev, Teşkilât

Amaç

Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; ülkenin iktisadi, sosyal ve kültürel faaliyetleriyle ilgili istatistikleri derlemek, değerlendirmek ve yayımlamak için Başbakanlığa bağlı Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının kurulmasına, teşkilât ve görevlerine dair esasları düzenlemektir.

Başbakan, bu teşkilâtın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir.

Görev

Madde 2 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Ülkenin iktisadi, sosyal ve kültürel faaliyetleriyle ilgili her türlü istatistikleri derlemek, değerlendirmek ve yayımlamak,

b) Kalkınma planı ve yıllık programların hazırlanması, uygulanması ve takibi safhalarında Devlet Planlama Teşkilâtınca gerekli görülen verileri öncelikle toplamak ve değerlendirmek,

c) Devlet Planlama Teşkilâtınca verilerin toplanması için tesbit edilen amaç, zaman aralıkları ve bu verilerin sunulma ve raporlama şekli hakkındaki esasları uygulamak,

d) Sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda genel nüfus sayımı, sonu (1) ve (6) ile biten yıllarda genel sanayi ve işyerleri sayımı, sonu (3) ile biten yıllarda genel tarım sayımı yapmak, ayrıca ihtiyaç görülen diğer konulardaki genel sayımlar ile teşkilâtın gerekli gördüğü anketleri düzenlemek, yürütmek ve en kısa zamanda sonuçlandırarak gerekli görülen bilgileri, belirli standartlar içinde yayımlamak,

e) İstatistik tanım ve standartlarını tesbit etmek, istatistik metodlarını geliştirmek, istatistik analiz ve etüdleri yapmak,

f) İstatistikle ilgili konularda görevlendirilecek diğer kurum ve kuruluşların elemanlarını yetiştirmek üzere kısa süreli kurslar açmak,

g) Kamuoyu araştırmaları yapmak, diğer kuruluşların bu konudaki çalışmalarına yardım etmek,

h) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel idare, belediye ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin istatistik çalışmalarına yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak,

i) İstatistiklerin derlenmesinde ve düzenlenmesinde kamu ve özel kuruluşların uygulamalarıyla ilgili ilkeleri tesbit etmek ve hangi kamu kuruluşlarının hangi konularda istatistik derleyip düzenleyeceklerini ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kararlaştırmak,

j) İstatistik çalışmaları için gerekli olan; adres, hava fotoğrafı, harita, kroki ve benzeri belgeleri derlemek; kütük, kayıt sistemi ve numaralama çalışmalarını düzenlemek ve bu konularda ilgili kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

Teşkilat

Madde 3 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir. Merkez teşkilatı ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerden teşekkül eder.

Başkanlık, genel hükümlere göre taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Başkanlık

Başkan

Madde 4 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı Devlet İstatistik Enstitüsünün en üst amiridir ve Başkanlık hizmetlerini mevzuata, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Enstitüsünün faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakan'a karşı sorumludur.

Enstitü Başkanı teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Başkan Yardımcıları

Madde 5 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında; ana hizmet birimleri, danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Enstitü Başkanına yardımcı olmak üzere üç Başkan Yardımcısı görevlendirilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri

Ana Hizmet Birimleri

Madde 6 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığındaki ana hizmet birimleri şunlardır:

a) Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanlığı,

b) Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığı,

c) Tetkik ve Araştırma Dairesi Başkanlığı,

d) Teknik İşler Dairesi Başkanlığı.

Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanlığı

Madde 7 — Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Tarım, ormancılık, hayvancılık, balıkçılık, madencilik, taşocakçılığı, sanayi, sınai üretim, inşaat, gaz, su elektrik, dış ve iç ticaret, navlun, fiyat, çalışma, işgücü, istihdam, gelir dağılımı ve tüketim harcamaları, ulaştırma, haberleşme, depolama, maliye, para, banka, sigorta, tapu, hizmet vb. konulardaki istatistik bilgileri derlemek, değerlendirmek, çeşitli konularda indeksler hesaplamak ve yayımlamak.

b) Milli gelir, milli muhasebe, girdi - çıktı analiz çalışmalarını yapmak,

c) Genel tarım, genel sanayi ve işyerleri sayımlarını ve ülkenin ekonomik faaliyetleriyle ilgili anketleri yapmak,

d) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığı

Madde 8 — Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Adalet, demografi, kültür ve spor, milli eğitim, nüfus ve konut, sağlık, seçim, turizm gibi alanlarda ve ihtiyaç duyulan benzeri diğer konularda istatistiki bilgileri derlemek, değerlendirmek ve yayımlamak,

b) Genel nüfus sayımı ve ülkenin sosyal ve kültür faaliyetleriyle ilgili anketleri yapmak,

c) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Tetkik ve Araştırma Dairesi Başkanlığı

Madde 9 — Tetkik ve Araştırma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Demografi, tarım, sanayi ve uluslararası ekonomik ilişkiler ile diğer ekonomik ve sosyal konularda inceleme ve araştırmalar yapmak,

b) Ekonomik ve sosyal göstergeleri periyodik olarak ortaya koymak için; araştırma ve anketler düzenlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını yayımlamak,

c) Ekonomik ve sosyal konulardaki araştırma dökümanlarını sistemli ve sürekli bir biçimde derlemek, incelemek, değerlendirmek ve düzenlemek,

d) Yurt içinde ve yurt dışında ekonomik ve sosyal araştırma yapan kuruluş ve üniversitelerle işbirliği yapmak,

e) Başkanlık tarafından derlenecek istatistiki bilgilerin; en yeni istatistik teknik ve yöntemlerine göre toplanmasını sağlamak,

f) Milli gelir, milli muhasebe, girdi - çıktı analiz çalışmalarını yapmak.

g) Sosyal hesaplar ile indeks hesaplarının teknik ve metodlarının geliştirilmesini sağlamak,

h) Ülkemizde kullanılan istatistik standartlarını tesbit etmek ve istatistik teknik ve yöntemi konusunda yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,

i) Sayım ve anketlerin örnekleme planlarını ve derlenen istatistiklerin etüd ve analiz çalışmalarını yapmak,

j) Valiliklerce yürütülmekte olan istatistiki bilgi, derleme, toplama hizmetleri sonucunda ortaya çıkan verilerin koordinasyonunu yapmak. Valilikleri bu çalışmalar konusunda yönlendirmek. Valiliğin konu ile ilgili elemanlarını eğitmek,

k) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Teknik İşler Dairesi Başkanlığı

Madde 10 — Teknik İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel sayımlar ve geniş kapsamlı anketlerle derlenen bilgilerin kod işlemlerini yapmak,

b) Derlenen istatistiki verilerin; bilgi giriş, değerlendirme, sistem analiz. programlama çalışmalarını yapmak,

c) Yayın standartlarını belirlemek, yurtiçi ve yurtdışı bilgi isteklerini cevaplamak, yayınların dağıtım işlemlerini yürütmek,

d) Her yıl «Türkiye İstatistik Yıllığı» veya «Türkiye İstatistik Cep yıllığı» yayımlamak,

e) İstatistik çalışmaları için gerekli adresler, ana kütükler ile hava fotoğrafları, harita, kroki vb. belgeleri derlemek, düzenlemek ve arşivlemek,

f) Kütüphane ve dokümantasyon işlerini yürütmek,

g) Her türlü baskı ve çoğaltma işlerini yapmak,

h) Bilgi işlem, matbaa, sayım coğrafyası, makina ve araçlarının bakım ve onarımını sağlamak,

i) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma Birimleri

Danışma Birimleri

Madde 11 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığındaki danışma birimleri şunlardır:

a) Hukuk Müşavirliği

b) Araştırma - Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

Madde 12 — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Enstitü Başkanlığının diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

b) Enstitü Başkanlığının menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici, hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalara gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Enstitü Başkanlığını temsil etmek,

d) Enstitü Başkanlığının amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Enstitü Başkanlığına sunmak,

e) Enstitü Başkanlığı tarafından hazırlanan veya diğer kuruluşlardan veya Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.

Araştırma - Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Madde 13 — Araştırma - Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Enstitü Başkanlığına; hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve Milli Güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tesbit etmek, bu esaslara uygun olarak Enstitü Başkanlığının ana hizmet politikasının ve programının hazırlanmasına yardımcı olmak,

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tesbitini sağlamak; Enstitü Başkanının onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek,

c) Enstitünün yıllık çalışma programını hazırlamak,

d) Kalkınma plan ve programları ile Enstitünün yıllık çalışma ve uygulama programlarının uygulanması sırasında Enstitü birimlerinde ortaya çıkan, çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları giderici tedbirleri tesbit ederek Enstitü Başkanına sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek,

e) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve müessir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Enstitü Başkanlığı bütçesini plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,

f) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler

Yardımcı Birimler

Madde 14 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığındaki Yardımcı birimler şunlardır:

a) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

b) Personel Dairesi Başkanlığı

c) Savunma Uzmanlığı

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Madde 15 — İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Enstitü Başkanlığını ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

b) Genel evrak, arşiv ve yazı işleri hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

c) Enstitü Başkanının iç ve dış protokol hizmetlerini mevcut direktif ve emirlere göre yürütmek,

d) Enstitü Başkanının yıllık çalışma programının yürütülmesini takip etmek,

e) Enstitü için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

f) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama, satın alma işlemlerini yürütmek,

g) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yürütmek,

h) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek,

i) Enstitü personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

j) Her türlü tahakkuk ve tediye işlemlerini yürütmek,

k) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

Personel Dairesi Başkanlığı

Madde 16 — Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Enstitü Başkanlığının insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili ön çalışmaları yapmak ve personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

b) Enstitü Başkanlığı personelinin atama, özlük ve emeklilikle ilgili işlemlerini yapmak,

c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

d) Enstitü Başkanlığınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

Savunma Uzmanlığı

Madde 17 — Savunma Uzmanlığı özel kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.

İstatistik Şûra'sı

Madde 18 — İstatistik Şûra'sına; Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanının çağrısı üzerine, Devlet Planlama Teşkilatı ve kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşebbüsleri, üniversiteler, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, sendikalar, birlikler, özel kurum ve kuruluşların seçeceği üst kademe yetkilileri üye olarak katılır.

Şûra'ya Teşkilat içinden veya dışından katılmalarında yarar görülenler, Enstitü Başkanı tarafından ayrıca tesbit olunur.

İstatistik Şûra'sı; Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki istatistik ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılaması için danışma niteliğinde kararları almakla görevlidir.

İstatistik Şûra'sı en az iki yılda bir toplanır.

İKİNCİ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin Sorumlulukları

Madde 19 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri Enstitü Başkanının emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst yönetici kademeye karşı sorumludur.

Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Enstitü Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 20 — Enstitü Başkanlığı ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer kuruluşların uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

Enstitü Başkanlığı diğer kuruluşların hizmet alanına giren konulara ait faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili kuruluşlara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Mahalli İdarelerle Koordinasyon Sorumluluğu

Madde 21 — Enstitü Başkanlığı hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyon sağlamaktan sorumludur.

Enstitü Başkanlığının Düzenleme Görev ve Yetkisi

Madde 22 — Enstitü Başkanlığı bu Kanun Hükmünde Kararname ile yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik ve genelgelerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

Yetki Devri

Madde 23 — Enstitü Başkanı ve her kademedeki kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler

İstatistik Toplama Yetkisi

Madde 24 — Türkiye'de istatistik toplama yetkisi Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığına aittir. Genel Bütçeye dahil daireler sadece kendi ihtiyaçları için istatistik bilgi derleyebilirler. Bu dairelerin kendi ihtiyaçları için fakat kendi kuruluşları dışından istatistik bilgi derleyebilmeleri, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının iznine bağlıdır.

Bu daireler kendi kuruluşları içinden veya dışından derlemiş oldukları bilgileri, kendi kuruluşları dışında kullanmak veya yayımlamak için Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının iznini alırlar.

Katma bütçeli idareler, iktisadi devlet teşebbüsleri, mahalli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar ve özel kanunlarla kurulmuş bulunan kurumlar yalnız kendi ihtiyaçları için gerekli istatistik bilgileri toplayabilirler. Bu bilgilerin toplanmasında; kullanılacak formlar, soru kâğıdı ve toplanan bilgilerin yayımlanması için Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının izninin alınması gereklidir.

İstatistik Bilgileri Açıklama

Madde 25 — Ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel durumunu ortaya koyan önemli konularda derlenen istatistik bilgileri inceleyerek yetkili makamlara vermeye ve kamuoyuna açıklamaya, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı yetkilidir. Bu gibi bilgilerin ilgili kurumlarca açıklanabilmesi de aynı usule tabidir.

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı milli muhasebe istatistikleri ve makro planlama ile ilgili diğer konularda bu yetkisini Devlet Planlama Teşkilâtının olumlu görüşünü alarak kullanır.

Bilgi İsteme

Madde 26 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı gerekli gördüğü bilgileri her türlü kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkilidir.

Kendilerinden bilgi istenilen her türlü kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, bu bilgileri Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının belirleyeceği şekil ve süre içinde doğru olarak vermekle yükümlüdür.

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı verilen bilgilerin doğruluğunu araştırmaya ve ilgililerden ek bilgi ve belge istemeye yetkilidir.

Bilgi İşlem Merkezinden Yararlanma

Madde 27 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, genel sayım ve geniş kapsamlı anketler uygulandığı yıllarda, sonuçların kısa sürede değerlendirilmesi amacıyla ve ihtiyaç duyulduğunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait bilgi işlem veya veri giriş sistemlerinden yararlanabilir.

Milletlerarası İşbirliği

Madde 28 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı istatistik bilgilerinin en ileri metodlarla elde edilmesi, geliştirilmesi ve bu konudaki yayınların değişimi hususunda diğer ülkelerle ve milletlerarası kuruluşlarla ilişkiler kurar ve işbirliği yapar.

Ara Sayımlar

Madde 29 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı sayımlardan önce deneme sayım ve anketler yapabileceği gibi, sayımlarla birlikte ve iki sayım arasındaki devrede, ara sayımlar da yapar.

Genel Sayımlar Dışındaki Sayımlar

Madde 30 — Genel nüfus, genel tarım, genel sanayi ve işyerleri sayımları dışında gerekli görülecek diğer sayımların zamanı, kapsamı ve metodu, ilgili Bakanlıkların da görüşü alınarak Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının teklifi ve Başbakanlığın onayı ile tespit olunur.

Sayım Komiteleri

Madde 31 — Genel sayımlar ile geniş kapsamlı anketlerin; hazırlık, uygulama, değerlendirme ve yayınlama çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek üzere, Enstitü Başkanının veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında Sayım Komiteleri kurulur. Bu komitelere gerektiğinde, ilgili Bakanlıklar, kurum ve kuruluşların temsilcileri de davet edilebilir.

Genel sayımlar ile geniş kapsamlı anketleri; Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının tespit edeceği esaslar içinde hazırlamak, yürütmek ve bu hususta gerekli tedbirleri almak üzere Enstitü Başkanlığının belirleyeceği il ve ilçelerde en büyük mülki amirin başkanlığında bir sayım komitesi ve buna bağlı sayım bürosu kurulur. Bu komite ve büroların kuruluş, görev ve çalışma esasları çıkartılacak yönetmelik ve genelgelerle tespit olunur. Komitelerin çalışmalarından, sayım ve anketlerin yönetmelik ve genelgelerle uygun olarak yürütülmesinden, her türlü araç, gereç ve eleman vb. sağlanmasından o yerin en büyük mülki amiri sorumludur.

Genel Nüfus Sayımı, Diğer Genel Sayım ve Anketler

Madde 32 — Genel nüfus sayımlarında sokağa çıkma yasağı konur. Bu sayımlarda her vatandaş geçerli bir özürü olmadıkça sayım komiteleri ve bunların bulunmadığı yerlerde o yerin en büyük mülki amiri tarafından verilecek nüfus sayımı ve denetleme memurluğu işini kabul etmek zorundadır. Nüfus sayımlarında görev alacaklar ve istisna edilecekler, bu sayımla ilgili olarak çıkartılacak yönetmelikle tespit olunur.

Diğer genel sayım ve anketlerde; başta ilgili Bakanlıkların memurları olmak üzere, diğer Bakanlıklar ve bağlı kuruluşları, katma bütçeli daireler, iktisadi devlet teşebbüsleri, özel idare ve belediyelerin elemanları görevlendirilir.

Sayım Memuru ve Yöneticileri İçin Kurs Açma

Madde 33 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı sayım ve anketlerin bütün ülkede aynı metodlar ve esaslar uyarınca yapılmasını sağlamak amacı ile gerekli görülen yerlerde sayım memuru ve yöneticilerini yetiştirmek üzere kurslar açmaya yetkilidir.

Atama

Madde 34 — 23 Nisan 1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Enstitü Başkanı tarafından yapılır. Ancak Enstitü Başkanı bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

Kadrolar

Madde 35 — Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

Yürürlükteki hükümler

Madde 36 — 13/6/1962 tarihli ve 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün Görev, Yetki ve Kuruluşu Hakkında Kanunun bu Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmeyen hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 1 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının teşkilat ve kuruluşu, bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca Genel Kadro ve Usulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanımına devam olunur.

Geçici Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebiyle kadro ve görev ünvanları değişmeyenler, yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

Kadro ve görev ünvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

Geçici Madde 3 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Enstitü Başkanlığında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı teşkilâtını ve kadrolarını en geç 6 ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir.

Yürürlük

Madde 37 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 38 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL Başbakan			
İ. K. ERDEM Devlet Bak. - Başbakan Yrd.	**K. OKSAY** Devlet Bakanı	**A. M. YILMAZ** Devlet Bakanı	**S. N. TÜREL** Devlet Bakanı
A. TENEKECİ Devlet Bakanı	**İ. ÖZDAĞLAR** Devlet Bakanı	**A. K. ALPTEMOÇİN** Devlet Bakanı	**M. N. ELDEM** Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK Millî Savunma Bakanı	**A. TANRIYAR** İçişleri Bakanı	**V. HALEFOĞLU** Dışişleri Bakanı	**V. ARIKAN** Maliye ve Gümrük Bakanı
M. V. DİNÇERLER Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	**İ. S. GİRAY** Bayındırlık ve İskân Bakanı	**M. AYDIN** Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı	
V. ATASOY Ulaştırma Bakanı	**H. H. DOĞAN** Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı	**M. AYDIN** Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.	
C. BÜYÜKBAŞ Sanayi ve Ticaret Bakanı V.	**C. BÜYÜKBAŞ** Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı	**M. M. TAŞÇIOĞLU** Kültür ve Turizm Bakanı	

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
MERKEZ TEŞKİLATI

Başkan	Başkan Yardımcısı	Ana Hizmet Birimleri	Danışma Birimleri	Yardımcı Hiz Birim
Başkan	Başkan Yardımcısı	1. Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanlığı	1 Hukuk Müşavirliği	1 İdarı ve Mali İşl. Dairesi Başkanlığı
	Başkan Yardımcısı	2. Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanlığı	2 Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dai Bşk	2. Personel Dairesi Başkanlığı
	Başkan Yardımcısı	3 Tetkik ve Araştırma Dairesi Başkanlığı		3 Savunma Uzmanlığı
		4. Teknik İşler Dairesi Başkanlığı		

18 Kasım 1960 Tarihli ve 132 Sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/221

132 Sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu'nun bazı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi; 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanun'un 2/12/1983 tarihli ve 2967 Sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca 6/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Madde 1 — 132 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kuruluş ve Gaye

«Madde 1. Her türlü madde ve mamuller ile usûl ve hizmet standardlarını yapmak gayesiyle «Türk Standardları Enstitüsü» kurulmuştur.

Enstitü, tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumu olup kısa adı ve alâmeti farikası «TSE» dir.

Yalnız Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen standardlar «Türk Standardı» adını alır.

Bu Standardlar ihtiyari olup; standardın ilgili olduğu bakanlığın onayı ile mecburi kılınabilir. Bir standardın mecburi kılınabilmesi için «Türk Standardı» olması şarttır. Mecburi kılınan standardlar Resmi Gazetede yayımlanır.

Enstitünün ilgili olduğu bakanlık Başbakanlıktır.

Enstitü mali, idari ve teknik yönden Yüksek Denetleme Kurulu'nun denetimine tabidir.

Türk Standardları Enstitüsünün Merkezi Ankara'dadır.»

Madde 2 — 132 Sayılı Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki (İ) bendi eklenmiştir.

«İ) Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmaları yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri tanzim etmek.»

Madde 3 — 132 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Genel Kurul

«Madde 4 — Genel Kurul, Türk Standartları Enstitüsünün en yüksek karar organıdır.

Genel Kurul aşağıdaki üyelerden meydana gelir.

1. Başbakanlık, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı, Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından üst seviyede görevlendirilecek 2'şer temsilci,

2. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yüksek Denetleme Kurulu, Milli Prodüktivite Merkezi ve Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü tarafından üst seviyede görevlendirilecek birer temsilci,

3. Üniversitelerden Üniversitelerarası Kurulca seçilecek 8 temsilci,

4. Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Deniz Ticaret Odaları Birliğince görevlendirlecek 12 temsilci,

Genel Kurul, üyeleri arasından seçilecek bir Başkan ve iki kâtipten meydana gelen Başkanlık Divanı tarafından yönetilir. Başkan kâtiplerden birini Başkan Vekilliği ile görevlendirebilir.

Genel Kurul üyeleri 3 yıl için görevlendirilirler. Herhangi bir sebeple bu görevleri sona erenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere kurumlarınca yeni üye görevlendirilir.

Genel Kurul, Enstitü Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine her yıl Mayıs ayı içinde olağan toplantısını yapar. Ayrıca, Yönetim Kurulunun veya Genel Kurulun kararlaştırdığı tarihte veya Genel Kurul üyelerinin üçte birinin isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağırılır.

Genel Kurul üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır; toplantılarda salt çoğunluk sağlanamazsa ertesi gün gelen üyelerle toplantı yapılır, kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Seçimlerde de aynı usûl uygulanır.

Genel Kurulun başlıca görevleri şunlardır :

a) Enstitü Başkanını ve Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

b) Enstitünün yıllık çalışma programını kabul etmek,

c) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek,

d) Denetleme Kurulunun raporunu incelemek ve Yönetim Kurulunu ibra etmek,

e) Tüzük tasarılarını ve yönetmelikleri kabul etmek,

f) Enstitü ihtiyaçları için gayrimenkul satın almak, inşa ettirmek veya satmak konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

g) Enstitüde çalışan devamlı ve geçici personelin kadrolarını ve bunlara verilecek ücretleri tespit etmek,

h) Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek.»

Madde 4 — 132 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«c) Bayındırlık ve İskân, Tarım Orman ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları ve konu ile ilgili Bakanlıkların Genel Kurulda bulunan temsilcileri»,

«e) Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Deniz Ticaret Odaları Birliği temsilcilerinden Genel Kurulca seçilecek üç temsilci».

Madde 5 — 132 Sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Denetleme Kurulu

«Madde 8 — Türk Standartları Enstitüsünün hesapları ve bunlarla ilgili muameleler, Genel Kurul üyeleri arasından gizli oyla üç yıl için seçilen üç kişilik bir kurul tarafından denetlenir. Asıl üyelerle birlikte yedek üyeler de seçilir.

Denetleme Kuruluna, üyelerden her biri birer yıl süre ile başkanlık eder.

Denetleme Kurulu üye tamsayısıyla toplanır ve çoğunlukla karar alır.

Denetleme Kurulu yıl içinde de lüzumlu gördüğü zaman denetleme yapabilir; yıllık raporunu en geç Nisan ayının otuzuncu gününe kadar hazırlar ve Genel Kurula sunmak üzere Enstitü Başkanına verir.

Denetleme Kurulu, Denetimi sırasında, suç işlendiği kanaatine varırsa, durumu Enstitü Başkanına ve lüzum gördüğünde adli makamlara da bildirir.

Madde 6 — 132 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Genel Sekreter oylamalara katılmaksızın Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.»

Madde 7 — *132 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir.*

«Ek Madde 1. 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Kanun ile bu Kanuna ek 9/6/1936 tarihli ve 3018 sayılı Kanunda geçen Türk Standardlarının mecburi kalınması ile ilgili olarak «İcra Vekilleri Heyeti» ve «Hükûmet» deyimleri «İlgili Bakanlık» şeklinde değiştirilmiştir.»

Madde 8 — 132 Sayılı Kanuna aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir.

«Geçici Madde — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte organlara seçilmiş olan kuruluş temsilcilerinin görevleri; bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre seçim yapılıncaya kadar devam eder.

Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre Genel Kurula temsilci göndermesi gereken kuruluşlar bir ay içinde temsilcilerini görevlendirirler. Bunların süreleri de diğer üyelerle birlikte sona erer.»

Yürürlük

Madde 9 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM Devlet Bak. - Başbakan Yrd.	K. OKSAY Devlet Bakanı	A. M. YILMAZ Devlet Bakanı	S. N. TÜREL Devlet Bakanı
A. TENEKECİ Devlet Bakanı	İ. ÖZDAĞLAR Devlet Bakanı	A. K. ALPTEMOÇİN Devlet Bakanı	M. N. ELDEM Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK Milli Savunma Bakanı	A. TANRIYAR İçişleri Bakanı	V. HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı	V. ARIKAN Maliye ve Gümrük Bakanı
M. V. DİNÇERLER Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	İ. S. GİRAY Bayındırlık ve İskân Bakanı	M. AYDIN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı	
V. ATASOY Ulaştırma Bakanı	H. H. DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı	M. AYDIN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.	
C. BÜYÜKBAŞ Sanayi ve Ticaret Bakanı V.	C. BÜYÜKBAŞ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı	M. M. TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı	

Çevre Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/222

Çevre Genel Müdürlüğünün kurulması; 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 8/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Görev, Kuruluş

Amaç

Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; çevrenin korunması, iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve tabii kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması; su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi; ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile tabii ve tarihi zenginliklerinin korunması için Başbakanlığa bağlı Çevre Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Görev

Madde 2 — Çevre Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

a) Ülkenin tabiat, tarih ve kültür varlıklarının korunması amacıyla çalışmalar yapmak, çevre koruma prensip, politika ve programlarını hazırlamak,

b) Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

c) Çevre kirliliği ile ilgili program ve projeler hazırlamak, hazırlatmak ve uygulama esaslarını tesbit etmek,

d) Çevrenin korunması ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla ülke şartlarına uygun olan teknolojiyi belirlemek, bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tesbit etmek,

e) Kırsal ve kentsel alanda arazi kullanımı ilkeleri ile buna paralel olarak koruma alanları ve bu alanlarda uygulanacak kullanım esaslarını belirlemek,

f) Kirlenmenin mevcut olduğu ve olması muhtemel bölgeleri tesbit etmek,

g) Çevre kirliliği ile mücadelede ve çevrenin iyileştirilmesinde görev alacak olan çeşitli bakanlık ve kuruluşlar arasında program ve projelerin hazırlama ve uygulama safhalarında işbirliği ve koordinasyon esaslarını düzenlemek,

h) Çevre kirliliğini önleme fonunun kullanma esaslarını tesbit etmek ve kullanmak,

i) Kurulacak tesislerin çevreye menfi etkilerini önlemek üzere, ilgili bakanlıklarca yapılacak tesis projelerini incelemek, kuruluş izni vermekle yetkili olan kuruluşlara görüş bildirmek; bu tesislerin sektör, kapasite ve yörelere göre kapsam ve ayrıntılarını belirleyecek tebliğler çıkarmak,

j) Çevre eğitimi yapan bütün kuruluşların çevre politikasına uygun programlar yürütülebilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak,

k) Türkiye'de kirlenme konularını tesbit etmek; kirleticileri, problemli yöre ve sektörleri tesbit etmek ve bu alanlardaki tedbirleri belirlemek amacıyla kriterlerin ve çevresel ekolojik standartların ortaya çıkması için mahalli araştırma ve ölçmeler yapmak; bu konuda araç ve gereçleri olan kuruluşları aratırma konularında yönlendirmek ve bulguların sonuçlarına göre yapılacak havza planlamasında koordinasyon sağlamak,

l) Yapılan araştırmaların standarda dönüştürülmesi için Türk Standartlar Enstitüsüyle gerekli işbirliğini sağlamak,

m) Uluslararası çevre çalışmalarına Türkiye'nin katılması ve katkısında koordinasyon sağlamak,

n) Bilgi alış verişi ile gerekli dökümantasyon ve yayımı yapmak,

o) Çevre sorunları konusunda kamuoyundaki eğilim ve istekleri tesbit etmek amacıyla, özel ve kamu kuruluş ve kurumlarının temsilcileri ile ayrı ayrı veya birlikte ortak çalışmalar düzenlemek ve uygun görülenleri desteklemek,

p) Çevre sorunlarının teknik, idari ve finansman konularında milli ve milletlerarası alanda araştırılmasını sağlamak ve takibetmek.

Kuruluş

Madde 3 — Çevre Genel Müdürlüğü, Başbakanlığa bağlı tüzel kişiliğe sahip katma bütçeli bir kuruluştur. Başbakan bu Genel Müdürlüğün yönetimi ile ilgili yetkilerini Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir.

İKİNCİ KISIM

Genel Müdürlük Teşkilatı

Genel Müdürlük Teşkilatı

Madde 4 — Çevre Genel Müdürlüğü ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.

Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Müdür

Genel Müdür

Madde 5 — Genel Müdür, Çevre Genel Müdürlüğü kuruluşunun en üst amiridir. Genel Müdürlük hizmetlerinin mevzuata, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak yürütmekle Başbakana karşı sorumludur.

Genel Müdür, Genel Müdürlüğün faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Genel Müdür Yardımcıları

Madde 6 — Çevre Genel Müdürlüğünün ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimleri yönetim, koordinasyon ve denetiminde Genel Müdüre yardımcı olmak üzere iki Genel Müdür Yardımcısı bulunur.

İKİNCİ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri

Ana Hizmet Birimleri

Madde 7 — Çevre Genel Müdürlüğünün ana hizmet birimleri şunlardır :

a) Düzenleme ve Finansman Dairesi Başkanlığı

b) Çevre Standartları Dairesi Başkanlığı,

c) Teknoloji Dairesi Başkanlığı,

d) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,

Düzenleme ve Finansman Dairesi Başkanlığı

Madde 8 — Düzenleme ve Finansman Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Çevre eğitimi yapan kuruluşların, tesbit edilecek çevre politikasına uygun program ve tatbikat yapabilmeleri için gerekli koordinasyonu sağlamak, program ve projeleri hazırlamak,

b) Çevre sorunlarının çözümlenmesi için gerekli kanuni düzenlemelerin ilkelerini belirlemek, bu ilkelere göre araştırmalar yapmak veya yapılmasında koordinasyon sağlamak,

c) Çevre sorunlarını önlemek veya ortadan kaldırmak için hazırlanacak öncelikli projelerin finansmanını kısmen veya tamamen sağlamak,

Çevre Standartları Dairesi Başkanlığı

Madde 9 — Çevre Standartları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Çevre ekolojik özelliklerini korumak amacıyla mahallinde yapılacak hava, su, toprak ortamları analizlerine dayalı olarak mahalli ekolojik standartları tesbit etmek,

b) Mahalli araştırma ve ölçmelere ait araç ve gereci olan kuruluşları araştırma konularında yönlendirmek ve bulguların sonuçlarına göre yapılacak havza planlamasında koordinasyon sağlamak,

Teknoloji Dairesi Başkanlığı

Madde 10 — Teknoloji Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Çevre sorunlarını çözümlemek amacıyla; hava, su, toprak kirlenmesini belirlenecek standartlara uygun düzeyde tutabilecek teknolojik çözümleri araştırmak,

b) Atıkların azaltılmasını sağlayacak entegre tesislerin teşviki için çalışma ve teşebbüslerde bulunmak,

c) Belediyeler için nüfus büyüklüklerine göre tip kanalizasyon tekniklerinin araştırmasını yapmak, çöp gibi atıkların ekonomik biçimde kaldırılması için gerekli projeler hazırlamak veya hazırlatmak.

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Madde 11 — Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Uluslararası kuruluşlarca veya dış ülkelerle birlikte yürütülmekte olan çevre konularına ait çalışmalarda Türkiye'nin katkısını ve katılmasını sağlamak üzere gerekli çalışmalar yapmak,

b) Türkiye çevre politikasına uygun milli görüşü tesbit etmek,

c) Uluslararası kuruluşlar ve bunların komitelerince geliştirilen çalışmalara Türkiye'de hangi kuruluşların katılacağı konusunda koordinasyonu sağlamak ve gerekli düzenlemeler yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma Birimleri

Danışma Birimleri

Madde 12 — Çevre Genel Müdürlüğünün Danışma Birimleri şunlardır :

a) Hukuk Müşavirliği,

b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,

Hukuk Müşavirliği

Madde 13 — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır :

a) Genel Müdürlüğün diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki mali cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

b) Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

c) Adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve idari davalarda Genel Müdürlüğü temsil etmek,

d) Genel Müdürlük birimleri tarafından hazırlanan veya bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik tasarılarının hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek,

Araştırma, Planlama, Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Madde 14 — Araştırma, Planlama, Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Genel Müdürlüğe Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve Milli Güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tesbit etmek, bu esaslara uygun olarak Genel Müdürlüğün ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tesbitini sağlamak, Başbakanlığın onayını oldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilâtına göndermek,

c) Genel Müdürlük yıllık çalışma programlarını hazırlamak,

d) Kalkınma plan ve programları ile Genel Müdürlük yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında, Genel Müdürlük teşkilâtında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları bakanlık ve bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tesbit etmek,

e) Planlama ve Koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek,

f) Hizmet ve faaliyetlerini ekonomik ve etkili bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Genel Müdürlük bütçesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler

Yardımcı Birimler

Madde 15 — Çevre Genel Müdürlüğünün yardımcı birimleri şunlardır :

a) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

b) Personel Dairesi Başkanlığı,

c) Savunma Uzmanlığı,

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Madde 16 — İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemelerin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satınalma işlemlerini yürütmek,

c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetleri yapmak,

d) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimiyle ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

e) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

f) Genel evrak dosya ve yazı işlerini yürütmek,

g) Harcama ve tahakkuk işlerini yürütmek,

Personel Dairesi Başkanlığı

Madde 17 — Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Genel Müdürlüğün insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Genel Müdürlük personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,

c) Genel Müdürlüğün eğitim planını hazırlamak,
Hizmet öncesi ve hizmet için eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri işleri yapmak.

Savunma Uzmanlığı

Madde 18 — Savunma Uzmanlığı, özel Kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Mahalli Çevre Kuralları

Mahalli Çevre Kuralları

Madde 19 — Mahalli Çevre Kuralları her ilde valinin başkanlığında, il idare şube başkanları, belediye başkanı, varsa o ilde bulunan Yükseköğretim Kurumu temsilcisi ve sanayi odası başkanından meydana gelir. Kurulun sekreteryası il sağlık müdürlüklerince yürütülür.

Kurul ayda bir defa toplanır.

Mahalli Çevre Kurullarının Görevi

Madde 20 — Mahalli Çevre Kurullarının görevleri şunlardır :

a) Çevre Genel Müdürlüğü kararları çerçevesinde çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için gerekli kararları almak.

b) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesiyle ilgili uygulama programlarını il düzeyinde hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

c) Çeşitli bakanlık ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemek, birleştirmek, yönlendirmek ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamak,

d) İlde kurulan tesis ve işletmelerin çevre kirliliği açısından yapılan denetlemelerine ait raporları incelemek, değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak,

e) Çevre kirliğinini önleyici tedbirleri ihtiva eden eğitici faaliyetler düzenlemek,

f) İl düzeyinde çevre sorunlarını belirleyip çözüm teklifleriyle birlikte Çevre Genel Müdürlüğüne bildirmek.

BEŞİNCİ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin Sorumluluğu

Madde 21 — Çevre Genel Müdürlüğünün her kademedeki yöneticisi, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri Genel Müdürlük emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst kademeye karşı sorumludur.

Koordinasyon ve İşbirliği

Madde 22 — Genel Müdürlük, diğer kurumların hizmet alanına giren konularla ilgili faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde bu kuruluşlara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyon sağlamaktan sorumludur.

Mahalli İdarelerle Koordinasyon Sorumluluğu

Madde 23 — Genel Müdürlük hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Genel Müdürlüğün Düzenleme Görev ve Yetkisi

Madde 24 — Genel Müdürlük, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgeleri düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

Yetki Devri

Madde 25 — Genel Müdür ve her kademedeki yöneticiler, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilirler. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

ALTINCI KISIM
Çeşitli Hükümler

Devredilen Hak ve Yetkiler

Madde 26 — Diğer Kanunlarla Çevre Müsteşarlığına verilen görev, hak ve yetkiler Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Çevre Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

Genel Müdürlüğün Gelirleri

Madde 27 — Genel Müdürlüğün gelirleri şunlardır :

a) Devlet Bütçesinden yapılacak yardımlar,

b) Katma bütçeli idarelerle, özel idareler ve belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunlara bağlı müesseseler bütçelerinden yapılacak yardımlar,

c) Her türlü bağış ve yardımlar,

Kadrolar

Madde 28 — Kadroların tesbit ihdas, kullanma ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

Atama

Madde 29 — 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun Hükümleri dışında kalan memurlardan 1 - 4 derece kadrolara ilgili Bakan'ın onayı ile, diğer kadrolara Genel Müdürün onayı ile atama yapılır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 30 — 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Kanunun 4, 5, 6 ve 7 inci maddeleri ile diğer Kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Genel Müdürlük bu Kanun Hükmünde Kararname Esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenlemeye göre Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yeni kadrolar tesbit ve ihdas edilinceye kadar bu kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanımına devam olunur.

Geçici Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

Geçici Madde 3 — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre, yeniden düzenleme yapılıncaya kadar, Çevre Genel Müdürlüğünde değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

Genel Müdürlük, teşkilatını ve kadrolarını en geç 6 ay içinde bu Kanun hükmünde kararname hükümlerine uygun hale getirir.

Geçici Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Çevre Müsteşarlığı'nın, 1984 yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, kadroları ve mevcut personeli, döşeme demirbaş ve taşıtları ile hertürlü hak ve vecibeleri başka bir işleme ihtiyaç kalmaksızın bu Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Çevre Genel Müdürlüğüne devredilmiş sayılır.

Yürürlük

Madde 31 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 32 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM Devlet Bak. - Başbakan Yrd.	K. OKSAY Devlet Bakanı	A. M. YILMAZ Devlet Bakanı	S. N. TÜREL Devlet Bakanı
A. TENEKECİ Devlet Bakanı	İ. ÖZDAĞLAR Devlet Bakanı	A. K. ALPTEMOÇİN Devlet Bakanı	M. N. ELDEM Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK Millî Savunma Bakanı	A. TANRIYAR İçişleri Bakanı	V. HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı	V. ARIKAN Maliye ve Gümrük Bakanı
M. V. DİNÇERLER Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	İ. S. GİRAY Bayındırlık ve İskân Bakanı	M. AYDIN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı	
V. ATASOY Ulaştırma Bakanı	H. H. DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı	M. AYDIN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.	
C. BÜYÜKBAŞ Sanayi ve Ticaret Bakanı V.	C. BÜYÜKBAŞ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı	M. M. TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı	

EK 1 SAYILI CETVEL

ÇEVRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdür	Genel Müdür Yrd.	Ana Hizmet Birimleri	Danışma Birimleri	Yardımcı Birimleri
Genel Müdür	1. Genel Müdür Yrd. 2. Genel Müdür Yrd.	1. Düzenleme ve Finansman Dairesi Başkanlığı 2. Çevre Standartları Dairesi Başkanlığı 3. Teknoloji Dairesi Başkanlığı 4. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı	1. Hukuk Müşavirliği 2. Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı	1. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 2. Personel Dairesi Başkanlığı 3. Savunma Uzmanlığı

Devlet Planlama Teşkilâtı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/223

Devlet Planlama Teşkilâtı Kuruluş ve Görevlerinin yeniden düzenlenmesi; 17/6/1982 tarihli ve 2680 Sayılı Kanun ve bu Kanunun 2/12/1983 tarihli ve 2967 Sayılı Kanunla değişik dördüncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 8/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev, Teşkilât

Amaç

Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, kaynakların verimli kullanılması ve kalkınmanın hızlandırılması maksadıyla ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel planlama hizmetlerinin bir bütünlük içerisinde müessir, düzenli ve süratli olarak görülebilmesi için Devlet Planlama Teşkilâtının Kurulmasına, teşkilât ve görevlerine dair esasları düzenlemektir.

Devlet Planlama Teşkilâtı Başbakana bağlı olup, Başbakan bu Teşkilâtın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı vasıtasıyla kullanabilir.

Görev

Madde 2 — Devlet Planlama Teşkilâtının görevleri şunlardır :

a) Memleketin tabii, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkânlarını tespit ederek, takip edilecek iktisadi sosyal ve kültürel politikayı ve hedefleri tayinde Hükümete müşavirlik yapmak,

b) Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının iktisadi, sosyal ve kültürel politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu temin etmek için görüş ve tekliflerde bulunmak ve bu hususlarda müşavirlik yapmak,

c) Hükümetçe kabul edilen hedefleri gerçekleştirecek uzun vadeli kalkınma planları ile yıllık programları hazırlamak,

d) Kalkınma planlarının ve yıllık programların başarı ile uygulanabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların ve mahalli idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin ıslahı hususunda görüş ve tekliflerde bulunmak,

e) Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını takip ve koordine etmek, değerlendirmek ve gerekli hallerde planda ve yıllık programlarda usulüne uygun olarak değişiklikler yapmak,

f) Özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerinin plan, hedef ve gayelerine uygun bir şekilde yürütülmesini teşvik ve tanzim edecek tedbirleri tespit ve teklif etmek, uygulamayı takip etmek,

g) Kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı şekilde gelişmesini sağlıyacak tedbirleri tespit ve teklif etmek, uygulamayı takip ve koordine etmek,

h) Kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere uygun olarak, milletlerarası ekonomik kuruluşlarla münasebetlerin geliştirilmesinde, temas ve müzakerelerin yürütülmesinde gerekli görüş ve tekliflerde bulunmak.

Teşkilât

Madde 3 — Devlet Planlama Teşkilâtı, Yüksek Planlama Kurulu ile Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığından meydana gelir.

İKİNCİ KISIM
Yüksek Planlama Kurulu

Yüksek Planlama Kurulu

Madde 4 — Yüksek Planlama Kurulu, Başbakanın Başkanlığında, Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı, Maliye ve Gümrük, Tarım Orman ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarından meydana gelir. Kurulun görüşeceği konuların mahiyet ve özelliğinin gerektirdiği hallerde, Kurula Başkan tarafından diğer Bakanlar da davet edilebilir.

Devlet Planlama Teşkilatının planlama, koordinasyon ve uygulamadan sorumlu müsteşar yardımcıları Yüksek Planlama Kurulu toplantılarına katılırlar.

Başbakan, Yüksek Planlama Kurulu Başkanlığı görevini Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısına devredebilir.

Kurulun sekreterya hizmetlerini Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı yürütür.

Yüksek Planlama Kurulunun Görevleri

Madde 5 — Yüksek Planlama Kurulunun görevi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamada ve politika hedeflerinin tayininde Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak ve hazırlanacak planlar ile yıllık programları Bakanlar Kuruluna sunulmadan önce, tayin edilen hedeflere uygunluk ve yeterlilik bakımından incelemektir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı

Müsteşarlık Teşkilatı

Madde 6 — Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı teşkilâtı; ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı birimleri ile yurtdışı teşkilâtından meydana gelir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Müsteşar

Müsteşar

Madde 7 — Müsteşar, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığının en üst âmiridir. Müsteşarlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık programlara ve Yüksek Planlama Kurulu kararlarına, uygun olarak yürütmekle ve Müsteşarlığın faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

Müsteşar, teşkilâtın faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Müsteşar Yardımcıları

Madde 8 — Devlet Planlama Teşkilatında Müsteşara planlama, koordinasyon ve uygulama ile ilgili ana hizmet birimlerinin yönetiminde yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri

Ana Hizmet Birimleri

Madde 9 — Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığındaki ana hizmet birimleri şunlardır :

a) İktisadi Planlama Başkanlığı,

b) Sosyal Planlama Başkanlığı,

c) Koordinasyon Başkanlığı,

d) Kalkınmada Öncelikli Yöreler Başkanlığı,

e) Avrupa Ekonomik Topluluğu Başkanlığı,

f) Teşvik ve Uygulama Başkanlığı,

g) Yabancı Sermaye Başkanlığı,

h) Serbest Bölgeler Başkanlığı.

Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı ana hizmet birimlerinde, gerekli hallerde devamlı ve geçici özel ihtisas komisyonları kurulur.

İktisadi Planlama Başkanlığı

Madde 10 — İktisadi Planlama Başkanlığı; uzun vâdeli planlar, yıllık programlar ve finansman ve sektör programları konularıyla ilgili olarak, gerekli araştırmaları yapmak suretiyle uzun vadeli kalkınma planları ile yıllık programları hazırlamak, bunlarla ilgili değişiklikleri belirlemek ve ekonomik politikaların geliştirilmesi konusunda ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmakla görevlidir.

Sosyal Planlama Başkanlığı

Madde 11 — Sosyal Planlama Başkanlığı; planlama ve araştırma konularıyla ilgili olarak ülkenin sosyal ve kültürel problemlerini incelemek, bunların çözümü için uzun vadeli kalkınma planları ile yıllık programları hazırlamak, bunlarla ilgili değişiklikleri belirlemek, sosyal ve kültürel politikaların geliştirilmesi konusunda ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmakla görevlidir.

Koordinasyon Başkanlığı

Madde 12 — Koordinasyon Başkanlığı; mali ve hukuki tedbirler ile yatırımların takibi konularıyla ilgili olarak şu görevleri yerine getirir :

a) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel sektörde planın gerçekleşmesini kolaylaştıracak idari, mali ve hukuki tedbirleri tesbit ve tavsiye etmek,

b) Plan ve programların icrası sırasında gerekli takip ve koordinasyonu sağlamak, icabında bu amaçla muhtelif kurum ve kuruluşların üst seviyede yetkili temsilcilerinin katılacağı komisyonları toplamak,

c) Uygulamaya ait dönem raporlarını icra organlarından alıp değerlendirerek sonuçları ilgililere sunmak, âhenk sağlayıcı tedbirlerin yürürlüğe konmasını takip etmek,

d) Plan ve programların uygulamasının aksadığı sahalarda organizasyon ve metod incelemelerinin öncelikle yapılmasını sağlamak,

Kalkınmada Öncelikli Yöreler Başkanlığı

Madde 13 — Kalkınmada Öncelikli Yöreler Başkanlığı; kalkınmada öncelikli yöreleri ve ihtiyaçlarını tesbit etmek, bölgeye götürülecek yatırım projelerinin yer seçimine esas teşkil edecek görüşü vermek ve bu amaçlarla gerekli çalışma ve araştırmaları yapmak, götürülecek hizmetlerin programlanmasına ait koordinasyonu sağlamak ve değerlendirmekle görevlidir.

Kalkınmada Öncelikli Yöreler Başkanlığı, özellikle stratejik tesislerin kurulmasında, yerleşme konularında ve yol güzergâhlarının tesbit edilmesinde Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin görüşlerini alır.

Avrupa Ekonomik Topluluğu Başkanlığı

Madde 14 — Avrupa Ekonomik Topluluğu Başkanlığının görevi; Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerin, ülke ekonomisine yararlı, düzenli ve müessir bir şekilde yürütülmesi için gerekli incelemeleri yapmak, bu konuda uygulanacak hedef ve politikaların tesbitine yardımcı olmak ve ilgili kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlamaktır.

Teşvik ve Uygulama Başkanlığı

Madde 15 — Teşvik ve Uygulama Başkanlığı, kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünde yatırımların, ihracatın ve döviz kazandırıcı hizmetlerin teşviki ve yönlendirilmesi konularında öngörülen teşvik tedbirlerini uygulamak, takip etmek ve değerlendirerek gerekli koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

Yabancı Sermaye Başkanlığı

Madde 16 — Yabancı Sermaye Başkanlığı, yabancı sermayeye ilişkin mevzuat çerçevesinde belirtilen işleri yaapmakla görevlidir.

Serbest Bölgeler Başkanlığı

Madde 17 — Serbest Bölgeler Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Kalkınma plan ve programları çerçevesinde, bölge ticaret akımı da gözönünde tutulmak suretiyle serbest bölgelerin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesiyle ilgili politika ve prensipleri tespit etmek, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek,

b) Serbest Bölgelerde yapılacak faaliyetleri ekonomik sektörler itibariyle yönlendirmek, uygulamasını değerlendirmek ve takip etmek,

c) Serbest Bölgelerde ana faaliyet alanına giren tesislerin kurulması için ruhsat vermek, işletilmesi yeterli görülmeyenlerin ruhsatını iptal etmek,

Serbest Bölgeler Başkanlığı görevlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütür.

Serbest Bölgelerin işletilmesi ve yürütülmesi amacıyla, her serbest bölgede valiliklere bağlı olmak üzere bir Serbest Bölge Müdürlüğü kurulur. Bu Müdürlüklerin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esasları Bakanlar Kurulunca düzenlenir.

Yurtdışı Teşkilâtı

Madde 18 — Devlet Planlama Teşkilâtı, görevi ile ilgili olarak uluslararası ekonomik kuruluşlar ile, ekonomik açıdan önemli dış merkezlerde daimi temsilcilikler ihdas edebilir

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma Birimleri

Danışma Birimleri

Madde 19 — Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığındaki danışma birimleri şunlardır :

a) Hukuk Müşavirliği,

b) Planlama Müşavirliği.

Hukuk Müşavirliği

Madde 20 — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır :

a) Müsteşarlık ve Müsteşar Yardımcılıklarından sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

b) Müsteşarlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Müsteşarlığı temsil etmek.

Planlama Müşavirliği

Madde 21 — Teşkilât'da özel önem ve öncelik taşıyan konularda Müsteşara yardımcı olmak üzere en fazla onbeş planlama müşaviri görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler

Yardımcı Birimler

Madde 22 — Devlet Planlama Teşkilatının yardımcı birimleri Genel Sekreterin yönetiminde aşağıda gösterilmiştir.

a) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

b) Personel Dairesi Başkanlığı,

c) Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı,

d) Savunma Uzmanlığı.

Genel Sekreterlik

Madde 23 — Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır :

a) Sekreterya hizmetleri Devlet Planlama Teşkilâtı tarafından yürütülen, Yüksek Planlama Kurulu, Ekonomik Koordinasyon Yüksek Kurulu ve Para Kredi Kurulunda Müsteşar tarafından verilecek görevleri yapmak,

b) Devlet Planlama Teşkilâtında teknik hizmetlerin istenilen şekilde ve zamanında yürütülebilmesi için gerekli her türlü idari ve destek hizmetlerinin yerine getirilmesini temin etmek,

c) Kalkınma Planları ile yıllık programlarının basılması, yayınlanması ve tanıtılmasını sağlamak ve Müsteşarlığın temsil işlerini yürütmek,

d) Müsteşarlıkca verilecek diğer görevleri yapmak.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Madde 24 — İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Müsteşarlık bütçesini plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek.

b) Müsteşarlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

c) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama, satınalma işlemlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Müsteşarlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g) Evrak ve yazı işlerini yürütmek,

h) Her türlü tahakkuk ve tediye işlemlerini yürütmek. Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Personel Dairesi Başkanlığı

Madde 25 — Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Müsteşarlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Müsteşarlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,

c) Müsteşarlığın yurtiçi ve yurtdışı eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

d) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Yayın Temsil Dairesi Başkanlığı

Madde 26 — Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Kalkınma planları ile yıllık programların basılması ve yayınlanmasını sağlamak.

b) Kalkınma Planlarının tanıtılma işlerini yürütmek,

c) Araştırma ve dökümanların yayınlanmasına karar verilenlerin çoğaltılması ve dağıtılmasına ait işleri yapmak,

d) Müsteşarlığın temsil ve protokol hizmetlerini yürütmek,

e) Müsteşarlıkca verilecek benzeri işleri yapmak.

Savunma Uzmanlığı

Madde 27 — Savunma Uzmanlığı özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Plan ve Programların Hazırlanması

Bilgi Toplama

Madde 28 — Devlet Planlama Teşkilâtı, planlama ile ilgili olarak lüzumlu gördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeğe yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler bu bilgileri mümkün olan en kısa zamanda vermekle mükelleftir.

Bu suretle elde edilen bilgilerden ticari sır mahiyetinde olanların gizliliğine riayet edilir.

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığıyla İşbirliği

Madde 29 — Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığıyla yakın işbirliği kurarak çalışır.

Devlet Planlama Teşkilâtı, Kalkınma planlarının ve yıllık programların hazırlanması, uygulanması ve takibi safhalarında gerekli olan verileri, bunların toplanmasında ve değerlendirilmesindeki amaç ve zaman aralıkları ile bu verilerin sunulma ve raporlama şeklini tesbit eder.

İşbirliği

Madde 30 — Devlet Planlama Teşkilâtı bilgi toplamada, planların hazırlanmasında ve icranın takibinde, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarla yakın bir işbirliği kurar.

İktisadi, Sosyal ve Kültürel Hedefler ile Politikaların Tesbiti

Madde 31 — İktisadi, sosyal ve kültürel hedefler ile politikaların tayininde esas teşkil edecek hususlar Yüksek Planlama Kurulunda görüşülerek tesbit edilir.

Bu suretle tesbit edilen esaslar, Bakanlar Kurulunda öncelikle müzakere edilerek karara bağlanır.

Uzun Vadeli Kalkınma Planının Yapılması

Madde 32 — Başbakan, Bakanlar Kurulunun onayladığı esaslar ve hedefler dahilinde uzun vadeli kalkınma planı ve yıllık programların hazırlanması hususunda Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığına direktif verir. Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı ilk olarak uzun vadeli kalkınma planını hazırlar.

Uzun Vadeli Kalkınma Planının Kabulü

Madde 33 — Uzun Vadeli Kalkınma Planının Başbakanlığa sunulmasından itibaren bir hafta içinde Yüksek Planlama Kurulu toplanır. Kurul bu Planı inceleyerek, kabul edilmiş bulunan ana hedeflere uygun olup olmadığını bir raporla Bakanlar Kuruluna bildirir. Plân, Bakanlar Kurulunda incelenerek kabul edildikten sonra yasama organının onayına arzolunur.

Yıllık Programların Hazırlanması ve Kabulü

Madde 34 — Yıllık programlar Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığınca hazırlanarak Yüksek Planlama Kuruluna sevkedilir. Bu Kurul programları inceleyerek bir raporla Bakanlar Kuruluna sunar. Bakanlar Kurulunda kabul edilen yıllık programlar kesinleşmiş olur.

Yıllık programlar, bütçeler ile iş programlarından evvel hazırlanır. Bütçelerle iş programlarının hazırlanmasında yıllık programlarda kabul edilmiş olan esaslara uyulur.

Koordinasyon

Madde 35 — Kabul edilen planların uygulanmasındaki âhenk ve işbirliğini, koordinasyonla ilgili Müsteşar Yardımcılığı sağlar.

Planın tatbikatı Teşkilâtca zaman zaman gözden geçirilerek elde edilen sonuçlar değerlendirilir ve alınması gerekli tamamlayıcı tedbirler, belirli devrelerde verilecek raporlar halinde Bakanlar Kuruluna sunulur.

BEŞİNCİ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin Sorumlulukları

Madde 36 — Devlet Planlama Teşkilâtının her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri Müsteşarlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst kademeye karşı sorumludur.

Mahalli İdarelerle Koordinasyon Sorumluluğu

Madde 37 — Müsteşarlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Müsteşarlığın Düzenleme Görev ve Yetkisi

Madde 38 — Müsteşarlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgeleri düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

Yetki Devri

Madde 39 — Müsteşar ve her kademedeki teşkilât yöneticileri, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden âmirin sorumluluğunu kaldırmaz.

ALTINCI KISIM
Çeşitli Hükümler

Sözleşmeli Personel

Madde 40 — Müsteşarlık, Müsteşar Yardımcılıkları, Başkanlıklar, Daire Başkanlıkları, Hukuk ve Planlama Müşavirlikleri, Uzmanlık ve Uzman Yardımcılıkları ile Genel Sekreterlik hizmetlerinde lüzumu halinde, kadro karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli eleman çalıştırılabilir.

Yabancı uzmanlar da sözleşmeli olarak istihdam edilebilir.

Bu suretle göreve alınanlara verilecek ücret ve yapılacak ödemeler Bakanlar Kurulunca tesbit edilir.

Uzman Yardımcılığına Atanma

Madde 41 — Uzman Yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılanlara ilaveten aşağıdaki nitelikler aranır :

a) Planlama hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak,

b) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak,

c) Yapılacak yarışma ve yeterlik imtihanında başarılı olmak,

d) İmtihanın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak.

Planlama Uzmanlığı

Madde 42 — 41'inci maddeye göre, uzman yardımcılığına atananlar, en az 3 yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik imtihanına girmek hakkını kazanırlar. İmtihanda başarılı olanlar «Planlama Uzmanı» ünvanını alırlar.

Planlama uzmanlığı yeterlik imtihanının şekli ve uygulama esasları bir yönetmelikle düzenlenir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Personelin Görevlendirilmesi

Madde 43 — Genel ve katma bütçeli dairelerle kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerde çalışanlar, kurumlarının muvafakatı ile Devlet Planlama Teşkilâtında sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Devlet Planlama Teşkilâtının bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel ilgili kurumundan aylıksız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emeklilik lerinde hesaba katılır.

Bu madde hükmüne göre çalışanlara, Devlet Planlama Teşkilâtında çalıştıkları süre karşılığında herhangi bir mecburi hizmet yükletilmez.

Üniversite Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi

Madde 44 — Uzmanlık isteyen işlerde üniversite öğretim elemanları, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38 inci maddesi esaslarına göre görevlendirilebilir.

Sözleşme İle Araştırma, Etüd ve Proje Yaptırma

Madde 45 — Devlet Planlama Teşkilâtı, planların yapılması tatbikatı ve koordinasyonuyla ilgili olarak araştırma, etüd ve proje tetkiki gibi işleri üniversite öğretim üye ve yardımcıları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme ile yaptırılabilir.

Bu hususta Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Yurtdışına Gönderilecek Personel

Madde 46 — Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, Teşkilâtta görevli uzman ve uzman yardımcılarını, mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmek ve ihtisas yapmak üzere yurtdışına gönderebilir.

Atama

Madde 47 — 23/4/1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında olan memurların atamaları Müsteşar tarafından yapılır. Ancak Müsteşar bu yetkisini gerekli gördüğü takdirde Genel Sekretere devredebilir.

Kadrolar

Madde 48 — Kadroların tesbit, ihdas, kullanma ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 49 — 30/9/1960 tarih ve 91 sayılı Devlet Planlama Teşkilâtının kurulmasına Dair Kanun ile ek ve değişiklikleri, 16/8/1962 tarih ve 44 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 14/10/1983 tarihli ve 151 sayılı Serbest Bölgeler Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

Diğer Kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri Devlet Planlama Teşkilâtı için uygulanmaz.

Geçici Madde 1 — Müsteşarlık teşkilâtı bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenlemeye göre Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yeni kadrolar tesbit ve ihdas edilenceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanımına devam olunur.

Geçici Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme ile kadro ve görev ünvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

Kadro ve görev ünvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait

aylık, ek gösterge ve hertürlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

Geçici Madde 3 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını düzenlemek üzere hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Devlet Planlama Teşkilâtında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

Müsteşarlık, teşkilâtını ve kadrolarını en geç altı ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir.

Geçici Madde 5 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 ve 42 inci maddeleri hükümleri dışında, kariyer dışı uzmanlık için, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte resmi müracaatlarını yapmış olanların, iki defaya mahsus olmak üzere yeterlik imtihanına girmek hakkı saklıdır. Bu imtihanda başarılı olanlar «Planlama Uzmanı» unvanını alırlar.

Geçici Madde 6 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 49 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılan Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında Kararnamenin ekli kadro cetvelinde yer alan kadrolarda çalışanlardan, başka kurumlardan nakilen atanmış olanlar, eski kurumlarına durumlarına uygun kadrolara atanmak üzere en geç bir ay içinde iade edilir.

Ancak, açıktan alınmış memurlar Devlet Planlama Teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

Yürürlük

Madde 50 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 51 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakalar Kurulu yürütür.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM Devlet Bak. - Başbakan Yrd.	K. OKSAY Devlet Bakanı	A. M. YILMAZ Devlet Bakanı	S. N. TÜREL Devlet Bakanı
A. TENEKECİ Devlet Bakanı	İ. ÖZDAĞLAR Devlet Bakanı	A. K. ALPTEMOÇİN Devlet Bakanı	M. N. ELDEM Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK Millî Savunma Bakanı	A. TANRIYAR İçişleri Bakanı	V. HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı	V. ARIKAN Maliye ve Gümrük Bakanı
M. V. DİNÇERLER Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	İ. S. GİRAY Bayındırlık ve İskân Bakanı	M. AYDIN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı	
V. ATASOY Ulaştırma Bakanı	H. H. DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı	M. AYDIN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.	
C. BÜYÜKBAŞ Sanayi ve Ticaret Bakanı V.	C. BÜYÜKBAŞ Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı	M. M. TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı	

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MERKEZ TEŞKİLATI

Müsteşar	Müsteşar Yrd.	Ana Hizmet Birimleri	Danışma Birimleri	Yardımcı Birimler
Müsteşar	1. Müsteşar Yrd. 2. Müsteşar Yrd. 3. Müsteşar Yrd.	1. İktisadi Planlama Bşk. 2. Sosyal Planlama Bşk. 3. Koordinasyon Bşk. 4. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Başkanlığı 5. Avrupa Ekonomik Top. Başkanlığı 6. Teşvik ve Uygulama Başkanlığı 7. Yabancı Sermaye Bşk. 8. Serbest Böl. Bşk.	1. Hukuk Müşavirliği 2. Planlama Müşavirliği	1. Genel Sekreterlik 2. Personel Daire Bşk. 3. İdari ve Mali İş. Dai. Bşk. 4. Yayın ve Temsil Dai. Bşk. 5. Savunma Uzmanlığı

Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/224

Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün düzenlenmesi; 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 8/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Görev, Teşkilât

Madde 1 — *Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, toprağın verimli* olarak işletilmesi, verimliliğin korunması, toprağın erozyonla kaybedilmesinin önlenmesi, az topraklı ve topraksız çiftçilerin topraklandırılması, toprakların bölünmesinin önlenmesi ve dağıtılan toprakların işlenmesini etkili, düzenli ve sürekli olarak gerçekleştirmek için, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğine sahip, katma bütçeli Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilât ve görevlerine dair esasları düzenlemektir.

Görev

Madde 2 — Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

1. Genel olarak;

Toprak ve tarım reformu bölgelerinin belirlenmesi, muhtemel reform bölgelerinin öncelik sıralarının tesbit edilmesi ile ilgili ön etüd ve araştırmaları yapmak, bağlı bulunduğu Bakanlık makamının uygun görüşünü alarak Bakanlar Kuruluna teklif götürmek.

2. Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen uygulama bölgelerinde;

a) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine adına tescilli olup, kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmemiş olan tarım arazisinin, topraksız veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilere yeter gelirli tarımsal aile işletmeleri kurabilecek şekilde dağıtılmasını veya kiralanmasını, ayrıca bu çiftçilerin teçhiz edilmelerini, desteklenmelerini, eğitilmelerini sağlamak ve kooperatifleşmelerini teşvik etmek,

b) Ekonomik üretime imkân vermeyecek şekilde parçalanmış tarım arazisini toplulaştırmak ve çiftçi ailelerinin geçimini sağlamaya ve aile işgücünü değerlendirmeye yetmeyecek derecede parçalanmasına ve küçülmesine engel olmak,

c) Toprak-su kaynaklarının teknolojik ve ekonomik gereklere göre kullanılmasını ve kullanma haklarının düzenlenmesini, sağlamak,

d) Toprağın verimli bir şekilde işletilmesini, işletilmesinin korunmasını, birim alandan azami ekonomik verim alınmasını, zirai üretimin sürekli olarak artırılmasını sağlamak,

e) Yeni yerleşim yerleri kurulması, mevcut yerleşim yerlerine eklemeler, yapılması için tedbirler almak ve bu konuda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

f) Tarım arazisinin esas olarak tarımda kullanılmasını, mecburi hallerle sınırlı kalmak kaydıyla, tarım arazisinin tarım dışı amaçlara tahsisini sağlamak,

3. Çeşitli Kanunlar ve Bakanlar Kurulu Kararı ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Teşkilât

Madde 3 — Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün teşkilâtı, merkez ve taşra teşkilâtından meydana gelir.

İKİNCİ KISIM
Genel Müdürlük Merkez Teşkilâtı

Merkez Teşkilâtı

Madde 4 — Genel Müdürlük merkez teşkilâtı; ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden meydana gelir.

Genel Müdürlük merkez teşkilâtı ekli cetvelde gösterilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Müdür

Genel Müdür

Madde 5 — Genel Müdür, Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün en üst amiridir. Genel Müdürlük hizmetlerini mevzuata, kalkınma plânlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer kuruluşlarla koordinasyon sağlamakla görevli ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanına karşı sorumludur.

Genel Müdür, merkez ve taşra teşkilâtının faaliyetlerini, iş ve işlemleri ile hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Genel Müdür Yardımcısı

Madde 6 — Genel Müdürlüğün ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerinin yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı olmak üzere iki Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri

Ana Hizmet Birimleri

Madde 7 — Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün ana hizmet birimleri şunlardır :

a) Arazi İşleri Dairesi Başkanlığı,

b) Kamulaştırma, Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı,

c) Zirai Araştırma ve Proje Dairesi Başkanlığı.

Arazi İşleri Dairesi Başkanlığı

Madde 8 — Arazi İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Yurt çapında gerekli incelemeleri yaparak, uygulama bölgelerinin önceliklerini tesbit etmek,

b) Uygulama bölgelerinde imar, ihya ve ıslah hizmetleri ile yeni tarım alanları kazanmak üzere tedbirler almak, diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,

c) Toprak - Su kaynaklarının teknolojik ve ekonomik gereklere göre kullanılmasını ve kullanma haklarının düzenlenmesini sağlamak, toprağın verimli bir şekilde işletilmesini, birim alandan azami ekonomik verim alınmasını ve reform bölgesinin toplam üretiminin sürekli olarak artırılmasını sağlamak,

d) Arazi kullanma projelendirme esaslarına göre, tarım dışı amaçlarda kullanılacak arazinin tefrik edilmesini sağlamak ve bu arazinin tarım dışı amaçlara tahsisi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Çayır, mer'a, yaylak ve kışlakların tesbit ve tahsisi ile gerektiğinde tahsis amacının değiştirilmesiyle ilgili muameleleri yürütmek.

f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri hizmetleri yapmak.

Kamulaştırma, Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı

Madde 9 — Kamulaştırma, Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır .

a) Uygulama bölgelerinde mülkiyet etüdleri, kamulaştırma, ifraz ve toprak dağıtımı ile kiralama çalışmalarını planlamak, koordine etmek,

b) Uygulma bölgelerinde Genel Müdürlük emrine geçen arazinin dağıtım projeleri uygulanıncaya kadar, tesbit edilecek esaslar çerçevesinde, bu arazinin kiralama muamelelerini yürütmek,

c) Ekonomik üretime imkân vermeyecek şekilde parçalanmış tarım arazilerini toplulaştırmak, aile işletmelerinin, aile işgücünü değerlendirmeye yetmeyecek şekilde parçalanmasına ve küçülmesine engel olmak üzere tedbirler almak,

d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri hizmetleri yapmak.

Zirai Araştırma ve Proje Dairesi Başkanlığı

Madde 10 — Zirai Araştırma ve proje Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Uygulama bölgelerinde verimin arttırılması ve bölgenin geliştirilmesi için gerekli her türlü etüd ve araştırma işlerini yapmak, projelendirmek, uygun bulunanları yatırımcı kamu kuruluşlarının eliyle yapılması için işbirliği yapmak,

b) İskâna tabi tutulanlarla uygulama bölgelerindeki çiftçilerin eğitilmelerini, tarım işletmelerinin teşkilâtlanmalarını, desteklenmelerini, teçhiz edilmelerini sağlamak üzere araştırma, etüd yapmak, projeler hazırlamak uygun bulunanları uygulatmak üzere tedbirler almak,

c) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri hizmetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Danışma ve Denetim Birimleri

Danışma ve Denetim Birimleri

Madde 11 — Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Danışma ve Denetim birimleri şunlardır :

a) Teftiş Kurulu

b) Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,

c) Hukuk Müşavirliği.

Teftiş Kurulu

Madde 12 — Teftiş Kurulu, Genel Müdürün emri ve tasdiki üzerine, Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar :

a) Genel Müdürlük teşkilâtının her türlü faaliyet ve muameleleri ile ilgili olarak, teftiş, tetkik ve soruşturma işlerini yürütmek,

b) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plân ve programa uygun olarak çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre arzetmek,

c) Özel Kanunlarla verilen benzeri görevleri yürütmek.

Teftiş Kurulunun kuruluş esasları ve müfettişlerin çalışma usûl ve esasları tüzükle düzenlenir.

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Madde 13 — Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Genel Müdürlüğe, Hükümet programı, kalkınma plânları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde verilen emir ve görevleri yerine getiril-

mesi için çalışma esaslarını tesbit etmek, bu esaslara uygun olarak Genel Müdürlüğün ana hizmet politikasının ve plânlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

b) Genel Müdürlüğün yıllık çalışma programlarını hazırlamak,

c) Uzun vadeli plânlarla kalkınma plânlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların, ilmi araştırma esaslarına göre tesbitini sağlamak; Genel Müdürün tasdikini aldıktan sonra Devlet Plânlama Teşkilâtına sunmak,

d) Kalkınma plân ve programları ile Genel Müdürlük yıllık çalışma ve uygulama programlarının tatbikatları sırasında; Genel Müdürlük teşkilâtında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları giderici tedbirleri tesbit ederek makama arzetmek, organizasyon ve metot hizmetlerini yürütmek,

e) Kanun, tüzük, yönetmelik tasarıları ile kanun tekliflerine mütedair Genel Müdürlük görüşünün tesbitine yardımcı olmak,

f) Plânlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yapmak,

g) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve müessir bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Genel Müdürlük bütçesinin plân ve program esaslarına göre hazırlanması için gerekli bilgi ve belgeleri toplamak.

h) Genel Müdürce verilecek benzeri görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği

Madde 14 — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır :

a) Genel Müdürlüğün diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak muameleler hakkında görüş bildirmek,

b) Teşkilâtın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları engelleyici tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

c) Adli ve idari davalarda ve her türlü icra takiplerinde gerekli bilgileri hazırlamak, adli ve idari davalarla, icra takiplerinde mahkemeler, hakemler, icra dairelerinde, dava ve icra işleriyle ilgili sair merciler nezdinde Genel Müdürlüğü temsil etmek,

d) Genel Müdürlüğün görevlerini daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plân ve programlara uygun çalışmasını temin etmek maksadıyla gereken hukuki teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre arzetmek.

e) Genel Müdürlük tarafından hazırlanan veya diğer Bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek,

f) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yardımcı Birimler

Yardımcı Birimler

Madde 15 — Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün yardımcı birimleri şunlardır :

a) Personel Şubesi Müdürlüğü

b) İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğü

c) Savunma Uzmanlığı

Personel Şubesi Müdürlüğü

Madde 16 — Personel Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

a) Genel Müdürlüğün insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Genel Müdürlük personelinin atama, özlük ve emeklilik ile benzeri muamelelerini yürütmek,

c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve tatbik etmek,

d) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğü

Madde 17 — İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

a) Genel Müdürlük için araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satın alma hizmetlerini yürütmek,

c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve satın alma hizmetlerini yapmak,

d) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını temin etmek,

e) Genel Müdürlüğün tahakkuk hizmetlerini yürütmek,

f) Genel Müdürlüğün genel evrak, dosya ve arşiv işlerini düzenlemek ve yürütmek,

g) Genel Müdürlüğe gelen yazılardan gerekenleri Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına arzetmek,

h) Genel Müdürlüğün direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve takip etmek,

i) Süreli evrakın zamanında muameleye konulmasını temin etmek,

j) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek,

k) Bütçe ve malî işlerle ilgili olarak Genel Müdürlükçe verilecek hizmetleri yürütmek,

l) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri işleri yapmak.

Savunma Uzmanlığı

Madde 18 — Savunma Uzmanı, özel Kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Taşra Teşkilâtı

Taşra Teşkilâtı

Madde 19 — Genel Müdürlük, genel hükümlere göre taşra teşkilâtı kurmaya yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin Sorumlulukları

Madde 20 — Genel Müdürlüğün Merkez ve taşra teşkilâtının her kademesindeki yöneticileri yapmakla mükellef oldukları hizmet ve görevleri, Genel Müdürlük emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plân ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yöneticiye karşı sorumludur.

İlgili Kuruluşalrla İşbirliği

Madde 21 — Genel Müdürlük, diğer kuruluşların hizmet alanına giren konulara mütedair faaliyetlerinde, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca tesbit edilen esaslar çerçevesinde ilgili kuruluşlara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Mahallî İdarelerle Koordinasyon Sorumluluğu

Madde 22 — Genel Müdürlük, hizmet alanına giren konularda mahallî idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Yetki Devri

Madde 23 — Genel Müdür ve her kademedeki kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça tesbit etmek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

Atama

Madde 24 — 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurlardan 1-4 derece kadrolara ilgili Bakan'ın onayı ile, diğer kadrolara Genel Müdürün onay ile atama yapılır.

Kadrolar

Madde 25 — Kadroların tesbit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara dair hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

Bütçe

Madde 26 — Genel Müdürlüğün katma bütçesi aşağıdaki gelirlerden meydana gelir.

a) Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları,

b) Uygulama bölgelerindeki köylerde, konut yeri olarak satılacak arsa bedelleri,

c) Genel Müdürlük lehine takdir edilecek vekâlet ücretleri,

d) Diğer gelirler.

İta Amirliği

Madde 27 — Genel Müdürlüğün harcamalarında ita amiri Genel Müdürdür. Genel Müdür bu yetkisini, tesbit edeceği esaslar çerçevesinde uygun gördüğü kimselere devredebilir.

Anlaşmazlıkların Halli

Madde 28 — Bir sözleşme olsun olmasın, Genel Müdürlük ile Devlet Daireleri, Müessese ve Teşekkülleri, veya gerçek ve tüzel kişiler arasında çıkan ve henüz kaza mercilerine, hakeme veya icraya intikal etmemiş olan uyuşmazlıkların hallinde anlaşma veya sözleşmenin değiştirilmesinde veya bozulmasında, maddi ve hukuki sebeplerle koğuşturulmasında veya yüksek dereceli merci ve mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda umulmayan dava ve icra kovuşturulmasından vazgeçilmesinde veya bunların sulh yolu ile hallinde yarar görüldüğü takdirde,

Tanınacak veya terkin edilecek hak ve işin tazammun ettiği menfaatlerin;

500.000 liraya kadar olanları Genel Müdürün kararı,

500.000 liradan 1.000.000 liraya kadar olanları Bakanlığın kararı,

1.000.000 liradan fazla olanların Danıştayın olumlu görüşü üzerine alınacak müşterek karar, ile halledilir.

Geçici Madde 1 — Toprak Tarım Reformu Müsteşarlığına ait her türlü araç, gereç ve personel, hiç bir işleme gerek kalmaksızın bütçesi ile beraber Genel Müdürlüğe devredilmiştir.

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine göre yeni kadrolar tesbit edilinceye kadar mevcut kadroların kullanılmasına devam olunur.

Geçici Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler, mevcut kadrolarına atanmış sayılırlar.

Ancak bunlardan Müsteşar ve Müsteşar Yardımcısı ünvanları Genel Müdür ve Genel Mudür Yardımcısı olarak değiştirilmiştir.

Kadro ve görev ünvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerle görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

Geçici Madde 3 — Yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Katma Bütçe Kanunları ile yürürlüğü devam ettirilen Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına ait 1757 sayılı Kanun'un 201, 202, 203, 204, 206 ve 219 uncu maddelerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 4 — Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 ncu maddesinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar, görev ve hizmetler mevcut taşra teşkilâtı tarafından yürütülmeye devam olunur.

Genel Müdürlük, taşra teşkilâtını ve kadrolarını, en geç altı ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir.

Geçici Madde 5 — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar, değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler, daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

Yürürlük :

Madde 29 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme :

Madde 30 — Bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM Devlet Bak. - Başbakan Yrd.	**K. OKSAY** Devlet Bakanı	**A. M. YILMAZ** Devlet Bakanı	**S. N. TÜREL** Devlet Bakanı
A. TENEKECİ Devlet Bakanı	**İ. ÖZDAĞLAR** Devlet Bakanı	**A. K. ALPTEMOÇİN** Devlet Bakanı	**M. N. ELDEM** Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK Milli Savunma Bakanı	**A. TANRIYAR** İçişleri Bakanı	**V. HALEFOĞLU** Dışişleri Bakanı	**V. ARIKAN** Maliye ve Gümrük Bakanı
M. V. DİNÇERLER Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	**İ. S. GİRAY** Bayındırlık ve İskân Bakanı	**M. AYDIN** Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı	
V. ATASOY Ulaştırma Bakanı	**M. H. DOĞAN** Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı	**M. AYDIN** Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.	
C. BÜYÜKBAŞ Sanayi ve Ticaret Bakanı V.	**C. BÜYÜKBAŞ** Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı	**M. M. TAŞÇIOĞLU** Kültür ve Turizm Bakanı	

TOPRAK VE TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MERKEZ TEŞKİLATI

Genel Müdür	Genel Müdür Yrd.	Ana Hizmet Birimleri	Danışma ve Denetim Birimleri	Yardımcı Birimler
Genel Müdür	Genel Md. Yrd. Genel Md. Yrd.	1. Arazi İşleri Dai. Bşk. 2. Kamulaştırma, Toplulaştırma ve Dağıtım Dairesi Bşk. 3. Zirai Araştırma ve Proje Dairesi Bşk.	1. Teftiş Kurulu 2. Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dai. Bşk. 3. Hukuk Müşavirliği	1. Personel Şb. Md. 2. İdari ve Mali İşler Şb. Md. 3. Savunma Uzmanlığı

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/227

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevlerinin yeniden düzenlenmesi; 17/6/1982 tarihli ve 2680 Sayılı Kanun ve bu Kanunun 2/12/1983 tarihli ve 2967 sayılı Kanunla değişik 4 ncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 8/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev, Teşkilât

Amaç

Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı vakıf mallarını ekonomik bir şekilde işletmek, mimari ve tarihi değere sahip vakıf eski eserleri muhafaza ve imar etmek, vakfa ait müesseseleri gayelerine göre yaşatmak için Başbakanlığa bağlı tüzel kişiliğe sahip ve katma bütçeli Vakıflar Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilât ve görevlerine dair esasları düzenlemektir.

Başbakan bu teşkilâtın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde Devlet Bakanı vasıtasiyle kullanabilir.

Görev

Madde 2 — Vakıflar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır.

a) Vakıf mallarını ekonomik şekilde işletmek, mimari veya tarihi değeri olup yönetimi Vakfa ait olan eski eser yapıları munafaza ve imar etmek,

b) Vakfa ait müesseseleri gayelerine göre yaşatmak,

c) Vakıf paraları nemalandırmak,

d) Mütevellileri tayin, gerektiğinde azletmek,

e) Görev ve hizmetleri ile bütün vakıfların vakfiyelerinde veya vakfiye yerine geçen Hüccet, Berat, Ferman gibi belgelerden veya vakıf senetlerinde yazılı hayri, sosyal, kültürel ve ekonomik şart ve hizmetleri yerine getirmek,

f) Vakfiyelerde öngörülen hizmetlerin en iyi bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlamak için vakıf hükmü şahsiyetini korumak şartı ile gerektiğinde vakıf gayrimenkulleri değiştirerek daha fazla gelir getirici yatırımlara tahsis etmek,

g) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.

Teşkilât

Madde 3 — Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilâtından meydana gelir.

İKİNCİ KISIM
Vakıflar Meclisi

Vakıflar Meclisi

Madde 4 — a) Vakıflar Meclisi Vakıfların en üst seviyede danışma ve karar organıdır.

b) Vakıflar Meclisi bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder.

c) Vakıflar Meclisi üyeleri tercihan kamu yönetiminde bilgi ve tecrübesiyle temayüz etmiş ve teşkilatın faaliyet alanı ile hukuk, maliye, iktisat, tarım, işletme ve mühendislik alanlarında bilgi ve tecrübe sahibi olanlar arasından Başbakanın teklifi üzerine müşterek kararname ile atanır.

d) Vakıflar Genel Müdürü Vakıflar Meclisinin başkanıdır.

e) Vakıflar Meclisi kararları salt çoğunlukla alınır. Vakıflar Genel Müdürü muhalif kaldığı kararları onbeş gün içinde Başbakanlığa sunabilir, bu durumda

Başbakanlığın Danıştayın görüşünü almak suretiyle verdiği karar doğrultusunda işlem yapılır.

f) Vakıflar Meclisinin çalışma usul ve esasları tüzükle tespit edilir.

Vakıflar Meclisinin Görevleri

Madde 5 — Vakıflar Meclisinin görevleri şunlardır;

a) Mazbut, mülhak ve yeni vakıflara ait gayrimenkullerin alım satımına karar vermek,

b) Vazife ve şartlarının yerine getirilmesine maddeten imkan kalmayan vakıflarda bu vazife ve şartları değiştirmeye karar vermek,

c) Vakıfların kütüğe tescili konusunda karar vermek,

d) Akar toprak satış bedellerinden gayrimenkul satın alınmasına karar vermek,

e) On yıl süre ile emaneten yönetilen vakıfların mazbut vakıflar arasına alınmasına karar vermek,

f) Vakıflarla ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya hazırlatmak ve karara bağlamak,

g) Bütçe ve kesin hesapları inceleyerek karara bağlamak,

h) Vakıflar Genel Müdürlüğünce lüzum gösterilen işlerde kararlar vermek.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı

Merkez Teşkilatı

Madde 6 — Genel Müdürlük Merkez teşkilatı ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden meydana gelir.

Genel Müdürlük merkez teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Müdürlük

Genel Müdür

Madde 7 — Vakıflar Genel Müdürü, Genel Müdürlüğün en üst amiridir; Genel Müdürlük hizmetlerini milli güvenlik politikasına, kalkınma planlarına, yıllık programlara ve mevzuata uygun olarak, Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak, görevlerini Başbakana karşı sorumlu olarak yürütür.

Genel Müdür merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Genel Müdür Yardımcıları

Madde 8 — Genel Müdürlükteki ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı hizmet birimlerinin yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdür'e yardımcı olmak üzere üç Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri

Ana Hizmet Birimleri

Madde 9 — Vakıflar Genel Müdürlüğündeki ana hizmet birimleri şunlardır;

a) Abide ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı,

b) Emlâk Dairesi Başkanlığı,

c) Mülhak ve Yeni Vakıflar Dairesi Başkanlığı,

d) Hayır İşleri ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

e) İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığı,

f) Kültür ve Tescil Dairesi Başkanlığı,

Abide ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı

Madde 10 — Abide ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Vakıflar Genel Müdürlüğünün yönetiminde bulunan eski eser yapıların, yapıldığı devrin özelliklerine zarar vermeden, onarımı (restorasyon) ile akar ve hayrat vakıf binaların onarımı ve yeni yapıların yaptırılmasını sağlamak, vakıf eski eserlerin tespiti, tescil ve değerlendirilmesini yapmak, arşivlemek, röleve restorasyon ve restitüsyon projelerini hazırlayıp onaylamak, yıllık ve beş yıllık eski eser onarım proğramlarını hazırlatmak,

b) Eski eser birim fiyat analizlerinin hazırlanmasını ve yayınlanmasını temin etmek, bu eserlerin proje ve dosyalarının, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Kurulunca onaylanması için gerekli işlemleri yapmak ve hali hazır durumlarını röleve ve fotoğraflarla tespit etmek, gerektiğinde kamulaştırma işlemlerini yürütmek,

c) Keşif ve Rapor dosyalarını hazırlatıp ihale işlemlerini yürütmek, onarımları için gerekli malzemelerin satın alınmasını sağlamak ve gerekli görülen yerlerde şantiye kurmak ve şantiyelerini kontrol etmek.

d) Genel Müdür tarafından verilen diğer hizmetleri yürütmek.

Emlâk Dairesi Başkanlığı

Madde 11 — Emlâk Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Elde tutulmasında fayda görülmeyen vakıf taşınmaz malların satışı, gerekli görülecek taşınmaz malların satın alınması veya değiştirilmesi işlemlerini yürütmek,

b) Vakıf taşınmaz malların değerlendirilmesi konusunda esasları ve prensipleri tayin ve tesbit etmek ve yatırım programlarını yapmak,

c) Tasfiye Kanunları ile 10/9/1957 gün ve 7044 sayılı Kanun uyarınca vakfına veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikali gereken mahlûl ve metruk taşınmaz malların tespit ve tescil işlemlerini, eski eserlerin mülkiyet ve tasarruf konularını yürütmek ve bunların tapuya tescilini sağlamak,

d) Mazbut vakıflar ile emaneten ve niyabeten yönetilen vakıflara ait taşınmaz malların, her türlü tecavüzden korunmaları ile ilgili tedbirleri almak, kamulaştırma işlemlerini yürütmek, 13/7/1967 gün ve 903 sayılı Kanunla kurulan vakıflar hariç bütün vakıf taşınmaz malların kütüklerini muhafaza etmek,

e) Yurt dışı vakıf emlâk konuları ile ilgili işlemleri yürütmek,

f) Genel Müdür Tarafından verilen diğer hizmetleri yürütmek.

Mülhak ve Yeni Vakıflar Dairesi Başkanlığı

Madde 12 — Mülhak ve Yeni Vakıflar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Mülhak Vakıflar ile Cemaat ve esnafa mahsus vakıfların şahsiyetleri ile vakfiyelerini Vakıflar kütüğüne tescil ettirmek, onarım ve inşaat tekliflerini inceleyip gerekli görülenlere izin vermek,

b) Mülhak vakıfların yıllık kesin hesaplarını incelemek ve tasdikini sağlamak, bütçelerini gelirlerine göre düzenlemelerini temin etmek, kanunen mazbut vakıflar arasına alınması gerekenlerin, mazbut vakıflar arasına alınması işlemlerini yürütmek, vakfiyelerinde yerine getirilmesi mümkün olmayan hayır şartı ve hizmetlerin değiştirilmesini sağlamak, (B) grubu hisse senedi almak isteyen vakıfların tekliflerini incelemek ve sonuçlandırmak ve bu vakıflara mütevelli tayin etmek, azletmek konularında tevcih komisyonuna teklifte bulunmak,

c) Türk Medeni Kanunu hükümlerine tabi vakıfların, merkezi sicile tescili ile senetlerinin Resmi Gazete'de ilânını sağlamak, her yıl ödemeleri gereken teftiş ve denetleme masraflarına katılma paylarının tahsilini temin etmek, bu vakıflardan, yurt içinde şube açacakların durumlarını inceleyip sonuçlandırmak, yabancı vakıf-

larla işbirliği yapmaları ve bağış almaları konularında Dışişleri Bakanlığına görüş bildirmek ve dağılmaları gereken vakıfları tespit ederek kanuni işlemleri yürütmek.

d) Genel Müdür tarafından verilen diğer hizmetleri yürütmek.

Hayır işleri ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Madde 13 — Hayır işleri ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Vakfiyelerde yer alan hayır şart ve hizmetleri yerine getirmek,

b) Hayrat türünden olup idarece kullanılması mümkün olmayan vakıf taşınmaz malların, tesis maksadına uygun kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere diğer bir kamu kuruluşuna tahsisi için gerekli işlemleri yürütmek,

c) Vakıf yolu ile tesis edilmiş olup herhangi bir sebeble diğer bir kamu kuruluşuna intikal etmiş hayrat taşınmaz malların, Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikalini sağlamak,

d) Hayrat taşınmaz malların satışı ve satış bedelinden elde edilecek gelirlerin, gayesi aynı olan diğer bir hayrata tahsisi işlemleri ile mazbut ve mülhak hayrat taşınmaz mallara ait istimlak işlemlerini yürütmek,

e) Bağışlanan eşyanın en geç beş yılda bir sayımını yapıp demirbaş kaydına mutabakatı sağlamak,

f) Gerekli yerlerde öğrenci yurtları, aşocağı, eğitim tesisleri açmak, yönetimini sağlamak, imkanları ölçüsünde muhtaç, sakat ve âmâlara aylık bağlamak,

g) Genel Müdür tarafından verilen diğer hizmetleri yürütmek.

İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığı

Madde 14 — İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır.

a) Mevcut işletme Müdürlüklerinin günün şartlarına göre ekonomik kurallar içinde üretimlerini arttırıcı mali ve teknik etütler yapmak,

b) Vakıflar Genel Müdürlüğünün sınai, ticari, zirai, turizm ve kültürel alanlarda girişeceği yatırımlar için gerekli etüt ve projeleri hazırlamak ve planlamak,

c) İşletme Müdürlüklerinin yaptıkları iş proğramlarını bütçe ve bilançolarını tetkik edip Vakıflar Meclisine sunmak, işletmeler ve iştiraklerle koordinasyonu sağlamak ve işletme müdürlüklerinin çalışmalarına yön vermek,

d) Genel Müdür tarafından verilen diğer hizmetleri yürütmek.

Kültür ve Tescil Dairesi Başkanlığı

Madde 15 — Kültür ve Tescil Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Arşivde bulunan vakfiye, Ferman, Berat, Hüccet ve benzeri belgeleri tercüme ve bugünkü harflere çevirme işlerini yapmak, bunların kütük kayıtlarıyla diğer belgelerin ve sanat değeri yüksek olan kitap ve benzeri eserlerin mikro filmlerini almak, bunları tasnif etmek ve saklamak,

b) Eski Vakıflar ile Türk Medeni Kanunu'na göre kurulan vakıfların merkezi sicile tescilini yapmak, makhekemeler, resmi kuruluşlar ve vakıf evlatlar tarafından merkezi sicilde tescil edilmiş vakıflarla ilgili istenilen belgelerin onaylı örneklerini vermek,

c) Diğer Devlet Kuruluşları ile bunlara bağlı arşiv, kütüphane ve kuruluşlarla şahısların elinde bulunan vakfiye ve benzeri belgeleri tespit ederek bunların Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivine intikalini sağlamak,

d) Tevliyet, zabıt, intifa hakkı, şart tebdili ve tevzin (denkleştirme) cetveli gibi işlemleri kütüğe tescil ederek bunlarla ilgili evrak ve belgeleri saklamak,

e) Arşivde yapılacak ilmi araştırmaları Milli çıkarlara uygun olarak güvenlik içinde yürütmek.

f) Vakıfları ve Vakıf hizmetlerini tanıtıcı, ilmi kitap, dergi ve broşürler yayınlamak, Genel Müdürlüğe bağlı kütüphane ve müzelerin çalışmalarını planlamak ve denetlemek, Vakıflarla ilgili galeri ve sergiler açmak,

g) Genel Müdürlüğün tarihçesini hazırlamak,

h) Genel Müdür tarafından verilen diğer hizmetleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma ve Denetim Birimleri

Danışma ve Denetim Birimleri

Madde 16 — Vakıflar Genel Müdürlüğündeki danışma ve denetim birimleri şunlardır.

a) Teftiş Kurulu

b) Hukuk Müşavirliği

Teftiş Kurulu

Madde 17 — Teftiş Kurulu Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar :

a) Genel Müdürlüğün merkez kuruluşları ile taşra kuruluşlarının her türlü işlemleriyle ilgili olarak teftiş inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

b) Genel Müdürlüğün görevlerini daha iyi gerçekleştirmek mevzuata ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak,

c) Özel Kanunlarla verilen diğer görevleri yürütmek,

Teftiş Kurulunun kuruluş esasları ile müfettişlerin çalışma usul ve esasları tüzükle düzenlenir.

Hukuk Müşavirliği

Madde 18 — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır :

a) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

b) Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

c) Vakıflar Genel Müdürlüğünün taraf olduğu davalarla gerekli bilgileri hazırlama ve idareyi ilgilendiren davalarda Genel Müdürlüğü temsil etmek,

d) Genel Müdürlüğün gayelerini daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacı ile gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak,

e) Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikleri hukuki açıdan incelemek, gerektiğinde hazırlamak ve gerekli görülecek değişiklikleri teklif etmek,

f) Başbakanlıktan veya diğer kuruluşlardan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını Hukuki açıdan inceleyerek Genel Müdürlük görüşlerini belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Hizmet Birimleri

Yardımcı Hizmet Birimleri

Madde 19 — Vakıflar Genel Müdürlüğündeki yardımcı hizmet birimleri,

a) Muhasebe Dairesi Başkanlığı

b) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

c) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

d) Savunma Uzmanlığı

Muhasebe Dairesi Başkanlığı

Madde 20 — Muhasebe Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi

için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Genel Müdürlük Bütçesini plan ve proğram esaslarına göre hazırlamak ve uygulanmasını takibetmek.

b) Gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

c) 2762 sayılı Vakıflar Kanunu Hükümleri gereğince mazbut vakıflar arasına alınan mülhak vakıfların işlemlerini takibetmek ve sonuçlandırmak,

d) Özel Fon hesaplarına yapılan tahsilatlar ile bu hesaptan yapılan harcamaları takibetmek ve sonuçlandırmak,

e) Merkez ve Taşra Saymanlıklarının aylık hesaplarını incelemek Saymanlık İdare Hesaplarının Sayıştay Başkanlığınca yargılanması sonucu çıkan ilamları takibetmek ve sonuçlandırmak,

f) Mazbut vakıflarla ilgili intifa hakkı tahsislerini, iştirak ve sermaye ödemelerine ait işlemleri, Vakıflar Genel Müdürlüğünde çalışan memurların kefalet işlemlerini yapmak,

g) Vakıflar Genel Müdürlüğünün Kesin Hesap Kanun Tasarısını hazırlamak.

h) Genel Müdür tarafından verilen diğer hizmetleri yürütmek.

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Madde 21 — Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır.

a) Genel Müdürlüğün insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

b) Genel Müdürlük personelinin eğitim, atama, emeklilik, ve konut tahsis işlemlerini yapmak,

c) Mevcut mevzuat esasları dairesinde toplu iş sözleşmelerini yürütmek, işçilerin sendika üyelik durumlarını ve buna ait işlemleri takibetmek ve bu işlemlerin tamamlanması için kurum içi ve dışı yazışmaları yürütmek,

d) Memurun Muhakemat Komisyonu ile Merkez Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulları işlemlerini yürütmek,

e) Genel Müdür tarafından verilen diğer hizmetleri yürütmek.

İdari İşler Dairesi Başkanlığı

Madde 22 — İdari İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır.

a) Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç, kırtasiye ve malzemelerin temini, dağıtımı, tahakkuku ve onarım hizmetlerini yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma işlemlerini yapmak,

d) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

e) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

f) Genel Evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve gerektiğinde protokol işlemlerini yürütmek,

g) Genel Müdürlükce verilecek benzeri işleri yapmak.

Savunma Uzmanlığı

Madde 23 — Savunma Uzmanlığı özel kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taşra Teşkilatı

Taşra Teşkilatı

Madde 24 — Vakıflar Genel Müdürlüğü, genel hükümlere göre taşra teşkilatı kurabilir.

BEŞİNCİ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin Sorumlulukları

Madde 25 — Genel Müdürlük merkez ve taşra kuruluşlarının her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet ve görevleri, Genel Müdürlük emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten sorumludur.

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluğu

Madde 26 — Genel Müdürlük ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer kurum ve kuruluşların uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

Genel Müdürlük diğer kuruluşların hizmet alanına giren konulara ait faaliyetlerinde Başbakanlıkca belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili kuruluşlara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyon sağlamaktan sorumludur.

Genel Müdürlük hizmet alanlarına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlar.

Düzenleme Görev ve Yetkisi

Madde 27 — Genel Müdürlük yerine getirmekle sorumlu olduğu hizmetleri Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

Yetki Devri

Madde 28 — Genel Müdür ve her kademedeki kuruluş yöneticileri sınırlarını açıkca belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmın astlarına devredebilir. Ancak yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

ALTINCI KISIM
Çeşitli Hükümler

Atama

Madde 29 — 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun Hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Genel Müdür tarafından yapılır. Ancak Genel Müdür bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

Kadrolar

Madde 30 — Kadroların tesbit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki hükümlerine göre düzenlenir.

Bütçe

Madde 31 — Genel Müdürlük katma bütçesi aşağıdaki gelirlerden oluşur :

a) Kira Gelirleri,
b) İşletme Kârları,
c) İştirakler Gelirleri,
d) Vakıflardan alınan teftiş ve denetleme payları,
e) Emaneten ve niyabeten yönetilen vakıflardan alınan yönetim payları
f) Faizler,
g) Müteahhitlerden alınacak gecikme cezaları,
h) Taşınır malların satış bedeli ve çeşitli gelirleri,
i) Hazine Yardımı,

İta Amirliği

Madde 32 — Genel Müdürlüğün harcamalarında ita amiri Genel Müdürdür. Genel Müdür bu yetkisini, tesbit edeceği esaslar çerçevesinde uygun gördüğü kimselere devredebilir.

Kaldırılan Hükümler

Madde 33 — 6760 sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkındaki Kanunun 13, 14, 16 ncı maddeleri ile Ek - 2 ve Ek - 6 ncı maddeleri hariç;

diğer hükümleri ve 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 2, 3, 4 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Genel Müdürlük Teşkilatı bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki mevzuat hükümlerine göre yeni kadrolar tesbit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanımına devam olunur.

Geçici Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

Geçici Madde 3 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere gerekli tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar değişen yada yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

Genel Müdürlük Teşkilatını ve kadrolarını en geç altı ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir.

Geçici Madde 5 — Genel Müdürlük Taşra Teşkilatı bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 24. maddesi esaslarına göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetleri mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur.

Genel Müdürlük taşra teşkilatını ve kadrolarını engeç altı ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir.

Yürürlük

Madde 34 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 35 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM Devlet Bak. - Başbakan Yrd.	K. OKSAY Devlet Bakanı	A. M. YILMAZ Devlet Bakanı	S. N. TÜREL Devlet Bakanı
A. TENEKECİ Devlet Bakanı	İ. ÖZDAĞLAR Devlet Bakanı	A. K. ALPTEMOÇİN Devlet Bakanı	M. N. ELDEM Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK Millî Savunma Bakanı	A. TANRIYAR İçişleri Bakanı	V. HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı	V. ARIKAN Maliye ve Gümrük Bakanı
M. V. DİNÇERLER Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	İ. S. GİRAY Bayındırlık ve İskân Bakanı	M. AYDIN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı	
V. ATASOY Ulaştırma Bakanı	H. H. DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı	M. AYDIN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.	
C. BÜYÜKBAŞ Sanayi ve Ticaret Bakanı V.	C. BÜYÜKBAŞ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı	M. M. TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı	

BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(MERKEZ TEŞKİLATI)

Genel Müdür	Genel Müdür Yrd.	Ana Hizmet Birimleri	Danışma ve Denetim Birimleri	Yardımcı Hizmet Birimleri
Genel Müdür	1. Genel Müdür Yrd.	1. Abide ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı	1. Teftiş Kurulu	1. Muhasebe Dairesi Başkanlığı
	2. Genel Müdür Yrd.	2. Emlâk Dairesi Başkanlığı	2. Hukuk Müşavirliği	2. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	3. Genel Müdür Yrd.	3. Mülhak ve Yeni Vakıflar Dairesi Başkanlığı		3. İdari İşler Dairesi Başkanlığı
		4. Hayır İşleri ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı		4. Savunma Uzmanlığı
		5. İşletmeler ve İştirakler Dairesi Başkanlığı		
		6. Kültür ve Tescil Dairesi Başkanlığı		

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/228

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün teşkilat ve Görevlerinin yeniden düzenlenilmesi; 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanun ve bu Kanunun 2/12/1983 tarihli ve 2967 sayılı Kanunla değişik dördüncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 8/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Görev, Teşkilat

Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde kararnamenin amacı, meteoroloji istasyonları açmak ve çalıştırmak, hizmetlerin gerektirdiği rasatları yapmak ve değerlendirmek ve çeşitli sektörler için hava tahminleri yapmak ve meteorolojik bilgi desteği sağlamak için Başbakanlığa bağlı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir.

Başbakan bu teşkilatın yönetimiyle ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir.

Madde 2 — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

a) Meteorolojik hizmetlerin eksiksiz ve zamanında yürütülebilmesi için lüzum görülen yerlerde çeşitli tipte meteoroloji istasyonları veya birimleri açmak ve çalıştırmak,

b) Meteorolojik hizmetlerin gerektirdiği rasatları yapmak ve diğer sektörler için hava tahminleri yapmak,

c) Askeri ve sivil, hava ve deniz ulaştırması ile tarım ve diğer sektörler için hava tahminleri yapmak,

d) Tarım, orman, turizm, ulaştırma, bayındırlık, enerji, sağlık, çevre, silahlı kuvvetler ve gerekli görülen kurum ve kuruluşlar için meteorolojik destek sağlamak ve uluslararası anlaşmalarla sorumluluğuna verilmiş bulunan meteorolojik hizmetleri yürütmek,

e) Teşkilatın lüzum göreceği telli ve telsiz alıcı ve verici cihazları ile her türlü haberleşme araçlarını ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak kurmak, kurdurmak ve işletmek, bunlarla yurtiçi ve yurtdışı meteorolojik bilgi alışverişi yapmak bu bilgilerden lüzum görülenleri halkın yararlanabileceği tarzda yayınlamak,

f) Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa uygun olarak Radyo istasyonu kurmak ve işletmek,

g) Meteoroloji ile ilgili konularda etüd ve araştırmalar yapmak, Türkiye'nin iklim özelliklerini tesbit amacıyla çalışma ve incelemeler yaparak elde edilen bilgileri arşivlemek ve yayınlamak.

h) Meteoroloji ile ilgili milletlerarası kuruluşlarda 1173 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Türkiye'yi temsil etmek ve gerekli işbirliğini sağlamak.

Teşkilat

Madde 3 — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü teşkilatı merkez teşkilatı ve taşra teşkilatından meydana gelir.

İKİNCİ KISIM

Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı

Merkez Teşkilatı

Madde 4 — Genel Müdürlük merkez teşkilatı ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.

Genel Müdürlük merkez teşkilatı ekli cetvelde gösterilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Müdürlük

Genel Müdür

Madde 5 — Genel Müdür Teşkilatın en üst amiridir ve teşkilat hizmetlerini mevzuata, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

Genel Müdür merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Genel Müdür Yardımcıları

Madde 6 — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı olmak üzere iki Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri

Ana Hizmet Birimleri

Madde 7 — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğündeki ana hizmet birimleri şunlardır:

a) Hava Tahminleri Dairesi Başkanlığı,

b) Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı.

Hava Tahminleri Dairesi Başkanlığı

Madde 8 — Hava Tahminleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Yerli ve yabancı meteoroloji istasyonlarından alacağı rasatlara göre hava hadiseleri ile ilgili tahminleri yapmak, yayınlamak,

b) Barışta, olağanüstü hal ve savaşta Silahlı Kuvvetler ve sivil sektörün ihtiyaç duyacağı meteorolojik desteği sağlamak,

c) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı

Madde 9 — Zirai Meteoroolji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Klimataloji, hidrometeoroloji ve zirai meteoroloji istasyon şebekelerinin Dünya Meteoroloji Teşkilatının standartlarına uygun olarak açılmasını ve rasatların doğru yapılmasını sağlamak,

b) Yapılan rasatların kotrol, analiz ve değerlendirilmesini yapmak,

c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyacağı iklim etüdlerine ait meteorolojik desteği sağlamak,

d) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma ve Denetim Birimleri

Danışma ve Denetim Birimleri

Madde 10 — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

a) Teftiş Kurulu,

b) Hukuk Müşavirliği,

c) Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.

Teftiş Kurulu

Madde 11 — Teftiş Kurulu Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar,

a) Genel Müdürlük teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme, soruşturma işlemlerini yürütmek,

b) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve proğrama uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak,

c) Özel kanunlarla verilen benzeri görevleri yapmak,

Teftiş Kurulunun kuruluş esasları ve müfettişlerin çalışma usul ve esasları tüzükle düzenlenir.

Hukuk Müşavirliği

Madde 12 — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

b) Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 Sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Genel Müdürlüğü temsil etmek,

d) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak,

e) Diğer kuruluşlarca hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüş bildirmek,

Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Madde 13 — Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Milli ve milletlerarası meteorolojik bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi, kayıtların tutulması, kontrolü ve işlenmesini, bu bilgilerin yurtiçi ve yurtdışına gönderilmesini ve bilgi bankasında arşivlenmesini sağlamak,

b) Meteoroloji alanındaki çalışma ve gelişmeleri takip ederek etüd ve araştırmalar yapmak,

c) Gerekli yayın ve dökümanalrını bilgi işlem ortamına aktarmak, korumak ve her türlü meteorolojik bilgi isteklerini karşılamak,

d) Elde edilen bilgilerin yayınlanmasını sağlamak,

e) Bilgi işlem hizmetlerini yürütmek,

f) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler

Yardımcı Birimler

Madde 14 — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır:

a) Personel Dairesi Başkanlığı,

b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

c) Savunma Uzmanlığı.

Personel Dairesi Başkanlığı

Madde 15 — Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Genel Müdürlük personelinin atama, özlük ve emeklilikleriyle ilgili işleri yapmak,

c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Madde 16 — İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük için gerekli araç, ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satınalma işlerini yürütmek,

c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

d) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

e) Genel Müdürlük bütçesini plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulamasını izlemek,

f) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra birimlerinin her türlü telli ve telsiz muhabere cihazlarının ve çeşitli rasat aletlerinin tesisi, montajı, bakımı, onarımı ve kalibrasyonu ile imalâtını yapmak,

g) Satın alınacak alet, cihaz ve yedek malzemelerin teknik şartnamelerini hazırlamak,

h) Alet, araç ve cihazların verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak, bakım ve onarımını yapmak, taşıma hizmetlerini yürütmek,

i) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

j) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

k) Basınla, halkla ve dış münasebetlerle ilgili faaliyetleri planlamak, usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,

l) Genel Müdürün direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek,

m) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

n) Genel Müdürlüğün tarihçesini hazırlamak, yıllık çalışma programının yürütülmesini takip etmek,

o) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

Savunma Uzmanlığı

Madde 17 — Savunma Uzmanlığı özel kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşra Teşkilâtı

Taşra Teşkilâtı

Madde 18 — Genel Müdürlük, genel hükümlere göre taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin Sorumluluğu

Madde 19 — Genel Müdürlük ve taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri Genel Müdürlük emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst yöneticiye karşı sorumludur.

Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Genel Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 20 — Genel Müdürlük, ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak ve gerekli tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

Genel Müdürlük, diğer kuruluşların hizmet alanına giren konulardaki faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili kuruluşlara danışma ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Mahalli İdarelerle Koordinasyon Sorumluluğu

Madde 21 — Genel Müdürlük hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyon sağlamaktan sorumludur.

Genel Müdürlüğün Düzenleme Görev ve Yetkisi

Madde 22 — Genel Müdürlük kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinleri düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

Yetki Devri

Madde 23 — Genel Müdür ve her kademedeki kuruluş yöneticileri sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

İşbirliği ve Koordinasyon

Madde 24 — Genel Müdürlük kendi hizmet alanlarına girmekle birlikte, diğer kuruluşları da ilgilendiren konularda ilgili kuruluşlarla danışma, işbirliği ve koordinasyonu sağlar.

Ticari gemiler seyir halinde iken, milletlerarası kurallara uygun olarak meteorolojik rasatlar yaparlar ve bunları Posta, Telgraf, Telefon İşletmesinin sahil telsiz dinleme istasyonlarına iletirler. Bu işlerin nasıl, yürütüleceği hususu; Ulaştırma Bakanlığı Koordinatörlüğünde ilgili kurumların birlikte hazırlayacakları bir yönetmelikle düzenlenir.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatından ve gemilerden Posta, Telgraf, Telefon İşletmesi aracılığıyla alacağı rasat mesajlarının alınması ve gönderilmesi ile resim, söz ve kod şeklindeki yayınlar için telli - telsiz devrelerin tahsisinde tanıyacağı öncelik Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Sivil hava meydanları ve deniz limanlarındaki meteorolojik hizmetin Milletlerarası standartlara uygun olarak yürütülmesi için meydanlardaki ve limanlardaki yerleşim, muhabere, ulaştırma gibi sosyal imkânlardan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü personeli de faydalanır. Bu hususlara ait esaslar ilgili kuruluşların görüşü alınmak suretiyle Başbakanlıkca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

Silahlı Kuvvetlerle Münasebetlerin Düzenlenmesi

Madde 25 — Silahlı Kuvvetlere destek sağlamada uyulacak esaslar, Silahlı Kuvvetlerin ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün karşılıklı ihtiyaçları esas alınarak hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Haberleşme Araçlarından Yararlanma

Madde 26 — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimleri, olağanüstü meteorolojik olaylarla ilgili haberlerin alınıp verilmesinde, Jandarma, Emniyet, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı ile Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel Müdürlükleri gibi kuruluşların haberleşme araçlarından yararlanabilir.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün hizmet gördüğü ve işbirliği halinde olduğu kuruluşlarla personel, araç, gereç, malzeme ve sosyal konulardaki münasebetleri, bu kuruluşlarla işbirliği suretiyle hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir.

Diğer Kuruluşların İstasyon Açabilmelerinin İzne Bağlanması

Madde 27 — Özel ve kamu kuruluşları gerekli görülen hallerde Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yazılı izin almak ve rasat kayıtlarını her ayın sonunda Genel Müdürlüğe göndermek suretiyle protokola bağlı olarak istasyon açabilirler. Bu rasatlar Genel Müdürlüğün kontrolünden geçmeden izinsiz olarak hiçbir şekilde yayınlanamaz. Eğitim kurumları da öğretim ve eğitimle ilgili meteorolojik rasatları yapabilirler; ancak bu rasatlar Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün izni olmadan hiçbir suretle yayınlanamaz.

Meteoroloji Yayınları

Madde 28 — Türkiye radyo ve televizyon yayınlarında yurtiçi ve yurtdışı meteoroloji yayınlarına muayyen saatler ayrılır.

Kamu Kurumlarının Mükellefiyeti

Madde 29 — Ziraat, orman ve benzeri meslek liselerinde fenoloji, müşahade ve kayıtları yapılacağı gibi bu işlerle ilgili diğer müesseselerin ve memurların fenoloji, müşahade ve kayıtları tutmaları ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne göndermeleri mecburidir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları Personelini Görevlendirme ve Vardiye Halinde Sürekli Çalışma

Madde 30 — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde ilgili Bakanlık ve kuruluşlarıyla anlaşmak suretiyle ve rasat hizmetlerini yapmak üzere meteoroloji istasyonları açılabilir ve bu kurum ve kuruluşların personeline ödenecek ek ücret, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün teklifi Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü alınarak Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerindeki istidlal, rasat, elektronik bilgi işlem, telekomünikasyon, teknisyenlik ve güvenlik hizmetleri vardiyalar halinde sürekli olarak yürütülür.

Atama

Madde 31 — 23/4/1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Genel Müdür tarafından yapılır. Ancak Genel Müdür bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

Genel Müdür en az dört yıl yüksek tahsil görmüş ve meteoroloji bilgisi ve tecrübesine sahip olanlar arasından atanır.

Kadrolar

Madde 32 — Kadroların tesbit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

Yürürlükten Kalkan Hükümler

Madde 33 — 3127 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Meteoroloji Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifelerine Dair Kanun ile Ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Genel Müdürlük teşkilatı bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre yeniden düzenlenінceye ve bu düzenleme uyarınca Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yeni kadrolar tesbit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanımına devam olunur.

Geçici Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

Geçici Madde 3 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 4 — Genel Müdürlük taşra teşkilatı bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur.

Genel Müdürlük kadrolarını engeç 6 ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir.

Geçici Madde 5 — Yurtdışından ithal edilmesi mecburi araç ve gereçlerin her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulması hususu ilgili kanunlarla yeniden düzenleninceye kadar Genel Müdürlüğe muafiyet tanıyan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 6 — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Genel Müdürlük merkez teşkilatında değişen yada yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam olunur.

Yürürlük

Madde 34 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 35 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM Devlet Bak. Başbakan Yrd.	K. OKSAY Devlet Bakanı	A. M. YILMAZ Devlet Bakanı	S. N. TÜREL Devlet Bakanı
A. TENEKECİ Devlet Bakanı	İ. ÖZDAĞLAR Devlet Bakanı	A. K. ALPTEMOÇİN Devlet Bakanı	M. N. ELDEM Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK Millî Savunma Bakanı	A. TANRIYAR İçişleri Bakanı	V. HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı	V. ARIKAN Maliye ve Gümrük Bakanı
M. V. DİNÇERLER Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	İ. S. GİRAY Bayındırlık ve İskân Bakanı	M. AYDIN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı	
V. ATASOY Ulaştırma Bakanı	H. H. DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı	M. AYDIN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.	
C. BÜYÜKBAŞ Sanayi ve Ticaret Bakanı V.	C. BÜYÜKBAŞ Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı	M. M. TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı	

Ek Cetvel

DEVLET METEOROJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdür	Genel Müdür Yard.	Ana Hizmet Birimleri	Danışma ve Denetim Birimleri	Yardımcı Birimler
Genel Müdür	Genel Müdür Yard.	1. Hava Tahminleri Dairesi Başkanlığı	1. Teftiş Kurulu	1. Personel Dairesi Bşk.
			2. Hukuk Müşavirliği	2. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
	Genel Müdür Yard.	2. Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı	3. Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	3. Savunma Uzmanlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/230

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevlerinin yeniden düzenlenmesi; 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanun ve bu Kanunun 2/12/1983 tarihli ve 2967 sayılı Kanunla değişik dördüncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 8/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev Teşkilât

Amaç

Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, taşınmaz mallara ait akitlerle her türlü tescil, kadastro, tapulama işlerini mevzuatına göre yapmak, tapu sicillerini, kadastral ve topografik haritaları düzenlemek, uygulamak ve yenilemek için Başbakanlığa bağlı ayrı bütçeli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilât ve görevlerine dair esasları düzenlemektir.

Başbakan, bu teşkilâtın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde Devlet Bakanı vasıtası ile kullanabilir.

Görev

Madde 2 — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır.

a) Taşınmaz mallarla ilgili akitlerle her türlü tescil işlerinin yapılmasını, Hazinenin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını, siciller üzerinde değişikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve belgelerin korunmasını ilgili mevzuata uygun olarak sağlamak,

b) Yeni tapu sicillerinin düzenlenmesi için temel prensipleri tespit etmek, bu konudaki her türlü koordinasyonu sağlamak suretiyle ülke kadastrosunun yapılmasını, uygulanmasını, değişikliklerin takibini, denetimini, teknik ve uygulama niteliğini kaybeden kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesini sağlamak,

c) Kadastral ve topografik haritaların düzenlenmesi için nirengi, havadan fotoğraf alımı, havai nirengi, değerlendirme, kartografya hizmetlerinin yürütülmesinde temel prensipleri tespit ederek denetlemek ve koordinasyonu sağlamak,

d) Tapu, kadastro ve tapu kadastro ile ilgili harita hizmetlerinin geliştirilmesini, koordinasyonu sağlayacak esasları tespit etmek, uygulamasını takip etmek, denetlemek, çalışanların niteliklerini belirlemek ve bunların eğitimi ile ihtiyaçları planlamak ve satın alınmasını sağlamak.

Teşkilât

Madde 3 — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilâtı Merkez ve Taşra Teşkilâtından meydana gelir.

İKİNCİ KISIM
Genel Müdürlük Merkez Teşkilâtı

Merkez Teşkilâtı

Madde 4 — Genel Müdürlük merkez teşkilâtı ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.

Genel Müdürlük merkez teşkilâtı ekli cetvelde gösterilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Müdürlük

Genel Müdür

Madde 5 — Genel Müdür, Genel Müdürlüğün en üst amiridir ve Genel Müdürlük Hizmetlerini mevzuata, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve genel müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

Genel Müdür, merkez ve taşra teşkilâtının faaliyetlerini, işlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Genel Müdür Yardımcıları

Madde 6 — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı olmak üzere üç genel müdür yardımcısı görevlendirilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri

Madde 7 — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ana hizmet birimleri şunlardır:

a) Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı,
b) Fen Dairesi Başkanlığı,
c) Tapu Dairesi Başkanlığı,
d) Kadastro Dairesi Başkanlığı,
e) Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı,
f) Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı,
g) Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı.

Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı

Madde 8 — Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra birimlerinden diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, özel ve tüzel kişilerden gelen tapu ve kadastro işlemleri ile ilgili her türlü hukuki konuları incelemek ve sonucunu ilgililere bildirmek,

b) Tapu ve kadastro bölge ve tapu sicil müdürlüklerince akit ve tescil işlemlerinin reddine dair verilen kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve görüşünü Genel Müdürlüğe sunmak,

c) Tapu sicil müdürlükleri ve kadastro müdürlükleri ile şefliklerinin denetimi sonunda hazırlanan teftiş ve soruşturma raporlarının gereğini tespit etmek ve bunların yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,

d) Taşınmaz mallarla ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında teknik yönden Genel Müdürlük görüşünü hazırlamak,

e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Fen Dairesi Başkanlığı

Madde 9 — Fen Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Tapu ve Kadastro Bölge müdürlüklerince akit ve tescil işlemlerinin reddine dair verilen kararlara karşı yapılan itirazları fenni yönden incelemek ve görüşünü Genel Müdürlüğe sunmak,

b) Yenilenmesi istenen kadastro ve tapulama paftalarının yenilenmesine gerek olup, olmadığını fenni yönden incelemek ve görüşünü Genel Müdürlüğe sunmak,

c) Fen işleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve teknik şartname tasarı taslakları hakkında teknik yönden Genel Müdürlük görüşünü hazırlamak,

d) Kadastro ve tapulama paftaları ile fenni belgelerinin merkez ve taşrada arşivlenmesini düzenlemek ve paftalar üzerinde değişiklikleri takip etmek, istek halinde kamu kurum ve kuruluşları ile diğer ilgililere kopyalarını vermek,

e) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, özel ve tüzel kişilerden gelen harita, kadastro ve yenileme işlemleri ile ilgili her türlü fenni konuları incelemek ve sonucunu ilgililere bildirmek,

f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Tapu Dairesi Başkanlığı

Madde 10 — Tapu Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Tapu Sicil Müdürlüklerini sevk ve idare etmek, yerleşim, personel donatım ve ikmal planlamasını yapmak,

b) Tapu Sicil Müdürlüklerinin iş hacimlerine göre yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve yeniden düzenlenmelerini planlamak,

c) Tapu Sicil Müdürlüklerinin yaptıkları işlemlere ait istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili kuruluşlara bildirmek,

d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Kadastro Dairesi Başkanlığı

Madde 11 — Kadastro Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Taşınmaz malların kadastrosunu ve tapulanmasını yapmak ve modern tapu sicillerini düzenlemek, bu amaçla kalkınma planları ve yıllık programlara uygun olarak iş planlamasını yapmak, kadastro çalışmalarını yönlendirmek ve yönetmek, her türlü istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek,

b) İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak özel kadastro çalışmalarını planlamak ve yürütmek,

c) Kadastro ve Tapulama Müdürlükleri ve Şefliklerini yönetmek ve bunların personel, yerleşim, donatım ve ikmal planlamasını yapmak,

d) Teknik ve uygulama niteliğini kaybeden kadstro ve tapulama paftalarının yenilenmesinin yıllık çalışma proğramlarını yapmak, yapılan işleri takip ederek gerekli tedbirleri almak,

e) İmar, toprak ve tarım reformu, arazi tapulaştırması ve diğer sebeplerle meydana gelen zemin düzenlemeleri ile değişikliklerin tescili ile ilgili fenni işlerin yapılmasını planlamak, izlemek ve gerekli tedbirleri almak,

f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı

Madde 12 — Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Kalkınma planı ve yıllık proğramlar çerçevesinde harita yapımı ile gerekli personel, ödenek, araç ve gereçleri planlamak, ekipleri sevk ve idare etmek, çalışmaları takip ve değerlendirmek,

b) Harita çalışmalarında, uçuş, fotoğraf alımı, kıymetlendirme ve çalışma programları yapmak,

c) Havadan fotoğraf alımı, foto - laboratuvar ve kıymetlendirme işlerini yürütmek,

d) Programlanan iş bölgelerinde hava nirengi yapmak.

e) Her türlü geodezik ve fotogrametrik aletlerin bakım ve onarımlarını yapmak,

f) Fotogrametrik harita yapımı ile ilgili dökümanları arşivlemek,

h) Harita ve kadastro çalışmalarında nirengi hizmetleri yönünden ilgili kuruluşlarla müşterek planlama ve çalışma programları yapmak,

ı) Harita yapımı programlanan yerlerde ülke nirengi şebekesini sıklaştırmak, gereken yerlerde mahalli nirengi şebekelerini kurmak,

i) Ülke nirengisi ve mahalli nirengiler ile ilgili her türlü bilgi ve değerleri arşivlemek,

j) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı

Madde 13 — Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Yurtiçi ve yurtdışında tesis edilmiş tapu kayıt ve belgeleri ile ilgili merkezi ve taşra arşivleme hizmetlerini düzenlemek, kayıt ve belgeleri değerlendirmek,

b) Tarihi değeri olan eski yazılı tapu kayıt ve belgelerini yurt içi ve yurtdışından gelen uzmanların ilmi çalışmalarına hazırlamak ve yardımcı olmak, sonuçlarını değerlendirmek,

c) Modern arşivleme usul ve metodları hakkında araştırmalar yaparak sonuçlarına göre yenilikleri tesbit etmek ve uygulamalarını sağlamak,

d) Tapu ve Kadastro birimlerinin mahkemelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve ilgililerin isteği üzerine tapu kayıtlarının kopyalarını çıkarmak ve vermek,

e) Eski yazılı tapu kayıtlarını gerektiğinde yeni yazıya çevirmek, hizmetlerini planlamak ve uygulamayı sağlamak,

f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı

Madde 14 — Yabancı İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olupta, hariçte oturanların Türkiye'deki taşınmaz malları ile ilgili her çeşit tapu ve kadastro işlemlerini takip etmek, düzenlemek ve arşivlemek,

b) İlgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışındaki taşınmaz malları ile ilgili hak ve menfaatlerini kollamak,

c) Bakanlık ve kuruluşlar arası toplantılar ile ilgili olarak devletler arası emlak müzakereleri için görev alanındaki belgeleri toplamak ve ilgililere iletmek,

d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Danışma ve Denetim Birimleri

Madde 15 — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır :

a) Teftiş Kurulu,

b) Hukuk Müşavirliği,

c) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,

Teftiş Kurulu

Madde 16 — Teftiş Kurulu Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar.

a) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilâtının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

b) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Teftiş Kurulunun kuruluş esasları ile müfettişlerin çalışma usul ve esasları tüzükle düzenlenir.

Hukuk Müşavirliği

Madde 17 — Hukuk Müşavirliğinin görevleri sunlardır:

a) Genel Müdürlüğün diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

b) Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyucu anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Genel Müdürlüğü temsil etmek,

d) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak.

e) Genel Müdürlük birimleri tarafından teknik yönden hazırlanan veya diğer kuruluşlardan yahut Başbakanlık'tan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Madde 18 — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve Milli Güvenlik Siyaseti çerçevesinde verilen görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Genel Müdürlüğün ana hizmet politikasının ve programının hazırlanmasına yardımcı olmak,

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda önceliklerle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, Genel Müdürün onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilâtına göndermek,

c) Kalkınma plan ve programları ile Genel Müdürlük yıllık çalışma ve uygulama programlarının uygulanması sırasında Genel Müdürlük birimlerinde ortaya çıkan, çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları giderici tedbirleri tespit ederek, Genel Müdüre sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek,

d) Hizmet ve faaliyetlerin müessir ve ekonomik bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Genel Müdürlük bütçesi uygulamasını takip etmek,

e) Genel Müdürlük yıllık çalışma programlarını hazırlamak,

f) Toprak, insan münasebetleri hakkında araştırmalar yapmak, sonucunu ilgililere bildirmek,

g) Tapu, kadastro ve harita hizmetlerinde bilgi işlem sistemine geçmeye yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak,

h) Mesleki ve idari konularda gelişmeyi sağlayıcı, verimi artırıcı araştırmalar yapmak, mesleki yayınlarda bulunmak,

ı) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler

Yardımcı Birimler

Madde 19 — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez teşkilâtındaki yardımcı birimler şunlardır:

a) Personel Dairesi Başkanlığı,

b) Eğitim Dairesi Başkanlığı,

c) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,

d) Savunma Uzmanlığı.

Personel Dairesi Başkanlığı

Madde 20 — Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak; personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Genel Müdürlük personelinin, tayin, özlük ve emeklilikleriyle ilgili işlemlerini yapmak,

c) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Eğitim Dairesi Başkanlığı

Madde 21 — Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilâtının eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek,

b) Genel Müdürlük merkez teşkilâtı personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Madde 22 — İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

d) Sosyal tesislerin kurulması ve idaresi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

e) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak,

f) Genel Müdürlüğün basım işlerini yürütmek,

g) Genel Müdürlüğün tahakkuk işlerini yürütmek,

h) Genel Müdürlüğe gelen yazı ve mesajlardan gerekenleri Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcılarına sunmak,

ı) Genel Müdürlüğün direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek,

i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

j) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmelerini düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

l) Basın ve halkla münasebetlerle ilgili faaliyetleri planlamak, usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,

m) Genel Müdürlüğün iç ve dış protokol hizmetlerini mevcut direktif ve emirlere göre yürütmek,

n) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak

Savunma Uzmanlığı

Madde 23 — Savunma Uzmanlığı özel kanunlarda gösterilen görevlerini yerine getirir

ÜÇÜNCÜ KISIM

Taşra Teşkilâtı

Taşra Teşkilâtı

Madde 24 — Genel Müdürlük, genel hükümlere göre taşra teşkilâtı kurmaya yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin Sorumluluğu

Madde 25 — Genel Müdürlük ve taşra teşkilâtının her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Genel Müdürlük emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst kademeye karşı sorumludur.

Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Genel Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 26 — Genel Müdürlük ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer kuruluşların uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

Genel Müdürlük diğer kuruluşların hizmet alanına giren konulara dair faaliyetlerinde Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili kuruluşlara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Mahalli İdarelerle Koordinasyon Sorumluluğu

Madde 27 — Genel Müdürlük hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur

Genel Müdürlüğün, Düzenleme Görev ve Yetkisi

Madde 28 — Genel Müdürlük, kanunla yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinleri düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

Yetki Devri

Madde 29 — Genel Müdür ve her kademedeki kuruluş yöneticileri sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

Atama

Madde 30 — 25 Nisan 1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atamaları Genel Müdür tarafından yapılır. Ancak Genel Müdür bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

Genel Müdür en az dört yıllık yüksek tahsil görmüş olanlar arasından tayin olunur.

Kadrolar

Madde 31 — Kadroların tespiti, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara dair diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 32 — 5 Haziran 1936 tarih ve 2997 sayılı Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilâtı ve Vazifeleri Hakkındaki Kanun, 2 Temmuz 1932 tarih ve 2015

sayılı Tapu Sicil Müdürlüğü ve Tapu Sicil Muhafızlığı Teşkilâtına Dair Kanun ile bunların ek ve değişikliklerine dair kanunlar ve diğer kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Genel Müdürlük teşkilâtı bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanılmına devam olunur.

Geçici Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

Kadro ve görev ünvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

Geçici Madde 3 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar, değişen ya da yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yürüten merkez ve taşra teşkilâtının üniteleri tarafından yürütülmeye devam olunur.

Genel Müdürlük, teşkilâtını ve kadrolarını en geç altı ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir.

Yürürlük

Madde 33 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 34 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM Devlet Bak. - Başbakan Yrd.	K. OKSAY Devlet Bakanı	A. M. YILMAZ Devlet Bakanı	S. N. TÜREL Devlet Bakanı
A. TENEKECİ Devlet Bakanı	İ. ÖZDAĞLAR Devlet Bakanı	A. K. ALPTEMOÇİN Devlet Bakanı	M. N. ELDEM Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK Millî Savunma Bakanı	A. TANRIYAR İçişleri Bakanı	V. HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı	V. ARIKAN Maliye ve Gümrük Bakanı
M. V. DİNÇERLER Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	İ. S. GİRAY Boyındırlık ve İskân Bakanı	M. AYDIN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı	
V. ATASOY Ulaştırma Bakanı	H. H. DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı	M. AYDIN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.	
C. BÜYÜKBAŞ Sanayi ve Ticaret Bakanı V	C. BÜYÜKBAŞ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı	M. M. TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı	

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLÂTI

Genel Müdür	Genel Müdür Yrd.	Ana Hizmet Birimleri	Danışma ve Denetim Birimleri	Yardımcı Birimler
Genel Müdür	Genel Müdür Yrd.	1. Tasarruf İşlemleri Dai. Bşk	1. Teftiş Kurulu	1. Personel Dai. Bşk.
	Genel Müdür Yrd.	2. Fen Dai. Bşk.	2. Hukuk Müşavirliği	2. Eğitim Dai. Bşk.
	Genel Müdür Yrd.	3. Tapu Dai. Bşk.	3. Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dai. Bşk.	3. İdari ve Mali İşl. Dai. Bşk.
		4. Kadastro Dai. Bşk.		4. Savunma Uzmanlığı
		5. Fotogrametri ve Geodezi Dai. Bşk.		
		6. Tapu Arşiv Dai. Bşk.		
		7. Yabancı İşler Dai. Bşk.		

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/231

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Teşkilatının kurulması; 17/6/1982 tarihli ve 2680 Sayılı Kanun ve bu Kanunun 2/12/1983 tarihli ve 2967 Sayılı Kanunla değişik dördüncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 8/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Amaç

Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, ilgili makamlar ve kamuoyuna zamanında ve doğru, tanıtıcı, aydınlatıcı bilgi akışını sağlamak ve tanıtma, aydınlatma faaliyetlerine katılmak için Başbakan'a bağlı Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilât ve görevlerine dair esasları düzenlemektir.

Başbakan bu teşkilâtın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü hallerde Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir.

Görev

Madde 2 — Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

a) Devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda Hükümetçe uygulanacak stratejilerin tesbitine yardımcı olmak,

b) Kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılmasını ve bu faaliyetler için gerekli aydınlatıcı ve tanıtıcı bilgi akımını sağlamak,

c) Hükümet faaliyetlerinin ve yapılan hizmetlerin iç ve dış kamuoyuna etkin bir biçimde yansıtılmasına ve bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hizmetleri yapmak,

d) Basınla ilgili münasebetlerin düzenlenmesi ve basının güçlendirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak,

e) Yerli ve yabancı basın - yayın organlarının ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik tedbirleri almak, bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmak,

f) Türkiye aleyhindeki propaganda faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek ve sorumlu kamu kurumları ile işbirliği yapmak, gerekli karşı tedbirleri almak,

g) Türkiye'nin dış tanıtma faaliyetlerini yönlendirmek ve bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları, meslek kuruluşları, amaca yönelik vakıflar, dernekler gibi teşekküllerle işbirliği yapmak,

h) Yabancı ülkelerde Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda yapılan aydınlatma faaliyetlerine katılmak,

ı) Enformasyon ve aydınlatma faaliyetlerini Türkiyenin dış politikasını destekleyecek şekilde düzenlemek ve Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği suretiyle yürütmek,

Teşkilât

Madde 3 — Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtından meydana gelir.

Merkez Teşkilâtı

Madde 4 — Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez teşkilâtı, ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.

Merkez Teşkilâtı ekli cetvelde gösterilmiştir.

Genel Müdür

Madde 5 — Genel Müdür, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün en üst amiridir. Genel Müdür, hizmetlerini, Başbakan veya görevlendireceği Devlet Bakanının talimatları yönünde, milli güvenlik politikasına, kalkınma planlarına, yıllık

programlara, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür.

Genel Müdür Yardımcısı

Madde 6 — Genel Müdürlüğün hizmet birimlerinin yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı olmak üzere iki Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilir.

Ana Hizmet Birimleri

Madde 7 — Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün ana hizmet birimleri aşağıdaki daire başkanlıklarından meydana gelir.

a) Haber Dairesi Başkanlığı

b) Basın Yayın Dairesi Başkanlığı

c) Enformasyon Dairesi Başkanlığı

Haber Dairesi Başkanlığı

Madde 8 — Haber Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

a) Devlet tanıtma, aydınlatma hizmetleri kapsamındaki iç ve dış her türlü açık enformasyonu sağlamak,

b) Elde edilen bilgileri derlemek, değerlendirmek ve ilgili birimlere iletmek,

c) Derlenmiş bilgi ve belgeleri muhafaza etmek,

d) Bu faaliyetler için gerekli teknik hizmet ve donanımı sağlamak,

e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak,

Basın Yayın Dairesi Başkanlığı

Madde 9 — Basın Yayın Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

a) Devlet enformasyonuna dair bilgileri, bülten ve yayın haline getirmek, bunları habercilik kuralları içinde ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırmak, kamuoyuna yaymak,

b) Yerli ve yabancı basın organlarının ve bunların mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırıcı tedbirleri almak ve uygulamak, yabancı basın mensupları için sürekli basın merkezleri kurmak ve yönetmek,

c) Yerli basının güçlendirilmesi amacıyla eğitim programları düzenlemek, gerektiğinde kamuoyu araştırması yapmak ve yaptırmak,

d) Gerekli hallerde Devlet ve Hükümet yetkililerinin basın toplantılarını düzenlemek, demeç ve açıklamalarını yaymak ve benzeri faaliyetleri yürütmek,

e) Devlet ve Hükümet faaliyetleri ile ilgili olarak vatandaşların aydınlatılması ve katkılarının sağlanması konusunda verilecek diğer görevleri yapmak,

Enformasyon Dairesi Başkanlığı

Madde 10 — Enformasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Dış tanıtmanın hedef ve stratejilerini tesbit etmek, planlamasını yürütmek.

b) Türkiye'nin tanıtılmasını sağlayacak genel ve özel araştırmalar ile projeleri hazırlamak veya gerektiğinde özel kuruluşlara yaptırmak.

c) Dış tanıtma faaliyetlerini yönlendirmek ve bu amaçla tüm kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

Danışma Birimleri

Madde 11 — Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün danışma birimleri şunlardır :

a) Hukuk Müşavirliği

b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

Madde 12 — Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır :

a) Genel Müdürlüğün diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

b) Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Genel Müdürlüğü temsil etmek,

d) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Madde 13 — Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Genel Müdürlüğe Hükümet programı, kalkınma plânları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu kararları ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tesbit etmek, bu esaslara uygun olarak Genel Müdürlüğün ana hizmet politikasının ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

b) Uzun vadeli plânlarla, kalkınma plânlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tesbitini sağlamak, Genel Müdürün onayını aldıktan sonra Devlet Plânlama Teşkilâtına göndermek,

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve müessir bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Genel Müdürlük bütçesini plân ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,

d) Genel Müdürlük yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Genel Müdürlüğün hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

e) Kalkınma plân ve programları ile Genel Müdürlük yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında, Genel Müdürlükte ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları Genel Müdürlük seviyesinde giderici tedbirleri tesbit ederek makama sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek,

f) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,

Yardımcı Birimler

Madde 14 — Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün yardımcı birimleri şunlardır :

a) Personel Şubesi Müdürlüğü

b) İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğü

c) Savunma Uzmanlığı

Personel Şubesi Müdürlüğü

Madde 15 — Personel Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

a) Genel Müdürlüğün insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak,

b) Genel Müdürlük personelinin atama, özlük ve emeklilikle ilgili işlerini yapmak,

c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,

d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri işleri yapmak,

İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğü

Madde 16 — İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

a) Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Genel Müdürlüğün mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g) Genel Müdürlüğe gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Genel Müdür Yardımcılarına sunulmasını sağlamak,

h) Genel Müdür ve yardımcısının direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Genel Müdürlüğün iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

j) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, birifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

l) Makamca verilecek diğer görevleri yapmak.

Savunma Uzmanlığı

Madde 17 — Savunma Uzmanlığı özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar.

Taşra Teşkilâtı

Madde 18 — Genel Müdürlük, genel hükümlere göre taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

Yurtdışı Teşkilâtı

Madde 19 — Genel Müdürlük, 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurtdışı teşkilâtı kurmaya yetkilidir.

Yöneticilerin Sorumlulukları

Madde 20 — Genel Müdürlük merkez, taşra, yurtdışı teşkilatının her kademesindeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Genel Müdürlük emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İşbirliği Yükümlülüğü

Madde 21 — Bütün Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları, tanıtma maksadıyla kurulmuş bulunan dernek ve vakıflar gibi özel hukuk tüzel kişileri, yurtiçinde ve dışında aydınlatma ve tanıtma çalışmalarında Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ile sıkı işbirliği yapmak mecburiyetindedirler.

Yetki Devri

Madde 22 — Genel Müdür ve her kademedeki yöneticiler sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerden bir kısmını astlarına devredebilir.

Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

Atama

Madde 23 — 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun Hükümleri dışında kalan memurların atamaları Başbakan tarafından yapılır.

Başbakan gerektiğinde, bu yetkisini Genel Müdür'e devredebilir.

Anadolu Ajansı

Madde 24 — Genel Müdürlük her yıl, kendi bütçesinin Anadolu Ajansı bölümündeki ödeneği aşmamak üzere, Anadolu Ajansı ile en çok 5 yıllık sözleşme yap-

maya ve Başbakan veya görevlendireceği Bakan adına Anadolu Ajansının bütçesini, kadrosunu ve bunların uygulanmasını denetlemeye yetkilidir.

Bu amaçla, Anadolu Ajansı'nda bir denetçi görevlendirilir.

Yapılacak sözleşmede, Anadolu Ajansı yöneticilerininin atanma yolları da belirtilir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 25 — Devlet Tanıtma Teşkilâtı Kurulması Hakkındaki 46 ve 49 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, Başbakanlık Tanıtma Müsteşarlığı ve Basın Yayın Genel Müdürlüğünün kadroları, başka bir işleme ihtiyaç kalmaksızın personeli ile birlikte Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne devredilmiş sayılır.

Genel Müdürlüğün teşkilat ve kuruluşu, bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre yeniden düzenlenip genel hükümlere göre yeni kadrolar tesbit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre devredilen kadroların kullanılmasına devam olunur.

Geçici Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme üzerine Basın - Yayın Genel Müdürlüğü ve Tanıtma Müsteşarlığı memurlarından kadro ve görev ünvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne aynı ünvanları taşıyanlar ile aynı mahiyetteki hizmetlerin ifasına yönelik kadrolardan Müsteşar, Genel Müdür ve yardımcılarına ait kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup, her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılır. Başbakan, yeni kadrolar tesbit ve ihdas edilerek gerekli atama işlemleri yapılıncaya kadar bu kadrolarda bulunan memurlardan birini, görevli oldukları birim hizmetlerinin yürütülmesiyle görevlendirebilir.

Kadro ve görev ünvanları değişenler veya kaldırılanlarla, şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar Genel Müdürlüğün merkez veya taşra teşkilatında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü mali ve sosyal haklarıyla durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler.

İkinci ve üçüncü fıkrada sayılanların Genel Müdürlüğün merkez veya taşra teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanmaları halinde eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarının bu yeni kadrolarında kaldıkları sürece ödenmesine devam olunur.

Geçici Madde 3 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Basın - Yayın Genel Müdürlüğü ile Tanıtma Müsteşarlığında istihdam edilen kamu kurum ve kuruluş personeli ilgili oldukları kuruluşlara en geç bir yıl içerisinde iade edilir.

Geçici Madde 4 — Genel Müdürlük merkez, taşra ve yurtdışı teşkilâtı bu Kanun Hükmünde Kararname'de belirlenen esaslara göre yeniden düzenlenineeye kadar görev ve hizmetler Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne devrolunan teşkilat tarafından yürütülür.

Geçici Madde 5 — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Genel Müdürlük merkez teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

Geçici Madde 6 — Genel Müdürlük, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatını ve kadrolarını en geç altı ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir. Bu süre içinde Genel Müdürlük kadrolarını, bu Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen teşkilat yapısına uygun hale getirmek üzere, Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın görüşleri de alınarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Geçici Madde 7 — Basın - Yayın Genel Müdürlüğü ile Tanıtma Müsteşarlığının 1984 Yılı bütçeleri, her türlü araç gereçleri ile hak ve mükelleflyetleri başka bir işleme gerek kalmaksızın Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

Geçici Madde 8 — Yabancı basın ve yayın organları ile temsilciliklerinin Türkiye'de yerleşerek çalışmalarını özendirmek ve mesleklerinin ifasında kendilerine gereken kolaylıkları sağlamak amacıyla, bu konudaki idari düzenleme yapılıncaya kadar, Genel Müdürlüğün onaylayacağı listelere göre, bu kişilerin ev eşyası ve mesleki araç ve gereçleri, geçici ithal esasına dayalı olarak ve satılmamak, yurtdışına çıkarken, girişte onaylanmış listeye göre tesbit edilip götürülmek kaydıyla, gümrük muafiyet hükümlerinden yararlandırılır. Muafiyetin sınırları Dışişleri, Maliye ve Gümrük Bakanlıkları ile Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nce tespit olunur.

Yürürlük

Madde 26 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM Devlet Bak. - Başbakan Yrd.	K. OKSAY Devlet Bakanı	A. M. YILMAZ Devlet Bakanı	S. N. TÜREL Devlet Bakanı
A. TENEKECİ Devlet Bakanı	İ. ÖZDAĞLAR Devlet Bakanı	A. K. ALPTEMOÇİN Devlet Bakanı	M. N. ELDEM Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK Millî Savunma Bakanı	A. TANRIYAR İçişleri Bakanı	V. HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı	V. ARIKAN Maliye ve Gümrük Bakanı
M. V. DİNÇERLER Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	İ. S. GİRAY Bayındırlık ve İskân Bakanı	M. AYDIN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı	
V. ATASOY Ulaştırma Bakanı	H. H. DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı	M. AYDIN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.	
C. BÜYÜKBAŞ Sanayi ve Ticaret Bakanı V.	C. BÜYÜKBAŞ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı	M. M. TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı	

BASIN - YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MERKEZ TEŞKİLATI

Genel Müdür	Genel Müdür Yard.	Ana Hizmet Birimleri	Danışma Birimleri	Yardımcı Birimler
Genel Müdür	Genel Müdür Yrd.	1. Haber Dairesi Bşk.	1. Hukuk Müşavirliği	1. Personel Şubesi Md.
	Genel Müdür Yrd.	2. Basın Yayın Dairesi Bşk.	2. Araştırma, Planlama Koordinasyon Dai. Bşk.	2. İdari ve Mali İşler Şubesi Md.
		3. Enformasyon Dai. Bşk.		3. Savunma Uzmanlığı

Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında 188 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/232

Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 188 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanun Hükmünde Kararnameye bazı maddeler eklenmesi; 17/8/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bankalar Kurulunca 8/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Madde 1 — 188 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin sonuna, «Müsteşara yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.» hükmü ilâve edilmiştir.

Madde 2 — 188 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerinin başlıkları dahil olmak üzere maddelerde geçen «Başkanlığı» kelimeleri «Genel Müdürlüğü», «Başkanlığının» kelimeleri «Genel Müdürlüğünün» şeklinde değiştirilmiştir.

«MADDE 6 — Müsteşarlığın Ana Hizmet birimleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü,

b) Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü,

c) Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü,

d) İhracat Genel Müdürlüğü,

e) İthalat Genel Müdürlüğü,

f) Anlaşmalar Genel Müdürlüğü,

g) Değerlendirme Dairesi Başkanlığı,

h) Dış Ticarette Standardizasyon Dairesi Başkanlığı.

Madde 3 — 188 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin (e) fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ve madde sonuna (i) fıkrası eklenmiştir.

«ve iç ödemeler, dış ödemeler ve devlet borçları saymanlıkları kurmak,»

«i) 2808 sayılı Kanunla değişik 6326 sayılı Petrol Kanununda Müsteşarlığın görevleriyle ilgili olarak verilen ve vergi mevzuları dışında kalan hükümlerinin uygulanmasını ve takibini temin etmek.»

Madde 4 — 188 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

«Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

Madde 12/A — Değerlendirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) İç ve dış ekonomik, mali ve ticari olayları izlemek ve bu konulardaki bilgileri değerlendirmek, iç ve dış ekonomik ve ticari ilişkilerle ilgili istatistiki bilgileri düzenlemek,

b) Müsteşarlığın çalışma konularına ilişkin bilgileri toplamak ve değerlendirmek,

c) Ekonomik ve ticari konularda anket ve endekslerle devamlı tahliller yapmak, konjonktür etüdlerini hazırlamak,

d) Bilgi işlem merkezinden yararlanarak bilgileri depolamak,

e) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri ve Müsteşarlığın yayın görevlerini yapmak.»

«Dış Ticarette Standardizasyon Dairesi Başkanlığı

Madde 12/B — Dış Ticarette Standardizasyon Dairesi Başkanlığı'nın görevleri şunlardır :

a) İhraç ve ithal mallarının standartlaştırılmasını sağlamak, ihracatın bu bakımdan denetlenmesi işleriyle uğraşmak ve bunlara ait mevzuatı uygulamak,

b) Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan ve mecburî uygulamaya konulması talebinde bulunulan standartlardan gerekli görülenleri Bakan onayı ile mecburi tatbikata koymak maksadıyla, standardına göre denetimlerini yapmak veya yaptırmak,

c) Mevzuatın diğer bakanlık ve makamlara bıraktığı konular hariç olmak üzere ticarete konu olan ürün ve mamûllerin standartlaştırılmasını sağlamak,

d) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.»

Madde 5 — 188 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18'nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Müsteşarlığın merkez kuruluşundaki yardımcı birimleri şunlardır :

a) Personel Dairesi Başkanlığı,

b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

c) Savunma Uzmanlığı.»

Madde 6 — 188 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Madde 22 — İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Müsteşarlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Müsteşarlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak.

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Müsteşarlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g) Müsteşarlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenleri Müsteşar veya Yardımcılarına sunulmasını sağlamak,

h) Müsteşar ve Yardımcılarının direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Müsteşarlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

j) Müsteşarlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

k) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

l) Müsteşarlık Bütçesinin plân ve program esaslarına göre hazırlanması için gerekli bilgi ve belgeleri derlemek,

m) Müsteşarlığın bütçe ve mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

n) Müsteşar ve yardımcılarınca verilecek diğer görevleri yapmak.»

Madde 7 — 188 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«MADDE 27 — Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile İhracatçı Birlikleri ve İhracatı Geliştirme Merkezi, Müsteşarlığın bağlı kuruluşlarıdır.»

Madde 8 — 188 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinde sözü edilen cetvel ekte belirtildiği şekilde değiştirilmiş ve 19, 20 ve 24 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 9 — 188 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

«GEÇİCİ MADDE 5 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan birimlerde görevli personel hiç bir işleme gerek olmadan kadroları ile birlikte İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına devredilmiş sayılırlar.»

«GEÇİCİ MADDE 6 — Ticaret Bakanlığına ait olup 13/12/1983 gün ve 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddeleri gereğince, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına devredilen kadrolardan «şahsa bağlı kadro» olarak tanımlananlar dışında kalan kadrolar personeli ile birlikte Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına devredilmiştir.»

Yürürlük

Madde 10 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM Devlet Bak. - Başbakan Yrd.	K. OKSAY Devlet Bakanı	A. M. YILMAZ Devlet Bakanı	S. N. TÜREL Devlet Bakanı
A. TENEKECİ Devlet Bakanı	İ. ÖZDAĞLAR Devlet Bakanı	A. K. ALPTEMOÇİN Devlet Bakanı	M. N. ELDEM Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK Milli Savunma Bakanı	A. TANRIYAR İçişleri Bakanı	V. HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı	V. ARIKAN Maliye ve Gümrük Bakanı
M. V. DİNÇERLER Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	İ. S. GİRAY Bayındırlık ve İskân Bakanı	M. AYDIN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı	
V. ATASOY Ulaştırma Bakanı	H. H. DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı	M. AYDIN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.	
C. BÜYÜKBAŞ Sanayi ve Ticaret Bakanı V.	C. BÜYÜKBAŞ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı	M. M. TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı	

HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
MERKEZ TEŞKİLATI

Müsteşar	Müsteşar Yrd.	Ana Hizmet Birimleri	Danışma ve Denetim Birimleri	Yardımcı Birimler
Müsteşar	Müsteşar Yrd. Müsteşar Yrd. Müsteşar Yrd.	1. Dış Ekonomik İlişkiler Gn. Md. lüğü 2. Banka ve Kambiyo Gn. Müdürlüğü 3. Kamu Finansmanı Gn. Müdürlüğü 4. İhracat Gn. Md. 5. İthalat Gn. Md. lüğu 6. Anlaşmalar Gn. Md. 7. Değerlendirme Dai. Bşk. 8. Dış Ticarette Standardizasyon Dai. Bşk	1. Bankalar Yeminli Murakıpları Kurul Başkanlığı 2. Hukuk Müşavirliği 3. Müsteşarlık Müşavirliği 4. Hazine Kontrolörleri	1. Personel Dai. Bşk 2. İdari ve Mali İşler Dai. Başkanlığı 3. Savunma Uzmanlığı

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/233

Kamu iktisadi Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesi; 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca 8/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

Kapsam ve Amaç

Madde 1 — 1. Bu Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşlarını ve bunların müesseselerini, bağlı ortaklıklarını ve iştiraklerini kapsar.

2. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Amacı;

a) İktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşlarının ve bunların müesseselerinin, bağlı ortaklıklarının kurulmasını, iştiraklerinin teşkilini, özerk bir tarzda ve ekonominin kurallarına uygun olarak yönetilmelerini,

b) İktisadi devlet teşekküllerinin ekonomik gereklere uygun olarak verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda kendi aralarında ve milli ekonomi ile uyum içinde çalışarak sermaye birikimine yardım etmelerini ve bu suretle daha fazla yatırım kaynağı yaratmalarını,

c) Kamu iktisadi kuruluşlarının kendilerine verilen görev ve kamu hizmetlerini ekonomik ve sosyal gereklere uygun olarak verimlilik ilkesi doğrultusunda yürütmelerini,

d) İktisadi devlet teşekküllerinde ve kamu iktisadi kuruluşlarında ve bunların müesseseleri ile bağlı ortaklıklarında 17/4/1984 tarih ve 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun'un uygulanması ile ilgili işbirliği ve koordinasyon esaslarını,

e) İktisadi devlet teşekküllerinin, kamu iktisadi kuruluşlarının ve bunların müesseseleri ile bağlı ortaklıklarının amaçlarına ulaşabilmelerini sağlamak için denetlenmelerini,

Düzenlemektir.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 2 — Bu KHK de geçen deyimler ve kısaltmalar aşağıda tanımlanmıştır.

1. Kamu iktisadi teşebbüsü «Teşebbüs»; iktisadi devlet teşekkülü ile kamu iktisadi kuruluşunun ortak adıdır.

2. İktisadi devlet teşekkülü «Teşekkül»; sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan kamu iktisadi teşebbüsüdür.

3. Kamu iktisadi kuruluşu «Kuruluş», sermayesinin tamamı devlete ait olan ve tekel niteliğindeki mallar ile temel mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere kurulan, kamu hizmeti niteliği ağır basan kamu iktisadi teşebbüsüdür.

4. Müessese; sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğudur.

5. Bağlı ortaklık; sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketlerdir.

6. İştirak; iktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az yüzde onbeşine, en çok yüzde ellisine sahip bulundukları anonim şirketlerdir.

7. İşletme; müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimleridir.

8. Koordinasyon Kurulu; Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu'dur.

9. Kamu Ortaklığı Kurulu; 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun'da belirtilen Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu'dur.

İKİNCİ KISIM
Teşebbüs, Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştirakler

BİRİNCİ BÖLÜM
Teşebbüsler

Teşebbüslerin Kurulması

Madde 3 — 1. Teşebbüsler Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur.

2. Yeni bir teşebbüsün kurulmasında ve mevcut bir müessese veya bağlı ortaklığın teşebbüs haline getirilmesinde, ekonomik ihtiyaçlar gözetilir.

3. Teşebbüslerden iktisadi devlet teşekkülü olanlar, bankacılık alanında, sermayelerinin en az % 91'inin Devlete ait olması şartıyla anonim şirket şeklinde de kurulabilir. Bu durumda Türk Ticaret Kanununun 277 nci maddesinde sözü edilen 5 kurucunun bulunması şartı aranmaz, genel kurulu ve denetçileri bulunmaz.

4. Teşebbüsün merkezi, Koordinasyon Kurulunca tesbit edilir ve değiştirilebilir.

Teşebbüslerin Nitelikleri

Madde 4 — 1. Teşebbüsler tüzelkişiliğe sahiptir.

2. Teşebbüsler, bu Kanun Hükmünde Kararname ile saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabidir.

3. Teşebbüsler, Genel Muhasebe Kanunu ile Devlet İhale Kanunu hükümlerine ve Sayıştayın denetimine tabi değildir.

4. Teşebbüslerin sorumlulukları sermayeleri ile sınırlıdır. Teşebbüslerin sermayesi, ilgili bakanlığın talebi üzerine Koordinasyon Kurulunca tesbit edilir.

Teşebbüslerin Organları

Madde 5 — 1. Teşebbüs organları, yönetim kurulu ve genel müdürlüktür.

2. Yönetim Kurulu, teşebbüsün en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organıdır.

3. Genel Müdürlük, teşebbüsün yetkili ve sorumlu yürütme organıdır.

Teşebbüs Yönetim Kurulu'nun Teşkili

Madde 6 — 1. Yönetim kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur.

2. Genel müdür yönetim kurulu başkanıdır ve ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır.

3. Yönetim kurulu üyelerinden; ikisi ilgili bakanın, biri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu bakanın, ikisi teşebbüs genel müdür yardımcıları arasından ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır.

4. Genel müdürün bulunmadığı hallerde, genel müdürün yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendireceği genel müdür vekili yönetim kuruluna başkanlık yapar.

Teşebbüs Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelik ve şartları

Madde 7 — 1. Teşebbüs yönetim kurulu üyeliklerine atanacakların, Devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip, yüksek öğrenim yapmış ve teşebbüsün faaliyet alanı ile ilgili idari ve mesleki ihtisasa sahip olmaları şarttır. Ancak, ilgili bakanın teklifi üzerine atanan üyelerden birinde idari veya mesleki ihtisasa sahip olma şartı aranmaz.

2. Teşebbüs yönetim kurulu başkan ve üyeleri; başka bir teşebbüste yönetim kurulu üyesi olamaz ve rakip kuruluşlar ile menfaat ilişkisi içinde bulunamazlar.

3. Birinci fıkradaki niteliklere sahip bulunan kamu görevlileri teşebbüs yönetim kurulu üyeliklerine atanabilirler. Esas görevleri devam etmek üzere atanan yönetim kurulu üyeleri, başka bir teşebbüs, bağlı ortaklık ve denetim kurulu üyesi olarak görev alamazlar.

Teşebbüs Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi

Madde 8 — 1. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona erenler tekrar atanabilirler. Atandıkları usule göre görevlerinden alınabilirler.

2. Süre dolmadan üyeliğin boşalması veya üyelik için aranan niteliklerin ve şartların kaybedilmesi halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere atama yapılır.

Teşebbüs Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

Madde 9 — Yönetim Kurulu'nun görevleri ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

1. Kanun, tüzük, yönetmelik, kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde teşebbüsün gelişmesini sağlayacak kararları almak,

2. Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların çalışmalarının verimli ve kârlı olarak yürütülmesi şartlarını oluşturacak esasları ve işletme politikalarını belirlemek,

3. Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklara ait yıllık program, bilânço ve netice hesapları ile yıllık ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun olarak hazırlanan faaliyet raporlarını onaylayarak ilgili mercilere sunmak,

4. Müesseseler ve bağlı ortaklıklar arasında koordinasyonu sağlayacak kararları almak,

5. Yönetim Kurulunun onayı ile uygulanabilecek yönetim komitesi kararları hakkında, komite kararının teşebbüse ulaşmasını izleyen onbeş gün içinde karar almak,

6. Genel müdürün teklifi üzerine; genel müdür yardımcıları, daire başkanları, müessese müdürleri veya benzer görevlere alınacak personeli atamak,

7. Genel müdürlük çalışmalarını izlemek,

8. Teşebbüslerin taşıt alım ve kullanımına ait Koordinasyon Kurulu'nca alınacak kararlarla ilgili uygulama esaslarını belirlemek,

9. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak,

10. Yönetim Kurulları sınırlarını açıkça belirlemek şartiyle yetkilerinden bir kısmını genel müdüre devredebilirler. Ancak; yetki devri yönetim kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz.

Teşebbüs Yönetim Kurulunun Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 10 — Yönetim kurulu, genel müdürün daveti üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Teşebbüs Genel Müdürlüğü

Madde 11 — Genel müdürlük, genel müdür, Koordinasyon Kurulu Kararı ile belirlenecek sayıda genel müdür yardımcısı ve bağlı alt birimlerden teşekkül eder.

Teşebbüs Genel Müdürü

Madde 12 — Genel müdür olarak atanabilmek için yüksek öğrenim ve enaz dört yıl kamu hizmeti yapmış, kamu ve özel sektör kuruluşlarında toplam olarak asgari on yıl hizmet vermiş ve genel müdürlük görevini yerine getirebilecek yetenek, bilgi ve tecrübeye sahip olmak gerekir.

Teşebbüs Genel Müdürünün Görev ve Yetkileri

Madde 13 — Genel müdürün görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir :

1. Teşebbüsü; kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile yönetim kurulu kararları doğrultusunda yönetmek,

2. Teşebbüsü, idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek ve temsil yetkisini gerektiğinde devretmek,

3. Genel müdür yardımcıları, daire başkanları, müessese müdürleri veya benzer görevlere alınacak personelin atanmalarını yönetim kuruluna teklif etmek,

4. Diğer personeli atamak,

5. Teşebbüs sermayesi ile diğer mali kaynakların, verimlilik ve kârlılık ilkelerine uygun bir düzen içinde kullanılmasını sağlamak,

6. Kanunların verdiği diğer görevleri yapmak.

7. Genel Müdür sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak; yetki devri Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

Teşebbüs Genel Müdür Yardımcıları

Madde 14 — 1. Genel müdür yardımcıları, genel müdürün teklifi üzerine yönetim kurulu kararı ile atanırlar.

2. Genel müdür yardımcısı olarak atanabilmek için kamu ve özel sektör kuruluşlarında toplam olarak enaz sekiz yıl başarılı hizmet vermiş olmak ve teşebbüs genel müdüründe aranan diğer niteliklere sahip bulunmak gerekir.

İKİNCİ BÖLÜM
Müesseseler

Müesseseler ve Kuruluşları

Madde 15 — 1. Sermayesinin tamamı Devlete ait teşebbüsler, işletmelerini müessese halinde teşkilatlandırır.

2. Bir müessese içinde toplanmasında yarar ve gerek görülmeyen işletmeler, Koordinasyon Kurulu kararı ile doğrudan kamu iktisadi kuruluşuna bağlı olarak faaliyetlerini sürdürebilirler.

3. Tekel niteliğindeki mallar, müesseseler veya işletmeler tarafından üretilir.

4. Müesseseler, teşebbüs genel müdürünün teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile kurulur.

5. Müesseseler, statülerinin ticaret sicillerine kayıt ve ilânı ile ilk hesap dönemi başlangıcı itibariyle tüzelkişilik kazanır.

6. Müesseselerin statüsünde, müessesenin ticaret unvanı, çalışma alanı, idare merkezi, tahsis edilmiş sermayesi ve sorumluluğunun sermayesi ile sınırlı olduğu hususları yer alır.

7. Müesseseler, teşebbüs yönetim kurulunun görüşü alınarak ilgili bakanlığın teklifi üzerine Koordinasyon Kurulu kararı ile bağlı ortaklık veya iştirak haline getirilebilir.

8. İşletmelerin müessese; müesseselerin bağlı ortaklık haline getirilmesine ve benzeri hertürlü yapı değiştirmeye ait işlemler bütün vergi, resim ve harçlardan muaftır.

Müesseselerin Nitelikleri

Madde 16 — 1. Müesseseler tüzelkişiliğe sahiptir.

2. Müesseseler, bu Kanun Hükmünde Kararname'de saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabidir.

3. Müesseseler, Genel Muhasebe Kanunu ile Devlet İhale Kanunu hükümlerine ve Sayıştay'ın denetimine tabi değildir.

4. Müesseselerin sorumluluğu sermayeleri ile sınırlıdır.

Müesseselerin Organları

Madde 17 — 1. Müessesenin organları, yönetim komitesi ve müessese müdürlüğüdür.

2. Yönetim Komitesi, müessesenin en yüksek seviyede karar organıdır.

3. Müessese müdürlüğü, müessesenin yetkili ve sorumlu yürütme organıdır.

Müessese Yönetim Komitesinin Teşkili

Madde 18 — 1. Yönetim komitesi bir başkan ve dört üyeden oluşur.

2. Yönetim komitesinin başkanı müessese müdürüdür.

3. Yönetim komitesinin üyeleri müessesenin üst seviyedeki yöneticileri arasından, teşebbüs genel müdürünün teklifi üzerine yönetim kurulunca atanır.

4. Müessese yönetim komitesi üyeliklerine atanacakların, teşebbüs yönetim kurulu üyelerinin nitelik ve şartlarına sahip olmaları gerekir.

Yönetim Komitesinin Görev, Yetki ve Toplanması

Madde 19 — 1. Yönetim komitesi; teşebbüsçe tesbit edilen esaslara, işletme bütçesi ve programlara uygun olarak, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda müessesenin yönetimini sağlayacak kararları almakla görevli ve yetkilidir.

2. Yönetim komitesi, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur.

3. Yönetim komitesi, kararlarını karar gününü izleyen günden itibaren on gün içinde teşebbüse gönderir.

Müessese Müdürü

Madde 20 — 1. Müessese müdürü, teşebbüs müdürünün teklifi üzerine yönetim kurulunca atanır.

2. Müessese müdürü olarak atanabilmek için, en az dört yıl kamu kurum ve kuruluşlarında olmak üzere toplam olarak asgari sekiz yıl başarı ile çalışmış olmak ve genel müdürde aranan diğer niteliklere sahip bulunmak gerekir.

Müessese Müdürünün Görev ve Yetkileri

Madde 21 — 1. Müessese Müdürü; müesseseyi, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile yönetim kurulu ve yönetim komitesi kararları doğrultusunda yönetir.

2. Müessese müdürü, idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı müesseseyi temsil eder. Temsil yetkisini gerektiğinde devredebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bağlı Ortaklıklar

Bağlı Ortaklıkların Kuruluşu

Madde 22 — 1. Bağlı ortaklıklar;

a) Bir müessesenin bağlı ortaklık haline getirilmesi,

b) Teşebbüsün iştiraklerdeki hissesinin % 50 nin üstüne çıkması,

c) Teşebbüsün sermayesinde % 50'den fazla hisseye sahip olduğu yeni bir şirket kurulması,

Şeklinde oluşur.

2. Mevcut müesseselerin veya işletmelerin bağlı ortaklık haline getirilmesi Koordinasyon Kurulu, yeni bağlı ortaklıkların kurulması ise Bakanlar Kurulu Kararı ile olur.

Bağlı Ortaklıklara Uygulanacak Hükümler

Madde 23 — 1. Sermayelerinin en az % 91'i kamu iktisadi kuruluşlarına ait olan bağlı ortaklıkların genel kurulu ve denetçileri bulunmaz.

2. Bağlı ortaklıklar, bu Kanun Hükmünde Kararname'de aksi tutulan hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabidir.

Bağlı Ortaklıkların Yönetim Kurulu, Genel Müdürü ve Atamalar.

Madde 24 — 1. Bağlı ortaklıkların yönetim kurulu, genel müdür dahil beş üyeden oluşur.

2. Bağlı ortaklıkların genel müdürleri ile kamu kesimini temsil eden yönetim kurulu üyelerinde, teşebbüs genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri için öngörülen nitelik ve şartlar aranır.

3. Genel müdür, ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır. Bağlı ortaklık genel müdürü aynı zamanda yönetim kurulu başkanıdır.

4. Yönetim kurulunun en çok iki üyesi, özel kesimi oluşturan ortaklıkların hisselerinin her % 20'si için yönetim kurulunda bir temsilci bulundurma hakkına sahip oldukları dikkate alınarak genel kurulca seçilir.

5. Yönetim kurulunun genel müdür ve özel kesim temsilcilerinin dışında kalan ve teşebbüsü temsil edecek üyeleri biri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı ol-

duğu bakan tarafından önerilmek kaydı ile kendi mensupları arasından veya dışardan ilgili bakan tarafından atanır.

6. Genel Müdür Yardımcıları Teşebbüs yönetim kurulu tarafından atanır.

Bağlı Ortaklık Denetçilerinin Seçimi

Madde 25 — 1. Bağlı ortaklıkların denetim kurulu üç üyeden oluşur.

2. Özel kesimi oluşturan hisselerin toplam olarak % 20'yi geçmesi halinde; özel kesimi temsil eden üyeler, kendi aralarında oya katılanların çoğunluğu ile bu kesimi temsilen bir üye seçerler.

3. Denetim kurulunun geri kalan 2 üyesinden biri ilgili bakanlık, diğeri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan ve gerektiğinde üçüncü üye teşebbüs tarafından kendi mensupları arasından veya dışarıdan atanır.

4. Denetçilerde, yönetim kurulu üyesi için gerekli nitelik ve şartlar aranır. Ancak, denetçilerden birinde mesleki ihtisas şartı aranmayabilir.

Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulunun İbrası

Madde 26 — 1. Bağlı ortaklıkların, bilânço ve kâr - zarar cetvellerini hazırlamaları ve en geç Mart ayı sonuna kadar Yüksek Denetleme Kuruluna göndermeleri zorunludur.

2. Yüksek Denetleme Kurulunun, bağlı ortaklığa ilişkin raporunu hazırlaması ve en geç Mayıs ayı sonuna kadar bağlı ortaklık ve ilgili teşebbüse göndermesi gerekli dir.

3. Bağlı ortaklık genel kurulu en geç Haziran ayının sonuna kadar toplanır ve Yüksek Denetleme Kurulunun raporunu da dikkate alarak kararlarını verir.

4. Genel kurul kararlarına ilişkin tutanak üç işgünü içinde Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. Yüksek Denetleme Kurulu, bağlı ortaklık genel kurulunca alınan kararı, ilgili teşebbüs hakkında düzenleyeceği raporda değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İştirakler

İştiraklerin Teşkili ve Nitelikleri

Madde 27 — 1. Teşebbüs veya bağlı ortaklığın bir anonim şirkete iştiraki, ilgili teşebbüsün önerisi üzerine Koordinasyon kararı ile yapılır.

2. Bir anonim şirkete iştirak için teşebbüsün veya bağlı ortaklığın şirket sermayesine katılma payının en az % 15 olması gerekir. Bu oran ortaklığın sermaye artırması halinde de % 15'den aşağı düşürülemez.

3. Aynı iştirake birden fazla teşebbüs veya bağlı ortaklık katılamaz.

4. Teşebbüs iştiraklerine ait hisse senetlerinin mülkiyeti teşebbüse, bağlı ortaklık iştiraklerine ait hisse senetlerinin mülkiyeti ise bağlı ortaklığa aittir.

5. İştiraklerin teşkilinde, 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır.

İştiraklerin Yönetimi

Madde 28 — 1. Teşebbüs ve bağlı ortaklıklara ait iştiraklerin yönetim kurullarında, teşebbüs ve bağlı ortaklığı temsilen her % 15 hisse için en az bir üye bulundurulur.

2. Teşebbüs ve bağlı ortaklık temsilcileri, teşebbüsün veya bağlı ortaklığın kendi mensupları arasından ve imkan dahilinde iştirakin bulunduğu yere en yakın teşebbüs veya bağlı ortaklık birimi içinden veya dışardan teşebbüs veya bağlı ortaklığın yönetim kurulunun göstereceği adaylar arasından seçilirler.

3. Teşebbüs ve bağlı ortaklık temsilcileri, yönetim kurulu üyesi oldukları anonim şirketin faaliyetleri ve mali durumu hakkında, tüzükte belirtilen esaslara göre, teşebbüs veya bağlı ortaklığa bilgi vermekle yükümlüdürler.

4. Teşebbüs veya bağlı ortaklık, Türk Ticaret Kanunu gereğince ortakların haiz oldukları bütün haklara sahiptir. Bu haklar temsilcinin varlığı ileri sürülerek kayıtlanamaz.

5. Her teşebbüs ve bağlı ortaklığa ait iştiraklerin bilânço ve netice hesapları, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların yıllık faaliyet raporlarına eklenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim

BİRİNCİ BÖLÜM
Teşebbüslere ait Mali Hükümler

Teşebbüs Plân, Program ve Bütçesi

Madde 29 — 1. Teşebbüsler, yatırım ve işletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere dayalı olarak yürütürler.

2. Teşebbüslerin yatırım ve finansman programlarının hazırlanma şekli, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanlık tarafından, Devlet Planlama Teşkilatı'nın ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun görüşleri alınarak tespit olunur ve Koordinasyon Kurulu'nun onayına sunulur.

3. Teşebbüslere ait yıllık genel yatırım ve finansman programı, takvim yılı başından en az yetmişbeş gün önce Bakanlar Kurulu'nca karara bağlanır.

4. Teşebbüslerin işletme bütçeleri, her hesap dönemi için, yıllık genel yatırım ve finansman programındaki hedefler esas alınarak hazırlanır ve yönetim kurulunca onaylanır. İlgili bakanlık, gerekli hallerde daha uzun devreler için işletme bütçesi hazırlanmasını isteyebilir.

5. Teşebbüslerin yatırım ve finansman programlarında değişiklik yapılması halinde, bu değişikliğe uygun olarak işletme bütçelerinde de gerekli düzeltmeler yapılır.

6. Kesinleşen yıllık genel yatırım ve finansman programlarının birer örneği; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanlığa, Devlet Planlama Teşkilatına, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'na ve ilgili bakanlıklara, işletme bütçeleri ise teşekküllerce ilgili bakanlığa ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'na gönderilir.

Teşebbüs Yatırım Projelerinin Hazırlanması

Madde 30 — 1. Teşebbüsler, kalkınma plânına göre kendileri tarafından yapılması gereken yatırımlara ait mali, ekonomik ve teknik çalışmaları zamanında yaparak projelerini hazırlamakla yükümlüdürler.

2. Yatırım projelerinin hazırlanmasında aşağıdaki hususlara uyulur :

a) Devlet Yatırım Bankası, proje hazırlıklarında teşebbüslere yardım eder.

b) Hazırlanan projeler, takvim yılı başından yedi ay önce ilgili bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilâtı'na gönderilir.

c) İlgili bakanlık, projeler üzerinde gerekli incelemeleri yaparak, bunları yıllık genel yatırım ve finansman programına dahil edilmek üzere aynı yılın Haziran ayı sonuna kadar Devlet Planlama Teşkilatı'na ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu bakanlığa gönderir.

3. Projesi hazır olmayan yatırıma başlanamaz.

4. Bakanlar Kurulu'nca teşebbüslere kendi imkanlarıyla karşılayamayacakları yatırım görevi verildiği takdirde, bu görevlere ilişkin ve özkaynaklardan karşılanması gereken kısım, Devlet Bütçesi'nden sermaye olarak yılı içinde karşılanır.

Teşebbüs Küçük Tamamlama, İdame ve Yenileme Yatırımları

Madde 31 — 1. Küçük tamamlama yatırımları, teşebbüslerin kendi kaynaklarından finanse edilmek ve proje maliyeti, yıllık yatırım ve finansman programlarında belirlenen sınırı aşmamak kaydı ile, yönetim kurulunun teklifi ve ilgili bakanlığın onayıyla yapılır.

2. İdame ve yenileme yatırımları, yönetim kurulunun kararı ile yapılır ve durum, gerekçesiyle birlikte kararı izleyen onbeş gün içinde ilgili bakanlığa, Devlet Planlama Teşkilatı'na ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'na bildirilir.

Teşebbüslerin Yatırım ve Finansman Programları

Madde 32 — 1. Teşebbüslere ait uzun vadeli veya yıllık genel yatırım ve finansman programlarının hazırlanmasında, finansman imkanları ve teşebbüslerin yatırım kapasiteleri gözönünde tutulur.

2. Teşebbüslere ait uzun vadeli yatırım ve finansman programları, ilgili bakanlığın incelenmesinden geçtikten sonra Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na ve Devlet Planlama Teşkilatına gönderilir.

3. Yıllık genel yatırım ve finansman programı Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın da görüşü alınarak hazırlanır.

Teşebbüslerin Muhasebe Sistemleri

Madde 33 — 1. Teşebbüslerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların muhasebeleri, bunların, mali durumları, işletme faaliyetleri, maliyet ve yatırımları hakkında düzenli bilgi alınabilecek şekilde tutulur.

2. Bankalar ve sigorta şirketleri dışındaki teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklarda «İktisadi Devlet Teşekkülleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi» uygulanır. Bu sistemin belirlediği esaslar dışında özel hukuk hükümlerine bağlı kalınır.

3. Teşebbüslerin hesap dönemi takvim yılıdır.

Teşebbüslerin Bilançoları, Netice Hesapları ve Faaliyet Raporları

Madde 34 — 1. Bilançolar ve netice hesapları, İktisadi Devlet Teşekkülleri Tekdüzen Muhasebe Sistemine göre belirlenen tiplere uygun olarak, ait oldukları yılı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar hazırlanır ve faaliyet raporlarıyla birlikte Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir.

2. Faaliyet raporları, yıllık ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun olarak düzenlenir. Bu raporlar, dönem çalışma sonuçlarının program ve bütçelerle mukayesesini, bütçe ve programlarda öngörüldüğü halde gerçekleştirilmeyen işlerin sebeplerini ve bunlara ilişkin iktisadi ve mali analizleri kapsar.

3. Bilanço ve netice hesapları, teşebbüslerin Türkiye Büyük Millet Meclisince denetlenmesi ve onaylanmasından sonra, Resmî Gazetede yayımlanır.

Teşebbüslerin Fiyat ve Tarifeleri

Madde 35 — 1. Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklar, işletmelerinde üretilen mal ve hizmet fiyatlarını tespitte serbesttirler.

2. Üretilen mal ve hizmetlerin fiyatları, gerektiğinde Bakanlar Kurulu'nca tespit edilebilir.

3. Bakanlar Kurulu'nca tespit olunan fiyatlar maliyetlerin altında bulunduğu takdirde;

a) Zarar ile birlikte, mahlum kalınan kâr ait olduğu veya ait olduğu yılı izleyen yılın genel bütçesine konulacak ödenekle karşılanır.

b) Mahrum kalınan kâr miktarı, mal ve hizmetin satış maliyeti üzerinden % 10 kâr payı tahakkuk ettirilerek belirlenir.

c) Zararın miktarı, ilgili bakanlık ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca teşebbüs muhasebe kayıtları esas alınarak birlikte tespit edilir.

4. Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklara konuları ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunca görev verilebilir. Gerektiğinde bu görev için yapılacak ödeme miktarı Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilir. Bu görevden doğan zarar ve mahrum kalınan kâr yukarıdaki esaslar dahilinde Hazine'ce karşılanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşekküllere Ait Mali Hükümler

Teşekküllerde Kâr Dağıtımı

Madde 36 — 1. Teşekküller ve müesseseler yıllık kârlarının % 20'sini nominal sermayelerinin tamamına ulaşıncaya kadar birinci tertip yedek akçe olarak ayırırlar. Bankalar Kanununa tabi iktisadi devlet teşekkülleri, Bankalar Kanununda öngörülen yedek akçeleri de ayrıca ayırırlar.

2. Teşekküller ve müesseseler birinci fıkrada belirtilen olağan yedek akçeler ile vergi ve diğer kanuni yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kârın % 20'sini nominal sermayenin tamamına ulaşıncaya kadar ikinci tertip olağan yedek akçe olarak ayırırlar. Nominal sermayenin tamamına ulaştıktan sonra % 10 oranında yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

3. Teşekkül ve müesseselerde kârdan varsa geçmiş yıl zararları mahsup edilir.

4. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan kâr, müesseselerde teşekküle, teşekkülerde ise ödenmemiş sermayeye mahsup edildikten sonra bakiyesi Hazineye devredilir.

5. Bağlı ortaklıklarda olağan yedek akçeler, vergiler ve kanuni yükümlülükler indirildikten sonra kalan karın en az % 50'si sermaye payları oranında ortaklara dağıtılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kuruluşlara Ait Mali Hükümler

Kamu İktisadi Kuruluşlarına Ait Mali Hükümler

Madde 37 — 1. Kuruluşlara ait uzun vadeli veya yıllık genel yatırım ve finansman programlarının hazırlanmasında; kuruluşların finansman imkânları ve yatırım kapasiteleri yanında ülke ihtiyaçları, plan, program, hedef ve tercihleri gözönüne alınır.

2. Kuruluşlara ait fiyat ve tarifelere sosyal faydayı artırmak amacı ile Koordinasyon Kurulunca müdahale edilebilir.

3. Devlet tekelinde olan malların fiyatlarının tespiti kendi kanunlarındaki hükümlere tabidir.

4. Kuruluşlar, kârlarından % 10 yedek akçe ayırırlar. Bağlı ortaklıklardaki kâr dağıtımı, iktisadi devlet teşekkülerine ait bağlı ortaklıklara ilişkin hükümlere tabidir.

5. Yatırım ve işletme finansman açıkları Hazinece karşılanır. Finansman fazlası Hazineye devredilir.

6. Kuruluşlara, yukarıdaki fıkralar dışında, teşebbüslere ait mali hükümler, tasfiye ve denetim hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tasfiye

Teşebbüsler, Müesseseler, Bağlı Ortaklıklar, İşletmeler ve İşletme Birimlerinin ve İştiraklerin Tasfiyesi veya Satılması

Madde 38 — Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki teşebbüs, müessese, bağlı ortaklık, işletme, işletme birimlerinin ve iştiraklerinin tasfiye, devir, satış ve işletme haklarının verilme kararı Koordinasyon Kurulu tarafından alınır.

Tasfiye, devir, satış veya işletme hakkının verilmesi, 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkındaki Kanun'un öngördüğü esaslara göre Kamu Ortaklığı Kurulu tarafından yürütülür.

Kamu Ortaklığı Kurulu bu işlemleri kolaylaştırıcı her türlü tedbiri alabilir, bu işlemlerden elde edilecek hasılanın fona yatırılması ve hesapların düzenlenmesine ait esaslar bir yönetmelikle tesbit edilir.

Tasfiye, devir, satış ve işletme haklarından elde edilerek fona aktarılan hasılaya karşılık, tasfiye, devir, satış veya işletme hakkının verilmesi işlemine tabi değerlerin

teşebbüs hesaplarında kayıtlı değeri, teşebbüsün veya bağlı ortaklığın sermayesinden tenzil edilir.

Gerçek ve tüzel kişilerin Türk Ticaret Kanunundan doğan ortaklık hakları saklıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetleme

Mali, İdari ve Teknik Denetim, Denetleme Raporları

Madde 39 — Teşebbüsler, müesseseler ve bağlı ortaklıklar, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun mali, idari ve teknik yönden sürekli denetimine tabidir.

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu; teşebbüslerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların bir yıla ait hesap ve işlemleri üzerindeki incelemelerini en geç ertesi yılın Ekim ayı sonuna kadar tamamlar. Kurulca düzenlenen raporlar ilgili mercilere verilir.

İlgili Bakanlığın Gözetim ve Denetimi

Madde 40 — 1. İlgili bakanlık; teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklık faaliyetlerinin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmekle görevlidir.

2. Birinci fıkrada belirtilen amaçla ilgili bakanlık, gerekli hallerde teşebbüslerin hesaplarını ve işlemlerini teftiş ve tahkike tabi tutmaya ve bunların iktisadi ve mali durumlarını tespit ettirmeye yetkilidir. Bu yetki, kuruluşların görev ve yetkilerini daraltmayacak, normal faaliyetlerini aksatmayacak şekilde kullanılır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Personele İlişkin Hükümler

Teşebbüslerin Personel Rejimi

Madde 41 — Teşebbüslerin personel rejimi;

a) Yetenekli elemanların işe alınması, işin gereğine uygun olarak yetiştirilmesi,

b) Verimlilik ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak maliyet bilinci içinde çalıştırılması,

c) Karma ekonomi şartları içinde çalıştığı kuruluşta göreve devamını özendirecek bir özlük hakları sisteminin gerçekleştirilmesi,

d) Yaratıcılığı, girişimciliği, başarı ve çabanın maddi ve manevi olarak değerlendirilmesinin teşviki,

ilkelerine dayanan ayrı bir kanunla düzenlenir.

2. Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıkların kadrolu ve sözleşmeli personeli toplu iş sözleşmeleri kapsamına alınamaz ve bunlara toplu iş sözleşmeleri ile hiç bir ayni ve nakdi menfaat sağlanamaz.

Atamalarda Genel İlkeler

Madde 42 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ve diğer kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak üzere; personel, yönetim kurulu kararıyla atanır ve atanmasındaki usule göre görevine son verilir. Yönetim Kurulları bu yetkilerini kısmen devredebilirler.

İstihdam Şekilleri ve Sözleşmeli Personel Çalıştırma

Madde 43 — Teşebbüslerde memurlar (kadrolu personel), sözleşmeli personel ve işçiler istihdam edilir. İşçiler bu Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi değildir. Sözleşmeli personel, belirli bir sözleşme ile teşebbüste çalışan; işçi ve memur statüsünde olmayan personeldir.

Ücret ve Pirim

Madde 44 — Sözleşmeli personele aylık ücret ile işyerinin üretim, kârlılık, verimlilik, kalite, satış, ihracat ve diğer hususlarda başarılı olması halinde ve bu başarıya katkısı oranında azalıp çoğalan pirim verilir.

Bu pirim kordinasyon kurulu'nun prensipleri çerçevesinde teşebbüs genel müdürünün teklifi üzerine yönetim kurulunca tesbit edilir.

İkramiyeler

Madde 45 — 1. Memura (Kadrolu personele) teşebbüs yönetim kurulunun kararı ve Koordinasyon Kurulu'nun onayı ile, yılda en çok iki aylık ücretleri tutarında ikramiye verilebilir.

2. Görevlerinde olağanüstü gayret göstermek suretiyle verimlilik veya kârlılığı artıranlara veya işletme faaliyetlerine yararlı buluş getirenlere veya büyük zararların oluşmasını önlemede olağanüstü gayret gösterenlere genel müdürce bir veya genel müdürün önerisi üzerine yönetim kurulunca iki veya yönetim kurulunun gerekçeli önerisi üzerine Bakanlar Kurulu'nca dört aylık ücret tutarını aşmamak kaydıyla, ikramiye ve Bakanlar Kurulu Takdirnamesi verilebilir. Buna ait esaslar tüzükte düzenlenir.

3. İkinci fıkrada sözü edilen ikramiye, kişisel başarı ve yararlılığa bağlı olup genelleştirilemez.

Teşebbüs Personelinin Yükümlülük ve Sorumlulukları

Madde 46 — Teşebbüslerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile her çeşit personeli;

1. Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklara verilen sermayeyi ve sağlanan diğer kaynakları verimlilik ve kârlılık esaslarına göre kullanmak ve değerlendirmek hususunda gereken gayret ve basireti göstermekle sorumlu ve yükümlüdürler. Bu sorumluluğu ve yükümlülüğü yerine getirmedikleri takdirde, Devlet memurları gibi cezalandırılırlar. Ayrıca, görevleri ile ilgili olarak mensup oldukları teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklığa verdikleri zarardan dolayı özel hukuk hükümlerine tabidirler.

2. Teşebbüslerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların paralarına ve para hükmündeki evrak ve senetlerine ve diğer mevcutlarına karşı işledikleri suçları ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı Devlet memurları hakkında öngörülen ceza hükümlerine göre cezalandırılırlar.

3. Görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri gizli bilgileri, görevinden ayrılmış olsalar bile, yetkili amiri izni olmadan açıklayamazlar. Aksi halde bir aydan bir yıla kadar hapis ve ellibin liradan ikiyüzellibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.

Kadro Tesbiti

Madde 47 — Teşebbüsün personel ihtiyacı, bunların kadro unvan, sayı ve yerleri teşebbüsün personel politikasına göre genel müdürün teklifi üzerine teşebbüs yönetim kurullarınca her yıl iş programları ile belirlenir.

Gerektiğinde teşebbüs genel müdürü, o yıla ait teşebbüsün toplam kadro sayısı ve ödenek miktarı içinde kalmak üzere, kadro unvan, sayı ve yerlerini değiştirebilir.

Ancak, kadrolarda sınırlamalar getirmeye, gerektiğinde kadroların tesbit, ihdas ve kullanımı ile sözleşmeli personel istihdamı hususlarında genel hükümlerin uygulanmasına karar vermeye Koordinasyon Kurulu yetkilidir.

Yurt Dışında Görevlendirme ve Geçici Görevle Yurt Dışına Gönderme

Madde 48 — Personel; teşebbüsün yurt dışındaki şube, mağaza, büro ve benzeri yerlerinde belli bir süre için görevlendirilebilir. İhracat, fuar, satınalma, toplantı ve diğer sebeplerle geçici olarak gönderilebilir.

Başka iş ve Hizmet Yasağı

Madde 49 — 1. Teşebbüslerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların yönetim kurulu üyeleri ile kadrolu ve sözleşmeli her çeşit personeli bu Kanun Hükmünde Kararname'de öngörülen haller dışında başka bir işle meşgul olamazlar.

2. Birinci fıkrada sayılanlar, anonim şirketler hariç olmak üzere çalıştıkları kuruluşların faaliyet konusuna giren mal ve hizmetlerin istihsal ve ticareti ile uğraşan şirketlere ortak olamazlar. Bunların eşleri ile reşit olmayan çocukları da aynı yasaklara tabidir.

3. Teşebbüslerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların, genel müdür, müessese müdürleri, yönetim kurulu ve yönetim komitesi üyeleri, kadrolu ve sözleşmeli her çeşit personeli, yönetim kurullarının muvafakati ile bu teşekküllerin veya bağlı ortaklıkların iştiraklerinin yalnız birisinde olmak üzere bulundukları yerdeki, uygun aday bulunamaması halinde başka yerdeki iştiraklerin yönetim kurulu üyeliğine, denetçiliğine ve tasfiye kurulu üyeliğine getirilebilirler.

İlgili bakanlık personeli de, kendi görevlerine ek olarak bakanlarının izni ile, teşebbüs genel müdürü tarafından, bu fıkrada adı geçen görevlere atanabilirler.

4. Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler:

a) Esas görevlerine halel gelmemesi ve teşebbüs genel müdürü veya yetki vereceği diğer amirlerin uygun görmesi şartiyle, üniversiteler, yüksek ve orta dereceli okullarda ve forum, seminer ve kurslarda öğretmenlik yapılması,

b) Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve işveren sendikalarında veya sosyal, mesleki ve benzeri kuruluşların yönetim ve denetim organlarında görev alınması,

c) Kişiler, kurum ve kuruluşlarca, görevleri dolayısiyle teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklık personeli aleyhine açılan davalarda, teşebbüs genel müdürünün uygun görmesi şartiyle, görevlendirilecek avukatlarca savunma yapılması,

d) Bilirkişilik ve hakemlik gibi kanunlardan doğan görevler.

Bu maddede öngörülen iş ve hizmet yasağının kapsamı dışındadır.

5. Teşebbüs Genel Müdürleri, yeterli eleman bulunmaması ve iş veya hizmetin aksaması halinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerin yönetim ve denetim kurulu üyeliği veya teşebbüs, müessese, işletme veya bağlı ortaklıktaki boş bir kadroya ait bir hizmetin yürütülmesi için, diğer bir personeli vekaleten veya tedviren görevlendirebilir. Ancak, bu iş veya hizmeti için personele hiç bir menfaat sağlanamaz.

6. Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenlerin işlerine son verilir.

Yönetim Kurulu Üyesi, Denetçi ve Tasfiye Kurulu Üyelerinin Ücret ve Hakları

Madde 50 — Teşebbüsü ve bağlı ortaklığı temsil etmek üzere teşebbüs ve ilgili bakanlık personelinden ve dışardan atanan veya seçilen bütün yönetim kurulu üyeleri, denetici ve tasfiye kurulu üyelerine, her yıl Koordinasyon Kurulu'nca belirlenen miktarda aylık ücret ve diğer ödemeler yapılır.

Tahakkuk ettirilen ücret, prim ve benzeri ödemelerin toplamının, Koordinasyon Kurulu'nca kararlaştırılan miktarı aşan kısmı ilgili teşebbüse gelir kaydedilir. Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler görevlerinden uzaklaştırılır.

Siyasi Faaliyet Yasağı

Madde 51 — 1. Teşebbüslerin, müesseselerin ve bağlı ortaklıkların kadrolu ve sözleşmeli personeli siyasi partilere üye olamazlar.

2. Birinci fıkrada sözü edilen personelin genel ve yerel seçimlerde aday olabilmeleri Devlet Memurları hakkındaki hükümlere tabidir.

3. Siyasi partilerin merkez ve taşra organlarında görev almış, Yasama Organı üyeliğine veya seçimle gelinen yerel kurullara seçilmiş olan kişiler, bu görevlerinin sona ermesinden, genel ve yerel seçimlere aday olarak katılmış ve seçilememiş olan

kişiler, seçim tarihinden itibaren üç yıl geçmedikçe teşebbüsler, müesseseler ve bağlı ortaklıklarda genel müdür, yönetim kurulu üyesi, genel müdür yardımcısı, müessese müdürü olarak görev alamazlar.

Vekâlet Ücretinin Dağıtımı

Madde 52 — 1. Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklarda mahkeme ve icra dairelerince teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklık lehine hükmedilip borçlusundan tahsil olunan vekâlet ücretlerinden, davaları izleyen ve sonuçlandıran avukatlara ve bunların takip işlerinde çalışan personele verilecek vekâlet ücretinin yıllık tutarı birinci derecenin son kademe aylığının (ek gösterge hariç) yıllık tutarının % 40'ını geçemez.

2. Birinci fıkradaki orana göre yapılacak dağıtım sonunda artan miktar, teşebbüs merkezindeki özel bir hesapta toplanır. Bu şekilde toplanacak meblağ tüzükte belirlenecek esaslar dahilinde münhasıran hukuk işleri müdürlükleri ile hukuk müşavirliklerinde çalışan müdür, hukuk müşaviri ve yardımcıları ile müşavir avukat, avukat, raportör avukatlar, dava ve takip işlerinde çalışan personel arasında yukarıda belirtilen azami sınır aşılmamak şartıyla dağıtılır.

Yönetmelikle Düzenleme

Madde 53 — Her teşebbüs kadro ve sınıflandırma, idari ve teknik personelde aranacak nitelikler, işe alma, nakil, terfi, işe son verme ve disiplin cezaları gibi konuları düzenlemek üzere teşebbüs, personel rejimi esaslarına uygun olarak bir yönetmelik hazırlar. Bu yönetmelik Koordinasyon Kurulu'nun onayıyla yürürlüğe girer.

BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Teşebbüslerin Amaç ve Faaliyet Alanları

Madde 54 — 1. Teşebbüslerin amaç ve faaliyet alanları Koordinasyon Kurulu'nca belirlenir.

2. Teşebbüsler, müesseseler ve bağlı ortaklıklar, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar. Atıl kapasitelerin değerlendirilmesi amacıyla girişilen faaliyetlerde de bu esasa uyulur.

3. Kamu iktisadi kuruluşlarına ait işletmelerin atıl kapasitelerinin değerlendirilmesinde, Koordinasyon Kurulu'nun kararı ile, kuruluş amacı dışına çıkılabilir.

Hazineye İntikal Eden Hisse Senetleri

Madde 55 — Veraset veya diğer yollarla Hazine'ye geçen hisse senetleri, Koordinasyon Kurulu Kararı ile faaliyet alanı itibariyle en yakın olan teşebbüse, başka bir işleme hacet kalmadan devredilir.

Bağlantı Yerlerinin Değiştirilmesi

Madde 56 — 1. Teşebbüsler, Başbakan'ın teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile, Başbakanlık veya diğer bakanlıklarla ilgilendirilebilir.

2. Bir teşebbüs bünyesindeki müessesenin, işletmenin veya bağlı ortaklığın başka bir teşebbüse bağlanması Koordinasyon Kurulu kararı ile olur.

Devlet Malı Sayılma

Madde 57 — Teşebbüslerin, müesseselerin, işletmelerin ve bağlı ortaklıkların malları ve her çeşit mevcutları aleyhine işlenen suçlar, Devlet malı aleyhine işlenmiş sayılır. Bu suçlara Türk Ceza Kanunundaki cezalar uygulanır.

Teşebbüsün taşınır ve taşınmaz her türlü malları haczedilemez.

İstisnalar

Madde 58 — 1. Atatürk Orman Çiftliği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi, Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası Anonim Şirketi, İller

Bankası Genel Müdürlüğü ve İller Bankası Genel Müdürlüğü ile il özel idareleri ve belediyelerin, sermayelerinin yarısından fazlasına tek başına veya birlikte sahip oldukları iktisadi teşebbüsler, bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi değildir.

2. Yabancı sermayeyi teşvikle ilgili hükümlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişilerle yabancı ülkeler kanunlarına veya uluslararası düzenlemelere göre kurulmuş ortaklıklara ait kanunların ve anasözleşmelerin hükümleri saklıdır.

Tüzük

Madde 59 — Bu Kanun Hükmünde Kararname'nin uygulanmasını düzenlemek üzere Başbakanlıkça bir tüzük hazırlanır ve bu Kanun Hükmünde Kararname'nin yayım tarihini izleyen altı ay içinde yürürlüğe konur.

Teşebbüslere Ait Liste

Madde 60 — Bu Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi teşebbüsler, bunlara ait müessese ve bağlı ortaklıklar ile teşekkül ve kuruluşların ilgili olduğu bakanlıklar ekli listede gösterilmiştir.

Diğer Haklar

Madde 61 — Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklar; kuruluş amacı ve faaliyet konularının gerçekleşmesini temin için :

1) Gayrimenkulleri tasarruf eder, kiralar, kiraya verir, leyh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa ve irtifak hakları, gayrimenkul mükelleftyeti vesair hakları tesis ederler.

2) Gerekli taşınmaz mallar ile kaynak ve irtifak haklarını ilgili kanun hükümleri uyarınca kamulaştırma yetkisine sahiptirler.

3) Genel ve Katma bütçeli dairelere yapılan satışlarda avans alabilirler.

Tahvil Çıkarma

Madde 62 — Koordinasyon Kurulu kararı ile tahvil çıkarma yetkisi verilen teşebbüsler, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın izni ile tahvil çıkarabilir.

Bu şekilde çıkarılacak tahvillere Hazine kefaleti verilebilir.

Çıkarılacak tahvillerin tutarı ödenmiş sermayeyi aşamaz.

Kaldırılan Hükümler

Madde 63 — 2929 sayılı Kanun, ek ve değişiklikleri ile bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren teşebbüslerin kuruluşlarına ait kanun hükmünde kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Geçici Hükümler

Kapsam Dışında Kalan Kuruluşların Yönetimi

Geçici Madde 1 — 3460 ve 23 sayılı kanunlara tabi olanlar ile bu Kanun Hükmünde Kararname'nin kapsamı dışında kalan teşebbüsler ve kurumları, kuruluş ve işleyişleri ile ilgili yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, kendi mevzuatına göre idare olunurlar.

İştirak Paylarının Devir ve Tasfiyesi

Geçici Madde 2 — Teşebbüslerin ve bağlı ortaklıkların faaliyet alanları dışında kalan ve normal piyasa şartları içinde elden çıkarılmaları mümkün olan mevcut iştirak paylarının devir veya tasfiyesi, bu Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen bir yıl içinde bitirilir. Ancak, tekelcilik amacını önlemeye yönelik olanlar ile stratejik mal ve hizmet üretenler Koordinasyon Kurulu kararı ile bu uygulama dışında bırakılabilir.

Bu Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut iştiraklerden teşebbüsün faaliyet alanı içinde kalanlardan iştirak payları % 10'nun altında olup da devamında kamu yararı veya ekonomik yarar bulunanlar Koordinasyon Kurulu'nun kararıyla muhafaza edilir.

İştirak Paylarının Toplanması

Geçici Madde 3 — 1. Hazinenin veya çeşitli kamu kuruluş ve kurumlarının mevcut iştiraklerdeki hisseleri, iştirakin faaliyet alanına en yakın teşebbüslere veya bağlı ortaklıklara devredilir. Devir işlemleri bu Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen bir yıl içinde tamamlanır.

2. Birinci fıkra gereğince yapılacak devir işlemlerini gerçekleştirebilmek amacıyla teşebbüslerin sermayelerini yeterince arttırmaya gerekli takas ve mahsup işlemlerini yapmaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yapılan bu işlemlerin sonucuna göre cari yıl bütçesine gelir kaydetmeye, mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ödenek koymaya ve gider kaydetmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.

3. Bu madde gereğince yapılacak iştirak paylarının devrinde nominal değerler esas alınır.

4. Bu madde gereğince yapılacak iştirak paylarının devri sonunda, Türk Ticaret Kanununun 277 nci maddesindeki beş ortak şartı aranmaz.

Limited Şirket Statüsündeki Ortaklıklar

Geçici Madde 4 — 1. Bu Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihte sermayelerinin % 51'inden fazlası Devlet veya teşebbüslere ait bulunan limited şirketlerin, bağlı ortaklık olarak faaliyetlerinin devamına veya tasfiyesine koordinasyon Kurulunca karar verilir.

2. Birinci fıkra gereğince faaliyetlerinin devamına karar verilen limited şirketler, Bakanlar Kurulu kararıyla anonim şirket statüsüne dönüştürülür ve bağlı olduğu teşebbüs belirtilir.

Geçiş Dönemine Ait Hükümler

Geçici Madde 5 — 1. Bu Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli listede bulunan teşebbüslerin ana statülerine ait koordinasyon kurulu kararları ile buna göre teşkilatlanmaları, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayım tarihinden itibaren en geç iki ay içinde tamamlanır.

2. Birinci fıkrada adıgeçen ana statülere ait koordinasyon kurulu kararlarıyla, bu Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli listede yer alan teşebbüs ve bağlı ortaklıkların organları da teşkil edilir.

3. Birinci fıkrada sözü edilen teşebbüs ana statülerine ait koordinasyon kurulu kararlarında bağlı ortaklıkların bu Kanun Hükmünde Kararname'ye göre yeniden düzenlenmesine ait hükümler de yer alır.

4. Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan teşebbüslerin tasfiyesi için gerekli bütün hükümler, birinci fıkrada adı geçen ana statülere ait koordinasyon kurulu kararlarında bütünlük ve süreklilik esası çerçevesinde düzenlenir.

5. Yukarıdaki fıkralardaki düzenlemeler yapılıp yürürlüğe girinceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

6. Bu Kanun Hükmünde Kararname'de öngörülen Personel Kanunu yürürlüğe girinceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararname'de belirtilmeyen hususlarda mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edilir.

7. Bu Kanun Hükmünde Kararname'nin kadro tesbitine dair olan 47 nci maddesinin, hangi tarihten itibaren uygulamaya başlanacağını her teşebbüs için ayrı ayrı tesbite Koordinasyon Kurulu yetkilidir.

Bu tesbit işlemi yapılıncaya kadar, bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi teşebbüslerin istihdam edeceği personel hakkında genel hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

8. Bu Kanun Hükmünde Kararname gereğince devredilen müessese, işletme ve bağlı ortaklıklar ile ilgili henüz sonuçlanmamış dava, icra takibi ve bunun gibi adli, idari ve mali ve ticari işler, devralan teşebbüs adına devreden teşebbüs personeli tarafından tamamlanabilir. Bu görevleri yapan personel, başka iş ve hizmet yasağı ile ilgili hükümlere tabi değildir.

9. Bu Kanun Hükmünde Kararname gereğince bağlantıları değiştirilen, devredilen müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve işletmelerin ünvan değişikliği Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer kanunlar yönünden eski müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve işletmelerin devamı addolunur.

10. Teşebbüslün bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine intibakını sağlamak üzere yapılacak bütün işlemler ile teşebbüsler arası devredilecek veya devir alınacak menkul ve gayrimenkuller ile fikri ve ticari hakların devri ve devir alınması her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

11. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği ayın son günü itibariyle, devredilecek müesseselerin ve bağlı ortaklıkların defter kıymeti üzerinden, devir bilânçosu çıkarılır. Bu değerler üzerinden devir işlemleri yapılır.

12. Diğer teşebbüsler devredilen müesseselerde bulunan teşebbüs bünyesindeki birimlerce halen kullanılmakta olan lojman, depo, açık alan ve benzeri yerlerden yararlanma esasları ilgili Bakanlık ve teşebbüsler arasında yapılacak protokolle tespit edilir.

13. Yeniden kurulan ve kaldırılan teşebbüslerin, yönetim kurulu üyesi ve genel müdürlük kadrolarını ihdas etmeye ve mevcut kadrolardan gerekli görülenleri iptal etmeye bir yıl süreyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

14. Teşebbüsler sağlık ve sosyal tesisler ile ilgili faaliyetlerini konu ile ilgili yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar sürdürür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük

Madde 64 — Bu Kanun Hükmünde Kararname'nin 46 ncı maddesinin ceza hükümleri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kanunlaştığı tarihte, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 65 — Bu Kanun Hükmünde Kararnameyi Bakanlar Kurulu yürütür.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM Devlet Bak. - Başbakan Yrd.	K. OKSAY Devlet Bakanı	A. M. YILMAZ Devlet Bakanı	S. N. TÜREL Devlet Bakanı
A. TENEKECİ Devlet Bakanı	İ. ÖZDAĞLAR Devlet Bakanı	A. K. ALPTEMOÇİN Devlet Bakanı	M. N. ELDEM Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK Millî Savunma Bakanı	A. TANRIYAR İçişleri Bakanı	V. HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı	V. ARIKAN Maliye ve Gümrük Bakanı
M. V. DİNÇERLER Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	İ. S. GİRAY Bayındırlık ve İskân Bakanı	M. AYDIN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı	
V. ATASOY Ulaştırma Bakanı	H. H. DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı	M. AYDIN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.	
C. BÜYÜKBAŞ Sanayi ve Ticaret Bakanı V.	C. BÜYÜKBAŞ Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı	M. M. TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı	

A — İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ (İDT)

İlgili Bakanlık : BAŞBAKANLIK

Teşekkül	Müesseseler	Bağlı Ortaklıklar
Devlet Yatırım Bankası		1. Güven Sigorta Türk Anonim Şirketi
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası		
Anadolu Bankası T. A. Ş.		
Sümerbank	1. Pamuk Satınalma ve Çırçır Fb. Mües. 2. Adıyaman Pamuklu Sanayii Mües. 3. Diyarbakır Pamuklu Sanayii Mües. 4. Karaman Pamuklu Sanayii Mües. 5. Nevşehir Pamuklu Sanayii Mües. 6. Adana Pamuklu Sanayii Müessesesi 7. Denizli Pamuklu Sanayii Müessesesi 8. Erzincan Pamuklu Sanayii Mües. 9. Bakırköy Pamuklu Sanayii Mües. 10. Ereğli Pamuklu Sanayii Müessesesi 11. Kahramanmaraş Pamuklu San. Mües. 12. Kayseri Pamuklu San. Müessesesi 13. Malatya Pamuklu Sanayii Müesse 14. İzmir Pamuklu Sanayii Müessesesi 15. Nazilli Basma Sanayii Müessesesi 16. Eskişehir Basma Sanayii Müesse. 17. Merinos Yünlü Sanayii Müessesesi 18. Hereke Yünlü Sanayii Müessesesi 19. Defterdar Yünlü Sanayii Müessesesi 20. Bünyan Yünlü Sanayii Müessesesi 21. Halıcılık Müessesesi 22. Diyarbakır Halı ve Yünlü San. Mü. 23. Taşköprü Kendir Sanayii Müessesesi 24. Beykoz Deri ve Kundura San. Mües. 25. Van Deri ve Kundura Sanayii Mües.	1. Antalya Pamuklu Dokuma San. A. Ş. 2. Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayii T. A. Ş. 3. Manisa Pamuklu Mensucat A. Ş. 4. Türkiye Yapağı ve Tiftik A. Ş. 5. Çukobirlik İplik ve Dokuma Fabri. 6. Antbirlik Aksu İplik Fabrikası ve Yağ Kombinası 7. Tariş İplik ve Yağ Fabrikası

Teşekkül	Müesseseler	Bağlı Ortaklıklar
	26. Gemlik Sungipek ve Viskoz Mamulleri Sanayii Müessesesi	
	27. Yıldız Çini ve Porselen San. Mües.	
	28. Mensucat Boyaları Sanayii Mües.	
	29. Alım ve Satım Müessesesi	
	30. Tekstil Eğitim ve Araştırma Mües.	
	31. Sümerbank Ordu Soya San. Mües.	
Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları (SEKA)	1. Afyon Müessesesi	
	2. Aksu Müessesesi	
	3. Akdeniz Müessesesi	
	4. Balıkesir Müessesesi	
	5. Çaycuma Müessesesi	
	6. Dalaman Müessesesi	
	7. Kastamonu Müessesesi	
	8. İzmit Selüloz ve Kâğıt Sanayii Mües.	
	9. Bolu Lamine ve Lif Levha San. Mües.	
Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş.	1. Filyos Ateş Tuğlası Sanayii Mües.	1. Afyon Çimento Sanayii T. A. Ş.
	2. Yarımca Seramik Sanayii Müessesesi	2. Ankara Çimento Sanayii T. A. Ş.
	3. Bozüyük Seramik Sanayii Müessesesi	3. Balıkesir Çimento Sanayii T. A. Ş.
	4. Konya Krom Mağnezit Tuğla Sn. Mü.	4. Bartın Çimento Sanayii T. A. Ş.
		5. Çorum Çimento Sanayii T. A. Ş.
		6. Elâzığ Çimento Sanayii T. A. Ş.
		7. Gaziantep Çimento Sanayi T. A. Ş.
		8. Niğde Çimento Sanayii T. A. Ş.
		9. Söke Çimento Sanayii T. A. Ş.
		10. Trakya Çimento Sanayii T. A. Ş.
		11. Adana Kâğıt Torba Sanayii T. A. Ş.
		12. Kütahya Mağnezit İşletmeleri A. Ş. (KÜMAŞ)

İlgili Bakanlık : BAŞBAKANLIK

Teşekkül	Müesseseler	Bağlı Ortaklıklar
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri	1. Karabük Demir ve Çelik Fab. Mües. 2. İskenderun Demir ve Çelik Fab. Mü. 3. Divriği Madenleri Müessesesi 4. Hekimhan Madenleri Müessesesi 5. Attepe Madenleri Müessesesi	
Etibank	1. Bandırma Boraks ve Asit Fabrikaları İşletmesi Müessesesi 2. Emet Kolemanit İşletmesi Müessesesi 3. Ergani Bakır İşletmesi Müessesesi 4. Halıköy Maden İşletmeleri Müessesesi 5. Keçiborlu Kükürtleri İşletmesi Mües. 6. Küre Bakırlı Pirit İşletmesi Mües. 7. Murgul Bakır İşletmesi Müessesesi 8. Üçköprü Maden İşletmeleri Müesse. 9. Şark Kromları İşletmesi Müessesesi 10. Kırka Boraks İşletmesi Müessesesi 11. Antalya Elektro Metalürji San. Mü. 12. Seydişehir Alüminyum Tesisleri Mü.	1. Karadeniz Bakır İşletmeleri A. Ş. 2. Çinko Kurşun Sanayii A. Ş. (ÇINKUR)
Türkiye Petrolleri A. O. (T. P. A. O.)		1. Petrol Ofisi A. Ş. 2. Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A. Ş. (DITAŞ) 3. Türkiye Petrol Rafinerileri A. Ş. 4. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A. Ş.
Petkim Petrokimya A. Ş.	1. Yarımca Petrokimya Müessesesi 2. Aliağa Petrokimya Müessesesi	1. Petlas - Lastik Sanayii ve Tic. A. Ş.
Türkiye Gübre Sanayii A. Ş. (Azot Sanayii A. Ş.)		1. İstanbul Gübre Sanayii A. Ş. (İGSAŞ)

İlgili Bakanlık : BAŞBAKANLIK

Teşekkül	Müesseseler	Bağlı Ortaklıklar
Türkiye Taşkömürü Kurumu	1. Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 2. Karadon Taşkömürü İşletme Müesse. 3. Armutçuk Taşkömürü İşletme Mües. 4. Üzülmez Taşkömürü İşletme Mües. 5. Amasra Taşkömürü İşletme Mües.	

İlgili Bakanlık : MALİYE ve GÜMRÜK BAKANLIĞI

Devlet Malzeme Ofisi	1. İzmit İmalat Atelyesi Müessesesi 2. Basım Müessesesi	

İlgili Bakanlık : SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

Teşekkül	Müesseseler	Bağlı Ortaklıklar
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş.	1. Alkoloid Müessesesi	
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)	1. Makina Sanayii Müessesesi 2. Silah Sanayii Müessesesi	
Halk Bankası A. Ş.		
Ağır Sanayi ve Otomotiv Kurumu (ASOK)		1. Takım Tezgahları Sanayii ve Tic. A. Ş. (TAKSAN) 2. Türk Motor Sanayii ve Ticaret A. Ş. (TÜMOSAN) 3. Aksaray Motor Sanayii ve Ticaret A. Ş. (AKMOSAN) 4. Türkiye Elektronik Sanayi ve Tic. A. Ş. (TESTAŞ) 5. Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A. Ş.

İlgili Bakanlık : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Teşekkül	Müesseseler	Bağlı Ortaklıklar
Türkiye Kömür İşletmeleri	1. Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi 2. Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi	

Teşekkül	Müesseseler	Bağlı Ortaklıklar
	3. Alpagut Dodurga Linyit İşlet. Mües.	
	4. Doğu Linyitleri İşletmesi Müesse.	
	5. Orta Anadolu Linyitleri İş. Mües.	
	6. Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi	
	7. Çanakkale Linyitleri İşletmesi Mües.	
	8. Sivas Kangal Linyitleri İşlet. Mües.	
	9. Bursa Linyitleri İşletmesi Mües.	
	10. Bolu Linyit Kömür İşletmesi Mües.	
	11. Güneydoğu Linyitleri İşletmesi	
	12. Afşin-Elbistan Linyitleri İş. Mües.	

İlgili Bakanlık : TARIM, ORMAN VE KOYIŞLERI BAKANLIĞI

Teşekkül	Müesseseler	Bağlı Ortaklıklar
Et ve Balık Kurumu	1. Balıkçılık Müessesesi	1. Bursa Soğuk Depoculuk Ltd. Şti.
Toprak Mahsulleri Ofisi	1. Alım - Satım Müessesesi	1. Aksaray Azmi Milli T. A. Ş.
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu		
Yem Sanayii T. A. Ş.		
Türkiye Zirai Donatım Kurumu	1. Alım - Satım Müessesesi 2. Ziraat Aletleri ve Makinaları Fabrikaları Müessesesi	
Orman Ürünleri Sanayii Kurumu		

İlgili Bakanlık : KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIĞI

Teşekkül	Müesseseler	Bağlı Ortaklıklar
Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası A. Ş.	Turizm İşletmeleri Müessesesi	1. Abant ve Bolu Çevresi Turizm A. Ş.

İlgili Bakanlık : BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teşekkül	Müesseseler	Bağlı Ortaklıklar
Türkiye Emlak Kredi Bankası A. O.		1. İnşaat ve İmar A. Ş.

İlgili Bakanlık : ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Teşekkül	Müesseseler	Bağlı Ortaklıklar
Türkiye Gemi Sanayii A. Ş.		
Türkiye Denizcilik İşletmeleri	1. Deniz Yolları Müessesesi	1. D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş.
	2. Liman İşletme ve Gemi Kurtarma Mü.	2. Denizcilik Bankası T. A. Ş.

B — KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI (KİK)

İlgili Bakanlık : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Kamu İktisadi Kuruluşu	Müesseseler	Bağlı Ortaklıklar
Türkiye Elektrik Kurumu	1. Elektrik Üretim ve İletim Müessesesi	1. Türkiye Elektro Mekanik San. A. Ş. (TEMSAN)
	2. Dağıtım Müesseseleri	

İlgili Bakanlık : ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Kamu İktisadi Kuruluşu	Müesseseler	Bağlı Ortaklıklar
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)	1. Adapazarı Vagon Sanayii Müessesesi	
	2. Eskişehir Lokomotif ve Motor San. Müessesesi	
Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü (PTT)	3. Sivas Demiryolu Makineleri Sanayii Müessesesi	
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)	4. Limanlar İşletmesi Müessesesi	
Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (THY)		
Uçak Servisi Anonim Şirketi (USAŞ)		

İlgili Bakanlık : MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI

Kamu İktisadî Kuruluşu	Müesseseler	Bağlı Ortaklıklar
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY - KUR)		
Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü	1. Tütün ve Sigara İşletmeleri Mües. 2. İspirto ve İspirtolu İçkiler İş. Mües 3. Tuz İşletmeleri Müessesesi 4. Tekel Ürünleri Dağıtım Müessesesi	

İlgili Bakanlık : TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

Kamu İktisadî Kuruluşu	Müesseseler	Bağlı Ortaklıklar
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü		

İlgili Bakanlık : MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

Kamu İktisadî Kuruluşu	Müesseseler	Bağlı Ortaklıklar
Savunma Donatım İşletmeleri Genel Müd.		1. Türk Uçak Sanayi A. Ş. (TUSAŞ)

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/234

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün kurulması; 17/6/1982 tarih ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 8/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Kanun Hükmünda Kararnamenin amacı, madeni ufaklık ve hatıra para ile her türlü pul ve değerli kağıtların basımı ve dağıtımını sağlamak üzere Genel Bütçeye dahil Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı ayrı bütçeli Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir.

Görev

Madde 2 — Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün görevleri şunlardır.

a) İlgili Kanunlar gereğince Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca tedavüle çıkarılması kararlaştırılan madeni ufaklık para ve madeni hatıra paraları basmak ve dağıtmak,

b) Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basmak,

c) Resmi Kuruluşlarca hatıra madalyonu mahiyetinde olmayıp, belirli amaçlarla belirli kişilere dağıtılan madalyaları imal etmek.

d) Kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul süs ve ziynet eşyalarının kontrollerini yapmak, ticaretini düzenlemek amacı ile standartlar tesbit etmek,

e) Resmi Mühürleri imal etmek ve resmi mühür sicilini tutarak, resmi mühür beratlarını tanzim etmek.

f) Hazinenin para, madalyon ve madalya arşivini oluşturmak,

g) Her çeşit harç, damga ve cezaevleri yapı pullarını ve değerli kağıtları basmak, bastırmak ve dağıtmak,

h) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca verilecek diğer görevleri yapmak.

Teşkilat

Madde 3 — Genel Müdürlük, Ana Hizmet Birimleri ile Yardımcı Birimlerden meydana gelir.

Genel Müdür

Madde 4 — Genel Müdür, Kuruluşun en üst amiridir ve Genel Müdürlük hizmetlerinin mevzuata, kalkınma planları ve yıllık programlara uygun olarak, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının direktifleri doğrultusunda yöneterek, Genel Müdürlük faaliyet alanına giren konularda, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

Ana Hizmet Birimleri

Madde 5 — Genel Müdürlüğün Ana Hizmet Birimleri aşağıdaki Daire Başkanlıklarından meydana gelir.

a) Darphane Dairesi Başkanlığı

b) Damga Matbaası Dairesi Başkanlığı

c) Uygulama Dairesi Başkanlığı

Darphane Dairesi Başkanlığı

Madde 6 — Darphane Dairesi Başkanlığı madeni ufaklık para ile madeni hatıra para, hatıra madalyonu, Cumhuriyet sikke ve ziynet altınlarını, özel kanun

ve yönetmelikleri geregi Devletçe verilen madalyaları, resmi mühürleri basmak ve sicillerini tutmakla görevlidir.

Damga Matbaası Dairesi Başkanlığı

Madde 7 — Damga Matbaası Dairesi Başkanlığı, Devlet gelirlerinin tahsilinde kullanılan her nevi damga, harç ve cezaevi yapı pulları ile, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının pullarını basmak, Değerli Kâğıtlar Kanununa tabi değerli kâğıtlar ile, önemli ve kullanılış yeri sebebi ile emniyetli basımı gerektiren diğer belgeleri basmakla görevlidir.

Uygulama Dairesi Başkanlığı

Madde 8 — Uygulama Dairesi Başkanlığı kıymetli madenler ile ilgili resmi ayarevi işlemlerinin yapmak, kıymetli maden ticaretini düzenlemek üzere standartlar tesbit etmek ve uygulamasını kontrol etmek, kıymetli madenlerin ve taşların ithalat ve ihracatında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca yapılan düzenlemeleri uygulamak, hatıra paraların kolleksiyon servisini kurmak yurt dışı ihracatını gerçekleştirmek, her türlü madde malzeme ve makinaların satınalınması ve ithalatını yapmak ile görevlidir.

Yardımcı Birimler

Madde 9 — Genel Müdürlüğün Yardımcı Birimleri şunlardır:

a) Döner Sermaye Saymanlığı

b) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

c) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

d) Savunma Uzmanlığı.

Döner Sermaye Saymanlığı

Madde 10 — Döner Sermaye Saymanlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün döner sermaye hesabını, maliyet muhasebesine imkan verecek özel muhasebe yönetmeliğine göre tutar ve dönem sonu hesaplarını düzenleyerek ilgili mercilere sunar.

Döner Sermaye saymanı, bu amaçla alınan kadroya, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca atanır.

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Madde 11 — Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

a) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Genel Müdürlük personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yürütmek.

c) Genel Müdürlük eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

d) Genel Müdürlük bütçesinin plan ve program esaslarına göre hazırlanması için gerekli bilgi ve belgeleri derlemek,

e) Genel Müdürlük bütçe ve mali işlemi ile ilgili hizmetleri yürütmek,

f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Madde 12 — İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Genel Müdürlüğün mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım ve onarım taşıma hizmetlerini yapmak,

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g) Genel Müdürlüğe gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak.

h) Genel Müdürün direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Genel Müdürlüğün iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

ı) Sürekli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

j) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, birifing ve görüşleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

l) Genel Müdürce verilecek diğer görevleri yapmak.

Savunma Uzmanlığı

Madde 13 — Savunma Uzmanlığı, özel kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.

Yöneticilerin Sorumlulukları

Madde 14 — Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün her kademedeki yöneticileri, yapmakla mükellef bulundukları hizmet veya görevleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Genel Müdürlük emir ve direktifleri yönünde, mevzuat, plân ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.

Yetki Devri

Madde 15 — Genel Müdür ve her kademedeki Genel Müdürlük yöneticileri, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

Madde 16 — Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü emrine bu Kanunda yazılı görevlerin yerine getirilmesi amacıyla 20 Milyar TL. Döner Sermaye tahsis edilmiştir. Gerektiğinde sermaye tutarı Bakanlar Kurulunca iki katına kadar artırılabilir.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü döner Sermayesi; Müsteşarlık bütçesine konulacak ödenekler ile Hazine'ce yapılacak ayni yardımlar, Kuruluş çalışmalarından elde edilecek gelirden, bağış ve yardımlardan oluşur. Bağış ve yardımlar, tahsis olunan sermaye ile sınırlı olmaksızın sermayeye ilâve olunur.

Döner sermayeden elde edilen ve her yıl sonunda kullanılmayan gelir tahsis olunan sermayenin iki katına ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermayenin iki katına ulaştıktan sonra kârlar, ilgili takvim yılını takip eden Mart ayı sonuna kadar gelir kaydedilmek üzere ilgili saymanlığa yatırılır. Zamanında yatırılmayan kârlar ilgililerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Genel Müdürlük bu döner sermayeden görevlerin yerine getirilmesi amacı ile gerek duyacağı harcamaları yapmayayetkilidir. Ancak görevlerin yerine getirilmesi amacı ile gerek duyulacak makina ve demirbaş alımı, bina ve tesis yapımı ile ilgili olarak bu döner sermeyeden yapılacak harcamalar için Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından izin alınır. Bu yolla edinilen gayrimenkuller döner sermayeye tahsis edilmek kaydıyla Hazine adına tescil edilir.

Döner sermayeden karşılanacak alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyeten gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin nasıl yapılacağı Devlet İhale Kanunu gereğince çıkarılacak Yönetmelikte belirtilir.

Her mali yılın bitiminden itibaren 3 ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri denetim için Sayıştay'a, bilanço ve eklerin onaylı birer örneği de Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir.

Döner sermayeden yapılacak her türlü harcama Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümlerine ve Sayıştay'ın tescil ve vizesine tabi değildir.

Döner sermayenin işletilmesi ile ilgili her türlü mali ve idari işlemlerin yürütülmesi ve muhasebe yöntemine ilişkin esas ve usuller, Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü alınarak çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir.

Tedavüldeki madeni paralar ve basım giderleri

Madde 17 — Madeni paralar «Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun» hükümleri çerçevesinde tedavüle çıkarılır ve bütçeleştirilir.

Madeni paraların tedavüle çıkarılması için yapılan harcamaların takip şekli Muhasebe Yönetmeliğinde düzenlenir.

Tedavüle çıkarılan madeni paralar hakkında düzenli bilgiler Genel Müdürlükçe belli dönemler itibariyle hazırlanır ve ilgili birimlere gönderilir.

Değiştirilen Hükümler

Madde 18 — 23 Mayıs 1970 tarih ve 1264 sayılı Kanunda geçen «Maliye Bakanlığı» terimleri «Başbakanlık, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı» olarak değiştirilmiştir.

Geçici Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde mevcut kadrolar personeli ile birlikte; 1983 - 1984 yılı bütçe ödenekleri ve Döner Sermaye bütçesindeki ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte ve başkaca bir işleme ihtiyaç kalmaksızın Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne devredilmiş sayılır.

Genel Müdürlüğün teşkilat ve kuruluşu, Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki mevzuat hükümlerine göre yeniden düzenleninceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte teşkilatta mevcut kadroların kullanılmasına devam olunur.

Geçici Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebiyle kadro ve görev ünvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

Kadro ve görev ünvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

Geçici Madde 3 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 4 — Genel Müdürlük, bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetleri Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce yürütülmeye devam olunur.

Genel Müdürlük, teşkilatını ve kadrolarını en geç altı ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir. Bu süre içinde Genel Müdürlük kadrolarını, bu Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen teşkilat yapısına uygun hale getirmek üzere Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi, Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşleri de alınarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Geçici Madde 5 — Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün, mevcut kıymetli maden, makine ve demirbaşları vesair mevcutları bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yeniden değerlemeye tabi tutulur ve ortaya çıkan değerler ayni sermaye olarak Darphane ve Damga Matbaası Döner Sermayesine ilave olunur.

Yürürlük

Madde 19 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 — Bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM	K. OKSAY	A. M. YILMAZ	S. N. TÜREL
Devlet Bak. - Başbakan Yrd.	Devlet Bakanı	Devlet Bakanı	Devlet Bakanı
A. TENEKECİ	İ. ÖZDAĞLAR	A. K. ALPTEMOÇİN	M. N. ELDEM
Devlet Bakanı	Devlet Bakanı	Devlet Bakanı	Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK	A. TANRIYAR	V. HALEFOĞLU	V. ARIKAN
Milli Savunma Bakanı	İçişleri Bakanı	Dışişleri Bakanı	Maliye ve Gümrük Bakanı
M. V. DİNÇERLER	I. S. GİRAY	M. AYDIN	
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	Bayındırlık ve İskân Bakanı	Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı	
V. ATASOY	H. H. DOĞAN	M. AYDİN	
Ulaştırma Bakanı	Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı	Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.	
C. BÜYÜKBAŞ	C. BÜYÜKBAŞ	M. M. TAŞÇIOĞLU	
Sanayi ve Ticaret Bakanı V	Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı	Kültür ve Turizm Bakanı	

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MERKEZ TEŞKİLATI

Genel Müdür	Genel Müdür Yardımcısı	Ana Hizmet Birimleri	Yardımcı Hizmet Birimleri
Genel Müdür	Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı	1 Darphane Dairesi Başkanlığı 2 Damga Matbaası Dai Bşk 3 Uygulama Dairesi Bşk	1. Döner Sermaye Saymanlığı 2. Personel ve Eğitim Dai Bşk 3 İdari ve Mali İşler Dai Bşk 4 Savunma Uzmanlığı

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/235

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevlerinin düzenlenmesi; 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 8/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev ve Teşkilat

Amaç

Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı katma bütçeli ve tüzel kişiliği haiz Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kurulması, teşkilat görev ve yetkileri ile ilgili esasları düzenlemektir.

Görev

Madde 2 — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Devlet ve İl Yolları ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin, orman yollarının ve orman içi yolların yol ağını tesbit etmek, bu yolları, köprüleri, sanat yapılarını, gerektiğinde köy içi yollarını yapmak, mevcutları geliştirmek, trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek,

b) Kalkınma plân ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun bir şekilde, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını, korunmasını, geliştirilmesini sağlamak, çiftçilerin hizmetine götürmek üzere gerekli araştırma, etüd, hizmet ve yatırımlara ait program ve projeleri yapmak ve yaptırmak, bunlardan tasvib edilenleri uygulamak ve uygulattırmak,

c) Baraj, hava alanı, fabrika, savunma ile ilgili tesislerin ve diğer tesislerin inşaatı, tarih ve tabiat kıymetlerinin korunması gibi amaçlarla yapılacak kamulaştırmalar ve özel kanunların uygulanması sebebiyle yerlerini terk etmek zorunda kalanlardan geçim imkânlarını kısmen veya tamamen kaybedecek nüfus ile göçmen ve göçebeleri ve bulunduğu yerde geliştirilmesi mümkün olmayan orman içi köyleri, köy nüfusunun çoğunluğu tarafından istenmesi halinde köylerin mahalle, kom, mezra gibi dağınık yerleşme yerlerini yeni bir yerleşme yerinde toplamak, tarım içi ve tarım dışı sahalarda iskân etmek,

d) Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin yol, su, elektrik, kanalizasyon tesislerinin inşaatı, bakımı, onarımı, geliştirme ve işletme hizmetlerini düzenlemek üzere gerekli tedbirleri almak, bakım, onarım işletme ve geliştirme hizmetlerine ait geri ödeme şartları ile ilgili esasları tesbit etmek ve yürütmek,

e) Köy ve bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara sağlıklı, yeterli içme suyu ve kullanma suyu tesislerini yapmak, geliştirmek ve yapımına destek olmak, sondaj kuyuları açmak, bu maksatla umuma ait sular ile kanunlarla köye ve köylüye devir ve tahsis edilmiş veya köyün veya köylerin eskiden beri intifaında bulunmuş olan suları; köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin, askeri garnizonların ihtiyacına göre tevzi etmek, kısmen veya tamamen başka köye, köylere, bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara tahsis etmek ve tahsis şeklini değiştirmek.

Sahipli veya köyün bedeli mukabili iktisap ettiği sularla diğer gayrimenkulleri, 2492 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırmak veya gayrimenkul üzerinde irtifak hakkı tesis etmek;

Suyun bir veya birkaç köye aidiyetinin evvelce ferman ve mahkeme ilamı gibi belgelerle bağlanmış olması, bu fıkra hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez. Bu hususta 2492 sayılı Kamulaştırma Kanunu Hükümleri uygulanmaz.

Su tesislerinin vücuda getirilmesine ve su yollarının geçirilmesine lüzumlu olan arazi, Devlet hüküm ve tasarrufu altında veya köyün ve köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin umumi yerleri içinde bulunuyorsa o araziler hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır.

f) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, harnupluk, fundalık, makilik, çayır ve mer'aların, alt yapı tesislerini imar, ıslah ve ihya etmek için gerekli projeleri ve programları hazırlamak, hazırlatmak, tasvip edilenleri uygulamak ve uygulatmak,

g) Tarım alanlarının gayesine uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, denetlemek ve bu konu ile ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,

h) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetindeki taşlı, asitli, alkali veya turbiyer toprakları ve kurutulmuş sahaları tarıma elverişli hale getirmek,

ı) Devletçe ikmal edilmiş sulama tesislerinden alınan veya her ne suretle olursa olsun tarım alanlarında bulunan suyun tarımda kullanılması ile ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri gibi tarım sulaması hizmetlerini ve bu konularda gerekli diğer işleri yapmak,

j) Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan suların tesislerini kurmak ve işletilmelerini sağlamak, aynı mahiyette evvelce yapılmış tesisleri ikmal, ıslah ve tevsi etmek ve işletilmelerini sağlamak. (Baraj ve elektrik istihsaline matuf regülatör inşaası bu hükmün dışındadır. Saniyedeki sarfiyatı 500 litreden fazla olan sular üzerinde yapılacak tesisler için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün muvafakatı gerekir.)

k) Toprak muhafaza, arazi ıslahı ve sulama gibi faaliyetlerde gerektiğinde birlikler, ortaklıklar, döner sermayeli ve tüzel kişiliği haiz işletmeler kurmak veya döner sermayeli işletmelerini, bu işlerle meşgul birimleri, şirketlere veya işletmelere ortak etmek, bunlarla ilgili her türlü anlaşmalar yapmak,

l) Küçük akarsular ile güneş, rüzgâr ve diğer enerji kaynakları ve tesislerinden faydalanılarak köylerin elektriklendirilmesi için tesisler yapmak, yaptırmak,

m) 1306 sayılı İskân Kanununa göre nakledilen veya toplulaştırılacak köyler için arsa tefrik etmek, diğer kasaba ve köylerin imar plânlarını ve ihtiyaç sahiplerine konut ve tarımsal işletme tesisleri için tip projeler hazırlamak, hazırlatmak ve kendi evini yapana yardım metoduna dayalı olarak gerekli kredileri vermek, köy içi altyapıları, sosyal tesisler ve istihdam yaratacak ekonomik tesisleri yapmak ve yaptırmak, yıllık harcama plânları yaparak Özel İskân Fonunu kullanmak ve bu fondan yapılan kaynak tahsisleri ile yatırımları gerçekleştirmek,

n) Deprem ihtimalinin en fazla olduğu aktif deprem kuşaklarında bulunan köylerdeki nüfusun konut ve tarımsal tesislerini depreme dayanaklı hale getirmek maksadiyle kredi vermek,

o) Serbest göçmen işlerini yürütmek, Özel Kanunlar gereğince iskânlı göçmen kabul etmek,

p) Kiraya verilecek hazine arazisi genişliğini ve kiralayacak olan topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçileri tesbit etmek ve bu çiftçilere kiralama işlerini yapmak, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazinin tesbit, tayin ve her türlü ölçü işlerini yapmak ve Hazine adına tescil işlemlerini yaptırmak ve evvelce dağıtılan arazilerde tashih, ıslah ve istirdat işlemlerini yapmak, mer'a, yaylak ve kışlakların tesbit, tahdit ve tahsisini yapmak, ayrıca lüzumlu hallerde bunlardan ihtiyaç fazlalarının tesbiti ile Hazine adına tescilini sağlamak,

r) Hizmet ve görevleri için lüzumlu her türlü harita, istikşaf, araştırma, etüd, proje, rasat, tecrübe, istatistik, envanter, birim fiyat ve analiz gibi işleri yapmak, yaptırmak,

s) Hizmet ve tesislerin yapılması, geliştirilmesi, onarım, bakım ve emniyetle işlenmesi için gerekli tesis, atölye, bakımevi, laboratuvar, araştırma ve verici telsiz istasyonu, idari ve sosyal diğer tesislerin plân ve projelerini ve inşaatını yapmak, yaptırmak, onarmak, işletmek, kiralamak ve bakımlarını sağlamak, tesislerin kullanılmasına emniyet ve korunmasına esas olan kaideleri tesbit etmek, yürütmek ve kontrol etmek,

t) Her türlü alet - edevat, taşıt ve makinalar ile donatımlarını bunların işletilmesi, tamiri için gerekli bütün malzemeyi vasıflarıyla belirlemek, sağlamak, icabında imal etmek ve ettirmek, arazi dahil bina ve taşınmaz malları geçici olarak kullanmak, kamulaştırmak ve satın almak,

u) Diğer Kanunlarla ve Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığınca verilecek görevleri yapmak.

Teşkilât

Madde 3 — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilâtından meydana gelir.

İKİNCİ KISIM
Genel Müdürlük Merkez Teşkilâtı

Merkez Teşkilâtı

Madde 4 — Genel Müdürlük merkez teşkilâtı, ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden müteşekkildir.

Genel Müdürlük merkez teşkilâtı Ek - 1'de gösterilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Müdürlük

Genel Müdür

Madde 5 — Genel Müdür, Genel Müdürlük kuruluşunun en üst amiridir. Genel Müdürlük hizmetlerinin mevzuata, Bakanlığın amaç ve politikalarına ve millî güvenlik siyasetine, kalkınma plânlarına, yıllık programlara uygun olarak yürütülmesini ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonunu sağlamakla görevlidir.

Genel Müdür, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilâtının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Genel Müdür Yardımcıları

Madde 6 — Genel Müdür Yardımcıları; Genel Müdürün emrinde, onun yardımcısı olup Genel Müdürlük hizmetlerini Genel Müdür adına ve onun yapacağı iş bölümü ve yetki devri ile direktif ve emirleri yönünde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Teftiş Kurulu Başkanlığı hariç Genel Müdürlüğün bütün birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını, temin takip ve kontrol ederler.

Genel Müdüre karşı sorumlu olmak üzere dört Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri

Ana Hizmet Birimleri

Madde 7 — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ana hizmet birimleri şunlardır :

a) Araştırma, Etüd ve Proje Dairesi Başkanlığı,
b) Arazi İşleri Dairesi Başkanlığı,
c) Köy ve Orman Yolları Dairesi Başkanlığı,
d) Havza Islahı ve Göletler Dairesi Başkanlığı,
e) Sulama Dairesi Başkanlığı,
f) İskân Dairesi Başkanlığı,
g) Köy İçme Suları Dairesi Başkanlığı,
h) Köy Elektrifikasyon Dairesi Başkanlığı,
ı) Köy İçi İnşaat Dairesi Başkanlığı,
j) Fon Dairesi Başkanlığı,

Araştırma, Etüd ve Proje Dairesi Başkanlığı :

Madde 8 — Araştırma, Etüd ve Proje Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve verimli bir şekilde kullanılması ile ilgili araştırma çalışmaları yapmak ve yaptırmak,

b) Köylerin yol, köprü ve askeri garnizonların içme ve kullanma sularının etüd ve proje işlerini,

c) Yol, köprü ve içmesuyu tesislerine ait sanat yapılarının tip projelerini,

d) Merkez ve taşra kuruluşlarında kurulacak çeşitli tesislerin plân ve projelerini,

e) Merkez ve taşra kuruluşlarının tesis sahalarının imâr plânlarını ve imâr plânı değişikliklerini,

f) Dere, göl ve barajlardan su alma ve su tasfiye tesislerinin özel projelerini,

g) İçmesuyu tahlilleri ile toprak ve bitum deneylerini; yapmak ve yaptırmak,

h) Toprak etüdü ve her türlü toprak analizleri, sınırlandırmaları ve toprak harita raporlarını yapmak ve yaptırmak,

ı) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

Arazi İşleri Dairesi Başkanlığı

Madde 9 — Arazi İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Genel Müdürlük hizmetleri için; ihtiyaç duyulan arsa ve araziyi Hazineden satın alma, kamulaştırma veya tahsis yoluyla temin etmek,

b) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya özel mülkiyetinde bulunup da kamu hizmetlerinde kullanılmayan orta malı olup ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen, Belediyelere devredilip kullanılmayan, Devletçe ıslah edilip, göl, nehir ve bataklıklardan kazanılan arazi ve arsaları Hazine adına tescil ettirmek ve her türlü tahsis işlemlerini yürütmek,

c) Arazi ile ilgili mülkiyet tespiti, ölçü ve harita alımı, İmar Plânı aplikasyonu, Hazine adına tescil ve mülkiyet devrine esas ifrazen tescil işlemini yapmak,

d) Evvelce dağıtılan arazilerde; Danıştay, Mahkeme ve İdare Kararları gereğince yapılması lüzumlu tashih ve ıslah işlemlerini yürütmek,

e) Evvelce dağıtılan toprakların dağıtım tarihindeki mer'i mevzuat hükümlerine uygun olarak işletilmeyenlerin geri alınması ile ilgili işleri yürütmek,

f) Mer'a ve Toprak Etüdleri ile Mer'a, Yaylak ve Kışlakların tespit, tahdit ve tahsisi ile tahsis amacının değiştirme işlerini yapmak,

g) Hazine arazilerinin kiralama çalışmalarını yapmak,

h) Arazi ve Mer'a talepleri ile ilgili hususların incelettirilmesi ve sonuçlandırılması işlerini yapmak,

ı) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

Köy ve Orman Yolları Dairesi Başkanlığı

Madde 10 — Köy ve Orman Yolları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

Devlet ve İl yolları ağı dışında kalan köyler ile köy belediyelerinin ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin, orman yolları, ormaniçi yolların :

a) Önceden tesbit edilen yol ağlarının yapımını, onarımını, bakımını,

b) Gerektiğinde asfalt yapımını,

c) Sanat yapılarını ve köprülerini,

d) Tertürlü bina ve tesislerini,

e) Hertürlü protokollu işleri,

f) Trafik Kanunu ile verilen görevleri,

g) Konuları ile ilgili eğitim hizmetlerinin ihtiyaç programlarını hazırlamak, keşiflerini yapmak ve bu işlerin gerçekleştirilmesi için gerekli teknik ve idari işlerin yürütülmesi, takibi ve sonuçlandırılmasını, kontrolunu; yapmak ve yaptırmak,

h) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

Havza Islâhı ve Göletler Dairesi Başkanlığı

Madde 11 — Havza Islâhı ve Göletler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Yağışların ve sel sularının zararlarını önleyici ve depolayıcı tarım arazileri için sulama suyu ve havzalar için içme suyu teminine matuf gölet ve diğer tesisleri yapmak ve yaptırmak,

b) Toprak erozyonunu azaltıcı, toprak ve su dengesinin kurulması ve korunmasını sağlayıcı tedbirleri almak, gerekli tesisleri yapmak ve yaptırmak,

c) Sulama suyu ihtiyacı sanayide 500 Lt. ye kadar olan sulama tesislerinin kurulması, ıslahı ve tevsii ile alakalı etüd, plânlama, proje ve programları hazırlar tasdik eder, inşaatlarını yürütür,

d) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

Sulama Dairesi Başkanlığı

Madde 12 — Sulama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Devlet arazilerinin ıslahı, imarı ve tarıma uygun hale getirilmesi,

b) Devlet sulama şebekelerinde ve diğer sulama planlarında sulama işleri ile ilgili hizmetleri yapmak ve yaptırmak,

c) Arazi toplulaştırması için etüd planlarına, program ve projelerini hazırlamak, hazırlatmak, tasdikini yapmak, uygulama işlerini yerine getirmek,

d) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak,

İskân Dairesi Başkanlığı

Madde 13 — İskân Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) İskân Kanunları ile ilgili olarak, yatırım uygulamasına alınacak hizmetlerin uygulama öncesi her türlü ön etüd ve kesin etüd çalışmalarını yapmak plân ve projelerini hazırlamak,

b) Devletçe vücuda getirilecek baraj, hava alanı, fabrika gibi ekonomik ve savunma ile ilgili tesislerin kurulması, tarih ve tabiat kıymetlerinin korunması amacıyla yapılacak kamulaştırmalar veya özel kanunların uygulanması dolayısiyle taşınmaz malları kısmen veya tamamen terketmek zorunda kalanların köy veya şehirde iskanlarını sağlamak,

c) Köylerde ve kasabalarda alanda iç iskânın düzenlenmesi ve köy gelişme merkezlerinin kurulması amacıyla, 1306 Sayılı Kanunun EK - 2 maddesi gereğince, toplulaştırma, nakil ve iskân gelişme alanı tefriki ile ilgili çalışmaları yürütmek,

d) Ülkemizin muhtelif bölgelerinde yaşayan göçebe ve gezgincilerin köy yahut şehirlerde iskânlarını sağlamak.

e) Türkiye'ye gelen iskânlı ve serbest göçmenlerin mubadil ve mültecilerin iskânlarına ilişkin hizmetlerin ve gelecek serbest göçmenlerin kabulleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

f) Özel Kanunlarla yurdumuza gelen veya gelecek olan göçmenlerin 2510 ve eki 1306 Sayılı Kanunlar çerçevesinde iskânlarının sağlanmasına ilişkin bütün işlemleri yürütmek,

g) Yurt içinden iskân edilenler ile yurt dışından gelip iskân edilen göçmenlerin tasfiye işlemlerini sağlamak,

h) Yurdumuza gelen iskânlı ve serbest göçmenlerin, mübadil ve mültecilerle iç iskâna ilişkin her türlü hizmet ve işlemleri yürütmek,

ı) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

Köy İçme Suları Dairesi Başkanlığı

Madde 14 — Köy İçme Suları Dairesi Başkanlığının Görevleri Şunlardır :

a) Köy ve bağlı yerleşme birimleriyle Askeri Garnizonlara sağlıklı ve yeterli içme suyu temin etmek,

b) Bu maksatla sondaj kuyuları açmak, gerektiğinde baraj, gölet gibi tesislerden su almak amacıyla arıtma su alma tesislerini yapmak ve yaptırmak

c) İkmâl edilmiş Köy İçme Suyu Tesislerinin bakım ve işletmesini yapmak ve yaptırmak,

d) Mevcut tesislerin onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak, gerektiğinde tesisleri geliştirmek için her türlü tedbiri almak,

e) Hizmet götürülen yerleşme birimleriyle ilgili çevre sağlığı hizmet ve düzenlemelerini gerçekleştirmek,

f) Devlet kurum ve müesseseleri ile Kamu Tüzel Kişileri, Dernekler, Kurumlar ve gerçek kişiler tarafından vaki olacak içme suyu ve sondaj taleplerini imkanlar ölçüsünde protokol düzenleyerek bedeli mukabili yapmak,

g) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri diğer görevleri yapmak.

Köy Elektrifikasyon Dairesi Başkanlığı

Madde 15 — Köy Elektrifikasyon Dairesi Başkanının Görevleri şunlardır: Köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin elektrifikasyon için :

a) Hidroelektrik Santrallarını etüd, proje ve tesislerini,

b) Güneş, rüzgar ve diğer enerji kaynak ve tesislerini araştırmak etüdü ve projelendirilmesi ile gerekli tesisleri,

c) Köy ve bağlı yerleşim birimleri şebeke tesislerini,

d) Terfili içme suyu tesislerinin enerji beslenme tesislerini,

e) Bütün bina, tesis ve sahalarının elektrik ve proje ve tesislerini,

f) Telsiz ve telefon muhabere şebekelerini,

g) Her türlü protokollu işleri yapmak ve yaptırmak,

h) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

Köy İçi İnşaat Dairesi Başkanlığı

Madde 16 — Köy İçi İnşaat Dairesi Başkanlığının Görevleri Şunlardır :

a) Köylerin ve kasabalar ile nakli ve toplulaştırılması gereken köy, mahalle, kom, mezra vb. yerleşme üniteleri diğer iskân hizmetleri için fiziki yerleşmenin düzenlenmesi ile ilgili gerekli imar planlarının ekonomik sosyal ve fiziki altyapı tesislerinin projelerini yerleşme yerini iklim ve fiziki özelliklerine uygun olarak hazırlamak ve hazırlanan bu projelere göre bütün inşaat uygulamalarını yapmak ve yaptırmak.

b) Nakli ve toplulaştırılması gerekmeyen köylerde vatandaşları konut ve tarım işletme tesisi ihtiyaçlarını kendisinin karşılayamaması halinde gücünü desteklemek üzere proje ve teknik yardımda bulunmak.

c) Konut, tarımsal işletme ile ilgili tesislerin kredili inşaat uygulamalarını denetlemek.

d) Genel Müdürlükçe verileçek diğer görevleri yapmak.

Fon Dairesi Başkanlığı

Madde 17 — Fon Dairesi Başkanlığının Görevleri Şunlardır :

a) İskân Kanunu ile Fon'un mali konularla ilgili uygulamalarını yürütmek ve günün şartlarına göre tadil tekliflerini yapmak,

b) Yıllık harcama planları yaparak Özel İskân Fon'u mevcutlarını yatırımlarını gerçekleştirmek amacıyla en verimli şekilde değerlendirmek,

c) Harcama planı ve çalışma programına uygun plasman gönderilmesini sağlamak, uygulamalarla nakdi gerçekleşmelerini izlemek,

d) Merkez ve taşrada yapılan harcamaların mevzuata uygunluğunu sağlamak ve mahsup etmek,

f) Merkezde ve taşrada Özel İskân Fon'undan yapılacak satın almalar için gerekli talimatları vermek, tahakkukunu tamamlayıp mahsup etmek,

g) Fon'un para, mal ve kıymetli evrakını muhafaza etmek, bununla ilgili kayıtları tutmak,

h) Diğer kuruluş fonlarından kaynaklanan ve Genel Müdürlükçe yerine getirilmesi istenen hizmetler için Fon'a yatırılacak paraların kayıtlarını tutmak harcamalarını yapmak veya yaptırmak, hizmet sonunda kayıtlarını kapatmak,

ı) Yıllık program ile projelerden tasvip edilenlere Özel İskân Fon'undan konut, tarım işletme tesisleri inşaatı kredisi açmak, borçlandırmak ve geri ödemelerini takip etmek.

i) Yıl sonlarında bilanço çıkartmak ve bilançoya esas muhasebe kayıtlarını tutmak, Merkez İhale Komisyonunun çalışmalarına katılmak ve ihale işlemlerini tamamlamak,

j) Kontrollu TOPRAKSU ve Zirai Kredi, Özel Proje Fonu için Teknik yardım projeleri hazırlamak ve hazırlatmak, tasdik etmek, uygulamalarına yardım edilmesini ve kontrolunu sağlamak.

k) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma ve Denetim Birimleri

Danışma ve Denetim Birimleri

Madde 18 — Genel Müdürlüğün Danışma ve Denetim Birimleri Şunlardır:

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı

b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

c) Hukuk Müşavirliği

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Madde 19 — Teftiş Kurulu, Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar.

Genel Müdürlük merkez ve taşra kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak;

a) Tetkik, teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

b) Kontrol ve denetleme işlerini yürütmek,

c) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plân ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak,

d) Özel Kanunlarla ve Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Teftiş Kurulu ve müfettişlerin görev, yetki, çalışma ve sorumlulukları ile müfettişliğe atanmada uygulanacak esas ve usuller tüzükle düzenlenir.

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Madde 20 — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğe Hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tesbit etmek ve bu esaslara uygun olarak genel müdürlüğün ana hizmet politikasının ve plânlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

b) Uzun vadeli plânlarla, kalkınma plânlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tesbitini sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Plânlama Teşkilâtına göndermek,

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere genel müdürlük bütçesini plân ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,

d) Genel Müdürlüğün yıllık çalışma programlarını hazırlamak, gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

e) Kalkınma plân ve programları ile genel müdürlük yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında genel müdürlük teşkilâtında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları Bakanlık ve Bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tesbit ederek makama sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek,

f) Zirai Sulama, toprak muhafaza ve arazi ıslahı çalışmalarıyla ilgili tesisleri işletmek üzere çiftçilerin birlikler, kooperatifler halinde teşkilatlandırılmasını sağlamak ve yardımcı olmak,

g) Planlama ve Koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,

h) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile Kanun teklifleri hakkında Genel Müdürlük görüşünün tesbitine yardımcı olmak,

ı) Genel Müdürlüğün tarihçesini hazırlamak,

j) Genel Müdür tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek,

Hukuk Müşavirliği

Madde 21 — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır :

a) Genel Müdürlük merkez teşkilatının düzenledikleri sözleşme ve şartname taslaklarını incelemek ve bunların Kanun ve hukuka uygunlukları ile, uygulamadan doğan anlaşmazlıkların sonuçlarını tesbit etmek,

b) Genel Müdürlük memurları hakkında düzenlenip gönderilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek mevzuat gereği kovuşturmalarla ilgili işlemleri yapmak,

c) Genel Müdürlük görüşü istenen veya Genel Müdürlükçe hazırlanan Kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile diğer iş ve işlemler hakkında hukuki yönden görüş bildirmek,

d) Genel Müdürlük taşra teşkilâtındaki dava ve icra takip işlerini merkezden veya yerinde denetlemek,

e) Genel Müdürlükçe gerekli görüldüğünde ilgili merkez teşkilâtının görüşlerini de alarak ihbarname, ihtarname düzenlemek veya bunlara karşı cevap hazırlamak,

f) Adli ve idari davalarla hertürlü icra takiplerinde gerekli bilgileri hazırlamak, adli, idari davaları ile icra takiplerinde mahkemeler, hakemler, icra daireleri dava ve icra işleriyle ilgili sair merciler nezdinde Genel Müdürlüğü temsil etmek,

g) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler

Yardımcı Birimler

Madde 22 — Köy Yatırım Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Yardımcı Birimleri şunlardır :

a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

c) Makina İkmal Dairesi Başkanlığı

d) Savunma Uzmanlığı

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Madde 23 — Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Genel Müdürlüğün insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Genel Müdürlük personelinin atama, özlük, emeklilik ve sağlık işleriyle ilgili işleri yapmak,

c) Genel müdürlüğe bağlı işyerlerinde işveren - işçi ilişkilerinin mevzuat ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinde belirtilen esaslarla ilgili olarak Bakanlık İşveren - İşçi İlişkileri Dairesi Başkanlığınca yürütülecek çalışmalarda gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

d) Genel Müdürlük merkez personeli ile gerektiğinde taşra personeline ait tahakkukla ilgili bütün işlemleri yapmak,

e) Genel Müdürlük teşkilâtının eğitim plânını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

f) Her türlü yayın ve tanıtma faaliyetlerini yürütmek, baskı ihtiyacını karşılamak, telif ve tercüme hakları ile ilgili işlemleri yürütmek,

g) Dış ilişkilerle ilgili başta personel olmak üzere diğer iş ve işlemleri yürütmek,

h) Genel evrak, arşiv ve dökümantasyon hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,

i) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Madde 24 — İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Genel Müdürlüğün mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g) Genel Müdürün direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Genel Müdürlüğün iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

h) Sürekli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

ı) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeler düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

j) Genel evrak, arşiv ve dökümantasyon hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

k) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

Makina İkmâl Dairesi Başkanlığı

Madde 25 — Makina İkmâl Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük hizmetlerinin gerektirdiği iş makinaları, ekipman ve yedek parçaların ana teknik özelliklerini ve miktarlarını tespit etmek, satın alınması için teklifte bulunmak,

b) Makina, ekipman ve yedek parçaların dağıtımı ile transferini yapmak ve ikmal sistemini ihtiyacı karşılayacak şekilde geliştirmek,

c) Teşkilât atölyelerinde malzeme, yedek parça ve techizat üretimini planlamak ve gerçekleşmesini sağlamak,

d) Makina, ekipman ve yedek parçalarda meydana gelen karakteristik arızaların giderilmesi için gerekli etüd ve tadilatları yapmak, yaptırmak,

e) Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir ve terkin işlemlerini denetim ve icra etmek, satış ve değerlendirilmelerini sağlamak,

f) Makina parkı ile ilgili yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak,

g) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

Savunma Uzmanlığı

Madde 26 — Savunma Uzmanlığı, Özel Kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşra Teşkilatı

Taşra Teşkilatı

Madde 27 — Genel Müdürlük taşra teşkilatı; köy hizmetlerinin özelliğinin bir gereği ve yetki genişliği ilkesine uygun olarak bölge seviyesinde kurulacak Bölge Müdürlükleri ile Müdürlüklerden teşekkül eder.

Taşra Teşkilâtı Kuruluşu

Madde 28 — Genel Müdürlük Taşra Teşkilâtı Kuruluşlarından:

a) Bölge Müdürlüğü ve Müdürlüklerin kurulmasına ve kaldırılmasına Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu,

b) Şefliklerin ve memurlukların kurulmasına, kaldırılmasına ve bunların iç hizmet birimlerinin belirlenmesine Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlık yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin Sorumlulukları

Madde 29 — Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları nizmet veya görevleri, Genel Müdürlük emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plân ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.

Koordinasyon ve İşbirliği konusunda Genel Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 30 — Genel Müdürlük ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemek, kaynak ısrafını önleyecek ve koordinasyonu sağlıyacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

Genel Müdürlük, diğer Bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili Bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Mahalli İdarelerle Koordinasyon Sorumluluğu

Madde 31 — Genel Müdürlük, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyon sağlamaktan sorumludur.

Genel Müdürlüğün Düzenleme Görev ve Yetkisi

Madde 32 — Genel Müdürlük Kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu nizmetleri, Bakanın direktifi istikametinde tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgelerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. Kısmen veya tamamen Daire Başkanlarına, genel müdürlüğe müstakil birim amirlerine, bölge müdürlerine ve İl müdürlerine devreder. Ancak bu husus genel müdürün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Yetki devri

Madde 33 — Genel Müdür sınırlarını açıkça belirlemek şartiyle yetkilerinin bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

Bölge Müdürleri, kendilerine bağlı kuruluşların amiri ve Genel Müdürlüğün taşra teşkilatındaki en yetkili temsilcisi olup, bölgesindeki iş ve işlemlerinden dolayı Genel Müdüre karşı sorumludur.

BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler

Atama

Madde 34 — 23/4/1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı memurlarından kadro dereceleri;

a) 1 - 4 derece olanlar Genel Müdürün teklifi ve Bakan'ın Onayı ile,

b) 5 - 15 derece olanlar Genel Müdürün onayı ile,

atanırlar.

Ancak Bakan ve Genel Müdür bu yetkilerini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

Kadrolar

Madde 35 — Kadroların tesbit, ihdas, kullanılması ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

Plân ve Proğramlar

Madde 36 — Genel Müdürlük, kalkınma plan ve yıllık proğramlar çerçevesindeki esaslar dahilinde yatırım proğram ve projelerini hazırlar, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı kanalıyle Devlet Planlama Teşkilatına gönderir. Yıllık bütçenin kanunlaşmasını müteakip, yıllık yatırım ve çalışma proğramını hazırlar ve Bakanın onayı ile proğramları uygular.

Köy ve Orman Yolları Ağı

Madde 37 — Devlet ve İl yolları ağı dışında kalan, bir köyün, köy belediyesinin ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin içindeki yollar ile bir köyü, köy belediyesini ve bunlara bağlı yerleşme birimlerini il ve ilçe merkezlerine bağlayan yollar ve orman yolları ile orman içi yollar, Köy ve Orman Yolları Ağını teşkil eder

Buna göre Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait yollar dört sınıfa ayrılmıştır :

a) Köy ve Köy Belediyesi merkezlerine ait yolları,

b) Bunlara bağlı yerleşme birimlerine ait yollar,

c) Köylerin ve köy belediyelerini devlet ve il yollarına bağlayan yollar,

d) Orman yolları ve orman - içi yolları,

Bu dört sınıfa ait yol ağı, kamu yararı, milli savunma ihtiyaçları, bu yolların gelişmesine etki eden ekonomik unsurlar gözönünde tutularak Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilir, Bakan'ın onay'ı ile uygulanır, gerektiğinde aynı usulle değiştirilir.

Etüd ve Projelerin Tetkik ve Tasdiki

Madde 38 — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü :

a) Kamu kuruluşları ile bağlı kuruluşlar ve diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından «Kamu Yararına» yapılan işlere ait proje ve keşif evrakını tetkik ve tasdik etmek,

b) İnşaatların proje ve teknik gereklere uygunluğunu denetlemek,

c) Bu işlerin etüd ve projelerini, uygun görülecek ücret karşılığında yapmak, yaptırmak, konularında yetkilidir.

Hazineye Ait Arazilerin Tahsisi

Madde 39 — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olup da üzerinde sabit tesisi bulunmayan milli emlâke ait arazi, genel müdürlüğün isteği üzerine Hazinece parasız olarak Genel Müdürlüğe tahsis olunur.

Anlaşmazlıkların Halli

Madde 40 — Bir sözleşme olsun olmasın Genel Müdürlük ile Devlet Daireleri, Müessese ve Teşekkülleri, veya gerçek ve tüzel kişiler arasında çıkan ve henüz kaza

mercilerine, hakeme veya icraya intikal etmemiş olan uyuşmazlıkların hallinde anlaşma veya sözleşmenin değiştirilmesinde veya bozulmasında, maddi ve hukuki sebeplerle koğuşturulmasında veya yüksek dereceli merci ve mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda umulmayan dava ve icra kovuşturulmasından vazgeçilmesinde veya bunların sulh yolu ile hallinde yarar görüldüğü takdirde,

İçme Suyu Sondaj Kuyuları

Madde 41 — Köy ve bağlı yerleşme birimleri ile askeri garnizonlara içme ve kullanma suyu temini amacıyla açılacak sondajlar, tahdidli bölgelerde açılacak olanlar dışında, 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Tüzel ve Gerçek Kişilerle Hizmet İlişkileri

Madde 42 — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Devlet Kurum ve Müesseseleri ile Kamu Tüzel kişileri, kooperatifler, kurumlar ve gerçek kişiler tarafından vaki olacak görevleri ile ilgili hizmet taleplerini, kendi imkanları ölçüsünde, yapılacak anlaşma esasları çerçevesinde ve karşılıkları, adı geçen kuruluş ve kişilerden karşılanmak şartı ile yerine getirmeye, tesislerin emniyeti bakımından gerekli düzenlemeleri yapmaya yukarıdaki esaslar dahilinde yetkilidir.

Tanınacak veya telkin edilecek hak ve işin tazammun ettiği menfaatlerin;

500.000 liraya kadar olanları Genel Müdürün Kararı,

500.000 liradan 1.000.000 liraya kadar olanları Bakanlığın kararı,

1.000.000 liradan fazla olanların Danıştayın olumlu görüşü üzerine alınacak müşterek karar, ile halledilebilir.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Tesis Mal ve Kıymetleri

Madde 43 — Köy Yatırım Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bütün malları ve döner sermayeye ait bütün kıymetler Devlet malı hükmündedir.

Bu mallar ve kıymetler aleyhinde suç işleyenler, Devlet Malları aleyhinde suç işleyenler gibi ceza görürler.

Gelirler

Madde 44 — Genel Müdürlüğün Gelirleri şunlardır :

a) Devlet Bütçesinden yapılacak yardımlar,

b) Her türlü gönüllü katkı, bağış, ve faiz ve diğer gelirler,

c) Genel Müdürlükçe kurulan santrallardan elde edilen gelirler,

d) Döner sermayeden irad kaydedilen gelir,

e) Ekonomik ve teknik yönlerden verimli olmayan ve hurdalaşan makina ve atölyeleri, alet ve edevatın, eşyanın ve taşınmaz malların satışlarından elde edilen gelirler,

f) Muhtelif fonlardan, hizmet ve faaliyetlerden sağlanan gelirler,

g) Müteahhitlere sözleşmeleri gereği verilecek malzeme, alet, edevat, makina, techizat, depo, arazi vs. lerin kira bedelleri,

h) Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili her türlü hizmet ve tesisin yapım, bakım, onarım, ıslah, işletme ve geliştirilmesinden elde edilecek gelirler,

ı) Taahhütlerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen müteahhitlerden alınacak gecikme ve diğer tazminat ile müteahhitlerin irad kaydolunan teminat akçeleri,

j) İller Bankasından 851 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince alınacak gaz paraları,

k) Diğer kanunların, köyyolları, köy içmesuları ve köy elektrifikasyonu için ayrılmasını öngördüğü fon ve payları,

l) Orman yolları ve ormaniçi yolların, köprülerin, sanat yapılarının yapım, bakımı, onarım ıslah işletmesi için Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermayesinden Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca tayin ve tesbit edilecek esaslara göre yapılacak ödemeler.

m) Muhtelif şekilde temin edilen Gelirler Genel Müdürlüğünün görevleri ile ilgili hizmetlerde kullanılmak üzere bir taraftan genel Müdürlük bütçesinde açılacak özel bir tertibe gelir kaydedilir, diğer taraftan da Bütçe cetvellerinin ilgili projelerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolunur.

Döner Sermaye

Madde 45 — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu ve lüzumlu gördüğü merkezlerde Bakanlığın onayı ile görev ve hizmetleriyle ilgili olarak beşyüz milyon liraya kadar döner sermayeli işletmeler kurabilir. Bu işletmeler dışarıdan da iş alabilir.

Bu miktar, Bakanlar Kurulu Kararı ile yükseltilebilir.

İşletmelerin kadro iş ve işlemleri ve diğer hususlar yönetmelik ile düzenlenir.

Hizmet Bedellerinin Gelir Kaydı.

Madde 46 — Genel Müdürlük tarafından yapılan hizmet bedelleri maddenin ilgili hükümler çerçevesinde işlem görür.

Gelirlerin Devri

Madde 47 — Genel Müdürlük gelirlerinden, yılı içinde sarfedilemeyen kısımları, bir sonraki yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 48 — 20/3/1950 tarih ve 5613 sayılı Toprak - İskân Genel Müdürlüğü Kanunu ve tadilleri, 27/2/1960 tarih ve 7457 sayılı Kanun, 14/12/1983 tarih ve 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Yol Su Elektrik ve Topraksu Genel Müdürlüklerine ait hükümleri ile diğer kanunların Bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

İntikal Eden Hükümler

Madde 49 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girmeden önce muhtelif mevzuatla Yol Su Elektrik, Topraksu ile Toprak - İskân Genel Müdürlüklerine verilen görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetler Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve Genel Müdürüne intikal etmiştir.

GEÇİCİ HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDE 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Toprak - İskan Genel Müdürlüğünün kadroları ile, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının Yol Su Elektrik ve Topraksu Genel Müdürlüklerinde kullanılan kadrolar, personeli ile birlikte Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2 — Yol Su Elektrik, Topraksu ve Toprak İskân Genel Müdürlüklerinin genel müdür, daire başkanları ile bunların yardımcılarının kadroları şahsa bağlı olup her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde hiç bir işleme gerek kalmaksızın genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılır.

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar daha önce genel müdür, genel müdür yardımcısı ve daire başkanı olanları aynı görev ünvanlarını taşıyan hizmetleri yürütmekle tedviren görevlendirebilir.

GEÇİCİ MADDE 3 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile; Topraksu, Toprak - İskân ve Yol, Su, Elektrik Genel Müdürlüklerindeki memurlarından kadro ve görev ünvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

Kadro ve görev ünvanları değişenler veya kaldırılanlarla şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar, Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilâtında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü mali ve sosyal haklarıyla durumlarına uygun işlerde görevlendirilir.

Bunların, Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilâtında durumlarına uygun görevlere atanmaları halinde eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarının, bu yeni görevde kaldıkları sürece ödenmesine devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 4 — Yol, Su, Elektrik, Topraksu ve Toprak - İskan Genel Müdürlüklerine ait her türlü menkul ve gayrimenkul mallarla diğer mevcutlar ve kıymetler bütün hak ve vecibeleri ile birlikte herhangi bir işleme lüzum kalmaksızın Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmiş sayılır.

GEÇİCİ MADDE 5 — Orman Genel Müdürlüğünün orman yolları ve orman içi yollarının yapım, bakım, onarım, işletme ve geliştirme görevleri ile ilgili personel kadroları ile birlikte, söz konusu hizmetlerle ilgili her türlü araç, gereç, iş makinaları ve tamirhaneler ile lüzumlu menkul ve gayrimenkuller herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı'nın tasvibi ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devrolunur.

GEÇİCİ MADDE 6 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasına devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 7 — Genel Müdürlük ve merkez ve taşra teşkilâtı bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümlerinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler, harcama ve ödemeler, mevcut hükümler ve mevcut taşra teşkilâtları tarafından yürürlükteki esas ve usullere göre yürütülmeye devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 8 — Genel Müdürlük, teşkilatını ve kadrolarını en geç bir yıl içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir. Bu süre içerisinde genel müdürlük kadrolarını, bu Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen teşkilat yapısına uygun hale getirmek üzere, Bakanlığın teklifi Maliye ve Gümrük Bakanlığının ve Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolardan sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

Madde 50 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 51 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM Devlet Bak. - Başbakan Yrd.	K. OKSAY Devlet Bakanı	A. M. YILMAZ Devlet Bakanı	S. N. TÜREL Devlet Bakanı
A. TENEKECİ Devlet Bakanı	İ. OZDAĞLAR Devlet Bakanı	A. K. ALPTEMOÇİN Devlet Bakanı	M. N. ELDEM Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK Milli Savunma Bakanı	A. TANRIYAR İçişleri Bakanı	V. HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı	V. ARIKAN Maliye ve Gümrük Bakanı
M. V. DİNÇERLER Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	I. S. GİRAY Bayındırlık ve İskân Bakanı	M. AYDIN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı	
V. ATASOY Ulaştırma Bakanı	H. H. DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı	M. AYDIN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.	
C. BÜYÜKBAŞ Sanayi ve Ticaret Bakanı V.	C. BÜYÜKBAŞ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı	M. M. TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı	

Ek. 1

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI

Genel Müdür	Genel Müdür Yrd. ları	Ana Hizmet Birimleri	Danışma ve Denetim Birimleri	Yardımcı Birimler
Genel Müdür	Genel Müdür Yrd. Genel Müdür Yrd. Genel Müdür Yrd. Genel Müdür Yrd.	1. Araştırma, Etüd ve Proje Dairesi Başkanlığı 2. Arazi İşleri Dairesi Başkanlığı 3. Köy ve Orman Yolları Dairesi Başkanlığı 4. Havza Islahı ve Göletler Dairesi Başkanlığı 5. Sulama Dairesi Başkanlığı 6. İskan Dairesi Bşk. lığı 7. Köy İçme Suları Dairesi Başkanlığı 8. Köy Elektrifikasyon Dairesi Başkanlığı 9. Köy İçi İnşaat Dairesi Başkanlığı 10. Fon Dairesi Başkanlığı	1. Teftiş Kurulu Başkanlığı 2. Araştırma Planlama Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 3. Hukuk Müşavirliği	1. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 2. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 3. Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı 4. Savunma Uzmanlığı

Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/236

Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevlerinin yeniden düzenlenmesi; 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 8/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev ve Teşkilât

Amaç

Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı, katma bütçeli ve tüzel kişiliğe sahip Orman Genel Müdürlüğünün kurulmasına, teşkilât, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.

Görev

Madde 2 — Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır :

a) Ormanların geliştirilmesini, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif zararlılara karşı özel mevzuatına göre korunmasını sağlamak ve gerekli kontrolleri sağlamak,

b) Ormanları, devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare etmek ve işlemek, asli ve tali orman ürünlerinin; üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırmak, bu ürünleri yurt içinde ve dışında pazarlamak, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri temin ve tedarik etmek,

c) Ormanları imar ve ıslâh etmek, silvikültürel bakımını ve gençleştirilmesini sağlamak,

d) Orman sınırları içinde muhtelif sebeplerle meydana gelmiş ve gelecek olan açıklıklarda veya verimsiz, bozuk vasıflı orman alanlarında orman tesisi için ağaçlandırmalar yapmak, özel mevzuatına göre orman rejimine alınacak yetişme şartlarının elverişli ve ekonomik icapların gerektirdiği yerlerde yeniden orman yetiştirmek, bunun için lüzumlu tohum ve fidanı üretmek, temin ve tedarik etmek,

e) Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı ve mesire yerlerinin ayrılması, korunması, işletilmesi, av ve yaban hayatı kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, işletilmesi, av sahalarının ayrılması ve orman içi suların ve ürünlerinin korunması, geliştirilmesi ile, idaresi ve işletilmesine dair iş ve işlemleri özel mevzuatına göre yürütmek,

f) Orman ve ağaç sevgisini yaygınlaştırmak ve ağaçlandırmayı geliştirmek ve genişletmek gayesiyle gerçek ve tüzel kişileri hazırlanacak yönetmelik hükümlerine göre teşvik etmek ve desteklemek,

g) Orman kadastrosu ve mülkiyetiyle ilgili işlerle, ormanlardaki izin, intifa ve irtifak işlemlerini özel mevzuatına göre yürütmek,

h) Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği konularda Döner Sermaye İşletmeleri kurmak,

ı) Hizmetin gerektirdiği her türlü hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yaptırmak, eğitim ve sosyal tesisleri kurmak, işletmek ve ayrıca ara ve alt kademe meslek elemanı yetiştirmek üzere okullar açmak,

j) Hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma, envanter, basım, yayın ve tanıtma işleri ile projeleri yapmak, yaptırmak ve tasvib edilenleri uygulamak,

k) Ormana ilişkin hizmetlerin daha süratli ve verimli yürütülebilmesi için her türlü malzeme, arsa, arazi, bina, tesis, tesisat satın almak veya kiralamak ve bunların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak,

m) Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği makinalar ile hizmet vasıtalarını, bunların ekipmanlarını ve yedek parçalarını sağlamak, bakım ve revizyonlarını yapmak, yaptırmak,

n) Orman köyleriyle ilgili yıllık iş programlarını Teşkilâtlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü ile müştereken hazırlamak,

o) İlgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

İKİNCİ KISIM
Genel Müdürlük Merkez Teşkilâtı

Merke Teşkilâtı

Madde 3 — Genel Müdürlük Merkez Teşkilâtı, ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden teşekkül eder.

Genel Müdürlük merkez teşkilatı Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Müdürlük

Genel Müdür

Madde 4 — Genel Müdür; Genel Müdürlüğün hukuki, idari ve mali en üst amiri ve temsilcisi olup, Genel Müdürlük hizmetlerinin mevzuata, Bakanlığın amaç ve politikasına ve milli güvenlik siyasetine, kalkınma planına ve yıllık programlara uygun olarak yürütülmesini ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

Genel Müdür; emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumu olup, merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Genel Müdür Yardımcıları

Madde 5 — Genel Müdür Yardımcıları; Genel Müdürün emrinde, onun yardımcısı olup Genel Müdürlük hizmetlerini Genel Müdür adına ve onun yapacağı iş bölümü ve yetki devri ile direktif ve emirleri yönünde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütürler. Bu amaçla Teftiş Kurulu Başkanlığı hariç, Genel Müdürlüğün bütün birim ve kuruulşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını temin, takip ve kontrol ederler.

Genel Müdüre karşı sorumlu olmak üzere dört Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri

Ana Hizmet Birimleri

Madde 6 — Genel Müdürlüğün ana hizmet birimleri şunlardır:

a) Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı,
b) Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı,
c) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı,
d) İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı,
e) Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı,
f) Ağaçlandırma ve Silvikültür Dairesi Başkanlığı,
g) Milli Parklar Dairesi Başkanlığı,
h) İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı.

Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı

Madde 7 — Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Ormanları usulsüz müdahalelerden korumak,

b) Ormanlarda tahribata yol açan hastalık ve her çeşit orman zararlılarını önlemek ve bunlarla mücadele etmek,

c) Ormanlarda ve orman içindeki otlak, yaylâk ve kışlâklardaki otlatmayı düzenlemek,

d) Orman yangınlarını önlemek ve mücadele amacıyla plân ve programlar hazırlamak, araç, gereç temin etmek, tesislerin kurulmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak,

e) Orman yangınları ile mücadele için kurum içi ve kurum dışı kuruluşlarla işbirliğini, halkın uyarılmasını ve aydınlatılmasını sağlamak,

Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı

Madde 8 — Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Ormanların kadastrosunun yapılmasına, orman sınırları dışına çıkarılacak sahaların tespit ve değerlendirilmesine ait iş ve işlemleri özel mevzuatına göre yürütmek,

b) Devlet ormanları ile ilgili çeşitli ihtilafları, sahipli yerlerdeki kesim işlerini, devletten başkasına ait ormanların denetim ve kontroluna ait iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

c) Orman kadastrosu yapılmamış yerlerde, ihtiyaç halinde vasıf tayin işlemlerini yapmak,

d) Orman rejimine alınacak yerlerin kamulaştırma işlemlerini, ormanlarla ilgili izin, intifa ve irtifak işlerini özel mevzuatına göre yürütmek.

Orman İdaresi ve Plânlama Dairesi Başkanlığı

Madde 9 — Orman İdaresi ve Plânlama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Ormanların amenajman plânlarını yapmak, yaptırmak, bu plânların uygulanma durumlarını, yenilenmelerini, geliştirilmelerini sağlamak, takip ve kontrol etmek,

b) Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği envanter verilerini değerlendirmek, harita ve fotogrametri iş ve işlemlerini düzenlemek.

İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

Madde 10 — İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Asli ve tali orman ürünlerinin; üretim, taşıma, depolama, imal ve pazarlamasına ait iş ve işlemleri düzenlemek, yürütmek ve kontrol etmek.

b) Bu hizmetler için inşası gerekli tesisleri belirlemek, depo yerlerinin tayin ve tespit edilmesine ait iş ve işlemleri yürütmek.

Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı

Madde 11 — Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Orman ağacı tohum ve fidanlarının üretim, tahsis ve dağıtımını yapmak,

b) Fidanlıkların tesisi, idaresi ve işletilmesi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,

c) Tohum kaynaklarının korunmasını, iyileştirilmesini ve çoğaltılmasını sağlamak,

d) Orman ağacı tohum ve fidanlarının ithal ve ihracatında Bakanlığı ilgilendiren işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

Ağaçlandırma ve Silvikültür Dairesi Başkanlığı

Madde 12 — Ağaçlandırma ve Silvikültür Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Orman sahalarının çoğaltılması için orman sınırları içinde çeşitli sebeplerle meydana gelmiş olan açıklıklarda, verimsiz ve bozuk vasıflı orman alanlarında ağaçlandırmalar yapmak,

b) Orman ve ağaç sevgisini artırmak için köy, kasaba ve şehirler civarında Devlete veya diğer kamu tüzel kişilerine ait arazilerde örnek nitelikte veya ekonomik ağaçlandırmalar yapmak,

c) Devlet ormanları içindeki toprak aşınma ve taşınmalarını, ırmak, dere ve çay kenarlarını ve bunların kaynaklarını düzenleyerek sellerin, taşkınların meydana gelmesine ve yer kaymalarına engel olacak her türlü tedbirleri almak ve aldırmak, ağaçlandırmalar yapmak ve yaptırmak,

d) Devlet ormanlarındaki otlak, yaylak, kışlak ve mer'alar ile muhafazaya ayrılmış ormanları imar, ıslah ve ihya etmek, ettirmek,

e) Orman amenajman planlarının yapılmasına esas olacak silvikültür tekniğini belirlemek,

f) Orman imar, ıslah, bakım ve gençleştirilmesini sağlamak üzere silvikültür planları ile uygulama projelerini tanzim etmek, bu plan ve projeler gereğince kesilecek ağaçların tespit ve damgalanma işlerini yürütmek ve bunların uygulanmalarını takip ve kontrol etmek,

g) Kavakcılığı geliştirme hizmetlerine ait iş ve işlemleri yapmak.

Milli Parklar Dairesi Başkanlığı

Madde 13 — Milli Parklar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma sahaları ve mesire yerlerinin özel mevzuatına uygun olarak; ayrılması, korunması, planlanması, düzenlenmesi, geliştirilmesi, tanıtılması, yönetilmesi, işletilmesi ve Milli Parklar Fonu ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

b) Yaban hayatı ve av kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, av kaynaklarının işletilmesi, kara avcılığının düzenlenmesi, kontrolu ile ilgili her türlü etüd, envanter, planlama, projelendirme, uygulama ve izlemeye ilişkin iş ve işlemleri özel mevzuatına uygun olarak yapmak ve yaptırmak.

İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı

Madde 14 — İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği;

a) Her türlü bina ve tesislerin inşaatı ile bakım ve onarımlarını yapmak ve yaptırmak,

b) Görev alanına giren yatırım ve hizmetlerin gerektirdiği arsa ve arazilerin satın alınması, kamulaştırılması ile Genel Müdürlüğün mülkiyetindeki gayrimenkullerle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak,

c) Görev alanına giren konularla ilgili iş ve üretim makinaları ile hizmet vasıtalarını, bunların ekipmanlarını ve yedek parçalarını sağlamak,

d) Bu makinaların dağıtım, transfer ve işletilmesini sağlamak, bakım ve revizyonlarını yapmak, yaptırmak.

e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Danışma ve Denetim Birimleri

Danışma ve Denetim Birimleri

Madde 15 — Genel Müdürlük merkez teşkilâtındaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,

c) Hukuk Müşavirliği.

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Madde 16 — Teftiş Kurulu Başkanlığı; Genel Müdürün emri ve onayı üzerine Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar.

a) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilâtının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

b) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak,

c) Özel kanunlarla ve Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Madde 17 — Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğe hükümet programı, kalkınma plânları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın ana hizmet politikasının ve plânlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

b) Uzun vadeli plânlarla, kalkınma plânlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Plânlama Teşkilâtına göndermek,

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Genel Müdürlük bütçesini plân ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,

d) Genel Müdürlük yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Genel Müdürlük hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

e) Kalkınma plân ve programları ile Genel Müdürlük yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasında Genel Müdürlük teşkilâtında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları Bakanlık ve Bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek,

f) Plânlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında Genel Müdürlük görüşünün tespitine yardımcı olmak,

h) Genel Müdürlüğün tarihçesini hazırlamak,

ı) Genel Müdürlük tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.

Hukuk Müşavirliği

Madde 18 — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük merkez teşkilâtının düzenledikleri sözleşme ve şartname taslaklarını incelemek ve bunların kanun ve hukuka uygunlukları ile, uygulamadan doğan anlaşmazlıkların sonuçlarını tespit etmek,

b) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilâtı ile 6831 sayılı Orman Kanununun Ek - 3 üncü maddesi ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 17 nci maddesi ile kurulan fonların ilgilendiren dava ve icra işlerini her derecede takip ve sonuçlandırmak, kayıtlarını tutmak,

c) Genel Müdürlük memurları hakkında düzenlenip gönderilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek mevzuat gereği kovuşturmalarla ilgili işlemleri yapmak,

d) Genel Müdürlük görüşü istenen veya Genel Müdürlükçe hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile diğer iş ve işlemler hakkında hukuki yönden görüş bildirmek,

e) Genel Müdürlük taşra teşkilâtındaki dava ve icra takip işlerini merkezden veya yerinde denetlemek,

f) Genel Müdürlükçe gerekli görüldüğünde ilgili merkez teşkilâtının görüşlerini de alarak ihbarname, ihtarname düzenlemek veya bunlara karşı cevap hazırlamak,

g) Adli ve İdari davalarda ve her türlü icra takiplerinde gerekli bilgileri hazırlamak, adli ve idari davalarla, icra takiplerinde mahkemeler, hakemler, icra dairelerinde, dava ve icra işleriyle ilgili sair merciler nezdinde Genel Müdürlüğü temsil etmek,

h) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler

Yardımcı Birimler

Madde 19 — Genel Müdürlük merkez teşkilâtındaki yardımcı birimler şunlardır:

a) Personel Dairesi Başkanlığı,

b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

c) Eğitim Dairesi Başkanlığı,

d) Savunma Uzmanlığı.

Personel Dairesi Başkanlığı

Madde 20 — Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Genel Müdürlük personelinin atama, özlük, emeklilik ve sağlık işleriyle ilgili işleri yapmak,

c) Genel Müdürlüğe bağlı işyerlerinde işveren - işçi ilişkilerinin mevzuat ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinde belirtilen esasları ilgili olarak Bakanlık İşveren - İşçi İlişkileri Dairesi Başkanlığınca yürütülecek çalışmalarda gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

d) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Madde 21 — İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Genel Müdürlüğün mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Genel Müdürlük personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak,

g) Genel evrak ve arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

h) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Eğitim Dairesi Başkanlığı

Madde 22 — Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük teşkilâtının eğitim plânını hazırlamak, belirli sınıflardaki memurluklara eleman yetiştirmek üzere hizmet öncesi, hizmette bulunan teknik ve diğer memurların hizmet içi, işçilerin ise mesleki eğitim, işçi sağlığı, iş güvenliği iş ve işlemlerini yürütme ve uygulamasını takip etmek,

b) Her türlü yayın ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesini, ormancılıkla ilgili konular üzerine yazılmış veya hazırlanmış fikir ve sanat eserlerinin, telif ve tercüme hakları ile sahipleri tarafından piyasaya arzedilmiş meslek içi ve meslek dışı konulardaki eserlerin incelenmesini, satın alınmasını, kurum içi ve kurum dışı kuruluşlarla işbirliği ve bilgi alışverişini sağlamak ve gerekli işlemleri yürütmek,

c) Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü genelge, tebliğ, evrakı matbua, nakliye teskeresi, harita, kitap, broşür ve benzerlerinin basımı ile bunlarla ilgili foto laboratuvar çalışmalarını yürütmek,

d) Genel Müdürlük hizmetleri ile ilgili her türlü tercüme işlerini yapmak ve yaptırmak,

e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

Savunma Uzmanlığı

Madde 23 — Savunma Uzmanlığı Özel Kanunda ve diğer Kanunlarda gösterilen görevleri yapar.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşra Teşkilâtı

Taşra Teşkilâtı

Madde 24 — Genel Müdürlük taşra teşkilâtı; ormancılık hizmetlerinin özelliği ve tekniğinin bir gereği ve yetki genişliği ilkesine uygun olarak bölge seviyesinde kurulacak Orman Bölge Müdürlükleri ile Müdürlükler ve Şefliklerden teşekkül eder.

Taşra Teşkilâtı Kuruluşu

Madde 25 — Genel Müdürlük, taşra teşkilâtı kuruluşlarından:

a) Bölge Müdürlüğü ve Müdürlüklerin kurulmasına ve kaldırılmasına Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu,

b) Şefliklerin ve memurlukların kurulmasına, kaldırılmasına ve bunların iç hizmet birimlerinin belirlenmesine Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlık yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin Sorumluluğu

Madde 26 — Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Genel Müdürlük emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plân ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur.

Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Genel Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 27 — Genel Müdürlük, ana hizmet ve görevleri ile ilgili konularda diğer Bakanlıkların bu kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükdeki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

Genel Müdürlük, diğer Bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ait faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili Bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Mahalli İdarelerle Koordinasyon Sorumluluğu

Madde 28 — Genel Müdürlük hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Genel Müdürlüğün Düzenleme Görev ve Yetkisi

Madde 29 — Genel Müdürlük, Kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer emirlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

Yetki Devri

Madde 30 — Genel Müdür sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

Bölge Müdürleri, kendilerine bağlı kuruluşların amiri ve genel müdürlüğün taşra teşkilatındaki en yetkili temsilcisi olup, bölgesindeki iş ve işlemlerden dolayı Genel Müdüre karşı sorumludur.

BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler

Atama

Madde 31 — 23/4/1981 tarih ve 2451 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan görevlerden 1 - 4 dereceli kadrolara Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan, diğer bütün görevlilerin atanmaları ise Genel Müdür tarafından yapılır. Ancak, Bakan ve Genel Müdür bu yetkilerini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

Kadrolar

Madde 32 — Kadroların tesbit, ihdas, kullanılması ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü hakkındaki mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

Mal ve Kıymetlerin Hukuki Durumu

Madde 33 — Genel Müdürlüğün katma ve döner sermaye bütçeleri ile diğer Kanunî ve kazaî yollardan temin edilmiş bütün taşınır ve taşınmaz mal varlığı ve kıymetleri ile idarede mevcut orman emvali Devlet Malı hükmünde olup haczedilemez ve kamulaştırılamazlar. Bu mal ve kıymetler aleyhine suç işleyenler Devlet Malları aleyhine suç işleyenler gibi cezalandırılırlar. Taşınmaz mallar hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaksızın Genel Müdürlük adına tescil işlemi görür..

1389 Sayılı Kanun Uygulaması

Madde 34 — Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlık fonları leh ve aleyhine açılmış ve açılacak her nevi dava ve icra takipleri Genel Müdürlük merkezinde Avukat sıfatını haiz Hukuk Müşavirleri ve merkez Orman Avukatlarınca, taşra kuruluşlarında ise Orman Bölge Müdürlükleri, Orman İşletme Müdürlükleri ve Orman Şeflikleri Avukatlarınca takip ve sonuçlandırılır. Hukuk Müşavirleri, merkez ve taşrada görevli bütün orman Avukatları ve Hukuk Müşavirleri ile taşra teşkilatının dava takibi yapılan birimlerinde, bu hizmette çalışan memurlar 2/2/1929 tarih ve 1389 sayılı Devlet Davaları intaç eden Avukat vesaireye verilecek ücreti vekâlet Hakkında Kanun hükümlerinden faydalanır.

Gelirler

Madde 35 — Orman Genel Müdürlüğünün gelirleri şunlardır;

a) Orman ürünlerinin satış ve değerlendirilmesinden elde edilen gelirler,

b) Devlet Ormanları üzerinde hakiki ve hükmi şahıslara tahsis edilecek alanlardan elde edilecek gelirler,

c) Döner sermayeli işletme gelirleri,

d) Hazinece sağlanacak gelirler,

e) Hizmet ve İşletme gelirleri,

f) Orman tarife bedelleri,

g) Müsadereli emval satışlardan,

h) Genel bütçeden yapılacak yardımlar,

ı) Sair gelirler.

Anlaşmazlıkların Halli

Madde 36 — Bir sözleşme olsun olmasın, Genel Müdürlük ile Devlet Daireleri, Müessese ve Teşekkülleri, veya gerçek ve tüzel kişiler arasında çıkan ve henüz kaza mercilerine, hakeme veya icraya intikal etmemiş olan uyuşmazlıkların hallinde anlaşma veya sözleşmenin değiştirilmesinde veya bozulmasında, maddi ve hukuki sebeplerle koğuşturulmasında veya yüksek dereceli merci ve mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda umulmayan dava ve icra kovuşturulmasından vazgeçilmesinde veya bunların sulh yolu ile hallinde yarar görüldüğü takdirde tanınacak veya terkin edilecek hak ve işin tazammun ettiği menfaatlerin;

a) 100.000,— liraya kadar olanlar için ilgili Orman İşletme Müdürünün kararı,

b) 200.000,— liraya kadar olanlar için Orman Bölge Müdürünün kararı,

c) 500.000,— liraya kadar olanlar için Genel Müdürün kararı,

d) 1.000.000,— liraya kadar olanlar için Bakanlığın kararı,

e) 1.000.000,— liradan fazla olanların Danıştayın olumlu görüşü üzerine alınacak müşterek karar,

ile halledilir.

Yargı Mercilerinde İdarenin Temsili

Madde 37 — Genel Müdürlük avukatı bulunmayan yerlerde veya zamanlarda Genel Müdürlüğün veya Bakanlık Fonlarının yargı mercilerindeki temsilini ve bunlara ait görevleri o yerin en yüksek dereceli orman memuru veya bu memur tarafından görevlendirilecek diğer herhangi bir orman memuru yapar.

Orman Bölge Müdürlükleri, Orman İşletme Müdürlükleri ve Orman Şeflikleri Genel Müdürlük adına yargı mercilerinde dava açmak yetkisine sahiptir.

Orman teşkilatı bulunmayan yerlerde Genel Müdürlükçe takibi gereken bütün davalar idareyi temsilen hazine avukatınca, bu avukat yoksa mahalli mal memurunca takip edilir.

Koruma Hizmetlerinde Avans

Madde 38 — Genel Müdürlükçe Orman Muhafaza Memurlarına, orman koruma hizmetlerinde kullanacakları her türlü araç ve gerecin satınalınması için yeterli avans verilebilir.

Uygulamaya usul ve esaslar Genel Müdürlükçe hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir.

ALTINCI KISIM

Son Hükümler

Yürülükten Kaldırılan Hükümler

Madde 39 — 4 Haziran 1937 tarih ve 3204 sayılı Orman Umum Müdürlüğü teşkilat Kanunu ve bu Kanunun ek ve tadillerinden halen yürürlükte bulunan 24 Temmuz 1940 tarih ve 3904 sayılı, 6/7/1960 tarih ve 75 sayılı, 24 Haziran 1965 tarih ve 636 sayılı Kanunlar ile 25 Haziran 1945 tarih ve 4767 sayılı, 13 Şubat 1981 tarih ve 2384 sayılı Kanun ve bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine aykırı diğer Kanunların hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1 — Genel Müdürlük teşkilatı bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca genel kadro ve Usul Hakkındaki Mevzuat hükümlerine göre yeni kadrolar tesbit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanılmasına devam olunur.

Geçici Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev ünvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

Kadro ve görev ünvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

Geçici Madde 3 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 4 — Genel Müdürlük, teşkilâtını ve kadrolarını bir yıl içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hale getirir. Bu süre içerisinde Genel Müdürlük kadrolarını, bu Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen teşkilât yapısına uygun hale getirmek üzere, Bakanlığın teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının ve Devlet Personel Dairesinin görüşlerine dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolardan sınıf, ünvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

Madde 40 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 41 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM Devlet Bak. - Başbakan Yrd.	K. OKSAY Devlet Bakanı	A. M. YILMAZ Devlet Bakanı	S. N. TÜREL Devlet Bakanı
A. TENEKECİ Devlet Bakanı	İ. ÖZDAĞLAR Devlet Bakanı	A. K. ALPTEMOÇİN Devlet Bakanı	M. N. ELDEM Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK Millî Savunma Bakanı	A. TANRIYAR İçişleri Bakanı	V. HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı	V. ARIKAN Maliye ve Gümrük Bakı
M. V. DİNÇERLER Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	İ. S. GİRAY Bayındırlık ve İskân Bakanı	M. AYDIN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakı	
V. ATASOY Ulaştırma Bakanı	H. H. DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı	M. AYDIN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.	
C. BÜYÜKBAŞ Sanayi ve Ticaret Bakanı V.	C. BÜYÜKBAŞ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı	M. M. TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı	

Ek - 1 Sayılı Cetvel

ORMANCILIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI

Genel Müdür	Genel Müdür Yrd. ları	Ana Hizmet Birimleri	Danışma ve Denetim Birimleri	Yardımcı Birimler
Genel Müdür	Genel Müdür Yrd. Genel Müdür Yrd. Genel Müdür Yrd. Genel Müdür Yrd.	1. Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı 2. Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 3. Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı 4. İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı 5. Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı 6. Ağaçlandırma ve Silvikültür Dairesi Başkanlığı 7. Milli Parklar Dairesi Başkanlığı 8. İnşaat ve İkmâl Dairesi Başkanlığı	1. Teftiş Kurulu Başkanlığı 2. Araştırma Planlama Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 3. Hukuk Müşavirliği	1. Personel Dairesi Başkanlığı 2. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 3. Eğitim Dairesi Başkanlığı 4. Savunma Uzmanlığı

1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/237

1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi; 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 8/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Madde 1 — 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Yönetim Kurulu

Madde 4 — A) Kooperatiflerde;

Yönetim Kurulu, genel kurula katılma hakkını haiz ortaklar arasından genel kurulca seçilecek dört üye ile, kooperatifin müdürü veya vekilinden teşekkül eder.

B) Bölge Birliklerinde;

Yönetim kurulu, genel kurulca temsilciler arasından seçilecek beş üye ile T.C. Ziraat Bankasının bir temsilcisi ve bölge müdürü veya vekilinden teşekkül eder.

C) Merkez Birliğinde;

Yönetim kurulu, genel kurul temsilcilerinin kendi aralarından seçecekleri altı üye ile, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı ve T.C. Ziraat Bankasınca mensupları arasından görevlendirilecek birer temsilci ve genel müdür veya vekilinden teşekkül eder.

Kooperatiflerde müdür, bölge birliklerinde bölge müdürü, Merkez Birliğinde Genel Müdür yönetim kurullarına başkanlık ederler. Ayrıca, kooperatiflerde bir, bölge birlikleri ve Merkez Birliğinde de seçimlerle gelenlerden ikişer üye, yönetim kurulu üyeleri arasında yapılacak seçimle başkan vekili olurlar.

Yönetim kurulu üyeliklerine seçilenlerin; Kooperatiflerde okur yazar, bölge birliklerinde en az ilkokul, Merkez Birliğinde ise en az lise mezunu olmaları, bölge birlikleri ve Merkez Birliği yönetim kurullarında atama yoluyla görevlendirilenlerin yüksek tahsilli ve konu ile ilgili görevlerde çalışmış bulunmaları şarttır.

Merkez birliği yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret veya hakkı huzurun miktarı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca tesbit edilir. Kooperatif, bölge birlikleri ve Merkez birliğinin yönetim kurulu üyeleri, ücret veya hakkı huzurdan başka herhangi bir ücretten faydalanamazlar.

Kooperatif, bölge birlikleri ve Merkez birliği yönetim kurulu üyeleri ve kuruluşları temsilen iştiraklerde görev alamazlar.

Yönetim kurulu, kooperatif ve bölge birlikleri tarafından yapılacak seçimlerin esasları, temsilcilerin adedi, yönetim kurulları üyeleri ile kooperatif ve bölge birlikleri tarafından seçilecek temsilcilerde aranacak diğer nitelikler ve yönetim kurulu üyelerinin çeşitli il, ilçe ve bölgeleri temsil esasları ana sözleşmelerde tayin ve tesbit edilir.

Bölge ve Merkez birlikleri, genel kurullarında her temsilci yalnız bir oya sahiptir.»

Madde 2 — 1581 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Yönetim

Madde 5 — Kooperatif, bölge ve merkez birliklerinde işler, Kanun, anasözleşme, diğer mevzuat hükümleri ile Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve ko-

operatif üst kuruluşlarının talimatları, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak müdürlük, bölge müdürlüğü ve Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Merkez Birliği Genel Müdürü, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanının teklifi üzerine ortak kararname ile, Genel Müdür yardımcıları ile bölge müdürleri ise Genel Müdürün teklifi, Merkez Birliği yönetim kurulunun görüşüne istinaden Tarım Orman ve Köyişleri Bakanının onayı ile atanırlar.

İmzaya yetkili diğer personel, Genel Müdürün teklifi ve Merkez birliği yönetim kurulunun onayı ile atanırlar.

Diğer personelin atama işlemleri, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Görevden alınmalarda, atamadaki usul ve esaslar uygulanır.

Genel Müdür yardımcılarının, yüksek öğrenim yapmış ve kamu kesiminde en az on yıl çalışmış olmaları şarttır.

Genel Müdürün özlük hakları, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca kararlaştırılır.

Genel Müdür dışında, kooperatif bölge ve Merkez Birlikleri personelinin tayin, nakil ve görevden çıkarılması gibi esaslar, Merkez birliği yönetim kurulunca kabul edilip Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının tasdikine sunulacak bir yönetmelikle gösterilir.»

Madde 3 — 1581 Sayılı Kanunun 5/5/1981 tarihli ve 2460 sayılı Kanunla değiştirilen 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçiler ile personelin görevlerine son verilmesi:

Madde 6 — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile bu Bakanlık tarafından görevlendirilmesi halinde T.C. Ziraat Bankası tarafından yaptırılacak soruşturma sonucuna göre, görevleri ile ilgili olarak suç işledikleri veya kusurlu oldukları anlaşılan ve bu Bakanlıkça görevden alınmaları uygun görülen kooperatif, bölge birlikleri ve Merkez Birliği yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri ile personelinin görevlerine son verilir.

Göreve son verme işlemi, ortaklar arasından seçilen kooperatif, bölge birlikleri yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler için bir üst kuruluş, Merkez Birliği yönetim kurulu Üyeleri ve Denetçiler için Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yerine getirilir. Kooperatif, bölge birlikleri ve Merkez birliği personelinin görevden alınmalarında atanmalarındaki usul ve esaslara uyulur.

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca Merkez Birliği yönetim kurulu üyesi ve denetçisi olarak atanan temsilcilerin görevlerine bu Bakanlık tarafından, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile T.C. Ziraat Bankasının yönetim kurullarında ve denetçi olarak görev yapan temsilcilerinin görevlerine de Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının birinci fıkradaki hallere dayalı gerekçeli talebi üzerine ilgili idarece son verilir.

Merkez Birliğinin yaptıracağı soruşturma sonucuna göre, görevleri ile ilgili olarak suç işledikleri veya kusurlu oldukları anlaşılan ve görevlerine son verilmesi uygun görülen;

a) Kooperatif ve bölge birliklerinin seçimle iş başına gelen yönetim kurulu üyeleri ile bölge müdürü dışındaki imzaya yetkili personelin görevlerine Merkez Birliği yönetim kurulunca, diğer personelin görevlerine Merkez Birliği Genel Müdürlüğünce, bölge müdürlerinin görevlerine atanmalarındaki usul ve esaslara göre,

b) Merkez birliği Genel Müdür Yardımcıları dışındaki imzaya yetkili personelin görevlerine Merkez Birliği yönetim kurulunca, Genel Müdür Yardımcılarının

görevlerine atanmalarındaki usul ve esaslara göre, diğer personelin görevlerine Merkez Birliği Genel Müdürlüğünce,

Son verilir.

Kooperatif, bölge birlikleri ve Merkez Birliği personelinin İş Kanunu ile Borçlar Kanununa göre görevlerine son verilmesi halleri saklıdır.

Seçimle iş başına gelen ve göreve son verilme, çekilme veya diğer herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyelikleri ve denetçilikleri sona erenlerin yerlerine, yenileri seçilip işe başlayıncaya kadar görev yapmak üzere,

a) Kooperatifler için bölge birlikleri,

b) Bölge birlikleri için Merkez Birliği,

c) Merkez birliği için Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, tarafından geçici yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler atanır.

Bu suretle geçici olarak Merkez Birliği yönetim kurulu üyelikleri ile denetçiliğine atanacaklarda, kooperatife ortak olmak şartı aranmaz.»

Madde 4 — 1581 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Örnek Anasözleşmelerin Hazırlanması:

Madde 7 — Kooperatif, bölge birlikleri ve Merkez Birliği örnek anasözleşmeleri, ilgili kuruluşların da görüşü alınarak, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanır, Bakanlar Kurulunca kabul edilir.

Anasözleşmelerde yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.»

Madde 5 — 1581 Sayılı Kanunun 10 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Talimatlara uyma mecburiyeti:

Madde 10 — Kooperatifler, bölge birlikleri ve Merkez Birliği, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile bağlı bulundukları üst kuruluşların vereceği talimatlara uygun hareket etmeye mecburdur, aksine davranışlar sorumluluğu gerektirir. Sorumluluk derecesi anasözleşmelerde belli edilir.»

Madde 6 — 1581 Sayılı Kanuna aşağıdaki iki ek ve üç geçici madde eklenmiştir.

«Denetçiler:

Ek Madde 1 — A) Kooperatiflerde;

Genel Kurulca, genel kurula katılma hakkını haiz ortaklar arasından iki denetçi seçilir.

B) Bölge Birliklerinde;

Genel Kurulca, temsilciler arasından veya dışarıdan iki denetçi seçilir.

C) Merkez Birliğinde;

Genel Kurulca, temsilciler arasından veya dışarıdan iki temsilci seçilir.

Ayrıca, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile T.C. Ziraat Bankasını temsilen, mensupları arasından birer denetçi atanır.

Denetçi seçilenlerin, kooperatiflerde en az ilkokul, bölge birliklerinde lise veya muadili okul, Merkez Birliğinde yüksek okul mezunu olmaları şarttır.

Merkez Birliği denetçilerine verilecek ücret veya huzur hakkının miktarı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca tesbit olunur. Kooperatif, bölge birlikleri ve Merkez Birliği denetçileri, ücret ve huzur hakkından başka herhangi bir ücretten faydalanamazlar.

Kooperatif, bölge birlikleri ve merkez birliği denetçileri, bu kuruluşları temsilen iştiraklerde görev alamazlar.

Seçimle gelecek denetçiler, bölge birliklerinde değişik il ve ilçeleri, merkez birliğinde çeşitli bölgeleri temsil edecek şekilde genel kurullarında seçilirler.

Denetçilerin seçim esasları ile bunlarda aranacak diğer nitelikler anasözleşmelerde belli edilir.

Teftiş ve Denetim :

Ek Madde 2 — Kooperatifler, bölge birlikleri ve merkez birliği, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının teftiş ve denetimine tabidir. Bu Bakanlık T. C. Ziraat Bankasını teftiş ve denetimle görevlendirebilir.

Ayrıca Kooperatifler bağlı oldukları bölge birliği ve merkez birliğinin, bölge birlikleri de merkez birliğinin teftiş ve denetimine tabidirler.

Kooperatifler, bölge birlikleri ve merkez birliği Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının yapacağı veya T.C. Ziraat Bankasına yaptıracağı teftiş ve denetimler sonucu vereceği talimatlara uymak zorundadırlar.

Geçici Madde 8 — Nitelikleri bu Kanun Hükmünde kararnamede gösterilen şartlara uymayan Merkez birliği yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerinin görevleri bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde sona erer. Bu şekilde görevleri sona erenlerin yerlerine ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere, gerekli nitelikleri taşıyanlar arasından Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığınca atama yapılır.

Kooperatif, bölge birlikleri ve merkez birliğinin yapılacak ilk genel kurullarında, yönetim ve denetim organları, bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre teşkil olunur. Genel Kurul toplantıları en geç 1/6/1985 tarihine kadar tamamlanır. Ancak, merkez birliği genel kurulu, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden sonraki altı ay içinde toplanamaz.

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı ile T.C. Ziraat Bankası, Bölge Birlikleri ve Merkez Birliğinin yönetim ve denetim organlarının bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre teşkilini beklemeksizin söz konusu organlara kendi temsilcilerini tayin eder.

Geçici Madde 9 — Kooperatifler, bölge birlikleri ve merkez birliği anasözleşmelerinde, bu Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda yapılacak değişiklikler en geç 6 ay içerisinde sonuçlandırılır.

Yeni anasözleşmeler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut anasözleşmelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 10 — 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ve ilgili anasözleşmeler ile diğer mevzuatta ve 14/12/1983 tarih ve 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri için, Ticaret Bakanlığına ve Bakanına veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Bakanına verilen görev ve yetkiler, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ve Bakanına devredilmiştir.

Madde 7 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kuruluşu hakkında 10/10/1983 tarih ve 107 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük :

Madde 8 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme :

Madde 9 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM Devlet Bak. - Başbakan Yrd.	K. OKSAY Devlet Bakanı	A. M. YILMAZ Devlet Bakanı	S. N. TÜREL Devlet Bakanı
A. TENEKECİ Devlet Bakanı	İ. ÖZDAĞLAR Devlet Bakanı	A. K. ALPTEMOÇİN Devlet Bakanı	M. N. ELDEM Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK Milli Savunma Bakanı	A. TANRIYAR İçişleri Bakanı	V. HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı	V. ARIKAN Maliye ve Gümrük Bakanı
M. V. DİNÇERLER Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	İ. S. GİRAY Bayındırlık ve İskân Bakanı	M. AYDIN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı	
V. ATASOY Ulaştırma Bakanı	H. H. DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı	M. AYDIN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.	
C. SÜYÜKBAŞ Sanayi ve Ticaret Bakanı V.	C. SÜYÜKBAŞ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan.	M. M. TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı	

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/238

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin yeniden düzenlenmesi; 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun 2/12/1983 tarihli ve 2967 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca 8/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kuruluş ve Amaç

Madde 1 — Üreticiler; karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle mesleki faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarını sağlamak, ürünlerini daha iyi şartlarla değerlendirmek ve ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla, aralarında sınırlı sorumlu, değişir sayıda ortaklı ve değişir sermayeli, tüzel kişiliği haiz Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerini kurabilirler.

Bir Tarım Satış Kooperatifinin kurulabilmesi için en az on üreticinin bir Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin kurulabilmesi için en az üç Tarım Satış Kooperatifinin bir araya gelmesi şarttır.

Kooperatif ve Birlikler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ekonomik ihtiyaç ve verimlilik bakımından yapacağı inceleme sonucunda ve bu Bakanlığın yazılı izni ile kurulur.

Üretici olmayan veya kooperatiflerin çalıştığı ortak ürünleri üzerinde ticaret ve komisyonculuk yapanlar ile faizle para veya mal olarak kredi verenler, kooperatiflere ortak olamazlar.

Kuruluş, ortaklığa girme ve çıkma ile ortaklarla hesaplaşma şekil ve şartları anasözleşmelerde gösterilir.

Tarifler

Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen;

a) Ortak deyimi, bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre kurulan Tarım Satış Kooperatifleri ortaklarını,

b) Kooperatif deyimi, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren Tarım Satış Kooperatiflerini,

c) Birlik deyimi, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerini,

d) Üst kuruluş deyimi, Tarım Satış Kooperatiflerinin bağlı bulundukları Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerini,

ifade eder.

Tüzel Kişiliğin Kazanılması

Madde 3 — Kooperatif ve birlikler, noterce tasdikli anasözleşmelerin Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onayını müteakip, Ticaret Siciline tescil ile tüzel kişilik kazanırlar.

Örnek Anasözleşmelerin Hazırlanması

Madde 4 — Kooperatif ve birliklerin örnek anasözleşmeleri T. C. Ziraat Bankasının görüşü de alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca kabul edilir.

Ansözleşmelerde yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

Çalışma Konuları

Madde 5 — Kooperatif ve birlikler esas itibariyle,

a) Ortakların ürünlerinin daha iyi şartlarla değerlendirilmesine çalışmak, bu konuda gerekli her türlü tedbiri almak,

b) Ortakların ve ortak olmayan üreticilerin tarımsal üretim faaliyeti ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak,

c) Bakanlar Kurulu veya yetki vereceği Bakanlık ya da kurullarca görevlendirildiğinde, üreticilerden Devlet adına destekleme alımında bulunmak,

konularında çalışırlar.

Kooperatif ve birlikler, ancak iştigal konularına giren ürünlerin nitelikleri gereği olarak ve bu ürünlerin daha iyi muhafaza edilmesine, toptan veya perakende satış için piyasa alışkanlıklarına uygun hale getirilmesine yönelik depo ve ilk işleme hüviyetindeki işletmeler ile ambalajlama gibi tesisleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından önceden izin almak kaydıyla kurabilirler.

Bu kuruluşların diğer yatırımları ile ilgili projeleri, iştirakleri ve gayrimenkul iktisaplarında, anasözleşmelerinde gösterilen değerlerin üzerindekiler için, Bakanlar Kurulu veya yetki vereceği Kurul, Bakanlık veya teşkilatın kararı gereklidir.

Kooperatif ve birliklerin diğer çalışma konuları anasözleşmelerinde gösterilir.

Sermaye

Madde 6 — Kooperatiflerin sermayeleri, ortak üreticilerin, birliklerin sermayeleri de ortak kooperatiflerin ödeyecekleri sermaye paylarından oluşur.

Ortak üreticilerin kooperatiflerine taahhüt ederek ödeyecekleri sermaye tutarı ençok 500.000 liradır.

Ortak üreticilerin kooperatiflerine, kooperatiflerin de bağlı bulundukları birliğe taahhüt edecekleri sermaye oran ve miktarları ile tahsiline ait usul ve esaslar anasözleşmelerde gösterilir.

Organlar

Madde 7 — Kooperatif ve birliklerin organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetim Kurulu

d) Müdürlük - Genel Müdürlük

Genel Kurul

Madde 8 — Kooperatif ve birliklerin en yetkili organları, genel kurullarıdır.

Genel Kurullarda alınan kararlar, anasözleşmelerde gösterilen süre içerisinde yetkili makamın onayı ile kesinleşir. Süresi içerisinde onaylanmayan veya reddedildiği bildirilmeyen kararlar tasdik edilmiş sayılır.

Genel Kurullarda, Kanun, anasözleşme ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olarak alınan kararlar uygulanmaz.

Yönetim Kurulu

Madde 9 — Yönetim Kurulları;

a) Kooperatiflerde, genel kurula katılma hakkını haiz ortaklar arasından genel kurulca seçilecek dört üye ile, kooperatifin müdürü veya vekilinden teşekkül eder.

b) Birliklerde, genel kurulca temsilciler arasından seçilecek dört üye ile, genel müdür veya vekilinden teşekkül eder.

Devlet adına destekleme alımları ile görevlendirilecek birliklerde, destekleme alım görevinin verildiği tarihten desteklenen ürünün satışının tamamen yapıldığı tarihe kadar görev yapmak ve destekleme alımları ile ilgili işleri yürütmek üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile T. C.Ziraat Bankası da yönetim kurullarında kendi mensupları arasından birer temsilci görevlendirirler.

Kooperatiflerde müdür, birliklerde genel müdür, yönetim kurullarına başkanlık ederler. Ayrıca, seçimle gelenlerden birer üye de, seçimle gelen üyeler arasında yapılacak seçimle başkan vekili olurlar.

Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin en az ilkokul, birliklerin yönetim kurullarında seçimle işbaşında bulunan üyelerin en az ortaokul, atama yoluyla gelen temsilcilerin ise yüksek tahsilli olmaları şarttır.

Birlik yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret veya hakkı huzurun miktarı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tesbit olunur. Kooperatif ve birlikler yönetim kurulu üyeleri, ücret veya hakkı huzurdan başka herhangi bir ücretten yararlanamayacakları gibi, bu kuruluşları temsilen iştiraklerde de görev alamazlar.

Yönetim Kurulu üyeleri ile, kooperatifler tarafından seçilecek temsilcilerin seçim esasları, temsilcilerin adedi, yönetim kurulları üyeleri ve kooperatifler tarafından seçilecek temsilcilerde aranacak diğer nitelikler ile yönetim kurullarının görev ve çalışma esasları anasözleşmelerde belli edilir.

Denetim Kurulu

Madde 10 — Denetim Kurulları;

a) Kooperatiflerde, genel kurula katılma hakkını haiz ortaklar arasından veya dışarıdan seçilecek iki üyeden teşekkül eder.

b) Birliklerde, genel kurulca temsilciler arasından veya dışarıdan seçilecek iki üye ile, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve T. C. Ziraat Bankasının mensupları arasından görevlendireceği birer temsilciden teşekkül eder.

Kooperatif denetim kurulu üyelerinin en az ortaokul, birlik denetim kurulunda seçimle iş başında bulunan üyelerin en az lise veya muadili okul, atama yoluyla gelen temsilcilerin ise yüksek tahsilli olmaları şarttır.

Birlik denetim kurulu üyelerine verilecek ücret veya hakkı huzurun miktarı Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tesbit olunur. Kooperatif ve birlik denetim kurulu üyeleri, ücret ve hakkı huzurdan başka herhangi bir ücretten yararlanamayacakları gibi bu kuruluşları temsilen iştiraklerde de görev alamazlar.

Denetim kurulu üyelerinin seçim esasları ile bunlarda aranılacak diğer nitelikler anasözleşmelerde gösterilir.

Müdürlük - Genel Müdürlük

Madde 11 — Kooperatif ve birliklerde işler, Kanun, anasözleşme, diğer mevzuat hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ve üst kuruluşun talimatları, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak, kooperatiflerde müdürlük, birliklerde genel müdürlük tarafından yürütülür.

Birliklere bağlı kooperatiflerde müdür ve imzaya yetkili diğer personel genel müdürün teklifi ve birlik yönetim kurulunun kararı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayı ile atanır.

Birliklerde; Genel müdür Sanayi ve Ticaret Bakanının önerisi üzerine ortak kararname ile, genel müdür yardımcıları ve imzaya yetkili personel genel müdürün teklifi, yönetim kurulunun kararı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayı ile atanır.

Görevden alınmalarda, atamalardaki usul ve esaslar uygulanır.

Genel Müdür ve yardımcılarının, yüksek öğrenimli, ekonomi ve kooperatifçilik konularında yeterli tecrübeye sahip bulunmaları şarttır.

Genel müdürün özlük hakları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kararlaştırılır.

Kooperatif ve birliklerin genel müdür dışındaki personeli için tayin, nakil ve görevden çıkarılma gibi esaslar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte ayrıca gösterilir.

Mali Sorumluluk

Madde 12 — Kooperatif ve birliklerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile her kademe ve görevdeki personeli, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Bunların sorumlulukları hakkında, ilgili kooperatif veya birliğin genel kurulunda alınacak kararlara göre işlem yapılır.

Ancak Devlet zararının söz konusu olduğu hallerde, ayrıca genel kurul kararı aranılmadan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kararı ile ilgililerin mali sorumluluklarına gidilir ve buna göre açılacak davalarda Türk Ticaret Kanununun 341 inci maddesi uygulanmaz.

Kooperatif ve birlik işlemlerinden dolayı zarara uğradıklarını ifade eden üçüncü şahısların açacakları davalar, ancak bu kuruluşların tüzel kişilikleri aleyhine açılır ve kooperatif veya birliklerin bulunduğu mahal mahkemesinde görülür.

Temsil

Madde 13 — Resmi dairelerle mahkemelere ve üçüncü şahıslara karşı kooperatifleri müdürleri, birlikleri genel müdürleri temsil eder.

Bu kuruluşları taahhüt altına koyabilmek için; kooperatiflerde müdür, birliklerde genel müdür veya vekilleri ile yönetim kurulu üyelerinden birinin veya müdür, genel müdür ya da vekilleri ile kuruluş adına imzaya yetkili olanlardan birinin müşterek imzaları şarttır.

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Personelin Görevlerine Son Verilmesi

Madde 14 — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya görevlendireceği kuruluşlar ile, T.C. Ziraat Bankası tarafından yaptırılacak soruşturma sonucuna göre, görevleri ile ilgili olarak suç işledikleri veya kusurlu oldukları anlaşılan ve bu Bakanlıkça görevden alınmaları uygun görülen kooperatif ve birliklerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile personelin görevine son verilir.

Personelin görevden alınmasında atanmalarındaki usul ve esaslara uyulur.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca, birliklerin Yönetim ve Denetim kurullarına atanan temsilcilerin görevlerine bu Bakanlık tarafından, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile T.C. Ziraat Bankasının temsilcilerinin görevlerine de Sanayi ve Ticaret Bakanlığının birinci fıkradaki hallere dayalı gerekçeli talebi üzerine ilgili idarece son verilir.

Seçimle iş başına gelenlerden; göreve son verilme, çekilme veya diğer herhangi bir sebeble yönetim ve denetim kurulu üyelikleri sona erenlerin yerlerine, yenileri seçilip işe başlayıncaya kadar görev yapmak üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca geçici yönetim ve denetim kurulu üyeleri atanır.

Talimatlara Uyma Mecburiyeti

Madde 15 — Kooperatif ve birlikler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile bağlı bulundukları üst kuruluşun teftiş ve inceleme sonucuna göre T. C. Ziraat Bankasının vereceği talimatlara uygun hareket etmeye mecbur olup, aksine davranışlar sorumluluğu gerektirir. Sorumluluk derecesi anasözleşmelerde belli edilir.

Teftiş ve Denetim

Madde 16 — Kooperatif ve birlikler ile bunların en az % 51 hissesine sahip oldukları kuruluşlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının teftiş ve denetimine tabidir.

Koperatifler ve birlikler ayrıca, T.C. Ziraat Bankasının teftiş ve denetimine tabidirler.

Birlikler de bağlı kooperatiflerinin teftiş ve denetim görev ve yetkisini taşırlar.

Kooperatif ve birlikler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının teftiş ve denetim sonucunda vereceği talimatlar ile T.C. Ziraat Bankasınca yaptırılan teftiş ve inceleme sonucunda düzenlenecek raporlara istinaden gönderilecek talimatlara uymak zorundadırlar.

Finansman

Madde 17 — Kooperatiflerle birliklerin kredi ihtiyaçları esas itibariyle T.C. Ziraat Bankası tarafından karşılanır. Lüzum ve ihtiyaç halinde diğer bankalarla da çalışabilmesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir.

Muhasebe Usulü ve Kanuni Defterler

Madde 18 — Kooperatif ve birlikler ile bağlı diğer işyerlerinde uygulanacak muhasebe usulü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak bir yönetmelikte gösterilir.

Bu kuruluşların tutacakları defterler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tesbit edilir. Bu defterler Türk Ticaret Kanununun 66 ve Vergi Usul Kanununun 79, 201, 206, 213 üncü maddelerinde yazılı defterler yerine geçer.

Gelir - Gider Farkları

Madde 19 — Kooperatif ve birliklerin ortak içi ve ortak dışı faaliyetlerinden elde olunacak gelir - gider farklarının hesaplanması ve dağıtımı, karşılık ve fonların tesisi, kullanılma şekli ile ilgili hususlar anasözleşmelerde gösterilir.

Ortak içi ve ortak dışı faaliyetlerden dolayı doğan gelir - gider menfi farkları, bilançonun genel kurulda görüşülmesi ve tutanakların onaylanmasını müteakip, yedek akçe ile ortak ve bağlı kooperatiflerden istenecek ödemelerle kapatılır.

Bu şekilde kapatılmayan zararlar ilk ürün teslimatı döneminde başlanılarak ve en geç üç ürün teslimatı döneminde tasfiye edilmek üzere, kooperatiflere verdikleri ürün miktarları dikkate alınarak ortak üreticilerden yapılacak tahsilat ile kapatılır.

Zararların kapatılması için bağış ve yardımlar ile ortak üreticilere açılacak kredilerden veya ürün bedellerinden yapılacak kesintilerden oluşmuş fonlardan yararlanılması mümkündür.

Mutlak Rehin Hakkı

Madde 20 — Ortakların, kendilerine açılacak kredi ve verilecek avanslara mesnet olarak gösterdikleri ürünleri, hayvanları ve üretimleri ile ilgili her türlü makine ve araçları üzerinde, ortağı bulundukları kooperatiflerin mutlak rehin hakkı vardır.

Bunlar, borçlu ortaklara yeddi emin sıfatıyla teslim edilmiş sayılırlar ve üçüncü şahıslar tarafından hiç bir surette haczedilemezler.

Senetler

Madde 21 — Kooperatiflerin kredi ile ilgili senetleri, kâğıtları ve her türlü taahhütname ve sözleşmeleri, ortağın oturduğu veya kooperatifin bulunduğu köy veya mahalle ihtiyar heyetleri tarafından parasız olarak tasdik olunur. Bu suretle tasdik olunan senet ve belgeler, İcra İflas Kanununun 38 inci maddesinde yazılı belgeler hükmündedir. Müracaat vukunda, bu tasdik muameleleri, Noterler tarafından da yapılır.

Kooperatiflerin ortaklarından alacakları senetler, vadelerinde protestoya tabi tutulmaz.

İpotek Tesisi ve Kaldırılması

Madde 22 — Kooperatifler lehine tesis edilecek ipotek işlemleri, köy ihtiyar heyetleri veya noterler tarafından tasdik edilen taahhütnameye istinaden ve kooperatiflerin yazılı isteği üzerine gösterilecek değere göre tapu dairelerince takrir alınmadan yapılır. İpoteğin kaldırılmasında da aynı usul uygulanır.

Alacak Sebebiyle Mülk Edinme

Madde 23 — Kooperatifler alacaklarının tahsili için, kendi talepleri üzerine satışa çıkarılan ortaklara ait taşınmaz malları üzerlerine alabilirler. Bu şekilde edindikleri taşınmaz malları üç yıl içinde başkalarına satamazlar, bunları ya bizzat veya icar yoluyla değerlendirebilirler. Bu işlemden elde edilen gelirlerden, masraf düşüldükten sonra % 10'u kooperatif hizmet karşılığı olarak ayrılır. Geriye kalan, borçlunun borcuna mahsup edilir. Kooperatiflerin alacağı, bu süre içinde faiz ve masrafları ile birlikte ödenir veya yukarıdaki yolla karşılanırsa, taşınmaz mallar sahiplerine geri verilir.

İhtilaflar

Madde 24 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ve anasözleşmelerin uygulanması sırasında,

a) Ortaklar ile kooperatifleri,

b) Kooperatifler ile bağlı oldukları birlikler,

c) Yönetim kurulları ile müdürlük ve genel müdürlük,

arasında ortaya çıkacak ihtilaflar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının hakemliği ve talimatına göre çözülür. Bu durum, ortak, kooperatif, birlik ve üçüncü şahıs ile kuruluşların, hukuki yollara başvurma haklarını ortadan kaldırmaz.

Birleşme ve Ayrılma

Madde 25 — Kooperatif ve birliklerin ekonomik ve idari zaruretler ile hizmetin gerekliliği esas alınarak birleştirilmeleri, ayrılmaları, çalışma alanlarının genişletilmesi veya daraltılması ve merkezlerinin başka yere nakli hususlarında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının talimatına göre işlem yapılır.

Dağılma

Madde 26 — Kooperatif ve birlikler,

a) Genel kurul kararı,

b) İflasın açılması,

c) Kanunlarda öngörülen diğer hallerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca mahkemeden fesih kararı alınması,

d) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinde yazılı sebep lerle,

dağılırlar.

Dağılmanın esasları ile dağılma sırasında yapılacak işlemler anasözleşmelerde gösterilir.

Destekleme Alımları

Madde 27 — Kooperatif ve birliklere, Bakanlar Kurulu veya yetki vereceği bakanlık ya da kurul tarafından, ortak ve ortak olmayan üreticilerden devlet adına ürün satın alınması görevi verilebilir.

Alımla görevlendirilen kuruluşlara, bu hizmetlerine karşılık olmak üzere, miktarı ve ödeme şekli Bakanlar Kurulu veya yetki vereceği bakanlık ya da kurul tarafından belirlenecek «Hizmet Komisyonu» ödenir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımını takibeden üç ay içerisinde, devlet destekleme alımları ile ilgili faaliyetleri ve bu faaliyetlere bağlı işlemleri düzenleyen bir yönetmelik hazırlar ve yürürlüğe koyar.

Uygulanacak Hükümler

Madde 28 — Bu Kanun Hükmünde Kararname ve anasözleşmelerde açıklık bulunmayan hususlar için sırasıyla, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerle ilgili hükümleri uygulanır.

Uygulanmayacak Hükümler

Madde 29 — Kooperatif ve birliklerde;

a) Yönetim ve denetim kurulu üyeleri için 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 49 uncu maddesi ile, 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değiştirilen 87 ve 175 inci maddeleri,

b) 8/6/1933 tarih ve 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesi,

c) 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası,

uygulanmaz.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 30 — 2834 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 8, 11, 13 ve 21 inci maddeleri hariç diğer hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulu bulunan tarım satış kooperatifleri ve birlikleri bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre kurulmuş sayılırlar.

Geçici Madde 2 — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, kooperatif ve birliklere ait örnek anasözleşmeleri, bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre ve en geç üç ay içerisinde hazırlayarak Bakanlar Kurulunun onayına sunar.

Yeni anasözleşmeler Bakanlar Kurulunca kabul edilerek yürürlüğe girinceye kadar mevcut anasözleşmelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 3 — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım Satış Kooperatifleri ile Birliklerine ait işletme ve fabrikalardan, ayrı birer ortaklık haline getirilmesinde yarar gördüklerini tespit ederek, bunların öncelikle ortaklara ve halka açık olmak üzere birer anonim şirket haline dönüştürülmesi için gerekli düzenlemeyi en geç bir yıl içerisinde yapar.

Bu süre, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın lüzum görmesi halinde bir yıl daha uzar.

Geçici Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde görevde bulunan Bakanlık murakıpları ile bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen nitelikleri taşımayan birlik genel müdürleri ve yardımcılarından durumları ile mütenasip diğer görevlerde çalışmak istemeyenlerin ihbar ve kıdem tazminatları ödenerek çalıktıkları birlik ile ilişkileri kesilir.

Ayrıca, kooperatif ve birliklerde halen görevde bulunup, durumları bu Kanun Hükmünde Kararnamede gösterilen niteliklere uymayan yönetim ve denetim kurulları üyelerinin görevleri, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde sona erer.

Bu şekilde görevleri sona erenlerin yerlerine, ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere, gerekli nitelikleri taşıyanlar arasından Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca atama yapılır.

Yürürlük

Madde 31 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 32 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM	**K. OKSAY**	**A. M. YILMAZ**	**S. N. TÜREL**
Devlet Bak. - Başbakan Yrd.	**Devlet Bakanı**	**Devlet Bakanı**	**Devlet Bakanı**
A. TENEKECİ	**İ. ÖZDAĞLAR**	**A. K. ALPTEMOÇİN**	**M. N. ELDEM**
Devlet Bakanı	**Devlet Bakanı**	**Devlet Bakanı**	**Adalet Bakanı**
Z. YAVUZTÜRK	**A. TANRIYAR**	**V. HALEFOĞLU**	**V. ARIKAN**
Millî Savunma Bakanı	**İçişleri Bakanı**	**Dışişleri Bakanı**	**Maliye ve Gümrük Bakanı**
M. V. DİNÇERLER	**İ. S. GİRAY**		**M. AYDIN**
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	**Bayındırlık ve İskân Bakanı**		**Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı**
V. ATASOY	**H. H. DOĞAN**		**M. AYDIN**
Ulaştırma Bakanı	**Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı**		**Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.**
C. BÜYÜKBAŞ	**C. BÜYÜKBAŞ**		**M. M. TAŞÇIOĞLU**
Sanayi ve Ticaret Bakanı V.	**Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı**		**Kültür ve Turizm Bakanı**

2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu'nun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Karar Sayısı : KHK/200

2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun bazı hükümlerinin değiştirilmesi; 17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca 25/5/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Madde 1 — 2876 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Yasaklar

Madde 96 — Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarının organlarında Başbakan ve Bakanlar dışında her ne ad ve sıfatla olursa olsun görev alan kişiler ve bu kurumların organlarında ve işletmelerinde çalışanlar, bu sıfat ve görevleri devam ettiği sürece siyasi partilere üye olamazlar, siyasi faaliyetlerde bulunamazlar, sendikalara üye olamaz ve sendikal faaliyetlerde bulunamazlar. Yüksek Kurum Başkanının yazılı izni olmadıkça kamu yararına çalışan dernekler dışında hiç bir derneğe üye olamazlar.

Bu madde hükmü Türk Tarih Kurumu Basımevi'nde çalıştırılacak işçi statüsündeki personel hakkında uygulanmaz.»

Madde 2 — 2876 sayılı Kanunun 97 nci maddesinin (c) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

«Ancak, Türk Tarih Kurumu Basımevinde genel hükümlere göre işçi statüsünde personel çalıştırılabilir.»

Madde 3 — 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 16/9/1983 tarihli ve 2887 sayılı Kanunla değişik geçici 4 üncü maddesinin Türk Tarih Kurumu Basımevi'nde çalışanlarla ilgili 3 üncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 5 — Bu Kanun Hükmünde Kararnameyi Bakanlar Kurulu yürütür.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM Devlet Bak. - Başbakan Yrd.	K. OKSAY Devlet Bakanı	A. M. YILMAZ Devlet Bakanı	S. N. TÜREL Devlet Bakanı
A. TENEKECİ Devlet Bakanı	İ. ÖZDAĞLAR Devlet Bakanı	A. K. ALPTEMOÇİN Devlet Bakanı	M. N. ELDEM Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK Milli Savunma Bakanı	A. TANRIYAR İçişleri Bakanı	V. HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı	V. ARIKAN Maliye ve Gümrük Bakanı
M. V. DİNÇERLER Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	İ. S. GİRAY Bayındırlık ve İskân Bakanı	M. AYDIN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı	
V. ATASOY Ulaştırma Bakanı	H. H. DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı	M. KALEMLİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı	
H. C. ARAL Sanayi ve Ticaret Bakanı	C. BÜYÜKBAŞ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı	M. M. TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı	

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 84/8178

1 — Ekli listede adları yazılı teşkilat, kurul, komisyon ve komitelerin teşkiline ait kararnamelerin yürürlükten kaldırılması;

2 — 28/2/1978 tarihli ve 7/15091 sayılı Kararname kapsamından «Çevre Sağlığı Koordinasyon Kurulu» kurulmasına dair hükmün çıkarılması;

Bakanlar Kurulunca 8/6/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM Devlet Bak. - Başbakan Yrd.	K. OKSAY Devlet Bakanı	A. M. YILMAZ Devlet Bakanı	S. N. TÜREL Devlet Bakanı
A. TENEKECİ Devlet Bakanı	İ. ÖZDAĞLAR Devlet Bakanı	A. K. ALPTEMOÇİN Devlet Bakanı	M. N. ELDEM Adalet Bakanı
Z. YAVUZTÜRK Milli Savunma Bakanı	A. TANRIYAR İçişleri Bakanı	V. HALEFOĞLU Dışişleri Bakanı	V. ARIKAN Maliye ve Gümrük Bakanı
M. V. DİNÇERLER Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı	İ. S. GİRAY Bayındırlık ve İskân Bakanı	M. AYDIN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı	
V. ATASOY Ulaştırma Bakanı	H. H. DOĞAN Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı	M. AYDIN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V.	
H. C. ARAL Sanayi ve Ticaret Bakanı	C. BÜYÜKBAŞ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı	M. M. TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı	

8/6/1984 tarihli ve 84/8178 sayılı Kararnamenin eki Liste

Kurulun Adı	Teşkilat, kurul, komisyon ve komitelerin teşekkülüne ait kararnamelerin tarih ve sayısı
Modern Cemiyetin Yarattığı Meseleler Koordinasyon Komitesi	9/5/1970 — 7/643
Bakanlıklararası İmar Koordinasyon Kurulu	25/4/1972 — 7/4345
Çok Taraflı Ticaret Müzakereleri Koordinasyon Komitesi	15/10/1974 — 7/9066
Başbakanlık Çevre Örgütü	27/7/1978 — 7/16041
Bakanlıklararası Dış Kültürel Tanıtma Komisyonu	27/12/1978 — 7/17164
Yerleşim Düzeni Yüksek Kurulu	28/5/1979 — 7/17540
Planlama ve Uygulama Eşgüdüm Kurulu	2/6/1979 — 7/17636
Ankara Hava Kirliliği Projeleri Koordinasyon Kurulu	24/1/1980 — 8/282

Kurulun Adı	Teşkilat, kurul, komisyon ve komitelerin teşekkülüne ait kararnamelerin tarih ve sayısı
Hertürlü aşırı akımların ve güvenlik konularının incelenerek sonuçlarını Bakanlar Kuruluna sunmak üzere kurulan Komite	18/4/1980 — 8/730
Sosyal İşler Koordinasyon Kurulu	18/4/1980 — 8/731
Anarşi ve kanundışı eylemlere karşı mevcut yasaların gözden geçirilmesi ve yeni tasarıların hazırlanması için kurulan Komite	18/4/1980 — 8/733
Dış Seyahat Komitesi	13/10/1980 — 8/1789
Başbakanlık Kıbrıs Koordinasyon Kurulu	17/1/1984 — 84/7841
Turizm İşleri Yüksek Koordinasyon Kurulu	27/1/1982 — 8/4220
Sosyal ve İdari İlişkiler Yüksek Koordinasyon Kurulu	27/1/1982 — 8/4221
Bakanlıklararası Uygulama ve Koordinasyon Kurulu	1/3/1982 — 8/4532
Uluslararası Gençlik Yılı Türkiye Milli Koordinasyon Kurulu ile alt birimlerinin teşkilatlanmasına ve çalışma usullerine ilişkin Karar	15/4/1983 — 83/6391
Uyuşturucu Maddeler Yüksek Koordinasyon Kurulu	25/11/1983 — 83/7446
Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Yüksek Kurulu	19/1/1983 — 83/5987

T. C.
Resmî Gazete

Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920

18 Haziran 1984	PAZARTESİ	Sayı : 18435

İLÂN BÖLÜMÜ

Yargı İlânları

Ankara İflas Memurluğundan

1984/8

Ankara Asliye 1. Ticaret Mahkemesinin 1981/84 esas 984/151 sayılı kararları gereğince 26/3/1984 tarihinde iflasına karar verilen Alpres Alüminyum Pres döküm Sanayi A. Ş. nin tasfiyesinin adi tasfiye şeklinde yapılması tensip kılınmış olduğundan,

Alacaklılar ve istihkak iddiası sahiplerinin alacak ve istihkaklarını ve bunların dayanağı olan belgeleri veya örneklerini bu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde memurluğumuza kaydettirmeleri veya tevdi eylemeleri, Muflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İ. İF. K. nun 336 ncu maddesi gereğince cezai sorumluluk getireceği, Muflisin mallarını her ne süretle olursa olsun ellerinde bulunduranların o mallar üzerinde kanuni hakları saklı olmak şartiyle bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri, makul özre hayanmaksızın vermezlerse cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüchan haklarından mahrum kalacakları, ilk alacaklılar toplantısı 10/7/1984 günü saat 14.30'da iflas memurluğunda yapılacağından alacaklıların toplantıda hazır bulunmaları ve yetkili temsilcisi göndermeleri, muflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefilleri ile bu borcu tekeffül sair kimselerin toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan ve tebliğ olunur. 9145

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından :

E. No. : 1979/65
K. No. : 1983/79

28/1/1979 tarihinde Esrar içmek suçundan ötürü sanık ve Mahkememizin 15/4/1983 tarihli ve 65/79 sayılı kararı ile TCK. nun 404/2, 59, 40. maddeleri gereğince iki sene altı ay hapis ve 833,33 TL.'sı ağır para cezasına hükümlü, Uzunköprü Çöpköyü nahiyesi nüfusuna kayıtlı, Uzunköprü ilçesi Aşçıoğlu mahallesinde mukim, İsmail ve Fatma oğlu 1945 Dğ. lu Sebahattin Elmas'a işbu karar gıyabında verildiği ve bugüne kadar gıyabi hükmün kendisine tebliğ edilemediği ve adreslerinin dahi tesbit edilemediğinden işin sürüncemede kalmaması bakımından 7201 sayılı Tebligat kanununun 28, 29 ve 30. maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine ve ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra gıyabi hükmün adı geçene tebliğ edilmiş sayılmasına karar verildi. 9156

Nevşehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden :

Nevşehir Nar Yolu Yeni Mahalleden Zebiha Sürücü tarafından Muğla Güver Garajında İsmail Sürücü hakkında açılan boşanma davasında;

Davalıya kararın Resmî Gazetede ilânen tebliği uygun bulunduğundan Nevşehir Merkez Raşitbey Mahallesi cilt 021/01, Sayfa 96 ve Kütük 044 de kayıtlı Mehmet ve Saniye kızı Zebiha Sürücü ile Mustafa ve Şefika oğlu 1335 D. lu İsmail Sürücünün boşanmalarına 17/4/1984 tarih 1982/931 esas 1984/274 sayılı kararla karar verilmiştir.

İşbu ilam ilanen tebliğ olunur. 9263

Kırıkkale Sulh Hukuk Hâkimliğinden :

E. No : 1981/923

K. No : 1984/132

Davacı Sadık Sansever vek. Av. Aslan Altıntaş tarafından davalılar Ali Demir ve ark. aleyhine mahkememize açtığı taksim davasının yapılan açık yargılamasında :

Davalılardan Ali Demir, Hacı Bulut, Seyit Ali Yorulmaz, Süleyman Aya Çakır Şimşir, Hasan Bekgöz, İsmail Kalmaz, Yusuf Çinkaya, Ziya Alansu, Keziban Güran, Mustafa Kılıçaslan, Halit Ersan, Akif Can, Selim Tuncel ve Demir Kaplan'nın adreslerinin mechul olduğu ve yaptırılan emniyet araştırmasında ulunamadıklarından dava konusu Kırıkkale İlçesi Kırıkyolu mevkiinde kain 6329 ve 6331 parsel sayılı taşınmazda hissedar oldukları anılan taşınmazlarda ortaklığın satış yoluyla giderilmesine, karar verilmiş olduğundan adı geçen davalıların ilan tarihinden itibaren 8 gün içinde hükmü temyiz etmeleri, aksi halde hüküm kesinleşeceği hususu ilân olunur. 9261

Erzurum 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden :

E. No. : 977/428

K. No. : 981/989

Sanık : İbrahim Hakkı Koç - Mustafa oğlu,, 1939 doğumlu, Ağrı ilinin Sıtkiye mahallesinden,

Hüküm Özeti :

1918 sayılı kanunun 25/1, maddesi gereğince bir şişe viski için bin lira ve ayrıca kaçak sigaralar için seksen beş lira hafif para cezaları ile cezalandırılmasına ve cezalarının teciline 26/11/1981 tarihinde karar verilmiştir.

Bütün aramalara rağmen sanığın adresi tesbit edilemediğinden adına Resmî Gazete ile ilanen tebligat yapılmasına ve neşri tarihinden itibaren on beş gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağına dair iş bu hüküm özeti tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 9159

Ankara İflas Memurluğundan :

1983/3

Ankara Asliye 1. Ticaret Mahkemesi'nin 4/2/1982 tarih 58/21 sayılı kararları gereğince iflas tasfiyesine devam edilen M. Cemal Yıldıztekin'in iflas idaresince alacaklıların olağan toplantıya davetlerine toplantının 16/7/1984 günü saat 14.30'da iflas memurluğunda yapılmasına karar verilmiştir.

Alacaklılara ilan ve tebliğ olunur. 9147

Van Asliye Ceza Hâkimliğinden :

Esas No : 1980/245
K. No : 1983/151
Karar Tarihi : 13/6/1983
Suç Tarihi : 30/4/1980

Sanık : Ali Felekoğlu : Seviş ve Porsor'dan olma 11/9/1927 As. 1931 Tas. D. lu Ankara Konur Sokak 10/4 de mukim.

Karşılıksız çek vermek suçundan sanık hakkında Mahkememizde yapılar açık duruşma sonunda T.C.K. nun 503/1, 647 Sa. K. nun 4, C.K. nun 72, 647 Sa. 5. maddesi gereğince (10500) lira ağır para cezasına mahkum edilmiş ancak karar sanığın gıyabında verilmiş olmakla bütün aramalara rağmen kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Kanun ve aynı Kanunun 28, 29. maddesi gereğince ilân tarihinden 15 gün içinde muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğ olunur. 9269

Aydın Asliye Ceza Hâkimliğinden :

Esas No : 1982/171
Karar No : 1983/634
Karar Tarihi : 10/10/1983

Karşılıksız çek vermek suretiyle dolandırıcılık suçundan sanık Şerif oğlu Zeliha'dan olma 1943 D. lu Balıkesir Manyas İlçesi Boğazpınar Köyü Hane : 146 da nüfusa kayıtlı Demir Dursun Mutlu hakkında T.C.K. nun 503/ilk, 647 sayılı Yasanın 4 ve 6 maddeleri gereğince neticeten 1025,— lira ağır para cezası verildiği, ve sanık hakkında verilen para cezası tecil edildiği ancak sanığın uzun zamandan beri gösterilen adreslerinden aranıldığı bulunamadığı ve hakkındaki karar tebliğ edilemediğinden Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince Resmi Gazete'nin neşrinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak ilân masraflarının da kendisinden alınacağı tebliğ olunur. 9268

Ankara İflas Memurluğundan :

1983/36

Ankara Asliye 4. Ticaret Mahkemesi'nin 7/12/1983 tarih 1983/701-495 sayılı kararları gereğince iflasına karar verilen Mustafa Cebeci'nin tasfiyesinin İc. İF. K.' nun 219 ncu maddesi gereğince adı tasfiye olarak yapılmasına karar verilmiştir.

Alacaklılar ve istihkak iddiası sahiplerinin alacak ve istihkaklarını ve bunların dayanağı olan belgelerini veya örneklerini bu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde memurluğumuza kaydettirmeleri veya tevdi eylemeleri, muflisa borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İ. İ. K. nun 336 maddesi gereğince cezai sorumluluk getireceği müflisin mallarını her ne sûretle olursa olsun elinde bulunduranlar o mallar üzerinde kanunu hakları saklı şartiyle bunların aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri, makul özre dayanmaksızın vermezlerle cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları, ilk alacaklılar toplantısının 10/7/1984 günü saat 15.30'da iflas memurluğunda yapılacağından alacaklıların toplantıda hazır bulunmaları ve yetkili temsilci göndermeleri, Muflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefilleri ile bu borcu tekeffül sair kimselerin toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan ve tebliğ olunur. 9146

Tunceli Asliye Hukuk Hakimliğinden :

Dosya No : 1984/54

Davacı Mukader Demirboğaya ve Özgür Demirboğaya velayetten anneleri Cemile Demirboğa tarafından davalı Mehmet Yıldırım aleyhine mahkememizde ikame ettirilen Babalığın tanınması davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince,

Tüm aramalara rağmen adresi tesbit edilemeyen davalı Tunceli Merkez Atlantı köyü nüfusuna kayıtlı Hüseyin oğlu Mehmet Yıldırım'ın adresi meçhul olduğundan dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan :

Yukarıda açık kimliği belirtilen davalı Mehmet Yıldırım'ın duruşmanın atılı bulunduğu 5/7/1984 günü saat 10.00'da Tunceli Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması aksi takdirde dava dilekçesinin ilanen tebliğ edilmiş olacağının sayılacağı dava dilekçesi yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 9150

Afyon 2. Asliye Hukuk (İş) Hâkimliğinden :

1982/530

Duruşma Günü : 10/7/1984., Saat : 10.40'da.

Davacı S. S. K. Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar Kâzım Güzel, Nordstren Sigorta A. Ş. ve Mustafa Demiroğlu aleyhine açılan alacak davasının yapılmakta olan açık duruşmasında;

Davayı vekille takip eden davalı Konya İli Kılınçaslan Mahallesi Şahiskender Sokak No : 31'de mukim Kâzım Güzel vekili Konya Barosu Avukatlarından Orhan Oğuzhan, Kâzım Güzel vekilliğinden çekilmiş bulunduğundan ve davalı adına tebligat yapılamadığından, davalı Kâzım Güzel'in duruşma günü olan 10/7/1984 günü saat 10.40'da bizzat hazır bulunması yada kendisini bir vekille temsil ettirmesi davalı Kâzım Güzel adına ilanen tebliğ olunur. 8855

Ankara 8. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :

1984/112

Davacı Maliye ve Gümrük Bakanlığı vekili Av. Salim Güraydın tarafından davalılar Bedri Esmer ve Yiltan Erdoğdu aleyhine Mahkememizde açılan alacak davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Bedri Esmer'in adresi meçhul olduğundan adına ilânen dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliğine karar verilmiş olup, adı geçen davalı Bedri Esmerin yargılamanın bırakıldığı 25/6/1984 günü saat 10.05 de Mahkememizde bizzat veya kanuni bir vekille temsil olunması dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 8857

Ankara 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :

1982/596

Turgutlu - Altay Mahallesi Yedieylül Yolu No : 41/A da Ayşe Öztaş'a,

Maliye Hazinesi tarafından Arif Şakar ve aleyhine açılan alacak davasının yapılan yargılaması sonunda verilen 12/5/1983 tarihli kararla : 30.000 TL. sının 20/10/1982 tarihinden itibaren % 5 faizi ile birlikte, 6895,35 lira faiz, 3689,68 lira vekâlet ücreti, 9370 lira mahkeme masrafı ve 1107 lira ilam harcının sizden tahsiline karar verilmiştir. Keyfiyet mahkeme kararının tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 8856

Manisa 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :

1983/96

Davacı Halil İbrahim Kuşçu tarafından davalılar Hasan Çoban, Osman Demirci ve Necati Toprak aleyhine açılan tazminat davasında:

Büyükçekmece Ahmediye Köyü Çatalca/İstanbul adresinde ikamet eden davalı Osman Demirci'nin adresi tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendisine ilânen tebligat yapılmış olup, bu defa gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olduğundan, yukarıda anılan şahsın duruşması olan 25/6/1984 günü saat 9.00 da duruşmaya gelmediğ ive kendisinide bir vekille temsil ettirmediği halde gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 8854

Alanya Şehir Kadastro Mahkemesinden :

1969/197

Galip Dere mirasçıları ile Mustafa Güngörmüş ve arkadaşları arasında Hâkimliğimizin 1969/197 Esas sayılı dosya ile ceryan eden dava sonunda nizalı, Tophane Mahallesi 407 Ada 1 parsetin Kesteloğlu Mustafa adına tesciline dair verilen ilâm Yargıtay 14. Hukuk Dairesi Başkanlığının 28/2/1983 tarihli kararı ile onanmış olup, bu karar bilahare ölen Latif Aşan mirasçılarından Ahmet Turan Aşan'a tebliğ edilememiş, adreside bulunamamış olmakla ilânen tebliğine karar verilmiştir. Adı geçenin Yargıtay Kararına karşı karar düzeltme isteğinde bulunabileceği ilân olunur.

9259

Ankara 4. Sulh Hukuk Hâkimliğinden :

1984/360

Davacı Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı vekili tarafından davalı Selami Özsoy aleyhine açılan alacak davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında;

Mahkememizden verilen ara kararı gereğince, davalı Selami Özsoy'a dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilmemiş Emniyet araştırmasında da tanınmadığı belirtildiğinden duruşma günü olan 25/6/198 günü saat 10.35'de ibraz etmek istediğiniz vesikaları ibraz ve delillerinizin gönderilmesi aksi halde duruşmaya gelmediğiniz takdirde H. U. M. K. nun 509 - 510. maddelerine göre gıyabınızda karar verileceği hususu tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 8849

Beyşehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden :

1983/414

Davacı Beyşehir İlçesi Hacıarmağan Mahallesinden İsmail Dursun Babaoğlu vekili Avukat Bekir Tamer ile Davalılar Kemal Muslu ve müşterekleri arasındaki tapu iptali ve tescil davasında davalılar Hasan Hüseyin Muslu ve Mehmet Reşat Acar'ın adresleri meçhul olduğundan dava dilekçesi ilânın tebliğ edilmiş olup 16/5/1984 günlü duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediklerinden haklarında gıyap kararı çıkarılmasına ve gıyap kararının da ilânen tebliğ edilmesine karar verilmiş olduğundan davalılar Mehmet Reşat Acar ve Hasan Hüseyin Muslu'nun yeni duruşma günü olan 10/9/1984 günü saat 9.00 da mahkememizde hazır bulunmaları, duruşmaya gelmedikleri ve mazeret de bildirmedikleri takdirde duruşmanın gıyaplarında yapılarak gıyaplarında karar verileceği husus ilânen tebliğ olunur.

8850

Kadıköy 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden :

E. No : 1982/179
K. No : 1983/445

Emniyeti suistimal suçundan sanık Nazım Sırrı oğlu, Ferah'tan doğma, 1955 doğumlu, İstanbul Zeytinburnu, Kazlıçeşme Mah. kütük sıra no : 1071'de nüfusa kayıtlı, Kadıköy, Dr. Şakirpaşa Sok. 10/1 D. 5'de oturur Hüsnü Özülüp hakkında Mahkememizin 10/10/1983 gün, 179-445 sayılı gıyabi hüküm ile TCK. nun 2248 S. K. Değ. 508, 522/1. maddeleri gereğince neticeten iki ay yirmi gün hapis ve ikibin lira ağır para cezasına dair gıyabi hüküm bütün aramalara rağmen bulunup tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat K. nun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, ilân tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına, yargılama gideri ile ilân ücretinin sanıktan tahsil edileceği ilânen tebliğ olunur

8964

Tarsus Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden :

1982/286

Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından davalı Selahattin Arıkan aleyhine açtığı kadastro tesbitine itiraz davasının yapılan yargılamasında :

Verilen ara kararı gereğince davalının adresinin savcılık kanalıyla araştırıldığı halde adreslerinin tesbit edilemediğinden davalı M. Selahattin Arıkan mirasçıları Fatma Gül Arıkan, Sevim Arıkan haklarında davetiye yerine kaim olmak üzere duruşma günü olan 11/9/1984 günü saat 9.00 da duruşmaya gelmeniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz davetiye yerine kâim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.

8974

İstanbul 9. Asliye Ceza Hâkimliğinden :

E. No : 1980/357
K. No : 1983/618

Sanık : Kemalettin Keltek : B. Osman, A. Saniye, 1965 Doğumlu, Sinop - Merkez, Ereğli Köyü, Hane 10, Cilt 038/01, Sahife 31'de nüfusa kayıtlı olup, Şirinevler, Kocasinan, 15. Sokak No : 199'da oturur.

Yukarıda adresi gösterilen sanık Mahkememizin 28/11/1983 tarih ve 357/618 sayılı ilâmı ile TCK. nun 493/2, 522, 55/3. maddeleri gereğince sekiz ay süre ile hapis cezası ile tecziyesine,

7201 sayılı Yasanın 8 ve müteakip maddeleri gereğince adı geçen sanığa tebligat yapılması kabil olmamıştır.

Bu itibarla : Aynı Yasanın 32. maddesine göre hüküm hülâsası ilânen tebliğ olunur.

8996

Bornova 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden :

Hırsızlık suçundan Mahkememizin 3/3/1983 tarih ve 1983/177 Esas, 1983/50 sayılı kararla T. C. K. nun 64. maddesi aracılığı ile 493/1, 61, 55/3, 647 sayılı Kanunun 6. maddeleri gereğince sekiz ay hapis cezasına mahkûm edilen Kilis İlçesi Deveciler Mahallesi nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu, 1967 D. lu Kazım Küpeli'ye gıyabi hüküm tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hükümfıkrasının ilânen tebliğine ilânın neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur.

8998

Şereflikoşhisar Sulh Hukuk Hâkimliği Satış Memurluğundan :

1984/8

Davacı Müberrah Arıkan vekili Av. Aşır Görgülü tarafından davalılar Navruz Özer ve arkadaşları aleyhine açılan izaleyi şuyu davasında,

Şereflikoçhisar Sulh Hukuk Mahkemesinin 9/3/1983 gün ve 1982/441 esas, 1983/124 karar sayılı ilâmları ile satışına karar verilen ilçenin Cebirli Köyü Karaağıl Mevkiinde 539 parsel sayılı 135400 M² miktarındaki tarlanın satışı yapılacaktır.

1 — 539 parsel sayılı 135400 M² miktarındaki tarlanın muammel bedeli 4.062.000 TL. dir.

2 — Şereflikoçhisar ilçesi Cebirli Köyü Karaağıl Mevkiinde bulunan 539 parsel sayılı 135400 M² miktarındaki tarlanın satışı 3/8/1984 Cuma günü Koçaş İşhanı önünde saat 10.00 ile 10.30 arasında yapılacaktır.

3 — Birinci ihalede % 75 i bulmadığı takdirde ikinci ihalenin 13/8/1984 Pazartesi günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

4 — Davalılardan Şereflikoçhisar ilçesi Cebirli Köyünden Nazlı (Nazile) Özer ile Aşır Özer'in satış gününde hazır olmaları için satış günü taraflara ilânen tebliğ olunur. 9322

Altındağ 1. Sulh Hukuk Hâkimliğinden :

1984/7

Davacı Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğü Vekilleri Av. Neşe Engin ve Av. Ender Giray tarafından Mehmet Dinçer aleyhine mahkemize açılan alacak davasının yapılan duruşması sırasında davalının adresi tüm araştırmalara rağmen bulunamadığından adına tebligatlar ilânen yapılmış olup yapılan yargılama sonunda Davalı Mehmet Dinçer'in davacıya dava konusu olan 19.252,91 TL. borçlu kaldığına bunun davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiştir. İşbu karar ilân tarihinden itibaren 8 gün içerisinde davalı tarafından temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı Davalı Mehmet Dinçer'e ilanen tebliğ olunur.

9324

Manisa 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden :

E. No : 1983/72
K. No : 1983/348
Davacı : K. H.

Müştekiler : 1 — Mehtap Özkır, Kemal kızı 1969 D. lu İzmir Boğaziçi 1184 Sokak No : 24 de oturur.

2 — Sabriye Küçükçıplak, Ali kızı 1940 D. lu Boğaziçi İzmir 1184 Sokak 20 numarada oturur.

Sanık : Nurettin Kır Ali ve Zekiye oğlu 1949 D. lu Kırklareli Merkez Hatice Hatun Mah. 155 hanede nüfusa kayıtlı olup, İzmir Boğaziçi Caddesi 1184 Sokak 18 numarada oturur.

Suç : 677 sayılı Kanuna muhalefet sarkıntılık ve bıçakla yaralama

Suç Tarihi : 22/3/1983

Yukarıda adı ve adresi yazılı sanık Nurettin Kır'a isnat edilen bıçakla yaralamak suçu sabit görülmüş olup, T.C.K. nun 456/4, 457/1, 51/2, 647/4 maddeleri gereğince 1 ay 10 gün hapis cezası paraya çevrilerek 12.000 lira ağır para cezası ve mahkeme masrafının sanıktan tahsiline mütedair 21/12/1983 tarihinde verilen karar sanığın gıyabında verilip sanık bunca aramalara rağmen hüküm fıkrasının 28, 29, 30 ve 31 nci maddeleri gereğince ilânen tebliğine ve tebliğin neşir tarihinden itibaren 15. gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 9347

Sürmene Asliye Hukuk Hâkimliğinden :

1983/117

Sürmene Orman İşletmesi Müdürlüğünün Sürmene Çamlıca Mahallesine ait ada 112, parsel 25 sayılı taşınmaz hakkındaki kadastro kararının iptaline dair açmış olduğu dava nedeniyle, davanın davalıları olan Çamlıca Mahallesinden Hacıhasan kızı Hanife, Ahmet kızı Nevbahar, Ahmet kızı Hanım, Hüseyin kızı Hashatun, Hüseyin kızı Ayşe, Mustafa oğlu Hasan Demirci, Hasan kızı Fatma Handan ve Ali oğlu Rüstem Yıldız adlarına Resmi Gazete ile ilânen davetiye tebliğ edildiği halde gelmedikleri anlaşılmakla aynı yolla gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olup, adı geçen davalıların yargılamanın bırakıldığı 19/9/1984 günü saat 9.40 da Sürmene Adliyesi koridorunda hazır bulunmaları veya vekil göndermeleri gelmedikleri ve vekilde göndermedikleri takdirde gıyaplarında duruşmanın yapılacağı gıyap kararı yerine geçerli olmak üzere ilân olunur. 8962

1983/119

Sürmene Orman İşletmesi Müdürlüğü Temsilcisi Bayram Birdal tarafından davalılar İshak kızı Raşide Hacıhasanoğlu, Seher oğlu Mehmet Fikri, Seher oğlu Arif Fazlı, Besim oğlu Rızvan ve Mustafa oğlu Hasan Demirci haklarında Sürmene Çarşı Mahallesine ait 112 ada, 26 parsel sayılı taşınmaza ilişkin açılan kadastro kararının iptaline dair dava nedeniyle davalılara davetiyenin ilânen tebliğ edildiği halde duruşmaya gelmediklerinden gıyap kararı çıkarılmasına karar verilmiş olup adı geçenlerin duruşmanın bırakıldığı 19/9/1984 günü saat 9.30 da Sürmene Adliyesinde hazır bulunmaları veya vekil göndermeleri aksi takdirde yargılamanın yokluklarında yapılacağı gıyap kararı yerine geçerli olmak üzere ilân olunur. 8961

Kula Asliye Hukuk Hâkimliğinden :

E. No : 1960/368
K. No : 1978/184

Davacılar Emine Şentürk, Hüseyin Şentürk, Emine Yılmaz tarafından davalılar Yonis Ali Altay, Saadet Uyar, Kamil Altay ve Meryem Uyar aleyhine açılan tapu iptali ve meni müdahale davasının yapılan açık yargılaması sırasında davalılar Yonis Ali Altay, Saadet Uyar, Kamil Altay ve Meryem Uyar'a mahkeme kararının tebliğine karar verilmiştir.

Yukarıda isimleri yazılı davalılara ekli ve Kula Asliye Hukuk Mahkemesinden sadır olan 9/6/1978 tarih 1960/368-1978/184 esas ve karar sayılı mahkeme kararının Resmi Gazete'nizde tebliğ edilerek tebliğ eldildiğine dair ve ilân yapıldığına dair Resmi Gazete'nin dosyaya konulmak üzere Hâkimliğimize gönderilmesi ilân olunur. 9003

Aydın 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :

1983/642

Davacı Dışişleri Bakanlığı vekili tarafından davalı Dilaver Uğur aleyhine açılan alacak davasının yapılan duruşması sırasında verilen karar gereğince :

Davalı Dilaver Uğur'luya Resmi Gazete'nin 7/3/1984 gün ve 18334 sayılı nüshasıyle davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmediğinden gıyap tebliğine karar verilmiştir.

Duruşmanın bırakıldığı 17/9/1984 günü saat 9.00 da duruşmaya gelmediği veya kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde duruşmaya gıyabında devam olunacağı ilânen tebliğ olunur. 8969

Amasya Şehir Kadastro Hâkimliğinden :

E. No : 1969/42
K. No : 1982/46
Davacı : Ali Konya mirasçıları
Davalılar : Bahattin Seyhan, Hazine, Bahri Tutak, Şükrü Tutak mirasçıları, Selahattin Ulubay
Dava : Tesbite itiraz

Mahkememizce verilen 27/12/1982 günlü karar davalılar vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 14. H. D. Bşk. 17/5/1984 gün ve 1983/7996 - 1984/3623 sayılı ilâmı ile hüküm onanmış olup, davacı Ali Konya mirasçılarından Hacer'in adresi tesbit edilip Yargıtay ilâmı tebliğ edilemediğinden, ilânın neşrinden itibaren 15 gün içinde tebliğ yapılmış sayılacağı, yasal sürede tashihi karar yapılmadığında kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 9331

Samsun Asliye 3. Hukuk Hâkimliğinden :

1981/540

Davacı İsmet Tuncel tarafından davalı Emine Tuncel aleyhine açılan boşanma davasının yapılan duruşmasında :

İlânen yenileme dilekçesi ile, duruşma gününün tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü olan 4/7/1984 günü saat 10.05 de bizzat Mahkemeye gelmeniz veya bir vekille kendinizi temsil ettirmediğiniz takdirde gıyap kararı çıkartılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 9334

Bakırköy 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden :

E. No : 1982/240
K. No : 1984/39

10/10/1981 suç tarihi itibariyle dolandırıcılık suçundan sanık Mehmet oğlu, Müzeyyen'den olma 1341 D. lu, İstanbul, Fatih Babahasan Alemi Mah. H. 19, C. 6, S. 98 de nüfusa kayıtlı Vedat Filibeli hakkında Mahkememizde yapılan duruşmaları sonunda hareketine uyan 503/ilk madde, 2248 Sa. K. TCK. nun 522, 81/2, 40, maddeleri gereğince neticeten 5 ay 7 gün hapis ve 2.625,— lira ağır para cezasıyla mahkûmiyetine mütedair Mahkememizden verilen 8/2/1984 tarihli gıyabi hüküm bulunup sanığa tebliğ edilemediğinden gıyabi hükmün 7201 sayılı Kanun 28 ve ilgili maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş sayılmasına, ilân masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 8988

Ankara Beşinci Asliye Ceza Hâkimliğinden :

E. No : 1977/599
K. No : 1982/627

Gümrük kaçakçılığı suçundan sanık olup, Mahkememizin 30/6/1982 gün ve 1977/599 esas, 1982/627 karar sayılı ilâmı ile 1918 sayılı Kanunun 25/3, maddesi gereğince bir sene müddetle hapis, ve 21.213,— Tl. ağır para cezasına hükümlü Mehmet oğlu, 1950 D. lu, Zeynel Alkan'a gıyabi karar bütün aramalara rağmen tebliğ edilememiş olduğundan işbu gıyabi kararın 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince ilânen tebliğine, kararın ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.

8986

Gebze Sulh Hukuk Hâkimliğinden :

1981/444

Davacı Fatin Engin Eyüpoğlu Vekili Av. Semih Temiz'in davalılar Fatma Kasım ve 26 arkadaşları aleyhine açmış oldukları izaleyi şüyuu davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince :

Dvalılardan aşağıda isim ve adresleri yazılı bulunan davalıların tebligata sarih adreslerinin araştırılmış ve bulunmadıklarından adı geçen davalıların Mahkememizde yapılacak olan 9/7/1984 günü saat 10.15'deki duruşmada hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri duruşmaya gelmedikleri ve kendilerini bir vekil ile temsil ettirmediğinden adlarına gıyap kararı çıkartılmayacağı ve duruşmanın gıyaplarında görüleceği tebligat yerine kaim olmak üzere :

1. Atilla Oğuz, Sultanorhan Mahallesi No : 3 Gebze, adresi meçhul.
2. Suna Oğuz, Aynı adreste, adresi meçhul.
3. Cahide Oğuz Aynı adreste adresi meçhul.
4. Sıdıka Gökfiliz aynı adreste adresi meçhul.
5. Demir Ali Erkut aynı adreste adresi meçhul.
6. Gülseren Oğuz aynı adreste adresi meçhul
7. Osma Turan Oğuz aynı adreste adresi meçhul.
8. Sabriye Yanık, aynı adreste adresi meçhul.
9. Bedia Tansoy, aynı adreste adresi meçhul.
10. Şerife Oğuz, aynı adreste adresi meçhul.
11. Selma Altı, aynı adreste adresi meçhul.
12. Fatma Sağol, aynı adreste adresi meçhul.
13. Sıdıka Hayrünisa, aynı adreste adresi meçhul.
14. Servet Salih Erkut, aynı adreste adresi meçhul.
15. Sıdıka Nuran Durutürk, aynı adreste adresi meçhul.
16. Ahmet Erkut, aynı adreste adresi meçhul.
17. Semra Erkut, aynı adreste adresi meçhul.
18. Selim Erkut, aynı adreste adresi meçhul.

İlân olunur. 8937

Kırklareli Sulh Ceza Hâkimliğinden :

E. No : 1983/389

K. No : 1984/102

İntifa hırsızlığı suçundan sanık Kırklareli İli Yündalan Köyü nüfusuna kayıtlı Hayrullah oğlu, 1967 D. lu, Zorlukan Taş,

Mahkememizde açılan kamu davasının yapılan incelemesi sonunda :

Sanığın hareketine uygun gelen TCK. nun 491/1, 522, 55/3, 647 S. K. nun 4 ve TCK. nun 40. maddeleri uyarınca neticeten 7.200 lira ağır para cezası ve 1.050 lira yargılama giderinin her iki sanıktan müteselsilen tahsiline karar verildiği ve 24/2/1984 tarihli kararın sanığa tebliğ edilemediğinden, Resmi Gazete'de ilânen tebliğine karar verilmiştir. İşbu gıyabi hükmün ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 9007

Diyarbakır Tapulama Hâkimliğinden :

1974/231

Diyarbakır Merkez Kaldırım Köyündeki 63 parsel sayılı taşınmazla ilgili davalı mirasçıları Saadet Demir, Selma Demir ve Sema Demir'in duruşmaya gelmeleri veya itiraz sebeb ve delillerini bildirmeleri, aksi takdirde Tapulama Kanunun 60 ve 63 ncü maddeleri gereğince itiraz etmemiş sayılacakları ilânen tebliğ olunur. 8999

Tekirdağ Asliye Hukuk Hâkimliğinden :

1983/674

Davacı M. Reşat Bir vekili Av. Nasuhi Tokatlı tarafından davalılar Vehbi Dinçer ve arkadaşları aleyhlerine Mahkememize açılmış bulunan tapu iptali, sınır düzeltilmesi ve tescil davasının verilen ara kararı gereğince;

Davalılardan İsmail Yılmaz'ın adresi tesbit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma günü kendisine ilânen tebliğ edilmiş olup, duruşmaya gelmemiş olmakla bu kere adına ilânen gıyap davetiyesi çıkarılmasına karar verilmiş olmakla 10/9/1984 te yapılacak olan duruşmaya adı geçen davalının bizzat gelmesi veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, duruşmaya gelmeyip, kendisini bir vekil ile temsil ettirmediği takdirde duruşmasının gıyabında yapılmasına karar verileceği adı geçen davalı İsmail Yılmaz'a gıyap davetiyesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.

8948

Adana 3. Asliye Ceza Hâkimliğinden :

E. No : 1980/171

K. No : 1984/60

Hırsızlık suçundan sanık Abdulgafur ve Gülperi'den olma, Mustafa Selet hakkında Mahkememizin 7/2/1984 günü ve Esas 1980/171, Karar 1984/60 sayılı ilâmiyle TCK. 491/2, 522, 55/3, 647 S. K. nun 4 ve 6. maddeleri uyarınca (8.000) lira ağır para cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup, sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından, Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine.

İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiştir.

İlânen tebliğ olunur. 8995

Afyon 1. Sulh Hukuk Hâkimliğinden :

E. No : 1983/306

K. No : 1984/299

Davacı Afyon İli Dumlupınar Mahallesinde oturur Necati Başaran, Vekili Av. Osman Karaağaçlıoğlu tarafından davalılar Fatma Dalgıç, Ayşe Özcan, Nevzat Öztürk ve arkadaşları aleyhine açılan izale-i şüyuu davasının Mahkememizin 22/5/1984 tarih 306-299 karar sayılı ilâmıyla Örnekevler Mahallesi 41 parsel nolu taşınmazın satılarak ortaklığın giderilmesine karar verildiğinden, davalılar Fatma Dalgıç, Ayşe Özcan, Nevzat Öztürk bulunup tebliğ kaim olmadığından, karar tebliğine kâin olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 8940

Banaz Asliye Hukuk Hâkimliğinden :

E. No : 1983/276

Davacı Orman İdaresi tarafından davalılar Banaz Burhaniye Köyünden Ali Ataseven vs. leri aleyhine açılan orman tahdidine itiraz davasında adresi bulunamayan davalı Enver Aydemir'e davetiyenin Resmî Gazeteyle ilânına karar verildiğinden, Enver Aydemir'in duruşmanın bırakıldığı 13/7/1984 günü saat 10.25'de mahkemeye gelmesi, aksi halde hakkında ilânen gıyap tebliğ edileceği davetiye yerine kâin olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 8942

KHK **Resmî Gazete Fihristi**

202	174 Sayılı KHK Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında KHK	1
203	Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında KHK	4
204	Adalet Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında KHK	15
205	İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK	17
206	Dışişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK	22
207	Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK	33
208	Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK	40
209	Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK	46
210	Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK	56
211	Ulaştırma Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK	61
212	Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK	65
213	Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK	76
214	Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK	80
215	Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK	84
216	Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK	88
217	Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK	92
219	DİE Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK	102
221	TSE Kuruluş Kanunu Hakkında KHK	110
222	Çevre Genel Müdürlüğü'nün Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK	113
223	DPT Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK	121
224	Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK	131
227	Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK	139
228	Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK	148
230	Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK	156
231	Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdurlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK	165
232	Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK	172
233	Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK	176
234	Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK	199
235	Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK	203
236	Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK	219
237	Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında KHK	230
238	Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında KHK	234
200	Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu Hakkında KHK	242

Bakanlar Kurulu Kararı

84/8178	Teşkilat, Kurul Komisyon ve Komitelerin Teşkiline Ait Kararnamelerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar	243
—	İlanlar	245

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ